



Historia de la Ley N° 21.418

Especifica y refuerza las penas principales y accesorias contempladas en el artículo 372 del Código Penal y modifica cuerpos legales que indica

Nota Explicativa

Esta Historia de Ley ha sido construida por la Biblioteca del Congreso Nacional a partir de la información disponible en sus archivos.

Se han incluido los distintos documentos de la tramitación legislativa, ordenados conforme su ocurrencia en cada uno de los trámites del proceso de formación de la ley.

Se han omitido documentos de mera o simple tramitación, que no proporcionan información relevante para efectos de la Historia de Ley.

Para efectos de facilitar la revisión de la documentación de este archivo, se incorpora un índice.

Al final del archivo se incorpora el texto de la norma aprobado conforme a la tramitación incluida en esta historia de ley.

ÍNDICE

1. Primer Trámite Constitucional: Cámara de Diputados	3
1.1. Mensaje	3
1.2. Informe de Comisión de Constitución	12
1.3. Discusión en Sala	34
1.4. Oficio de Cámara Origen a Cámara Revisora	44
1.5. Oficio de la Corte Suprema a Comisión	50
2. Segundo Trámite Constitucional: Senado	53
2.1. Primer Informe de Comisión de Constitución	53
2.2. Discusión en Sala	66
2.3. Boletín de Indicaciones	76
2.4. Segundo Informe de Comisión de Constitución	77
2.5. Discusión en Sala	87
2.6. Oficio de Cámara Revisora a Cámara de Origen	94
3. Trámite Tribunal Constitucional	95
3.1. Oficio de Cámara de Origen al Ejecutivo	95
3.2. Oficio al Tribunal Constitucional	101
3.3. Oficio del Tribunal Constitucional	107
4. Trámite Finalización: Cámara de Diputados	117
4.1. Oficio de Cámara de Origen al Ejecutivo	117
5. Publicación de Ley en Diario Oficial	123
5.1. Ley Nº 21.418	123

Mensaje

1. Primer Trámite Constitucional: Cámara de Diputados

1.1. Mensaje

Fecha 22 de octubre, 2018. Mensaje en Sesión 94. Legislatura 366.

MENSAJE DE S.E. EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA CON EL QUE INICIA UN PROYECTO DE LEY QUE ESPECIFICA Y REFUERZA LAS PENAS PRINCIPALES Y ACCESORIAS, Y MODIFICA LAS PENAS DE INHABILITACIÓN CONTEMPLADAS EN LOS INCISOS SEGUNDO Y FINAL DEL ARTÍCULO 372 DEL CÓDIGO PENAL.

Santiago, 22 de octubre de 2018.-

MENSAJE N° 162-366/

A S.E. LA PRESIDENTA DE LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS.

Honorable Cámara de Diputados:

En uso de mis facultades constitucionales, vengo en proponer a esta H. Corporación un proyecto de ley que especifica y refuerza las obligaciones de fiscales del Ministerio Público y jueces de competencia penal en materia de solicitud e imposición de todas las penas principales y accesorias que por ley corresponda, y modifica las penas de inhabilitación contempladas en los incisos segundo y final del artículo 372 del Código Penal.

I. ANTECEDENTES

Los niños y niñas son una piedra angular del presente y el futuro de nuestro país, razón por la cual siempre debiesen ser una prioridad, tanto para sus familias, como para la sociedad y para el Estado. Durante sus primeros años de vida, los niños y niñas desarrollan las habilidades que les permitirán en el futuro alcanzar su máximo potencial y ser un aporte para la sociedad y para el porvenir de nuestro país.

Es por ello que los niños y niñas deben ser particularmente protegidos en su infancia. En este sentido, en el último tiempo ha habido importantes avances en la cautela y protección efectiva de sus derechos. En efecto, esperamos que la nueva institucionalidad existente en materia de infancia, la cual se ha concretizado principalmente a través de la creación de la Defensoría de los Derechos de la Niñez y de la Subsecretaría de la Niñez, en virtud de las Leyes N° 21.067 y N° 21.090 respectivamente, consolide una protección efectiva y orgánica de la infancia.

Sin embargo, dicho reforzamiento institucional no es suficiente. Como Gobierno tenemos la firme convicción que el robustecimiento de los mecanismos de protección de los derechos de nuestros niños y niñas debe ser integral y también hacerse cargo de la normativa vigente.

En ese contexto, una de las cautelas más relevantes con la cual debe contar un orden jurídico es su sistema de justicia penal, el cual, tiene entre otros propósitos, el de desincentivar conductas particularmente graves que mancillen bienes jurídicos de especial relevancia. Sin duda la cautela de los derechos de los niños y niñas ocupa un lugar trascendental en la definición de qué bienes jurídicos son dignos de protección penal.

Es por lo anterior que nuestra legislación penal contempla, en el artículo 372 del Código del ramo, las penas de inhabilitación para cargos, empleos, oficios o profesiones ejercidos en ámbitos educacionales o que involucren una relación directa y habitual con personas menores de edad, respecto del condenado por ciertos delitos de índole sexual cometidos contra menores de edad que la norma en comento se encarga de precisar. Estas penas no solo tienen una finalidad sancionatoria, sino que también la de disminuir los riesgos de reincidencia, protegiendo así prospectivamente a niños y niñas.

Sin embargo, a pesar de la existencia de las penas ya referidas en nuestro ordenamiento jurídico, se han detectado imperfecciones en su aplicación por lo que se precisa una legislación que refuerce su utilización.

En efecto, algunos tribunales no explicitan en sus sentencias de condena que están imponiendo las penas de inhabilitación ya señaladas, lo cual genera problemas administrativos, ya que para el Servicio de Registro Civil e

Mensaje

Identificación no es posible proceder a efectuar las inscripciones de las mismas en los registros correspondientes, toda vez que no han sido impuestas claramente en virtud de una sentencia firme y ejecutoriada.

Lo anterior se fundamenta en que, el Servicio de Registro Civil e Identificación, en virtud de los artículos 3° y 4° del decreto ley N° 645, sobre el registro general de condenas, del año 1925, del Ministerio de Justicia, debe inscribir las sentencias condenatorias por los delitos que dichas normas precisan, siendo deber de los tribunales su remisión al mencionado órgano administrativo.

Como consecuencia de lo referido en el párrafo precedente, el Servicio de Registro Civil e Identificación no puede, en caso alguno, complementar u adicionar sentencias judiciales, ni tampoco imponer penas cuando, existiendo omisión del tribunal, correspondiere aplicar una o más en conformidad a la ley. La calificación del mérito del ejercicio de la jurisdicción cristalizado a través de una sentencia judicial queda vedado del conocimiento del mencionado Servicio.

En efecto, a la luz de lo preceptuado por nuestro ordenamiento constitucional, el Servicio de Registro Civil e Identificación no tiene más atribuciones que las que expresamente le encomienda la ley, razón por la cual, no puede adjudicarse atribuciones más allá del ámbito de su competencia; lo contrario constreñiría lo dispuesto en los artículos 6° y 7° de la Carta Fundamental y lesionaría la base orgánica jurisdiccional de la independencia de los tribunales, consagrada en el artículo 76 del texto constitucional.

Es por ello que el Servicio de Registro Civil e Identificación solo puede, en conformidad al artículo 3° del decreto ley antes aludido, inscribir las sentencias condenatorias definitivas y ejecutoriadas por delitos y simples delitos, así como por las faltas a que se refieren los artículos 494 N° 19, 494 bis y 495 N° 21, del Código Penal, previa y oportuna remisión del tribunal que la dictó en conformidad al artículo 4° del mismo cuerpo normativo.

En ese orden de ideas, surge la sensible problemática de que, en caso de omisión o falta de especificación en la imposición de una o más penas por parte del tribunal que dicta una sentencia condenatoria, el Servicio de Registro Civil e Identificación se vea impedido de efectuar, o efectuar adecuadamente, las inscripciones respectivas en el Registro de Condenas. Ello genera que existan casos en que personas que, habiendo sido condenadas por delitos que conllevan penas de inhabilitación, no consten en el mencionado Registro.

La situación antes descrita conculca la efectividad de las inhabilitaciones que el legislador ha estimado que debieren aplicarse como sanción correlativa a la comisión de uno o más delitos específicos. Esta falencia se torna más sensible aún en materia de ciertos delitos cometidos en contra de personas menores de edad, como aquellos mencionados en el artículo 372 del Código Penal antes referido, toda vez que dichas inhabilitaciones tienen por objetivo la cautela de los niños y niñas en orden a impedir a los condenados el ejercicio de labores que impliquen una relación personal y directa con aquellos, disminuyendo así el eventual riesgo de reincidencia. En otras palabras, la no inserción correspondiente en el Registro de Condenas de las correspondientes inhabilitaciones constituye un serio riesgo para niños y niñas, todos los cuales pueden verse convertidos en víctimas en casos de reincidencia de condenados por los delitos que ameritan penas de inhabilitación como las que son objeto de modificación a través de la presente iniciativa.

Advirtiendo el sensible vacío descrito en los párrafos precedentes es que, a lo largo de los años, se han ido tomado diversas medidas administrativas a efectos de hacerse cargo de la problemática. Sobre el particular, conviene destacar la suscripción, en diciembre del año 2007 del "Convenio de Colaboración entre el Servicio de Registro Civil e Identificación y la Corporación Administrativa del Poder Judicial", el cual daba cuenta, entre otros aspectos, de la comunicación al referido Servicio de sentencias condenatorias y ejecución en materia de responsabilidad penal adolescente.

Sin embargo, valorando igualmente los avances interinstitucionales que se han sucedido a fin de abordar la problemática, el Gobierno que lidere, preocupado por el correcto funcionamiento del sistema de penas, ha estimado que dichos avances deben ser complementados con medidas legislativas, las cuales tienen la virtud de construir políticas de Estado a largo plazo.

Considerando lo anterior, se hace necesario que los tribunales expliciten que están imponiendo las penas ya aludidas de inhabilitación a efectos de que los organismos administrativos, principalmente el Servicio de Registro Civil e Identificación, puedan concretizar su aplicación a través de su competente inscripción en los registros pertinentes establecidos en la ley. Pero para dar cumplimiento a lo anterior, es fundamental también, reforzar el

Mensaje

deber de los fiscales del Ministerio Público, de solicitar la pena de inhabilitación que corresponda cuando formularen acusación en contra de imputados, por estos delitos, cometidos en contra de un menor de edad y, de deducir siempre impugnación en contra de cualquier sentencia de condena que no contemple todas las penas principales y accesorias que corresponda imponer, con indicación específica de cada una de ellas.

II. OBJETIVOS DEL PROYECTO

El objetivo de este proyecto es robustecer la aplicación de las penas de inhabilitación contempladas actualmente en el artículo 372 del Código Penal en los casos que dicha norma actualmente contempla. Para ello se establece, como principal herramienta, el que las sentencias judiciales en materia penal contengan con toda claridad y precisión las penas de inhabilitación que se imponen en atención a la norma ya señalada, estableciendo deberes para el tribunal y, además, deberes de petición de dichas penas al Ministerio Público como también respecto a la omisión en la imposición de las mismas cuando hubieren debido de imponerse por el tribunal. Al efecto se establece el mandato, tanto al Poder Judicial como al ente persecutor, de establecer normativas administrativas para el cumplimiento de los referidos deberes.

Además, se unifica el tratamiento de las penas de inhabilitación contemplado en los incisos segundo y final del artículo 372 del Código Penal, terminando con la disociación entre víctimas menores de catorce años y víctimas mayores de catorce que no han alcanzado la mayoría de edad. De esta forma, en la imposición de condenas por los delitos que el artículo referido precisa en contra de personas que no han alcanzado la mayoría de edad, sin distinción, se aplicará la pena de inhabilitación absoluta perpetua para cargos, empleos, oficios o profesiones ejercidos en ámbitos educacionales o que involucren una relación directa y habitual con personas menores de edad.

Sin duda lo anterior es un significativo avance en la protección de los niños y niñas, pero ello debe ser concordado con la gravedad que dicha sanción implica para el condenado. En efecto, una sanción de la magnitud como la pretendida por esta iniciativa no puede soslayar el hecho de que esta debe conciliarse con los principios de proporcionalidad y de resocialización y reintegración del condenado a la vida social. Por tanto, si bien se establece una pena de inhabilitación perpetua, sin distinción entre víctimas menores de edad, la presente iniciativa no conculca la libertad del condenado más allá de aquellas labores y funciones que implican un contacto personal y directo con menores de edad.

Es por tales razonamientos que, a pesar de que los condenados a la pena de inhabilitación por los delitos precisados en el artículo 372 del Código Penal, deban sufrirla a perpetuidad, estos podrán igualmente eliminar los demás antecedentes penales, manteniéndose sólo a perpetuidad las inhabilitaciones de los artículos 39 bis y 39 ter del Código Penal, que sean establecidas con ese carácter por sentencia judicial firme o ejecutoriada, que dan cuenta de las inhabilidades para desempeñar labores de manera personal y directa con niños y niñas. Lo anterior supone crear, para estos efectos, un Registro Seccional de Inhabilitaciones, que distinga entre inhabilitaciones perpetuas y temporales.

Finalmente, como aspecto a destacar, esta iniciativa modifica la ley N° 19.831, que crea el registro nacional de servicios de transporte remunerado de escolares y la ley N° 20.370, general de educación, a fin de reforzar los mecanismos tendientes a evitar el contacto con menores de edad de aquellos condenados por la pena de inhabilitación contemplada en el artículo 372 del Código Penal, en contextos de transporte escolar y en establecimientos educacionales, respectivamente.

III. CONTENIDO DEL PROYECTO

El presente proyecto se estructura de siete artículos permanentes y cinco disposiciones transitorias.

El artículo 1° modifica el artículo 348 del Código Procesal Penal, con el fin de reforzar el deber de los jueces, de indicar de forma clara, precisa y específica cada una de las penas principales y accesorias que conforme a la ley corresponda imponer.

El artículo 2° modifica los artículos 39 bis y 372, ambos del Código Penal, en los siguientes sentidos:

En primer lugar, unifica el tratamiento de las penas de inhabilitación absoluta para cargos, empleos, oficios o profesiones ejercidos en ámbitos educacionales o que involucren una relación directa y habitual con personas menores de edad, prevista en el artículo 372 de este Código, que pasan a tener siempre el carácter de perpetuas,

Mensaje

eliminando la distinción actual entre víctimas menores de edad con más 14 años y víctimas menores a esa edad.

En segundo lugar, se especifica el deber de fiscales, en los casos del artículo 372 inciso segundo del Código Penal, de solicitar siempre la pena de inhabilitación absoluta perpetua que allí se dispone, cuando formule acusación y el tribunal, de imponerla de forma específica en caso de dictar sentencia condenatoria. De no cumplir el tribunal este deber, el fiscal siempre deberá deducir impugnación.

El artículo 3°, modifica el artículo 1° del decreto ley N° 409, que establece normas relativas reos, de 1932, del Ministerio de Justicia, para evitar que la imposición de una pena de inhabilitación absoluta con carácter de perpetua, cuyo objeto es proteger nuestra infancia, previniendo que los condenados por estos hechos ejerzan labores y funciones que implican un contacto personal y directo con menores de edad, obste a que estos puedan eliminar de sus antecedentes otras penas.

El artículo 4° modifica el decreto ley N° 645, Sobre el Registro General de Condenas, de 1925, del Ministerio de Justicia, para concebir un Registro Seccional de Inhabilitaciones, con dos secciones. En la primera sección, denominada "Inhabilitaciones Perpetuas", se inscribirán todas las inhabilitaciones establecidas en el artículo 39 bis del Código Penal que hayan sido impuestas por sentencia ejecutoriada, y las inhabilitaciones establecidas en el artículo 39 ter del Código Penal, que hayan sido impuestas en carácter perpetuo por sentencia ejecutoriada. En la segunda sección, denominada "Inhabilitaciones Temporales", se inscribirán las inhabilitaciones establecidas en el artículo 39 ter del Código Penal, que hayan sido impuestas en carácter temporal por sentencia ejecutoriada. La eliminación de los antecedentes contenidos en el prontuario penal, realizada en conformidad a la ley y a los reglamentos correspondientes, nunca implicará la eliminación de las inscripciones de las penas de inhabilitación que se encuentren vigentes.

El artículo 5° dispone, con el fin de garantizar la correcta implementación de la presente iniciativa, el deber del Fiscal Nacional del Ministerio Público de remitir anualmente los antecedentes que describe dicha norma a la Comisión de Coordinación del Sistema de Justicia Penal, prevista en el artículo 12 ter de la Ley N° 19.665.

Finalmente, los artículos 6° y 7° modifican las leyes N° 19.831, que crea el registro nacional de servicios de transporte remunerado de escolares y, N° 20.370, general de educación. En relación a la primera normativa, se otorga acceso a las Secretarías Regionales Ministeriales de Transportes y Telecomunicaciones a las anotaciones que consten en el Registro General de Condenas, para efectos de lo dispuesto en el artículo 4° de la ley N° 19.831. Respecto a la segunda, se faculta a la Superintendencia de Educación y a las Secretarías Regionales Ministeriales de Educación a acceder a las anotaciones que consten en el Registro General de Condenas, para efectos de la acreditación y fiscalización del cumplimiento y mantención de los requisitos para obtener Reconocimiento Oficial del Estado por Establecimientos Educativos.

Por último, el estatuto transitorio consagra la aplicación en el tiempo de esta iniciativa, estableciendo, tanto para la Excelentísima Corte Suprema como para el Fiscal Nacional del Ministerio Público, la obligación de dictar las normas pertinentes, dentro de la esfera de sus atribuciones, para dar íntegro y adecuado cumplimiento a las disposiciones de la presente iniciativa.

En mérito de lo anteriormente expuesto, someto a vuestra consideración, el siguiente

PROYECTO DE LEY:

"Artículo 1°.- Intercálase, en el artículo 348 inciso primero del Código Procesal Penal, a continuación de la expresión "fijará" la palabra "todas" y, después de la expresión "las penas", la oración "principales y accesorias que corresponda imponer, con indicación específica de cada una de ellas,".

Artículo 2°.- Introdúcense las siguientes modificaciones al Código Penal:

1) Reemplázase el artículo 39 bis por el siguiente:

"Artículo 39 bis. La pena de inhabilitación absoluta perpetua para cargos, empleos, oficios o profesiones ejercidos en ámbitos educacionales o que involucren una relación directa y habitual con personas menores de edad, prevista en el artículo 372 de este Código, produce:

1º La privación de todos los cargos, empleos, oficios y profesiones ejercidos en ámbitos educacionales o que

Mensaje

involucren una relación directa y habitual con personas menores de edad que tenga el condenado.

2º La incapacidad para obtener los cargos, empleos, oficios y profesiones mencionados perpetuamente.”.

2) Modifícase el artículo 372, de la siguiente forma:

a) Reemplázase los incisos segundo y tercero por el siguiente:

“El que cometiere cualquiera de los delitos previstos en los artículos 361, 362, 363, 365 bis, 366, 366 bis, 366 quáter, 366 quinquies, 367, 367 ter y 372 bis en contra de un menor de edad, será condenado además a la pena de inhabilitación absoluta perpetua para cargos, empleos, oficios o profesiones ejercidos en ámbitos educacionales o que involucren una relación directa y habitual con personas menores de edad. La misma pena se aplicará a quien cometiere cualquiera de los delitos establecidos en los artículos 142 y 433 N° 1° de este Código, cuando alguna de las víctimas hubiere sufrido violación y fuere menor de edad.”.

b) Agrégase el siguiente inciso final nuevo:

“En los casos del inciso anterior, los fiscales del Ministerio Público, en conformidad con lo dispuesto en el literal g) del artículo 259 del Código Procesal Penal, deberán solicitar la pena de inhabilitación cuando formularen acusación y, el tribunal, en caso de dictar sentencia condenatoria, deberá imponerla de forma específica, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 348 del Código Procesal Penal. Si la sentencia condenatoria no cumpliera con esta exigencia, el fiscal siempre deberá deducir recurso en conformidad a la ley.”.

3) Reemplázase en el artículo 403 quinquies la frase “General de Condenas”, por la expresión “Seccional de Inhabilitaciones”.

Artículo 3°.- Reemplázase el inciso segundo del artículo 1° del decreto ley N° 409, que establece normas relativas reos, de 1932, del Ministerio de Justicia, por el siguiente:

“No obstará al efecto señalado en el inciso anterior que el condenado se encontrare cumpliendo la pena de inhabilitación perpetua prevista en el inciso segundo del artículo 372 del Código Penal, o la pena de inhabilitación perpetua prevista en el artículo 403 quáter del Código Penal. En tales casos, la eliminación de los antecedentes a que diere lugar la concesión del beneficio señalado en el inciso anterior, nunca implicará la eliminación de las inscripciones de las respectivas penas de inhabilitación perpetua, las que permanecerán anotadas en la Sección de Inhabilitaciones Perpetuas del Registro Seccional de Inhabilitaciones.”.

Artículo 4°.- Introdúcense las siguientes modificaciones al decreto ley N° 645, Sobre el Registro General de Condenas, de 1925, del Ministerio de Justicia:

1) Modifícase la denominación del decreto ley, incorporando, después del vocablo “CONDENAS”, la expresión “Y EL REGISTRO SECCIONAL DE INHABILITACIONES”.

2) Modifícase el artículo 1°, de la siguiente forma:

a) Intercálase en el inciso primero, a continuación del vocablo “Condenas”, la expresión “y el Registro Seccional de Inhabilitaciones”, y sustitúyese la expresión “a la Inspección de Identificación de Santiago” por “al Servicio de Registro Civil e Identificación”.

b) Intercálase en el inciso segundo, a continuación de la expresión “Registro” la voz “General”.

c) Modifícase el inciso tercero, de la siguiente forma:

(i) Intercálase a continuación de la expresión “Registro” la expresión “Seccional de Inhabilitaciones”;

(ii) Sustitúyese la frase que sigue al punto seguido por la siguiente expresión:

“En la primera Sección, denominada “Inhabilitaciones Perpetuas”, se inscribirán todas las inhabilitaciones establecidas en el artículo 39 bis del Código Penal que hayan sido impuestas por sentencia ejecutoriada, y las inhabilitaciones establecidas en el artículo 39 ter del Código Penal que hayan sido impuestas en carácter perpetuo por sentencia ejecutoriada. En la segunda Sección, denominada “Inhabilitaciones Temporales”, se inscribirán las

Mensaje

inhabilitaciones establecidas en el artículo 39 ter del Código Penal que hayan sido impuestas en carácter temporal por sentencia ejecutoriada.”.

3) Sustitúyese en el artículo 5, la frase “Deberán también”, por la expresión “Los tribunales respectivos también deberán”.

4) Modifícase el artículo 6, de la siguiente forma:

a) Intercálase en el inciso primero, a continuación de la voz “Registro” la expresión “General y en el Registro Seccional de Inhabilitaciones”, y reemplázase el vocablo final “artículo siguiente” por “inciso siguiente y en el artículo 6 bis”.

b) Intercálase el siguiente inciso segundo nuevo, pasando el actual a ser tercero y final:

“Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior, la Superintendencia de Educación y las Secretarías Regionales Ministeriales de Educación podrán realizar consultas al Servicio de Registro Civil e Identificación, respecto de anotaciones que consten en el Registro General o en el Registro Seccional de Inhabilitaciones, para efectos de lo dispuesto en el artículo 51 bis del decreto con fuerza de ley N° 2, de 2009, del Ministerio de Educación, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 20.370 con las normas no derogadas del decreto con fuerza de ley N° 1, de 2005. Asimismo, las Secretarías Regionales Ministeriales de Transportes y Telecomunicaciones podrán realizar consultas al Servicio de Registro Civil e Identificación, respecto de anotaciones que consten en el Registro General o en el Registro Seccional de Inhabilitaciones, para efectos de lo dispuesto en el artículo 4° de la ley N° 19.831, que crea el Registro Nacional de Servicios de Transporte Remunerado de Escolares.”.

5) Modifícase el artículo 6 bis, de la siguiente forma:

a) Intercálase en el inciso tercero, después de la voz “conste en el Registro”, la siguiente expresión “General y en el Registro Seccional de Inhabilitaciones”.

b) Reemplázase en el inciso cuarto, la expresión “al Registro” por “a los Registros”.

6) Incorpórase el siguiente artículo 6° ter nuevo:

“Art. 6° ter.- La eliminación de los antecedentes contenidos en el prontuario penal, realizada en conformidad a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 1° del decreto ley N° 409, que establece normas relativas reos, de 1932, del Ministerio de Justicia, y a los reglamentos correspondientes, nunca implicará la eliminación de las inscripciones de las penas de inhabilitación perpetua, las que permanecerán siempre anotadas en la Sección de Inhabilitaciones Perpetuas del Registro Seccional de Inhabilitaciones.”.

7) Reemplázase en el artículo 7° la expresión “del Registro” por “de los Registros”.

8) Reemplázase en el artículo 8° la expresión “del registro” por “de los Registros”.

Artículo 5°.- Con el fin de garantizar la correcta implementación de la ley, y efectuar las mejoras que correspondan, el Fiscal Nacional del Ministerio Público, en el mes de marzo de cada año, deberá remitir a la Comisión de Coordinación del Sistema de Justicia Penal prevista en el artículo 12 ter de la ley N°19.665, por intermedio de su presidente, un informe de todas las causas por delitos señalados en el inciso segundo del artículo 372 del Código Penal, cometidos en contra de menor de edad, que hubieren concluido por sentencia firme de condena, entre el 1° de enero y el 31 de diciembre del año inmediatamente anterior, que contendrá:

a) Solicitudes de pena de inhabilitación absoluta perpetua para cargos, empleos, oficios o profesiones ejercidos en ámbitos educacionales o que involucren una relación directa y habitual con personas menores de edad, que los fiscales del Ministerio Público hubieren formulado en dichas causas;

b) Penas de inhabilitación absoluta perpetua para cargos, empleos, oficios o profesiones ejercidos en ámbitos educacionales o que involucren una relación directa y habitual con personas menores de edad, que los tribunales hubieren impuesto en dichas causas;

Mensaje

c) Recursos deducidos por los fiscales del Ministerio Público en contra de las sentencias de condena dictadas en dichas causas que no contuvieran las penas de inhabilitación que correspondía imponer.

La circunstancia de que algunas de las acusaciones respectivas hubieren sido formuladas con anterioridad al 1° de enero del año a que refiere el informe, no obstará a que se incluya la información respectiva a que hace alusión el literal a) del inciso precedente.

El informe del Fiscal Nacional será remitido en un formato que permita su publicación conforme al inciso final de este artículo, y deberá incluir los datos necesarios para individualizar cada uno de los procesos por los delitos señalados en el inciso segundo del artículo 372 del Código Penal, cometidos en contra de menor de edad, así como cualquier otra información adicional que permita una comprensión completa de los datos proporcionados.

No obstante lo dispuesto en el inciso anterior, el informe aludido deberá contener los datos requeridos de forma innominada, es decir, no podrá incluirse en él información concerniente a personas naturales identificadas o identificables, a objeto de garantizar la debida protección a los datos de carácter personal, conforme las disposiciones de la ley N° 19.628, Sobre Protección de la Vida Privada.

En todo caso, la Comisión podrá requerir mayor información o antecedentes para una mejor comprensión de los datos proporcionados.

El Ministerio Público y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos deberán publicar el informe en sus respectivas páginas web institucionales, a más tardar al décimo día hábil del mes de abril del mismo año del envío del informe.

Artículo 6°.- Introdúcense las siguientes modificaciones a la ley N° 19.831, que crea el registro nacional de servicios de transporte remunerado de escolares:

1) Modifícase el artículo 4°, de la siguiente forma:

a) Reemplázase los incisos segundo y tercero, por los siguientes:

“El Secretario Regional Ministerial solo concederá la inscripción en el registro cuando hubiere acreditado el cumplimiento de los requisitos establecidos en el decreto supremo indicado en el inciso anterior y que las personas por quienes se pide la inscripción como conductores o acompañantes no registren anotaciones en el Registro General de Condenas o en el Registro Seccional de Inhabilitaciones, relativas a los delitos previstos en los párrafos 2°, 3°, 5°, 6° y 9° del Título VII, del Libro II del Código Penal, y en los artículos 142, 372 bis, 374 bis y 411 quáter del mismo Código.

Para los efectos de lo dispuesto en el inciso anterior, las Secretarías Regionales Ministeriales de Transportes y Telecomunicaciones, además de la verificación de los certificados que presente el empresario de transportes, consultarán al Servicio de Registro Civil e Identificación, si las personas por quienes se pide la inscripción como conductores o acompañantes, presentan anotaciones relativas a los delitos señalados en el inciso anterior, en el Registro General de Condenas o en Registro Seccional de Inhabilitaciones, establecidos por el decreto ley N° 645, de 1925, del Ministerio de Justicia.”.

b) Agrégase el siguiente inciso final nuevo:

“Asimismo, para el caso en que los Secretarios Regionales Ministeriales tomen conocimiento de que un conductor o acompañante inscrito ha sido condenado por uno o más de los delitos referidos en el inciso segundo, consultarán en el más breve plazo posible, al Servicio de Registro Civil e Identificación, de conformidad a lo dispuesto en el inciso anterior. El Secretario Regional Ministerial, una vez certificada la situación por el Servicio de Registro Civil e Identificación, procederá a la cancelación de la respectiva inscripción.”.

2) Intercálase un inciso tercero nuevo al artículo 7°, pasando el actual a ser cuarto y así sucesivamente:

“En caso de fiscalización de vehículos que realicen transporte escolar, se verificará especialmente que las identidades del conductor y de los adultos acompañantes correspondan con las identidades que constan en el certificado establecido en el inciso segundo del artículo 1° de esta ley.”.

Artículo 7°.- Agrégase el siguiente artículo 51 bis nuevo al decreto con fuerza de ley N° 2, de 2009, del Ministerio

Mensaje

de Educación, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 20.370 con las normas no derogadas del decreto con fuerza de ley N° 1, de 2005:

“Art. 51 bis. Sin perjuicio de sus demás facultades, las Secretarías Regionales Ministeriales de Educación, para los efectos de la comprobación del cumplimiento de los requisitos para obtener Reconocimiento Oficial del Estado por Establecimientos Educativos, y la Superintendencia de Educación, para los efectos de la fiscalización del cumplimiento y mantención de los requisitos para obtener Reconocimiento Oficial, podrán consultar al Servicio de Registro Civil e Identificación, si los docentes y el personal asistente de la educación de un establecimiento educacional presentan anotaciones relativas a los delitos señalados en el literal g) del artículo 46, en el Registro General de Condenas o en el Registro Seccional de Inhabilitaciones, establecidos por el decreto ley N° 645, de 1925, del Ministerio de Justicia. Para los mismos efectos, podrán consultar al Servicio de Registro Civil e Identificación, si el representante legal y el administrador de la entidad sostenedora de un establecimiento educacional presentan anotaciones relativas a los delitos señalados en el literal a) del artículo 46 en el Registro General de Condenas o en el Registro Seccional de Inhabilitaciones.”.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Artículo Primero.- Las modificaciones señaladas en los numerales 1) y 2) letra a) del artículo 2° de esta ley, solo se aplicarán a los hechos delictivos cometidos con posterioridad a la entrada en vigencia de la misma. En consecuencia, la regulación legal existente con anterioridad a la publicación de esta ley, en los artículos 39 bis y 372, ambos del Código Penal, continuará vigente para todos los efectos relativos a la ejecución de las penas ya impuestas y la persecución de los delitos perpetrados con anterioridad a dicha publicación.

Asimismo, la regulación legal contenida en el inciso segundo del artículo 1° del decreto ley N° 409, que establece normas relativas a reos, de 1932, del Ministerio de Justicia, existente con anterioridad a la publicación de esta ley, continuará vigente para todos los efectos relativos al ejercicio del derecho del inciso primero del mismo artículo, por personas condenadas a la pena temporal a que se refiere el artículo 39 bis, de conformidad con el artículo 372, ambos del Código Penal, por delitos perpetrados con anterioridad a dicha publicación.

Artículo Segundo.- Transcurridos seis meses después de la publicación de esta ley en el Diario Oficial, las secciones especiales del Registro General de Condenas a que refiere el inciso tercero del artículo 1° del decreto ley N° 645, sobre el registro general de condenas, de 1925, del Ministerio de Justicia, constituirán un nuevo registro seccional, bajo la denominación Registro Seccional de Inhabilitaciones.

En consecuencia, la regulación legal contenida en el inciso tercero del artículo 1° del referido decreto ley N° 645, de 1925, con anterioridad a la publicación de esta ley, continuará vigente para todos los efectos pertinentes hasta que se cumpla el plazo de seis meses señalados en el inciso anterior.

Artículo Tercero.- El primer informe a que hace alusión el artículo 5° de esta ley será remitido por el Fiscal Nacional a la Comisión de Coordinación del Sistema de Justicia Penal prevista en el artículo 12 ter de la ley N° 19.665, a través de su presidente, en el mes de marzo del año siguiente a la entrada en vigencia de esta ley. Dicho informe contendrá todos los datos indicados en los literales a), b) y c) del artículo 5°, respecto de las causas por delitos señalados en el inciso segundo del artículo 372 del Código Penal, cometidos en contra de menor de edad, que hubieren concluido por sentencia firme de condena, entre la fecha de entrada en vigencia de esta ley y el 31 de diciembre del mismo año.

Artículo Cuarto.- El Fiscal Nacional del Ministerio Público, en el plazo de tres meses desde la publicación de esta ley en el Diario Oficial, dictará instrucciones generales mediante las que regulará todo lo necesario para la correcta implementación de la ley y el adecuado desempeño de los fiscales del Ministerio Público en los casos en que debieren intervenir, previniendo que por mandato legal los fiscales siempre deben solicitar la pena de inhabilitación que corresponda cuando formularen acusación en contra de imputados por los delitos señalados en el inciso segundo del artículo 372 y en el artículo 403 quáter, ambos del Código Penal, como también, que siempre deben deducir impugnación en contra de cualquier sentencia de condena que no contemple todas las penas principales y accesorias que corresponda imponer, con indicación específica de cada una de ellas.

Artículo Quinto.- La Corte Suprema, en el plazo de tres meses desde la publicación de esta ley en el Diario Oficial, dictará un auto acordado por el que regulará todo lo necesario para la correcta implementación de la presente ley y, además, la forma en que se verifican las comunicaciones al Servicio de Registro Civil e Identificación, de las

Mensaje

sentencias de condena, y de la forma y tiempo en que fue cumplida la pena y si no lo fue en todo o en parte por amnistía, indulto, evasión, libertad condicional u otra causa, para dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 4º y 5º del decreto ley N° 645, de 1925, del Ministerio de Justicia.

Artículo Sexto.- Un reglamento expedido por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos dentro del plazo de seis meses contado desde la publicación de la presente ley, establecerá la forma y las demás condiciones en que el Servicio de Registro Civil e Identificación llevará el Registro Seccional de Inhabilitaciones, la forma en que éste eliminará los antecedentes de las inhabilitaciones temporales que se encuentren cumplidas conforme a la ley y la forma en que será entregada la información en los casos que proceda conforme a la ley.”.

Dios guarde a V.E.

SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE

Presidente de la República

HERNÁN LARRAÍN FERNÁNDEZ

Ministro de Justicia y Derechos Humanos

MARCELA CUBILLOS SIGALL

Ministra de Educación

GLORIA HUTT HESSE

Ministra de Transportes y Telecomunicaciones

[Ver Informe Financiero](#)

Informe de Comisión de Constitución

1.2. Informe de Comisión de Constitución

Cámara de Diputados. Fecha 22 de enero, 2019. Informe de Comisión de Constitución en Sesión 134. Legislatura 366.

¿INFORME DE LA COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN, LEGISLACIÓN, JUSTICIA Y REGLAMENTO RECAIDO EN EL PROYECTO DE LEY QUE ESPECIFICA Y REFUERZA LAS PENAS PRINCIPALES Y ACCESORIAS, Y MODIFICA LAS PENAS DE INHABILITACIÓN CONTEMPLADAS EN LOS INCISOS SEGUNDO Y FINAL DEL ARTÍCULO 372 DEL CÓDIGO PENAL

BOLETÍN N° 12.208-07-01

HONORABLE CÁMARA:

La Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento viene en informar, en primer trámite constitucional y primero reglamentario, con urgencia simple, el proyecto de la referencia, originado mensaje de S.E. el Presidente de la República.

CONSTANCIAS REGLAMENTARIAS PREVIAS.

1) La idea matriz o fundamental del proyecto consiste robustecer la aplicación de las penas de inhabilitación contempladas actualmente en el artículo 372 del Código Penal. Para ello se establece las sentencias judiciales en materia penal deberán contener con claridad las penas de inhabilitación pertinentes a esta norma, estableciendo deberes de petición de dichas penas al Ministerio Público como también respecto a la omisión en la imposición de las mismas cuando hubieren debido imponerse por el tribunal. Además, se unifica el tratamiento de las penas de inhabilitación contemplado en los incisos segundo y final del artículo 372 del Código Penal, terminando con la disociación entre víctimas menores de catorce años y víctimas mayores de catorce que no han alcanzado la mayoría de edad.

2) Normas de carácter orgánico constitucional

a) El artículo 7° del proyecto es de rango orgánico constitucional.

El numeral 11 del artículo 19 de la Carta Fundamental, dispone en su inciso quinto que “una ley orgánica constitucional establecerá los requisitos mínimos que deberán exigirse en cada uno de los niveles de la enseñanza básica y media y señalará las normas objetivas, de general aplicación, que permitan al Estado velar por su cumplimiento. Dicha ley, del mismo modo, establecerá los requisitos para el reconocimiento oficial de los establecimientos educacionales de todo nivel.”.

El artículo 7° exige que las Secretarías Regionales Ministeriales de Educación, para los efectos de la comprobación del cumplimiento de los requisitos para obtener Reconocimiento Oficial del Estado por Establecimientos Educacionales, y la Superintendencia de Educación, para los efectos de la fiscalización del cumplimiento y mantención de los requisitos para obtener Reconocimiento Oficial, efectúen al Servicio de Registro Civil e Identificación las consultas necesarias para comprobar que entre el personal o en los directivos de los establecimientos educacionales no haya personas condenadas por delitos sexuales contra menores.

Por ello la norma es de rango orgánico constitucional, debido a que es un requisito para obtener tal reconocimiento no tener entre el personal señalado personas condenadas por delitos sexuales contra menores.

b) Los artículos 2° N°2, literal b); artículo 5°; artículo tercero (transitorio) y artículo cuarto (transitorio) son de rango orgánico constitucional por modificar las atribuciones del Ministerio Público.

El artículo 2°, N° 2, literal b) dispone que los fiscales del Ministerio Público deberán solicitar la pena de inhabilitación cuando formularen acusación.

El artículo 5°, mandata que el Fiscal Nacional del Ministerio Público, en el mes de marzo de cada año, deberá remitir a la Comisión de Coordinación del Sistema de Justicia Penal, un informe de todas las causas por delitos del inciso segundo del artículo 372 del Código Penal, cometidos contra de menores de edad, que hubieren concluido con sentencia firme el año anterior.

Informe de Comisión de Constitución

El artículo tercero transitorio, establece que el primer informe a que hace referencia el artículo 5° será remitido en el mes de marzo del año siguiente al de entrada en vigencia de esta ley.

El artículo cuarto transitorio, ordena que el Fiscal Nacional del Ministerio Público, en el plazo de tres meses desde la publicación de esta ley en el Diario Oficial, dicte instrucciones generales mediante las que regulará todo lo necesario para la correcta implementación de la ley y el adecuado desempeño de los fiscales del Ministerio Público en los casos pertinentes.

El artículo 84 de la Constitución Política de la República, dispone lo siguiente:

“Artículo 84. Una ley orgánica constitucional determinará la organización y atribuciones del Ministerio Público, señalará las calidades y requisitos que deberán tener y cumplir los fiscales para su nombramiento y las causales de remoción de los fiscales adjuntos, en lo no contemplado en la Constitución. Las personas que sean designadas fiscales no podrán tener impedimento alguno que las inhabilite para desempeñar el cargo de juez. Los fiscales regionales y adjuntos cesarán en su cargo al cumplir 75 años de edad.

La ley orgánica constitucional establecerá el grado de independencia y autonomía y la responsabilidad que tendrán los fiscales en la dirección de la investigación y en el ejercicio de la acción penal pública, en los casos que tengan a su cargo.”.

c) El artículo quinto transitorio es de rango orgánico constitucional, por modificar las atribuciones de los tribunales de justicia. Asimismo, el artículo 4° N° 3, 7 y 8.

El artículo quinto transitorio mandata que la Corte Suprema, en el plazo de tres meses desde la publicación de esta ley en el Diario Oficial, dicte un auto acordado por el que regulará todo lo necesario para la correcta implementación de esta ley y, además, la forma en que se verifican las comunicaciones al Servicio de Registro Civil e Identificación.

El artículo 77 de la Constitución Política de la República, dispone lo siguiente:

“Artículo 77. Una ley orgánica constitucional determinará la organización y atribuciones de los tribunales que fueren necesarios para la pronta y cumplida administración de justicia en todo el territorio de la República. La misma ley señalará las calidades que respectivamente deban tener los jueces y el número de años que deban haber ejercido la profesión de abogado las personas que fueren nombradas ministros de Corte o jueces letrados. “.

El artículo quinto transitorio impone una obligación a la Excma. Corte Suprema.

El artículo 4° N° 3, explicita que los tribunales también deberán comunicar al Gabinete Central de Identificación, la forma y tiempo en que fue cumplida la pena. Por ello tiene el rango orgánico constitucional porque modifica una norma de igual rango, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 66, inciso segundo, de la Carta Fundamental. Lo mismo los numerales 7 y 8, por modificar normas que establecen atribuciones para los tribunales de justicia.

3) Normas de quórum calificado.

El artículo 4° N°s 4 y 5 tiene el rango de quórum calificado.

El inciso segundo del artículo 8° de la Constitución Política de la República dispone:

“Son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional.”.

Asimismo, el inciso tercero del artículo 66 de la Carta Fundamental establece que la modificación de una norma de quórum calificado requiere ser aprobada por quórum calificado.

El numeral 4 del artículo 4° modifica el artículo 6° del decreto ley N° 645, Sobre el Registro General de Condenas. Dicha norma establece que nadie tiene derecho a solicitar la exhibición de los datos de dicho Registro, salvo las autoridades que precisa, a las cuales se añaden, en virtud de este proyecto, dos autoridades más.

Informe de Comisión de Constitución

Por su parte el numeral 5 del mismo artículo 4°, modifica el artículo 6° bis del mismo Registro, que dispone que el Servicio de Registro Civil se limitará a informar si a la fecha de la solicitud de información, la persona por la cual se consulta se encuentra afecta a alguna de las inhabilidades de los artículos 39 bis y 39 ter del Código Penal y omitirá proporcionar cualquier otro dato del Registro.

Ambos numerales son normas de quórum calificado que están siendo modificadas, requiriendo las normas modificatorias igual quórum.

4) Requiere trámite de Hacienda.

De conformidad a lo establecido en el N° 4 artículo 302 del Reglamento de la Corporación, la Comisión deja constancia que el proyecto no requiere ser conocido por la Comisión de hacienda. El trámite no está dispuesto al ingreso del proyecto y el informe financiero N° 198 de 26 de octubre de 2018, afirma que el proyecto de ley no irroga mayor gasto fiscal, toda vez que el Registro Seccional de Inhabilidades, y el mecanismo de consultas, se financiará con cargo al presupuesto vigente del Servicio de Registro Civil e Identificación

5) Aprobación en general.

Se aprobó en general el proyecto, por los votos unánimes de los diputados (as) señores (as) Hugo Gutiérrez (Presidente de la Comisión); Jorge Alessandri; Gabriel Boric; Juan Antonio Coloma; Luciano Cruz-Coke; Marcelo Díaz; Gonzalo Fuenzalida; Tomás Hirsch; Paulina Núñez; René Saffirio; Leonardo Soto, y Matías Walker.

6) Se designó Diputado Informante al señor Luciano Cruz-Coke.

7) Informe de la Excm. Corte Suprema.

Mediante oficio de la Comisión N°70, de 25 de enero de 2019, en conformidad con lo dispuesto en los incisos segundo y tercero del artículo 77 de la Constitución Política de la República, en relación con el artículo 16 de la ley N° 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional, se remitió a la Excm. Corte Suprema copia del proyecto de ley con el objeto de que se pronuncie respecto de lo dispuesto en artículo 4° numerales 3), 7) y 8), y en el artículo quinto transitorio.

Dicho informe no ha sido recepcionado al 4 de marzo de 2019.

I.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO DE LEY

El mensaje señala lo siguiente:

“ANTECEDENTES.

Los niños y niñas son una piedra angular del presente y el futuro de nuestro país, razón por la cual siempre debiesen ser una prioridad, tanto para sus familias, como para la sociedad y para el Estado. Durante sus primeros años de vida, los niños y niñas desarrollan las habilidades que les permitirán en el futuro alcanzar su máximo potencial y ser un aporte para la sociedad y para el porvenir de nuestro país.

Es por ello que los niños y niñas deben ser particularmente protegidos en su infancia. En este sentido, en el último tiempo ha habido importantes avances en la cautela y protección efectiva de sus derechos. En efecto, esperamos que la nueva institucionalidad existente en materia de infancia, la cual se ha concretizado principalmente a través de la creación de la Defensoría de los Derechos de la Niñez y de la Subsecretaría de la Niñez, en virtud de las Leyes N° 21.067 y N° 21.090 respectivamente, consolide una protección efectiva y orgánica de la infancia.

Sin embargo, dicho reforzamiento institucional no es suficiente. Como Gobierno tenemos la firme convicción que el robustecimiento de los mecanismos de protección de los derechos de nuestros niños y niñas debe ser integral y también hacerse cargo de la normativa vigente.

En ese contexto, una de las cautelas más relevantes con la cual debe contar un orden jurídico es su sistema de justicia penal, el cual, tiene entre otros propósitos, el de desincentivar conductas particularmente graves que

Informe de Comisión de Constitución

mancillen bienes jurídicos de especial relevancia. Sin duda la cautela de los derechos de los niños y niñas ocupa un lugar trascendental en la definición de qué bienes jurídicos son dignos de protección penal.

Es por lo anterior que nuestra legislación penal contempla, en el artículo 372 del Código del ramo, las penas de inhabilitación para cargos, empleos, oficios o profesiones ejercidos en ámbitos educacionales o que involucren una relación directa y habitual con personas menores de edad, respecto del condenado por ciertos delitos de índole sexual cometidos contra menores de edad que la norma en comento se encarga de precisar. Estas penas no solo tienen una finalidad sancionatoria, sino que también la de disminuir los riesgos de reincidencia, protegiendo así prospectivamente a niños y niñas.

Sin embargo, a pesar de la existencia de las penas ya referidas en nuestro ordenamiento jurídico, se han detectado imperfecciones en su aplicación por lo que se precisa una legislación que refuerce su utilización.

En efecto, algunos tribunales no explicitan en sus sentencias de condena que están imponiendo las penas de inhabilitación ya señaladas, lo cual genera problemas administrativos, ya que para el Servicio de Registro Civil e Identificación no es posible proceder a efectuar las inscripciones de las mismas en los registros correspondientes, toda vez que no han sido impuestas claramente en virtud de una sentencia firme y ejecutoriada.

Lo anterior se fundamenta en que, el Servicio de Registro Civil e Identificación, en virtud de los artículos 3° y 4° del decreto ley N° 645, sobre el registro general de condenas, del año 1925, del Ministerio de Justicia, debe inscribir las sentencias condenatorias por los delitos que dichas normas precisan, siendo deber de los tribunales su remisión al mencionado órgano administrativo.

Como consecuencia de lo referido en el párrafo precedente, el Servicio de Registro Civil e Identificación no puede, en caso alguno, complementar u adicionar sentencias judiciales, ni tampoco imponer penas cuando, existiendo omisión del tribunal, correspondiere aplicar una o más en conformidad a la ley. La calificación del mérito del ejercicio de la jurisdicción cristalizado a través de una sentencia judicial queda vedado del conocimiento del mencionado Servicio.

En efecto, a la luz de lo preceptuado por nuestro ordenamiento constitucional, el Servicio de Registro Civil e Identificación no tiene más atribuciones que las que expresamente le encomienda la ley, razón por la cual, no puede adjudicarse atribuciones más allá del ámbito de su competencia; lo contrario constreñiría lo dispuesto en los artículos 6° y 7° de la Carta Fundamental y lesionaría la base orgánica jurisdiccional de la independencia de los tribunales, consagrada en el artículo 76 del texto constitucional.

Es por ello que el Servicio de Registro Civil e Identificación solo puede, en conformidad al artículo 3° del decreto ley antes aludido, inscribir las sentencias condenatorias definitivas y ejecutoriadas por delitos y simples delitos, así como por las faltas a que se refieren los artículos 494 N° 19, 494 bis y 495 N° 21, del Código Penal, previa y oportuna remisión del tribunal que la dictó en conformidad al artículo 4° del mismo cuerpo normativo.

En ese orden de ideas, surge la sensible problemática de que, en caso de omisión o falta de especificación en la imposición de una o más penas por parte del tribunal que dicta una sentencia condenatoria, el Servicio de Registro Civil e Identificación se vea impedido de efectuar, o efectuar adecuadamente, las inscripciones respectivas en el Registro de Condenas. Ello genera que existan casos en que personas que, habiendo sido condenadas por delitos que conllevan penas de inhabilitación, no consten en el mencionado Registro.

La situación antes descrita conculca la efectividad de las inhabilitaciones que el legislador ha estimado que debieren aplicarse como sanción correlativa a la comisión de uno o más delitos específicos. Esta falencia se torna más sensible aún en materia de ciertos delitos cometidos en contra de personas menores de edad, como aquellos mencionados en el artículo 372 del Código Penal antes referido, toda vez que dichas inhabilitaciones tienen por objetivo la cautela de los niños y niñas en orden a impedir a los condenados el ejercicio de labores que impliquen una relación personal y directa con aquellos, disminuyendo así el eventual riesgo de reincidencia. En otras palabras, la no inserción correspondiente en el Registro de Condenas de las correspondientes inhabilitaciones constituye un serio riesgo para niños y niñas, todos los cuales pueden verse convertidos en víctimas en casos de reincidencia de condenados por los delitos que ameritan penas de inhabilitación como las que son objeto de modificación a través de la presente iniciativa.

Advirtiendo el sensible vacío descrito en los párrafos precedentes es que, a lo largo de los años, se han ido tomado

Informe de Comisión de Constitución

diversas medidas administrativas a efectos de hacerse cargo de la problemática. Sobre el particular, conviene destacar la suscripción, en diciembre del año 2007 del “Convenio de Colaboración entre el Servicio de Registro Civil e Identificación y la Corporación Administrativa del Poder Judicial”, el cual daba cuenta, entre otros aspectos, de la comunicación al referido Servicio de sentencias condenatorias y ejecución en materia de responsabilidad penal adolescente.

Sin embargo, valorando igualmente los avances interinstitucionales que se han sucedido a fin de abordar la problemática, el Gobierno que lidero, preocupado por el correcto funcionamiento del sistema de penas, ha estimado que dichos avances deben ser complementados con medidas legislativas, las cuales tienen la virtud de construir políticas de Estado a largo plazo.

Considerando lo anterior, se hace necesario que los tribunales expliciten que están imponiendo las penas ya aludidas de inhabilitación a efectos de que los organismos administrativos, principalmente el Servicio de Registro Civil e Identificación, puedan concretizar su aplicación a través de su competente inscripción en los registros pertinentes establecidos en la ley. Pero para dar cumplimiento a lo anterior, es fundamental también, reforzar el deber de los fiscales del Ministerio Público, de solicitar la pena de inhabilitación que corresponda cuando formularen acusación en contra de imputados, por estos delitos, cometidos en contra de un menor de edad y, de deducir siempre impugnación en contra de cualquier sentencia de condena que no contemple todas las penas principales y accesorias que corresponda imponer, con indicación específica de cada una de ellas.”.

OBJETIVOS DEL PROYECTO

El objetivo de este proyecto es robustecer la aplicación de las penas de inhabilitación contempladas actualmente en el artículo 372 del Código Penal en los casos que dicha norma actualmente contempla. Para ello se establece, como principal herramienta, el que las sentencias judiciales en materia penal contengan con toda claridad y precisión las penas de inhabilitación que se imponen en atención a la norma ya señalada, estableciendo deberes para el tribunal y, además, deberes de petición de dichas penas al Ministerio Público como también respecto a la omisión en la imposición de las mismas cuando hubieren debido de imponerse por el tribunal. Al efecto se establece el mandato, tanto al Poder Judicial como al ente persecutor, de establecer normativas administrativas para el cumplimiento de los referidos deberes.

Además, se unifica el tratamiento de las penas de inhabilitación contemplado en los incisos segundo y final del artículo 372 del Código Penal, terminando con la disociación entre víctimas menores de catorce años y víctimas mayores de catorce que no han alcanzado la mayoría de edad. De esta forma, en la imposición de condenas por los delitos que el artículo referido precisa en contra de personas que no han alcanzado la mayoría de edad, sin distinción, se aplicará la pena de inhabilitación absoluta perpetua para cargos, empleos, oficios o profesiones ejercidos en ámbitos educacionales o que involucren una relación directa y habitual con personas menores de edad.

Sin duda lo anterior es un significativo avance en la protección de los niños y niñas, pero ello debe ser concordado con la gravedad que dicha sanción implica para el condenado. En efecto, una sanción de la magnitud como la pretendida por esta iniciativa no puede soslayar el hecho de que esta debe conciliarse con los principios de proporcionalidad y de resocialización y reintegración del condenado a la vida social. Por tanto, si bien se establece una pena de inhabilitación perpetua, sin distinción entre víctimas menores de edad, la presente iniciativa no conculca la libertad del condenado más allá de aquellas labores y funciones que implican un contacto personal y directo con menores de edad.

Es por tales razonamientos que, a pesar de que los condenados a la pena de inhabilitación por los delitos precisados en el artículo 372 del Código Penal, deban sufrirla a perpetuidad, estos podrán igualmente eliminar los demás antecedentes penales, manteniéndose sólo a perpetuidad las inhabilitaciones de los artículos 39 bis y 39 ter del Código Penal, que sean establecidas con ese carácter por sentencia judicial firme o ejecutoriada, que dan cuenta de las inhabilidades para desempeñar labores de manera personal y directa con niños y niñas. Lo anterior supone crear, para estos efectos, un Registro Seccional de Inhabilitaciones, que distinga entre inhabilitaciones perpetuas y temporales.

Finalmente, como aspecto a destacar, esta iniciativa modifica la ley N° 19.831, que crea el registro nacional de servicios de transporte remunerado de escolares y la ley N° 20.370, general de educación, a fin de reforzar los mecanismos tendientes a evitar el contacto con menores de edad de aquellos condenados por la pena de

Informe de Comisión de Constitución

inhabilitación contemplada en el artículo 372 del Código Penal, en contextos de transporte escolar y en establecimientos educacionales, respectivamente.

CONTENIDO DEL PROYECTO

El presente proyecto se estructura de siete artículos permanentes y cinco disposiciones transitorias.

El artículo 1° modifica el artículo 348 del Código Procesal Penal, con el fin de reforzar el deber de los jueces, de indicar de forma clara, precisa y específica cada una de las penas principales y accesorias que conforme a la ley corresponda imponer.

El artículo 2° modifica los artículos 39 bis y 372, ambos del Código Penal, en los siguientes sentidos:

En primer lugar, unifica el tratamiento de las penas de inhabilitación absoluta para cargos, empleos, oficios o profesiones ejercidos en ámbitos educacionales o que involucren una relación directa y habitual con personas menores de edad, prevista en el artículo 372 de este Código, que pasan a tener siempre el carácter de perpetuas, eliminando la distinción actual entre víctimas menores de edad con más 14 años y víctimas menores a esa edad.

En segundo lugar, se especifica el deber de fiscales, en los casos del artículo 372 inciso segundo del Código Penal, de solicitar siempre la pena de inhabilitación absoluta perpetua que allí se dispone, cuando formulare acusación y del tribunal, de imponerla de forma específica en caso de dictar sentencia condenatoria. De no cumplir el tribunal este deber, el fiscal siempre deberá deducir impugnación.

El artículo 3°, modifica el artículo 1° del decreto ley N° 409, que establece normas relativas reos, de 1932, del Ministerio de Justicia, para evitar que la imposición de una pena de inhabilitación absoluta con carácter de perpetua, cuyo objeto es proteger nuestra infancia, previniendo que los condenados por estos hechos ejerzan labores y funciones que implican un contacto personal y directo con menores de edad, obste a que estos puedan eliminar de sus antecedentes otras penas.

El artículo 4° modifica el decreto ley N° 645, Sobre el Registro General de Condenas, de 1925, del Ministerio de Justicia, para concebir un Registro Seccional de Inhabilitaciones, con dos secciones. En la primera sección, denominada "Inhabilitaciones Perpetuas", se inscribirán todas las inhabilitaciones establecidas en el artículo 39 bis del Código Penal que hayan sido impuestas por sentencia ejecutoriada, y las inhabilitaciones establecidas en el artículo 39 ter del Código Penal, que hayan sido impuestas en carácter perpetuo por sentencia ejecutoriada. En la segunda sección, denominada "Inhabilitaciones Temporales", se inscribirán las inhabilitaciones establecidas en el artículo 39 ter del Código Penal, que hayan sido impuestas en carácter temporal por sentencia ejecutoriada. La eliminación de los antecedentes contenidos en el prontuario penal, realizada en conformidad a la ley y a los reglamentos correspondientes, nunca implicará la eliminación de las inscripciones de las penas de inhabilitación que se encuentren vigentes.

El artículo 5° dispone, con el fin de garantizar la correcta implementación de la presente iniciativa, el deber del Fiscal Nacional del Ministerio Público de remitir anualmente los antecedentes que describe dicha norma a la Comisión de Coordinación del Sistema de Justicia Penal, prevista en el artículo 12 ter de la Ley N° 19.665.

Finalmente, los artículos 6° y 7° modifican las leyes N° 19.831, que crea el registro nacional de servicios de transporte remunerado de escolares y, N° 20.370, general de educación. En relación a la primera normativa, se otorga acceso a las Secretarías Regionales Ministeriales de Transportes y Telecomunicaciones a las anotaciones que consten en el Registro General de Condenas, para efectos de lo dispuesto en el artículo 4° de la ley N° 19.831. Respecto a la segunda, se faculta a la Superintendencia de Educación y a las Secretarías Regionales Ministeriales de Educación a acceder a las anotaciones que consten en el Registro General de Condenas, para efectos de la acreditación y fiscalización del cumplimiento y mantención de los requisitos para obtener Reconocimiento Oficial del Estado por Establecimientos Educacionales.

Por último, el estatuto transitorio consagra la aplicación en el tiempo de esta iniciativa, estableciendo, tanto para la Excelentísima Corte Suprema como para el Fiscal Nacional del Ministerio Público, la obligación de dictar las normas pertinentes, dentro de la esfera de sus atribuciones, para dar íntegro y adecuado cumplimiento a las disposiciones de la presente iniciativa.

III.- DISCUSIÓN GENERAL Y PARTICULAR DEL PROYECTO.

Informe de Comisión de Constitución

Sesión N° 74 de 22 de enero de 2019.

El señor Sebastián Valenzuela, Subsecretario de Justicia (S) del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, expuso con el apoyo de una presentación en PowerPoint.

Señaló que este proyecto fue ingresado el 5 de noviembre del año pasado y forma parte de un avance en todo lo que tiene que ver con modificaciones legislativas en materia de infancia que ha hecho el Estado en los últimos años.

Este es uno de los proyectos que tienen que ver con la infancia vulnerada y conductas de las más graves como lo constituyen los abusos sexuales, puesto que además de éste, en el Senado actualmente se está discutiendo un proyecto de ley que recoge varios boletines que dicen relación con la imprescriptibilidad de estos mismos delitos sexuales.

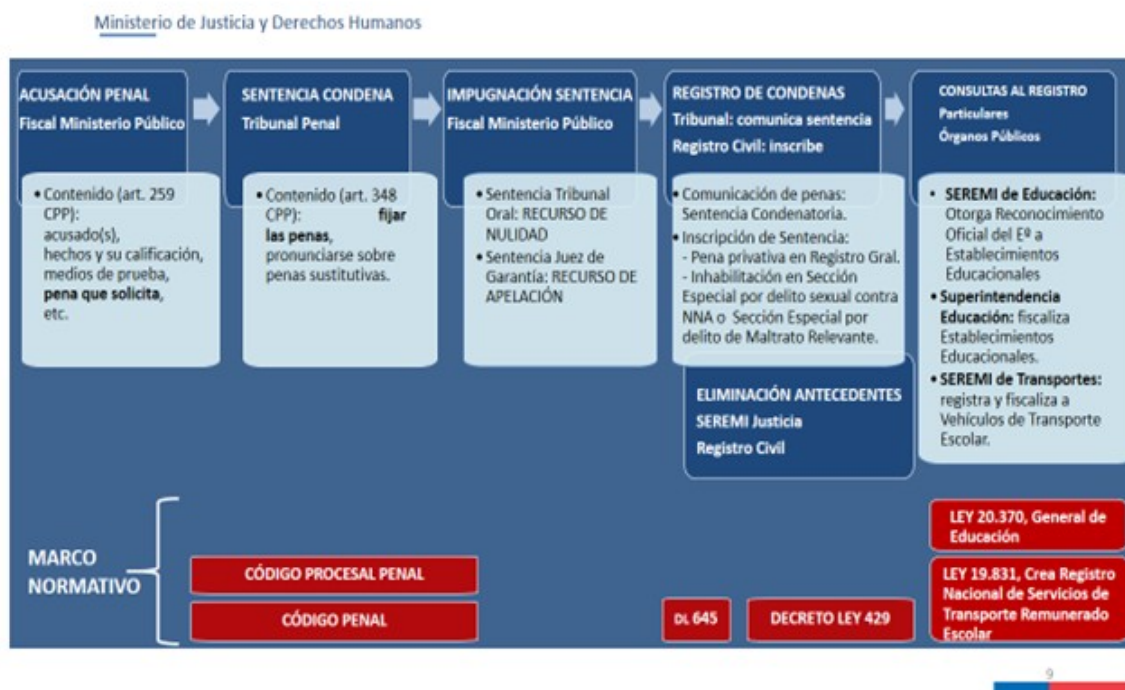
Respecto del proyecto, recordó que en el caso de delitos sexuales cometidos contra menores de edad, en virtud de una ley que se dicta el año 2012 se establece una pena específica para estos delitos que consiste en una prohibición para poder desempeñarse a las personas que resultan condenadas por estos delitos en actividades que involucran una relación directa con niños, niñas o adolescentes o bien que signifique trabajar en ámbitos educacionales.

Esa prohibición se materializa a través de la incorporación en un registro que lleva el Servicio de Registro Civil e Identificación y distingue dos inhabilidades, una es la perpetua cuando la afectación en el caso de estos delitos corresponde a víctimas menores de 14 años, y la otra es temporal si la víctima es mayor de 14 y menor de 18 años. Uno de los cambios profundos que vienen en el proyecto es transformar esta pena, en todos los casos, como una pena de carácter perpetuo y no distinguir la edad de la víctima sino que necesariamente cada vez que se establezca esta pena quede a perpetuidad la incorporación en el registro, pero no obstante ello, dado que esta pena que se está incorporando básicamente busca ser una medida de protección para evitar posibles reincidencias de quienes cometan este delito, pero no se le puede mantener por siempre en sus antecedentes penales que se regula específicamente la posibilidad de eliminar los antecedentes penales propios de una condena, vale decir, solucionar un problema que actualmente se da y es que una persona puede estar condenada a una pena privativa de libertad, cumple esa pena privativa, de acuerdo a la normativa vigente puede después de cumplir su pena y transcurrido cierto tiempo, dos o cinco años dependiendo si es reincidente o no, eliminar sus antecedentes penales, pero se mantiene su incorporación en el registro de inhabilidades.

Eso permite que la persona efectivamente pueda postular libremente a cualquier puesto de trabajo, no obstante si es un puesto de trabajo que involucra un ámbito educacional o una relación directa, se puede consultar el registro y se controla esa inhabilidad específica, pero las personas mantienen sus antecedentes penales libres para el resto de los efectos, en la medida que cumplan con los requisitos para ello, de manera de posibilitar la reinserción.

Respecto a lo que tiene que ver con la aplicación de esta pena, explicó que era un circuito en que intervienen distintas instituciones y eso hace explicable los casos que han salido en la opinión pública, en que no obstante haber sido condenado una persona no aparece en el registro. Hay algunos aspectos técnicos donde depende de que cada uno de los intervinientes que cumplan debidamente con el deber de solicitar y de imponer esta pena.

Informe de Comisión de Constitución



Así, a un fiscal del Ministerio Público cuando está en conocimiento de un caso y le corresponde formular la acusación, actualmente la ley lo que señala es que debe juntamente con señalar los hechos y la calificación y los medios de pruebas señalar las penas que se solicitan. Lo que sucede es que en la práctica muchas veces se hace alusión a la pena privativa de libertad y se menciona simplemente las demás penas accesorias que correspondan, sin hacer alusión expresa, cuando estamos en estos casos, a una pena en concreto que corresponde a la pena de inhabilitación.

En segundo lugar, en caso de dictarse una sentencia condenatoria respecto de ese caso corresponde que los Tribunales dictaminen las penas y hay casos en que no obstante haber correspondido dentro de este marco legal la inclusión en el registro, la sentencia omite esto, sea por una omisión involuntaria que puede tener el tribunal o bien sea porque en algunos casos, determinada jurisprudencia minoritaria ha entendido que no es necesario que la sentencia lo diga dado que la propia ley ha determinado que en esos delitos, dependiendo de si la víctima es menor o mayor de 14 años, corresponde la incorporación en el registro. Así, la sentencia llega al Registro Civil, el que aún sabiendo que se trata de un caso para los cuales la ley dispone la aplicación de esta pena, no puede por mandato constitucional proceder a la inscripción de esta persona si es que la sentencia no lo señala expresamente.

En algunos casos el Registro Civil ha solicitado aclaración de estos puntos pero no siempre llegan respuestas desde los tribunales.

Junto con lo anterior, hay ocasiones en que se produce una diferencia temporal entre el cumplimiento de la pena privativa y la incorporación en el registro por lo tanto se producen interpretaciones diferentes respecto a qué es lo que debe prevalecer, algunos pueden entender que esto se trata de una pena accesoria y, por lo tanto, si la pena principal ya se cumplió y habilita a eliminar el antecedente penal, la pena accesoria seguiría la suerte de lo principal y correspondería eliminarla, no obstante que se pueda haber establecido, por ejemplo, la pena de inhabilitación por diez años y a los siete años se está eliminando antecedentes. Otros, en cambio, sostienen que se trata de dos penas diferentes y que se rigen por un sistema distinto.

Dado ese vacío legal, el Registro Civil no cuenta con la posibilidad de hacer una eliminación de la pena privativa de libertad, el carácter de condenado, y la mantención en esta sección especial. Así, otro de los cambios que propone el proyecto es crear un registro nuevo en el Registro Civil que mantenga dos secciones que se refieren a esta pena y a otra que detallará después.

En cuanto a las consultas al registro, se refuerza en este proyecto de ley la facultad que tengan las Seremías de

Informe de Comisión de Constitución

Educación y de Transportes respecto al control y fiscalización de personas que se relacionan con menores de edad. En el caso de las Seremías de Educación quienes trabajan en establecimientos que tienen un reconocimiento oficial como establecimiento educacional y no solamente respecto de los docentes sino que su personal directivo, y en el caso de las Seremías de Transporte quienes registran y fiscalizan la incorporación de conductores y acompañantes en transporte escolar.

Entonces, se refuerza que los fiscales del Ministerio Público deben solicitar la pena en concreto, en segundo lugar se establece que la sentencia condenatoria debe establecer con la especificidad suficiente las penas sean principales o accesorias, y se establece el deber que tiene el fiscal, que en caso de dictarse sentencia condenatoria, de impugnar la sentencia sí que debiendo haberse considerado la pena de inhabilidad no lo hace el tribunal, y para tener un control de esto se regula que el Ministerio Público anualmente en el mes de marzo de cada año debe informar a la Comisión de Coordinación Permanente del sistema de justicia penal, que es una comisión interinstitucional creada por ley que dirige el Ministro de Justicia y que la integran el Presidente de la Corte Suprema, el Fiscal Nacional, el Defensor Penal Público, los Directores de ambas policías y el Presidente del Colegio de Abogados, para que en marzo envíe una información estadística respecto a los casos en que se solicitó la pena, los casos en que se obtuvo la pena y los casos en que se impugnó la sentencia, y esa información se hace pública en el mes de abril de cada año, tanto por el propio Ministerio Público como por el Ministerio de Justicia en calidad de órgano que preside esta comisión, de manera que pueda haber un control social.

Además se modifican las normas referentes al registro que lleva el Registro Civil transformándolo de un Registro seccional incorporado en el registro actual a un registro aparte que permita el Registro Civil mantener esta inhabilidad y a la persona condenada poder eliminar sus antecedentes en los casos que corresponde.

Para ello en los artículos transitorios se establece la posibilidad de que esto se adecue dentro de un plazo de seis meses ya que incorpora la obligación para el Registro Civil de establecer un nuevo registro. Además, en los artículos transitorios se establece la obligación para el Ministerio Público de dictar una instrucción general para que los fiscales operativicen este proyecto de ley y a la Corte Suprema un auto acordado para que el Poder Judicial pueda dar cuenta de esta obligación.

Con estas normas de refuerzo efectivamente se permite un mayor control para que los casos en que corresponda permanezcan en el registro, se crea la permanencia perpetua en el registro, porque independientemente de la edad que pueda tener la víctima, quien es condenado con el debido proceso por un delito de abuso sexual en contra un menor de edad no debe terminar trabajando con menores de edad cualquiera sea el tiempo que haya transcurrido, pero con el debido resguardo para que esa persona pueda reinserirse debidamente en todos los ámbitos que no tengan que ver con la participación directa con menores.

El señor Jorge Alvarez, Director Nacional del Servicio de Registro Civil e Identificación expuso con el apoyo de una presentación.

Precisó que las inhabilidades se encuentran establecidas desde el 2012. Desde esa fecha el Servicio lleva una sección del registro en el Registro de Condena y en estos 6 años han detectado bastantes imperfecciones en el sistema que han sido de público conocimiento.

Comentó que se trabajó con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos cuales eran dificultades que se había detectado.

Estimó como un gran avance la creación de un nuevo registro que es el Registro Seccional de Inhabilidades porque el Registro General de Condenas nació con unos principios distintos al de inhabilidades. La mayor característica del de Condenas es la reserva, y en el caso del registro que se busca se pretende dar conocimiento, entonces producía una dificultad que estuviera dentro de un registro que tenía una naturaleza distinta.

Es un avance darle esta naturaleza jurídica distinta a este a este registro que va a tener dos secciones, por eso se llama seccional, una sección de inhabilitaciones perpetua y una de inhabilitaciones temporales.

El primer efecto es que la eliminación en el Registro General de Condenas no va a afectar la perpetuidad de la inhabilidad en este otro registro, puesto que se habían registrado algunas dificultades con la aplicación del Decreto Ley 409 que permite eliminar antecedentes cuando ya la pena está cumplida y esa eliminación lo sacaba del Registro General de Condenas, y al sacarlo desaparecía en consecuencia de las inhabilidades, y entonces no se

Informe de Comisión de Constitución

cumplía el objetivo de la ley.

Es muy importante también que se autorice a ciertas a las Seremías de Educación y Transporte a obtener datos relativos al Registro de Condena o al Registro de Inhabilidad, puesto que ellos requieren mucho esta información y como existe hoy día el Registro General de Condenas que tiene reserva, donde incluso la entrega de esta información puede ser sancionada penalmente, se volvía compleja la situación.

Además se establece en la disposición sexta transitoria el generar un reglamento para la forma cómo se va a trabajar con el Registro de Inhabilidades, especialmente cómo se va a contabilizar en relación con las inhabilidades temporales, porque para trabajar con menores las inhabilidades van a ser perpetuas, pero también se van a incorporar en las temporales aquellas inhabilidades para trabajar con discapacitados o con menores adultos.

Es importante que se refuerce la obligación del Ministerio Público y de los jueces de incluir la inhabilidad expresamente. Precisó que se había tratado de un asunto muy complejo, puesto que sabiendo que en un caso determinado correspondía la inhabilidad, si la había omitido el tribunal se comunicaban con las Corte de Apelaciones, la Corte Suprema, y se pudo revertir en muchos casos pero es que este proyecto zanja esa dificultad.

Añadió, finalmente, que hasta el día de ayer había 8.055 en el Registro de Inhabilidades actual, que se trata de gran avance y que el proyecto de ley recoge las dificultades que han percibido.

El diputado Saffirio hizo notar lo alarmantes que parecen ser esas cifras, pues se trata de 8.000 condenados en siete años, son tres condenas diarias sin considerar los delitos no denunciados y los que no alcanzan condena.

El diputado Soto concordó con el diputado Saffirio, y comentó que la nueva inhabilitación sería siempre perpetua, pero no afecta todas las funciones laborales o de trabajo sino que más bien orientada a los casos de fines educacionales y también cuando haya contacto directo con menor edad.

Preguntó al Director del Registro Civil si este registro es consultado por particulares, por colegios particulares subvencionados, autoridades de nivel central de educación. Cómo funciona en la práctica para saber cómo ha funcionado este registro público que tiene un sentido preventivo de evitar o impedir que se siga cometiendo este delito, porque se ha visto información de prensa que ha cuestionado que las personas con condenas igualmente siguen siendo transportistas escolares o a cargo de funciones en algunos colegios.

El diputado Gutiérrez (Presidente) preguntó qué ocurría en caso que el victimario fuera un menor de edad.

El señor Valenzuela explicó que esta pena no es aplicable no porque exista una disposición expresa acá sino por las disposiciones expresas de la ley 20.084 sobre responsabilidad penal adolescente, dado que en dicha ley se regula expresamente cuáles son las únicas sanciones aplicables a los menores de edad, que son las sanciones propias del sistema de justicia juvenil, sanciones respecto de las cuales hay un par de discusiones que se están viendo en el proyecto que crea el nuevo servicio de reinserción social juvenil, dentro de las que no se contempla ésta, que además eventualmente puede tener complicaciones desde el punto de vista del control del bloque de convencionalidad particularmente en la Convención de los Derechos del Niño por hacer subsistir consecuencias penales bajo el régimen de responsabilidad penal adolescente, por lo tanto al estar regulado en el Código penal no es aplicable expresamente cuando el victimario es menor de edad.

La diputada Nuñez preguntó si los artículos transitorios se hacen cargo de aquellas sentencias dictadas después del 2012 que no digan expresamente que hay que registrar la inhabilidad.

El diputado Soto preguntó si tiene alguna influencia en el sistema completo la salida alternativa en el proceso penal, que tienen que ver con temas de estrategia judicial pero algunas de ellas implican reconocimiento de hechos y reconocimiento del mismo delito.

El señor Valenzuela, respecto de la consulta la diputada Núñez, precisó que en el caso de una sentencia que debió haber incorporado la pena y no la incorporó, no es posible por ley modificar esto dada la prohibición constitucional no posible al legislador revivir procesos fenecidos, los mecanismos son los recursos que tendría en este caso el Ministerio Público para impugnar una resolución. Lo que sí hace el proyecto es mandar al fiscal de velar por esto, debe hacer la impugnación y el Ministerio Público debe entregar la estadística de manera transparente, informar anualmente. Esa es la forma de poder controlar que se cumpla con este deber.

Informe de Comisión de Constitución

Ahora bien, si hay una sentencia que incorporó la inhabilidad y no ha sido registrada, es propio del trabajo que se está haciendo entre el Registro Civil y el poder judicial, sin perjuicio del mandato que establece un artículo transitorio sobre la dictación de un auto acordado para perfeccionar esto.

Respecto a la relación entre condena y salidas alternativas, tratándose de salidas alternativas, por ejemplo suspensiones condicionales y acuerdos reparatorios, recordó que por su naturaleza jurídica no implican nunca aceptación de responsabilidad, para eso se requiere una resolución judicial que haya intervenido respecto a los hechos, distinto es en el caso que el procedimiento termina por una condena no en un juicio ordinario sino que por otros mecanismos, como procedimiento abreviado o simplificado, donde sí hay una sentencia.

Con todo, son de muy difícil aplicación las salidas alternativas en estos ámbitos tanto por el bien jurídico comprometido como por la cuantía de la pena.

El señor Alvarez comentó que desde la vigencia de la ley hay más de 4 millones de consultas, es un registro muy consultado, y que además tienen convenios con diversos servicios como Sename, Ministerio de Educación, de Transportes, mediante los cuales se pide información masiva. El público en general lo ve en la página web del servicio, digital la cédula con el número de Run y le contesta si tiene inhabilidades o no.

El señor Juan Jose Ossa, Ministro de Justicia y Derechos Humanos (S) precisó que es indudable que el proyecto del año 2012 fue un avance, son indudables también los defectos que existen actualmente que son básicamente jurídicos, y los problemas de coordinación entre las distintas instituciones que deben velar por que esto funcione bien.

Añadió que estos defectos que se han encontrado han suscitado gran interés la opinión pública y en ciertos parlamentarios, instó entonces a dar una tramitación rápida a este proyecto muy sentido por la población.

Proyecto de ley

El proyecto fue aprobado en general por unanimidad. Votaron a favor las señoras y señores diputados Hugo Gutiérrez (Presidente), Jorge Alessandri; Gabriel Boric; Juan Antonio Coloma, Luciano Cruz-Coke, Marcelo Díaz Díaz; Gonzalo Fuenzalida, Tomas Hirsch; Paulina Núñez; Rene Saffirio Espinoza, Leonardo Soto y Matías Walker.

“Artículo 1°.- Intercálase, en el artículo 348 inciso primero del Código Procesal Penal, a continuación de la expresión “fijará” la palabra “todas” y, después de la expresión “las penas”, la oración “principales y accesorias que corresponda imponer, con indicación específica de cada una de ellas,”.”

Sometido a votación el artículo 1° del proyecto fue aprobado por unanimidad. (12-0-0)

Votaron a favor las señoras y señores diputados Hugo Gutiérrez (Presidente), Jorge Alessandri; Gabriel Boric; Juan Antonio Coloma, Luciano Cruz-Coke, Marcelo Díaz Díaz; Gonzalo Fuenzalida, Tomas Hirsch; Paulina Núñez; Rene Saffirio Espinoza, Leonardo Soto y Matías Walker.

Proyecto de ley

“Artículo 2°.- Introdúcense las siguientes modificaciones al Código Penal:

1) Reemplázase el artículo 39 bis por el siguiente:

“Artículo 39 bis. La pena de inhabilitación absoluta perpetua para cargos, empleos, oficios o profesiones ejercidos en ámbitos educacionales o que involucren una relación directa y habitual con personas menores de edad, prevista en el artículo 372 de este Código, produce:

1º La privación de todos los cargos, empleos, oficios y profesiones ejercidos en ámbitos educacionales o que involucren una relación directa y habitual con personas menores de edad que tenga el condenado.

2º La incapacidad para obtener los cargos, empleos, oficios y profesiones mencionados perpetuamente.”.

2) Modifícase el artículo 372, de la siguiente forma:

Informe de Comisión de Constitución

a) Reemplázase los incisos segundo y tercero por el siguiente:

“El que cometiere cualquiera de los delitos previstos en los artículos 361, 362, 363, 365 bis, 366, 366 bis, 366 quáter, 366 quinquies, 367, 367 ter y 372 bis en contra de un menor de edad, será condenado además a la pena de inhabilitación absoluta perpetua para cargos, empleos, oficios o profesiones ejercidos en ámbitos educacionales o que involucren una relación directa y habitual con personas menores de edad. La misma pena se aplicará a quien cometiere cualquiera de los delitos establecidos en los artículos 142 y 433 N° 1° de este Código, cuando alguna de las víctimas hubiere sufrido violación y fuere menor de edad.”.

b) Agrégase el siguiente inciso final nuevo:

“En los casos del inciso anterior, los fiscales del Ministerio Público, en conformidad con lo dispuesto en el literal g) del artículo 259 del Código Procesal Penal, deberán solicitar la pena de inhabilitación cuando formularen acusación y, el tribunal, en caso de dictar sentencia condenatoria, deberá imponerla de forma específica, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 348 del Código Procesal Penal. Si la sentencia condenatoria no cumple con esta exigencia, el fiscal siempre deberá deducir recurso en conformidad a la ley.”.

3) Reemplázase en el artículo 403 quinquies la frase “General de Condenas”, por la expresión “Seccional de Inhabilitaciones”.

Sometido a votación el artículo 2° del proyecto fue aprobado por unanimidad. (12-0-0)

Votaron a favor las señoras y señores diputados Hugo Gutiérrez (Presidente), Jorge Alessandri; Gabriel Boric; Juan Antonio Coloma, Luciano Cruz-Coke, Marcelo Díaz Díaz; Gonzalo Fuenzalida, Tomas Hirsch; Paulina Núñez; Rene Saffirio Espinoza, Leonardo Soto y Matías Walker.

Proyecto de ley

“Artículo 3°.- Reemplázase el inciso segundo del artículo 1° del decreto ley N° 409, que establece normas relativas reos, de 1932, del Ministerio de Justicia, por el siguiente:

“No obstará al efecto señalado en el inciso anterior que el condenado se encontrare cumpliendo la pena de inhabilitación perpetua prevista en el inciso segundo del artículo 372 del Código Penal, o la pena de inhabilitación perpetua prevista en el artículo 403 quáter del Código Penal. En tales casos, la eliminación de los antecedentes a que diere lugar la concesión del beneficio señalado en el inciso anterior, nunca implicará la eliminación de las inscripciones de las respectivas penas de inhabilitación perpetua, las que permanecerán anotadas en la Sección de Inhabilitaciones Perpetuas del Registro Seccional de Inhabilitaciones.”.

Sometido a votación el artículo 3° del proyecto fue aprobado por unanimidad. (12-0-0)

Votaron a favor las señoras y señores diputados Hugo Gutiérrez (Presidente), Jorge Alessandri; Gabriel Boric; Juan Antonio Coloma, Luciano Cruz-Coke, Marcelo Díaz Díaz; Gonzalo Fuenzalida, Tomas Hirsch; Paulina Núñez; Rene Saffirio Espinoza, Leonardo Soto y Matías Walker.

Proyecto de ley

“Artículo 4°.- Introdúcense las siguientes modificaciones al decreto ley N° 645, Sobre el Registro General de Condenas, de 1925, del Ministerio de Justicia:

1) Modifícase la denominación del decreto ley, incorporando, después del vocablo “CONDENAS”, la expresión “Y EL REGISTRO SECCIONAL DE INHABILITACIONES”.

2) Modifícase el artículo 1°, de la siguiente forma:

a) Intercálase en el inciso primero, a continuación del vocablo “Condenas”, la expresión “y el Registro Seccional de Inhabilitaciones”, y sustitúyese la expresión “a la Inspección de Identificación de Santiago” por “al Servicio de

Informe de Comisión de Constitución

Registro Civil e Identificación”.

b) Intercálase en el inciso segundo, a continuación de la expresión “Registro” la voz “General”.

c) Modifícase el inciso tercero, de la siguiente forma:

(i) Intercálase a continuación de la expresión “Registro” la expresión “Seccional de Inhabilitaciones”;

(ii) Sustitúyese la frase que sigue al punto seguido por la siguiente expresión: “En la primera Sección, denominada “Inhabilitaciones Perpetuas”, se inscribirán todas las inhabilitaciones establecidas en el artículo 39 bis del Código Penal que hayan sido impuestas por sentencia ejecutoriada, y las inhabilitaciones establecidas en el artículo 39 ter del Código Penal que hayan sido impuestas en carácter perpetuo por sentencia ejecutoriada. En la segunda Sección, denominada “Inhabilitaciones Temporales”, se inscribirán las inhabilitaciones establecidas en el artículo 39 ter del Código Penal que hayan sido impuestas en carácter temporal por sentencia ejecutoriada.”.

3) Sustitúyese en el artículo 5, la frase “Deberán también”, por la expresión “Los tribunales respectivos también deberán”.

4) Modifícase el artículo 6, de la siguiente forma:

a) Intercálase en el inciso primero, a continuación de la voz “Registro” la expresión “General y en el Registro Seccional de Inhabilitaciones”, y reemplázase el vocablo final “artículo siguiente” por “inciso siguiente y en el artículo 6 bis”.

b) Intercálase el siguiente inciso segundo nuevo, pasando el actual a ser tercero y final: “Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior, la Superintendencia de Educación y las Secretarías Regionales Ministeriales de Educación podrán realizar consultas al Servicio de Registro Civil e Identificación, respecto de anotaciones que consten en el Registro General o en el Registro Seccional de Inhabilitaciones, para efectos de lo dispuesto en el artículo 51 bis del decreto con fuerza de ley N° 2, de 2009, del Ministerio de Educación, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 20.370 con las normas no derogadas del decreto con fuerza de ley N° 1, de 2005. Asimismo, las Secretarías Regionales Ministeriales de Transportes y Telecomunicaciones podrán realizar consultas al Servicio de Registro Civil e Identificación, respecto de anotaciones que consten en el Registro General o en el Registro Seccional de Inhabilitaciones, para efectos lo dispuesto en el artículo 4° de la ley N° 19.831, que crea el Registro Nacional de Servicios de Transporte Remunerado de Escolares.”.

5) Modifícase el artículo 6 bis, de la siguiente forma:

a) Intercálase en el inciso tercero, después de la voz “conste en el Registro”, la siguiente expresión “General y en el Registro Seccional de Inhabilitaciones”.

b) Reemplázase en el inciso cuarto, la expresión “al Registro” por “a los Registros”.

6) Incorpórase el siguiente artículo 6° ter nuevo:

“Art. 6° ter.- La eliminación de los antecedentes contenidos en el prontuario penal, realizada en conformidad a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 1° del decreto ley N° 409, que establece normas relativas reos, de 1932, del Ministerio de Justicia, y a los reglamentos correspondientes, nunca implicará la eliminación de las inscripciones de las penas de inhabilitación perpetua, las que permanecerán siempre anotadas en la Sección de Inhabilitaciones Perpetuas del Registro Seccional de Inhabilitaciones.”.

7) Reemplázase en el artículo 7° la expresión “del Registro” por “de los Registros”.

8) Reemplázase en el artículo 8° la expresión “del registro” por “de los Registros”.

Sometido a votación el artículo 4° del proyecto fue aprobado por unanimidad. (12-0-0)

Votaron a favor las señoras y señores diputados Hugo Gutiérrez (Presidente), Jorge Alessandri; Gabriel Boric; Juan Antonio Coloma, Luciano Cruz-Coke, Marcelo Díaz Díaz; Gonzalo Fuenzalida, Tomas Hirsch; Paulina Núñez; Rene Saffirio Espinoza, Leonardo Soto y Matías Walker.

Informe de Comisión de Constitución

Proyecto de ley

“Artículo 5°.- Con el fin de garantizar la correcta implementación de la ley, y efectuar las mejoras que correspondan, el Fiscal Nacional del Ministerio Público, en el mes de marzo de cada año, deberá remitir a la Comisión de Coordinación del Sistema de Justicia Penal prevista en el artículo 12 ter de la ley N°19.665, por intermedio de su presidente, un informe de todas las causas por delitos señalados en el inciso segundo del artículo 372 del Código Penal, cometidos en contra de menor de edad, que hubieren concluido por sentencia firme de condena, entre el 1° de enero y el 31 de diciembre del año inmediatamente anterior, que contendrá:

a) Solicitudes de pena de inhabilitación absoluta perpetua para cargos, empleos, oficios o profesiones ejercidos en ámbitos educacionales o que involucren una relación directa y habitual con personas menores de edad, que los fiscales del Ministerio Público hubieren formulado en dichas causas;

b) Penas de inhabilitación absoluta perpetua para cargos, empleos, oficios o profesiones ejercidos en ámbitos educacionales o que involucren una relación directa y habitual con personas menores de edad, que los tribunales hubieren impuesto en dichas causas;

c) Recursos deducidos por los fiscales del Ministerio Público en contra de las sentencias de condena dictadas en dichas causas que no contuvieran las penas de inhabilitación que correspondía imponer.

La circunstancia de que algunas de las acusaciones respectivas hubieren sido formuladas con anterioridad al 1° de enero del año a que refiere el informe, no obstará a que se incluya la información respectiva a que hace alusión el literal a) del inciso precedente.

El informe del Fiscal Nacional será remitido en un formato que permita su publicación conforme al inciso final de este artículo, y deberá incluir los datos necesarios para individualizar cada uno de los procesos por los delitos señalados en el inciso segundo del artículo 372 del Código Penal, cometidos en contra de menor de edad, así como cualquier otra información adicional que permita una comprensión completa de los datos proporcionados.

No obstante lo dispuesto en el inciso anterior, el informe aludido deberá contener los datos requeridos de forma innominada, es decir, no podrá incluirse en él información concerniente a personas naturales identificadas o identificables, a objeto de garantizar la debida protección a los datos de carácter personal, conforme las disposiciones de la ley N° 19.628, Sobre Protección de la Vida Privada.

En todo caso, la Comisión podrá requerir mayor información o antecedentes para una mejor comprensión de los datos proporcionados.

El Ministerio Público y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos deberán publicar el informe en sus respectivas páginas web institucionales, a más tardar al décimo día hábil del mes de abril del mismo año del envío del informe.”

Sometido a votación el artículo 5° del proyecto fue aprobado por unanimidad. (12-0-0)

Votaron a favor las señoras y señores diputados Hugo Gutiérrez (Presidente), Jorge Alessandri; Gabriel Boric; Juan Antonio Coloma, Luciano Cruz-Coke, Marcelo Díaz Díaz; Gonzalo Fuenzalida, Tomas Hirsch; Paulina Núñez; Rene Saffirio Espinoza, Leonardo Soto y Matías Walker.

Proyecto de ley

“Artículo 6°.- Introdúcense las siguientes modificaciones a la ley N° 19.831, que crea el registro nacional de servicios de transporte remunerado de escolares:

1) Modifícase el artículo 4°, de la siguiente forma:

a) Reemplázase los incisos segundo y tercero, por los siguientes:

Informe de Comisión de Constitución

“El Secretario Regional Ministerial solo concederá la inscripción en el registro cuando hubiere acreditado el cumplimiento de los requisitos establecidos en el decreto supremo indicado en el inciso anterior y que las personas por quienes se pide la inscripción como conductores o acompañantes no registren anotaciones en el Registro General de Condenas o en el Registro Seccional de Inhabilitaciones, relativas a los delitos previstos en los párrafos 2º, 3º, 5º, 6º y 9º del Título VII, del Libro II del Código Penal, y en los artículos 142, 372 bis, 374 bis y 411 quáter del mismo Código.

Para los efectos de lo dispuesto en el inciso anterior, las Secretarías Regionales Ministeriales de Transportes y Telecomunicaciones, además de la verificación de los certificados que presente el empresario de transportes, consultarán al Servicio de Registro Civil e Identificación, si las personas por quienes se pide la inscripción como conductores o acompañantes, presentan anotaciones relativas a los delitos señalados en el inciso anterior, en el Registro General de Condenas o en Registro Seccional de Inhabilitaciones, establecidos por el decreto ley N° 645, de 1925, del Ministerio de Justicia.”.

b) Agrégase el siguiente inciso final nuevo:

“Asimismo, para el caso en que los Secretarios Regionales Ministeriales tomen conocimiento de que un conductor o acompañante inscrito ha sido condenado por uno o más de los delitos referidos en el inciso segundo, consultarán en el más breve plazo posible, al Servicio de Registro Civil e Identificación, de conformidad a lo dispuesto en el inciso anterior. El Secretario Regional Ministerial, una vez certificada la situación por el Servicio de Registro Civil e Identificación, procederá a la cancelación de la respectiva inscripción.”.

2) Intercálase un inciso tercero nuevo al artículo 7º, pasando el actual a ser cuarto y así sucesivamente:

“En caso de fiscalización de vehículos que realicen transporte escolar, se verificará especialmente que las identidades del conductor y de los adultos acompañantes correspondan con las identidades que constan en el certificado establecido en el inciso segundo del artículo 1º de esta ley.”.

Sometido a votación el artículo 6º del proyecto fue aprobado por unanimidad. (12-0-0)

Votaron a favor las señoras y señores diputados Hugo Gutiérrez (Presidente), Jorge Alessandri; Gabriel Boric; Juan Antonio Coloma, Luciano Cruz-Coke, Marcelo Díaz Díaz; Gonzalo Fuenzalida, Tomas Hirsch; Paulina Núñez; Rene Saffirio Espinoza, Leonardo Soto y Matías Walker.

Proyecto de ley

“ Artículo 7º.- Agrégase el siguiente artículo 51 bis nuevo al decreto con fuerza de ley N° 2, de 2009, del Ministerio de Educación, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 20.370 con las normas no derogadas del decreto con fuerza de ley N° 1, de 2005:

“Art. 51 bis. Sin perjuicio de sus demás facultades, las Secretarías Regionales Ministeriales de Educación, para los efectos de la comprobación del cumplimiento de los requisitos para obtener Reconocimiento Oficial del Estado por Establecimientos Educativos, y la Superintendencia de Educación, para los efectos de la fiscalización del cumplimiento y mantención de los requisitos para obtener Reconocimiento Oficial, podrán consultar al Servicio de Registro Civil e Identificación, si los docentes y el personal asistente de la educación de un establecimiento educativo presentan anotaciones relativas a los delitos señalados en el literal g) del artículo 46, en el Registro General de Condenas o en el Registro Seccional de Inhabilitaciones, establecidos por el decreto ley N° 645, de 1925, del Ministerio de Justicia. Para los mismos efectos, podrán consultar al Servicio de Registro Civil e Identificación, si el representante legal y el administrador de la entidad sostenedora de un establecimiento educativo presentan anotaciones relativas a los delitos señalados en el literal a) del artículo 46 en el Registro General de Condenas o en el Registro Seccional de Inhabilitaciones.”.

Indicaciones

De los diputados Hugo Gutiérrez; René Saffirio y Luciano Cruz-Coke al artículo 7º del proyecto para reemplazar la palabra “podrá” por “deberá” las dos veces que aparece.

Informe de Comisión de Constitución

El diputado Saffirio propuso que las dos veces que el artículo propuesto dice “podrá”, diga “deberá” de modo que quede redactado en términos imperativos, puesto que está inserto dentro de la comprobación del cumplimiento de los requisitos para obtener o mantener el Reconocimiento Oficial del Estado por Establecimientos Educativos.

El señor Juan José Ossa, Ministro de Justicia y Derechos Humanos (S), se manifestó conforme con la propuesta.

El diputado Soto preguntó qué ocurría cuando alguien está ejerciendo la función que va a ser impedida por esta inhabilidad y cae en una de ellas, cómo se enteran las instituciones que tienen a estas personas bajo su dependencia o se relacionan con ella de esta inhabilidad y como la hacen efectiva cuando se trata de una inhabilidad sobreviniente.

El señor Valenzuela señaló que la consulta se soluciona en el artículo 6° del proyecto ya votado porque la ley que establece el registro del año 2012 establecía en el artículo 6° bis la consulta para toda institución pública o privada que por la naturaleza de su objeto o el ámbito específico de su actividad requiera contratar una persona determinada. Particularmente en el caso de los transportistas, no es solamente quienes tengan que contratar, qué son los establecimientos escolares que tienen esta obligación, sino que se le está dando la obligación al Seremi de Transporte de que para proceder a la inscripción debe consultar. De no estar esta norma nueva que se está agregando tampoco es suficiente el artículo 6° bis porque se ponía solamente en el caso de que la institución directamente contrataba, y ahora no es que vaya a contratar sino que es a certificar. Comentó que fue una sugerencia del propio Ministerio de Transporte para que se pudiese mandatar por ley para que las Seremías respectivas verificaran ese ingreso, y no en términos facultativos.

El diputado Soto hizo notar que esa verificación se hace solo para la incorporación de la persona, pero no alcanza casos de inhabilidad sobreviniente.

El señor Valenzuela afirmó que no ha encontrado una norma específica respecto de la obligación permanente de la revisión al registro, sin embargo, en la gran mayoría de los casos, de haber una condena es pena de cárcel, y esto es la pena accesoria, por lo tanto es difícil pensar en la práctica que una persona sea condenada y pueda seguir desempeñando este trabajo, porque la pena principal es la pena privativa de libertad. De todos modos se manifestó abierto a consultar si hay una norma asociada que obligue a la revisión periódica similar a lo que se hizo con el proyecto de aumento de subvención en el Sename donde se estableció también una obligación periódica de los organismos colaboradores, ya no de una autoridad pública, de revisar el tema de los trabajadores.

El señor Álvarez recordó que la revisión periódica, en el caso sobreviviente, se hace actualmente a través de los convenios, y que cualquier persona pueden visitar la página cuando tengan dudas.

El diputado Soto hizo notar que salvo empleadores diligentes o familias de preocupadas por el bienestar de sus menores, puede que nunca se sepa la existencia de esta inhabilidad.

El diputado Díaz señaló que coincidía con la propuesta del Ejecutivo de crear una norma análoga a la incorporada en la Ley Corta de Subvenciones del Sename.

El diputado Gutiérrez (Presidente) sugirió al Ejecutivo presentar una indicación en sala al respecto para poder continuar con la votación.

Sometido a votación el artículo 7° del proyecto con la indicación de los diputados Gutiérrez; Saffirio y Cruz-Coke, fue aprobado por unanimidad. (12-0-0)

Votaron a favor las señoras y señores diputados Hugo Gutiérrez (Presidente), Jorge Alessandri; Gabriel Boric; Juan Antonio Coloma, Luciano Cruz-Coke, Marcelo Díaz Díaz; Gonzalo Fuenzalida, Tomas Hirsch; Paulina Núñez; Rene Saffirio Espinoza, Leonardo Soto y Matías Walker.

Disposiciones transitorias

“Artículo Primero.- Las modificaciones señaladas en los numerales 1) y 2) letra a) del artículo 2° de esta ley, solo se aplicarán a los hechos delictivos cometidos con posterioridad a la entrada en vigencia de la misma. En consecuencia, la regulación legal existente con anterioridad a la publicación de esta ley, en los artículos 39 bis y

Informe de Comisión de Constitución

372, ambos del Código Penal, continuará vigente para todos los efectos relativos a la ejecución de las penas ya impuestas y la persecución de los delitos perpetrados con anterioridad a dicha publicación.

Asimismo, la regulación legal contenida en el inciso segundo del artículo 1° del decreto ley N° 409, que establece normas relativas a reos, de 1932, del Ministerio de Justicia, existente con anterioridad a la publicación de esta ley, continuará vigente para todos los efectos relativos al ejercicio del derecho del inciso primero del mismo artículo, por personas condenadas a la pena temporal a que se refiere el artículo 39 bis, de conformidad con el artículo 372, ambos del Código Penal, por delitos perpetrados con anterioridad a dicha publicación.”

Artículo Segundo.- Transcurridos seis meses después de la publicación de esta ley en el Diario Oficial, las secciones especiales del Registro General de Condenas a que refiere el inciso tercero del artículo 1° del decreto ley N° 645, sobre el registro general de condenas, de 1925, del Ministerio de Justicia, constituirán un nuevo registro seccional, bajo la denominación Registro Seccional de Inhabilitaciones.

En consecuencia, la regulación legal contenida en el inciso tercero del artículo 1° del referido decreto ley N° 645, de 1925, con anterioridad a la publicación de esta ley, continuará vigente para todos los efectos pertinentes hasta que se cumpla el plazo de seis meses señalados en el inciso anterior.

Artículo Tercero.- El primer informe a que hace alusión el artículo 5º de esta ley será remitido por el Fiscal Nacional a la Comisión de Coordinación del Sistema de Justicia Penal prevista en el artículo 12 ter de la ley N°19.665, a través de su presidente, en el mes de marzo del año siguiente a la entrada en vigencia de esta ley. Dicho informe contendrá todos los datos indicados en los literales a), b) y c) del artículo 5º, respecto de las causas por delitos señalados en el inciso segundo del artículo 372 del Código Penal, cometidos en contra de menor de edad, que hubieren concluido por sentencia firme de condena, entre la fecha de entrada en vigencia de esta ley y el 31 de diciembre del mismo año.

Artículo Cuarto.- El Fiscal Nacional del Ministerio Público, en el plazo de tres meses desde la publicación de esta ley en el Diario Oficial, dictará instrucciones generales mediante las que regulará todo lo necesario para la correcta implementación de la ley y el adecuado desempeño de los fiscales del Ministerio Público en los casos en que debieren intervenir, previniendo que por mandato legal los fiscales siempre deben solicitar la pena de inhabilitación que corresponda cuando formularen acusación en contra de imputados por los delitos señalados en el inciso segundo del artículo 372 y en el artículo 403 quáter, ambos del Código Penal, como también, que siempre deben deducir impugnación en contra de cualquier sentencia de condena que no contemple todas las penas principales y accesorias que corresponda imponer, con indicación específica de cada una de ellas.

Artículo Quinto.- La Corte Suprema, en el plazo de tres meses desde la publicación de esta ley en el Diario Oficial, dictará un auto acordado por el que regulará todo lo necesario para la correcta implementación de la presente ley y, además, la forma en que se verifican las comunicaciones al Servicio de Registro Civil e Identificación, de las sentencias de condena, y de la forma y tiempo en que fue cumplida la pena y si no lo fue en todo o en parte por amnistía, indulto, evasión, libertad condicional u otra causa, para dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 4º y 5º del decreto ley N° 645, de 1925, del Ministerio de Justicia.

Artículo Sexto.- Un reglamento expedido por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos dentro del plazo de seis meses contado desde la publicación de la presente ley, establecerá la forma y las demás condiciones en que el Servicio de Registro Civil e Identificación llevará el Registro Seccional de Inhabilitaciones, la forma en que éste eliminará los antecedentes de las inhabilitaciones temporales que se encuentren cumplidas conforme a la ley y la forma en que será entregada la información en los casos que proceda conforme a la ley.”.

Sometidos a votación los artículos primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto transitorios fueron aprobados por unanimidad. (12-0-0)

Votaron a favor las señoras y señores diputados Hugo Gutiérrez (Presidente), Jorge Alessandri; Gabriel Boric; Juan Antonio Coloma, Luciano Cruz-Coke, Marcelo Díaz Díaz; Gonzalo Fuenzalida, Tomas Hirsch; Paulina Núñez; Rene Saffirio Espinoza, Leonardo Soto y Matías Walker.

Despachado el proyecto.

Diputado informante el señor Luciano Cruz-Coke.

Informe de Comisión de Constitución

IV.- DOCUMENTOS SOLICITADOS, PERSONAS ESCUCHADAS POR LA COMISIÓN.

Del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos el señor Juan José Ossa, Ministro (S), el señor Sebastian Valenzuela Subsecretario de Justicia y el señor Roberto Rodríguez, Jefe Departamento Judicial.

V.- ARTÍCULOS QUE DEBEN SER CONOCIDOS POR LA COMISIÓN DE HACIENDA.

De conformidad a lo establecido en el N° 4 artículo 302 del Reglamento de la Corporación, la Comisión dejó constancia que el proyecto no requiere ser conocido por la Comisión de hacienda. El trámite no está dispuesto al ingreso del proyecto y el informe financiero N° 198 de 26 de octubre de 2018, afirma que el proyecto de ley no irroga mayor gasto fiscal, toda vez que el Registro Seccional de Inhabilidades, y el mecanismo de consultas, se financiará con cargo al presupuesto vigente del Servicio de Registro Civil e Identificación

VI.- ARTÍCULOS E INDICACIONES RECHAZADAS O DECLARADAS INADMISIBLES.

No hay.

VII.- TEXTO DEL PROYECTO APROBADO POR LA COMISIÓN.

Por las razones señaladas y por las que expondrá oportunamente el señor Diputado Informante, esta Comisión recomienda aprobar el siguiente:

PROYECTO DE LEY:

“Artículo 1°.- Intercálase, en el artículo 348 inciso primero del Código Procesal Penal, a continuación de la expresión “fijará” la palabra “todas” y, después de la expresión “las penas”, la oración “principales y accesorias que corresponda imponer, con indicación específica de cada una de ellas,”.

Artículo 2°.- Introdúcense las siguientes modificaciones al Código Penal:

1) Reemplázase el artículo 39 bis por el siguiente:

“Artículo 39 bis. La pena de inhabilitación absoluta perpetua para cargos, empleos, oficios o profesiones ejercidos en ámbitos educacionales o que involucren una relación directa y habitual con personas menores de edad, prevista en el artículo 372 de este Código, produce:

1º La privación de todos los cargos, empleos, oficios y profesiones ejercidos en ámbitos educacionales o que involucren una relación directa y habitual con personas menores de edad que tenga el condenado.

2º La incapacidad para obtener los cargos, empleos, oficios y profesiones mencionados perpetuamente.”.

2) Modifícase el artículo 372, de la siguiente forma:

a) Reemplázase los incisos segundo y tercero por el siguiente:

“El que cometiere cualquiera de los delitos previstos en los artículos 361, 362, 363, 365 bis, 366, 366 bis, 366 quáter, 366 quinquies, 367, 367 ter y 372 bis en contra de un menor de edad, será condenado además a la pena de inhabilitación absoluta perpetua para cargos, empleos, oficios o profesiones ejercidos en ámbitos educacionales o que involucren una relación directa y habitual con personas menores de edad. La misma pena se aplicará a quien cometiere cualquiera de los delitos establecidos en los artículos 142 y 433 N° 1° de este Código, cuando alguna de las víctimas hubiere sufrido violación y fuere menor de edad.”.

b) Agrégase el siguiente inciso final nuevo:

“En los casos del inciso anterior, los fiscales del Ministerio Público, en conformidad con lo dispuesto en el literal g) del artículo 259 del Código Procesal Penal, deberán solicitar la pena de inhabilitación cuando formularen acusación y, el tribunal, en caso de dictar sentencia condenatoria, deberá imponerla de forma específica, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 348 del Código Procesal Penal. Si la sentencia condenatoria no cumpliera con esta exigencia, el fiscal siempre deberá deducir recurso en conformidad a la ley.”.

Informe de Comisión de Constitución

3) Reemplázase en el artículo 403 quinquies la frase “General de Condenas”, por la expresión “Seccional de Inhabilitaciones”.

Artículo 3°.- Reemplázase el inciso segundo del artículo 1° del decreto ley N° 409, que establece normas relativas reos, de 1932, del Ministerio de Justicia, por el siguiente:

“No obstará al efecto señalado en el inciso anterior que el condenado se encontrare cumpliendo la pena de inhabilitación perpetua prevista en el inciso segundo del artículo 372 del Código Penal, o la pena de inhabilitación perpetua prevista en el artículo 403 quáter del Código Penal. En tales casos, la eliminación de los antecedentes a que diere lugar la concesión del beneficio señalado en el inciso anterior, nunca implicará la eliminación de las inscripciones de las respectivas penas de inhabilitación perpetua, las que permanecerán anotadas en la Sección de Inhabilitaciones Perpetuas del Registro Seccional de Inhabilitaciones.”.

Artículo 4°.- Introdúcense las siguientes modificaciones al decreto ley N° 645, Sobre el Registro General de Condenas, de 1925, del Ministerio de Justicia:

1) Modifícase la denominación del decreto ley, incorporando, después del vocablo “CONDENAS”, la expresión “Y EL REGISTRO SECCIONAL DE INHABILITACIONES”.

2) Modifícase el artículo 1°, de la siguiente forma:

a) Intercálase en el inciso primero, a continuación del vocablo “Condenas”, la expresión “y el Registro Seccional de Inhabilitaciones”, y sustitúyese la expresión “a la Inspección de Identificación de Santiago” por “al Servicio de Registro Civil e Identificación”.

b) Intercálase en el inciso segundo, a continuación de la expresión “Registro” la voz “General”.

c) Modifícase el inciso tercero, de la siguiente forma:

(i) Intercálase a continuación de la expresión “Registro” la expresión “Seccional de Inhabilitaciones”;

(ii) Sustitúyese la frase que sigue al punto seguido por la siguiente expresión:

“En la primera Sección, denominada “Inhabilitaciones Perpetuas”, se inscribirán todas las inhabilitaciones establecidas en el artículo 39 bis del Código Penal que hayan sido impuestas por sentencia ejecutoriada, y las inhabilitaciones establecidas en el artículo 39 ter del Código Penal que hayan sido impuestas en carácter perpetuo por sentencia ejecutoriada. En la segunda Sección, denominada “Inhabilitaciones Temporales”, se inscribirán las inhabilitaciones establecidas en el artículo 39 ter del Código Penal que hayan sido impuestas en carácter temporal por sentencia ejecutoriada.”.

3) Sustitúyese en el artículo 5, la frase “Deberán también”, por la expresión “Los tribunales respectivos también deberán”.

4) Modifícase el artículo 6, de la siguiente forma:

a) Intercálase en el inciso primero, a continuación de la voz “Registro” la expresión “General y en el Registro Seccional de Inhabilitaciones”, y reemplázase el vocablo final “artículo siguiente” por “inciso siguiente y en el artículo 6 bis”.

b) Intercálase el siguiente inciso segundo nuevo, pasando el actual a ser tercero y final:

“Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior, la Superintendencia de Educación y las Secretarías Regionales Ministeriales de Educación podrán realizar consultas al Servicio de Registro Civil e Identificación, respecto de anotaciones que consten en el Registro General o en el Registro Seccional de Inhabilitaciones, para efectos de lo dispuesto en el artículo 51 bis del decreto con fuerza de ley N° 2, de 2009, del Ministerio de Educación, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 20.370 con las normas no derogadas del decreto con fuerza de ley N° 1, de 2005. Asimismo, las Secretarías Regionales Ministeriales de Transportes y Telecomunicaciones podrán realizar consultas al Servicio de Registro Civil e Identificación, respecto de anotaciones que consten en el Registro General o en el Registro Seccional de Inhabilitaciones, para efectos de lo dispuesto en

Informe de Comisión de Constitución

el artículo 4° de la ley N° 19.831, que crea el Registro Nacional de Servicios de Transporte Remunerado de Escolares.”.

5) Modifícase el artículo 6 bis, de la siguiente forma:

a) Intercálase en el inciso tercero, después de la voz “conste en el Registro”, la siguiente expresión “General y en el Registro Seccional de Inhabilitaciones”.

b) Reemplázase en el inciso cuarto, la expresión “al Registro” por “a los Registros”.

6) Incorpórase el siguiente artículo 6° ter nuevo:

“Art. 6° ter.- La eliminación de los antecedentes contenidos en el prontuario penal, realizada en conformidad a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 1° del decreto ley N° 409, que establece normas relativas reos, de 1932, del Ministerio de Justicia, y a los reglamentos correspondientes, nunca implicará la eliminación de las inscripciones de las penas de inhabilitación perpetua, las que permanecerán siempre anotadas en la Sección de Inhabilitaciones Perpetuas del Registro Seccional de Inhabilitaciones.”.

7) Reemplázase en el artículo 7° la expresión “del Registro” por “de los Registros”.

8) Reemplázase en el artículo 8° la expresión “del registro” por “de los Registros”.

Artículo 5°.- Con el fin de garantizar la correcta implementación de la ley, y efectuar las mejoras que correspondan, el Fiscal Nacional del Ministerio Público, en el mes de marzo de cada año, deberá remitir a la Comisión de Coordinación del Sistema de Justicia Penal prevista en el artículo 12 ter de la ley N°19.665, por intermedio de su presidente, un informe de todas las causas por delitos señalados en el inciso segundo del artículo 372 del Código Penal, cometidos en contra de menor de edad, que hubieren concluido por sentencia firme de condena, entre el 1° de enero y el 31 de diciembre del año inmediatamente anterior, que contendrá:

a) Solicitudes de pena de inhabilitación absoluta perpetua para cargos, empleos, oficios o profesiones ejercidos en ámbitos educacionales o que involucren una relación directa y habitual con personas menores de edad, que los fiscales del Ministerio Público hubieren formulado en dichas causas;

b) Penas de inhabilitación absoluta perpetua para cargos, empleos, oficios o profesiones ejercidos en ámbitos educacionales o que involucren una relación directa y habitual con personas menores de edad, que los tribunales hubieren impuesto en dichas causas;

c) Recursos deducidos por los fiscales del Ministerio Público en contra de las sentencias de condena dictadas en dichas causas que no contuvieran las penas de inhabilitación que correspondía imponer.

La circunstancia de que algunas de las acusaciones respectivas hubieren sido formuladas con anterioridad al 1° de enero del año a que refiere el informe, no obstará a que se incluya la información respectiva a que hace alusión el literal a) del inciso precedente.

El informe del Fiscal Nacional será remitido en un formato que permita su publicación conforme al inciso final de este artículo, y deberá incluir los datos necesarios para individualizar cada uno de los procesos por los delitos señalados en el inciso segundo del artículo 372 del Código Penal, cometidos en contra de menor de edad, así como cualquier otra información adicional que permita una comprensión completa de los datos proporcionados.

No obstante lo dispuesto en el inciso anterior, el informe aludido deberá contener los datos requeridos de forma innominada, es decir, no podrá incluirse en él información concerniente a personas naturales identificadas o identificables, a objeto de garantizar la debida protección a los datos de carácter personal, conforme las disposiciones de la ley N° 19.628, Sobre Protección de la Vida Privada.

En todo caso, la Comisión podrá requerir mayor información o antecedentes para una mejor comprensión de los datos proporcionados.

El Ministerio Público y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos deberán publicar el informe en sus respectivas páginas web institucionales, a más tardar al décimo día hábil del mes de abril del mismo año del envío del informe.

Informe de Comisión de Constitución

Artículo 6°.- Introdúcense las siguientes modificaciones a la ley N° 19.831, que crea el Registro Nacional de Servicios de Transporte Remunerado de Escolares:

1) Modifícase el artículo 4°, de la siguiente forma:

a) Reemplázase los incisos segundo y tercero, por los siguientes:

“El Secretario Regional Ministerial solo concederá la inscripción en el registro cuando hubiere acreditado el cumplimiento de los requisitos establecidos en el decreto supremo indicado en el inciso anterior y que las personas por quienes se pide la inscripción como conductores o acompañantes no registren anotaciones en el Registro General de Condenas o en el Registro Seccional de Inhabilitaciones, relativas a los delitos previstos en los párrafos 2º, 3º, 5º, 6º y 9º del Título VII, del Libro II del Código Penal, y en los artículos 142, 372 bis, 374 bis y 411 quáter del mismo Código.

Para los efectos de lo dispuesto en el inciso anterior, las Secretarías Regionales Ministeriales de Transportes y Telecomunicaciones, además de la verificación de los certificados que presente el empresario de transportes, consultarán al Servicio de Registro Civil e Identificación, si las personas por quienes se pide la inscripción como conductores o acompañantes, presentan anotaciones relativas a los delitos señalados en el inciso anterior, en el Registro General de Condenas o en Registro Seccional de Inhabilitaciones, establecidos por el decreto ley N° 645, de 1925, del Ministerio de Justicia.”.

b) Agrégase el siguiente inciso final nuevo:

“Asimismo, para el caso en que los Secretarios Regionales Ministeriales tomen conocimiento de que un conductor o acompañante inscrito ha sido condenado por uno o más de los delitos referidos en el inciso segundo, consultarán en el más breve plazo posible, al Servicio de Registro Civil e Identificación, de conformidad a lo dispuesto en el inciso anterior. El Secretario Regional Ministerial, una vez certificada la situación por el Servicio de Registro Civil e Identificación, procederá a la cancelación de la respectiva inscripción.”.

2) Intercálase un inciso tercero nuevo al artículo 7°, pasando el actual a ser cuarto y así sucesivamente:

“En caso de fiscalización de vehículos que realicen transporte escolar, se verificará especialmente que las identidades del conductor y de los adultos acompañantes correspondan con las identidades que constan en el certificado establecido en el inciso segundo del artículo 1° de esta ley.”.

Artículo 7°.- Agrégase el siguiente artículo 51 bis nuevo al decreto con fuerza de ley N° 2, de 2009, del Ministerio de Educación, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 20.370 con las normas no derogadas del decreto con fuerza de ley N° 1, de 2005:

“Art. 51 bis. Sin perjuicio de sus demás facultades, las Secretarías Regionales Ministeriales de Educación, para los efectos de la comprobación del cumplimiento de los requisitos para obtener Reconocimiento Oficial del Estado por Establecimientos Educativos, y la Superintendencia de Educación, para los efectos de la fiscalización del cumplimiento y mantención de los requisitos para obtener Reconocimiento Oficial, deberán consultar al Servicio de Registro Civil e Identificación, si los docentes y el personal asistente de la educación de un establecimiento educacional presentan anotaciones relativas a los delitos señalados en el literal g) del artículo 46, en el Registro General de Condenas o en el Registro Seccional de Inhabilitaciones, establecidos por el decreto ley N° 645, de 1925, del Ministerio de Justicia. Para los mismos efectos, deberán consultar al Servicio de Registro Civil e Identificación, si el representante legal y el administrador de la entidad sostenedora de un establecimiento educacional presentan anotaciones relativas a los delitos señalados en el literal a) del artículo 46 en el Registro General de Condenas o en el Registro Seccional de Inhabilitaciones.”.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Artículo Primero.- Las modificaciones señaladas en los numerales 1) y 2) letra a) del artículo 2° de esta ley, solo se aplicarán a los hechos delictivos cometidos con posterioridad a la entrada en vigencia de la misma. En consecuencia, la regulación legal existente con anterioridad a la publicación de esta ley, en los artículos 39 bis y 372, ambos del Código Penal, continuará vigente para todos los efectos relativos a la ejecución de las penas ya impuestas y la persecución de los delitos perpetrados con anterioridad a dicha publicación.

Informe de Comisión de Constitución

Asimismo, la regulación legal contenida en el inciso segundo del artículo 1° del decreto ley N° 409, que establece normas relativas a reos, de 1932, del Ministerio de Justicia, existente con anterioridad a la publicación de esta ley, continuará vigente para todos los efectos relativos al ejercicio del derecho del inciso primero del mismo artículo, por personas condenadas a la pena temporal a que se refiere el artículo 39 bis, de conformidad con el artículo 372, ambos del Código Penal, por delitos perpetrados con anterioridad a dicha publicación.

Artículo Segundo.- Transcurridos seis meses después de la publicación de esta ley en el Diario Oficial, las secciones especiales del Registro General de Condenas a que se refiere el inciso tercero del artículo 1° del decreto ley N° 645, sobre el Registro General de Condenas, de 1925, del Ministerio de Justicia, constituirán un nuevo registro seccional, bajo la denominación Registro Seccional de Inhabilitaciones.

En consecuencia, la regulación legal contenida en el inciso tercero del artículo 1° del referido decreto ley N° 645, de 1925, con anterioridad a la publicación de esta ley, continuará vigente para todos los efectos pertinentes hasta que se cumpla el plazo de seis meses señalados en el inciso anterior.

Artículo Tercero.- El primer informe a que hace alusión el artículo 5° de esta ley será remitido por el Fiscal Nacional a la Comisión de Coordinación del Sistema de Justicia Penal prevista en el artículo 12 ter de la ley N° 19.665, a través de su presidente, en el mes de marzo del año siguiente a la entrada en vigencia de esta ley. Dicho informe contendrá todos los datos indicados en los literales a), b) y c) del artículo 5°, respecto de las causas por delitos señalados en el inciso segundo del artículo 372 del Código Penal, cometidos en contra de menor de edad, que hubieren concluido por sentencia firme de condena, entre la fecha de entrada en vigencia de esta ley y el 31 de diciembre del mismo año.

Artículo Cuarto.- El Fiscal Nacional del Ministerio Público, en el plazo de tres meses desde la publicación de esta ley en el Diario Oficial, dictará instrucciones generales mediante las que regulará todo lo necesario para la correcta implementación de la ley y el adecuado desempeño de los fiscales del Ministerio Público en los casos en que debieren intervenir, previniendo que por mandato legal los fiscales siempre deben solicitar la pena de inhabilitación que corresponda cuando formularen acusación en contra de imputados por los delitos señalados en el inciso segundo del artículo 372 y en el artículo 403 quáter, ambos del Código Penal, como también, que siempre deben deducir impugnación en contra de cualquier sentencia de condena que no contemple todas las penas principales y accesorias que corresponda imponer, con indicación específica de cada una de ellas.

Artículo Quinto.- La Corte Suprema, en el plazo de tres meses desde la publicación de esta ley en el Diario Oficial, dictará un auto acordado por el que regulará todo lo necesario para la correcta implementación de la presente ley y, además, la forma en que se verifican las comunicaciones al Servicio de Registro Civil e Identificación, de las sentencias de condena, y de la forma y tiempo en que fue cumplida la pena y si no lo fue en todo o en parte por amnistía, indulto, evasión, libertad condicional u otra causa, para dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 4° y 5° del decreto ley N° 645, de 1925, del Ministerio de Justicia.

Artículo Sexto.- Un reglamento expedido por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos dentro del plazo de seis meses contado desde la publicación de la presente ley, establecerá la forma y las demás condiciones en que el Servicio de Registro Civil e Identificación llevará el Registro Seccional de Inhabilitaciones, la forma en que éste eliminará los antecedentes de las inhabilitaciones temporales que se encuentren cumplidas conforme a la ley y la forma en que será entregada la información en los casos que proceda conforme a la ley.”.

Tratado y acordado en sesión de 22 de enero de 2019, con la asistencia de los diputados (as) señores (as) Hugo Gutiérrez (Presidente de la Comisión); Jorge Alessandri; Gabriel Boric; Juan Antonio Coloma; Luciano Cruz-Coke; Marcelo Díaz; Gonzalo Fuenzalida; Tomás Hirsch; Paulina Núñez; René Saffirio; Leonardo Soto, y Matías Walker.

Sala de la Comisión, a 22 de enero de 2019.

PATRICIO VELÁSQUEZ WEISSE

Abogado Secretario de la Comisión

Discusión en Sala

1.3. Discusión en Sala

Fecha 06 de marzo, 2019. Diario de Sesión en Sesión 135. Legislatura 366. Discusión General. Se aprueba en general y particular.

REFORZAMIENTO DE APLICACIÓN DE PENAS DE INHABILITACIÓN CONTEMPLADAS EN ARTÍCULO 372 DEL CÓDIGO PENAL (PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL. BOLETÍN N° 12208-07)

La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-

Corresponde tratar el proyecto de ley, iniciado en mensaje, que especifica y refuerza las penas principales y accesorias, y modifica las penas de inhabilitación contempladas en los incisos segundo y final del artículo 372 del Código Penal.

Diputado informante de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento es el señor Luciano Cruz-Coke .

Antecedentes:

-Moción, sesión 94ª de la presente legislatura, en 6 de noviembre de 2018. Documentos de la Cuenta N° 2.

-Informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, sesión 134ª de la presente legislatura, en 5 de marzo de 2019. Documentos de la Cuenta N° 31.

La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-

Tiene la palabra el diputado informante.

El señor CRUZ-COKE (de pie).-

Señora Presidenta, en representación de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, vengo en informar, en primer trámite constitucional y reglamentario, sobre el proyecto de ley que especifica y refuerza las penas principales y accesorias, y modifica las penas de inhabilitación contempladas en los incisos segundo y final del artículo 372 del Código Penal, iniciado en mensaje de su excelencia el Presidente de la República.

Durante la discusión de esta iniciativa, asistieron el ministro de Justicia y Derechos Humanos subrogante, señor Juan José Ossa ; el subsecretario de Justicia subrogante del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, señor Sebastián Valenzuela , y el director nacional del Servicio de Registro Civil e Identificación, señor Jorge Álvarez .

La idea matriz o fundamental de esta iniciativa consiste en robustecer la aplicación de las penas de inhabilitación contempladas actualmente en el artículo 372 del Código Penal para los delitos de violación, estupro y otros delitos sexuales cometidos en contra de menores de edad, terminando además con la disociación entre víctimas menores o mayores de catorce años que no han alcanzado la mayoría de edad.

Nuestra legislación contempla, en el artículo 372 del Código Penal, las penas de inhabilitación para cargos, empleos, oficios o profesiones ejercidos en ámbitos educacionales o que involucren una relación directa y habitual con personas menores de edad respecto del condenado por delitos de índole sexual cometidos contra menores de edad. El objeto de esta norma es sancionatorio y preventivo de reincidencia. Sin embargo, se han detectado imperfecciones en su aplicación, por lo que se precisa una legislación que refuerce su utilización.

En este sentido, algunos tribunales no explicitan en sus sentencias de condena que están imponiendo las penas de inhabilitación ya señaladas, lo cual genera problemas administrativos, ya que para el Servicio de Registro Civil e Identificación no es posible proceder a efectuar las inscripciones de las mismas en los registros correspondientes, toda vez que no han sido impuestas claramente en virtud de una sentencia firme y ejecutoriada.

La causa de esta situación es que el Servicio de Registro Civil e Identificación, en virtud de los artículos 3º y 4º del decreto ley N° 645, sobre el registro general de condenas, de 1925, del Ministerio de Justicia, debe inscribir las

Discusión en Sala

sentencias condenatorias por los delitos que dichas normas precisan, siendo deber de los tribunales su remisión al mencionado órgano administrativo.

El artículo 1 del proyecto modifica el artículo 348 del Código Procesal Penal, con el fin de reforzar el deber de los jueces de indicar de forma clara, precisa y específica cada una de las penas principales y accesorias que, conforme a la ley, corresponda imponer.

El artículo 2 modifica los artículos 39 bis y 372, ambos del Código Penal, en los siguientes sentidos:

En primer lugar, unifica el tratamiento de las penas de inhabilitación absoluta para cargos, empleos, oficios o profesiones ejercidos en ámbitos educacionales o que involucren una relación directa y habitual con personas menores de edad, prevista en el artículo 372 de este código, que pasan a tener siempre el carácter de perpetuas, eliminando la distinción actual entre víctimas menores de edad con más 14 años y víctimas menores a esa edad.

En segundo término, se especifica el deber de fiscales, en los casos del artículo 372, inciso segundo, del Código Penal, de solicitar siempre la pena de inhabilitación absoluta perpetua que allí se dispone cuando formulare acusación, y del tribunal de imponerla de forma específica, en caso de dictar sentencia condenatoria. De no cumplir el tribunal este deber, el fiscal siempre deberá deducir impugnación.

El artículo 3 modifica el artículo 1° del decreto ley N° 409, que establece normas relativas a reos, de 1932, del Ministerio de Justicia, para evitar que la imposición de una pena de inhabilitación absoluta con carácter de perpetua, cuyo objeto es proteger nuestra infancia, previniendo que los condenados por estos hechos ejerzan labores y funciones que implican un contacto personal y directo con menores de edad, obste a que estos puedan eliminar de sus antecedentes otras penas.

El artículo 4 modifica el decreto ley N° 645, sobre el Registro General de Condenas, de 1925, del Ministerio de Justicia, para concebir un Registro Seccional de Inhabilitaciones, con dos secciones. En la primera sección, denominada Inhabilitaciones Perpetuas, se inscribirán todas las inhabilitaciones establecidas en el artículo 39 bis del Código Penal, que hayan sido impuestas por sentencia ejecutoriada, y las inhabilitaciones establecidas en el artículo 39 ter del Código Penal, que hayan sido impuestas en carácter perpetuo por sentencia ejecutoriada. En la segunda sección, denominada Inhabilitaciones Temporales, se inscribirán las inhabilitaciones establecidas en el artículo 39 ter del Código Penal, que hayan sido impuestas en carácter temporal por sentencia ejecutoriada.

La eliminación de los antecedentes contenidos en el prontuario penal, realizada en conformidad a la ley y a los reglamentos correspondientes, nunca implicará la eliminación de las inscripciones de las penas de inhabilitación que se encuentren vigentes.

El artículo 5 dispone, con el fin de garantizar la correcta implementación de la presente iniciativa, el deber del fiscal nacional del Ministerio Público de remitir anualmente los antecedentes que describe dicha norma a la Comisión de Coordinación del Sistema de Justicia Penal, prevista en el artículo 12 ter de la ley N° 19.665.

Finalmente, los artículos 6 y 7 modifican las leyes N°s 19.831, que Crea el Registro Nacional de Servicios de Transporte Remunerado de Escolares, y la 20.370, General de Educación.

En relación con la primera normativa, se otorga acceso a las secretarías regionales ministeriales de Transportes y Telecomunicaciones a las anotaciones que consten en el Registro General de Condenas, para efectos de lo dispuesto en el artículo 4° de la ley N° 19.831. Respecto de la segunda, se obliga a la Superintendencia de Educación y a las secretarías regionales ministeriales de Educación a acceder a las anotaciones que consten en el Registro General de Condenas para efectos de la acreditación y fiscalización del cumplimiento y mantención de los requisitos para obtener reconocimiento oficial del Estado por establecimientos educacionales.

Por último, el estatuto transitorio consagra la aplicación en el tiempo de esta iniciativa, estableciendo, tanto para la excelentísima Corte Suprema como para el fiscal nacional del Ministerio Público, la obligación de dictar las normas pertinentes dentro de la esfera de sus atribuciones para dar íntegro y adecuado cumplimiento a las disposiciones de la presente iniciativa.

El proyecto fue aprobado por unanimidad, tanto en general como en particular, para perfeccionar una norma en una materia tan sensible como la relativa a un registro creado para evitar que aquellos que han abusado sexualmente de un menor puedan seguir en funciones o en trabajos que impliquen contacto con menores.

Discusión en Sala

Es por ello que propongo la aprobación de este proyecto de ley en los mismos términos en que fue sancionado en la comisión.

Es todo cuanto puedo informar.

He dicho.

El señor SILBER (Presidente accidental).-

En discusión el proyecto. Tiene la palabra el diputado Pablo Prieto .

El señor PRIETO.-

Señor Presidente, por su intermedio saludo al ministro de Justicia y Derechos Humanos, señor Hernán Larraín , y al ministro de Salud, señor Emilio Santelices .

La protección de los niños debe ser siempre nuestra prioridad, porque los niños son el futuro de nuestro país. En los colegios la relación entre los padres y quienes están a cargo de sus hijos se basa en la confianza. Por ello, este proyecto de ley va en la línea correcta al reforzar la norma contemplada ya en el Código Penal, que dice relación con la aplicación de la pena de inhabilitación para desempeñar funciones en centros educacionales o realizar empleos que supongan una relación directa y regular con niños a quienes hayan cometido delitos de índole sexual en contra de menores de edad, debido a que se ha detectado imperfecciones en su aplicación. Es de toda lógica que frente a la comisión de un delito sexual contra menores la sanción que corresponda sea la inhabilitación perpetua, sin distinción alguna, que es precisamente lo que establece esta iniciativa.

Los niños son el futuro de nuestro país y siempre debemos protegerlos, y este proyecto lo hace de buena manera.

Por todo lo expuesto, anuncio mi voto favorable y espero que la Sala lo apruebe por unanimidad.

He dicho.

El señor SILBER (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el ministro Hernán Larraín .

El señor LARRAÍN (ministro de Justicia y Derechos Humanos).-

Señor Presidente, por su intermedio, saludo a todos los integrantes de esta Corporación.

Me referiré brevemente, pero con mucho interés, a la iniciativa que estamos discutiendo.

Si bien el registro de ofensores sexuales por abusos cometidos en contra de menores ha causado mucho interés, en su aplicación se advirtieron algunos vacíos, filtraciones y brechas que han provocado que algunas personas condenadas no estén incluidas en dicho registro. Esto lo advertimos tan pronto asumimos nuestras funciones y además fue señalado como una inquietud por integrantes de la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios, y de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento de la Cámara de Diputados. Es muy grave que haya personas condenadas por delitos sexuales en contra de menores de edad, a quienes les está prohibido tener un trato directo con menores de 18 años, que, al no estar registrados, no se les pueda impedir que hagan clases o conduzcan un vehículo de transporte escolar, actividades en que podrían volver a cometer los delitos por los cuales ya fueron condenados. Por eso, lo primero que hicimos fue revisar dónde se estaba produciendo el problema y determinar por qué había algunas personas que, aunque habían sido condenadas por esos delitos, no estaban incorporadas en el registro.

Ante esta situación, la Corporación Administrativa del Poder Judicial se puso en contacto con el Servicio de Registro Civil e Identificación, porque entre ellos se debe producir la comunicación. Existe un convenio de colaboración, firmado en 2007, entre ambas entidades, para facilitar el traspaso de la información del Poder Judicial al Servicio

Discusión en Sala

de Registro Civil e Identificación, de manera de que en el registro de inhabilidades que lleva el Servicio de Registro Civil e Identificación estén incluidos todos los nombres de las personas condenadas, con el objeto de inhabilitarlas para ejercer funciones que impliquen la relación con menores de edad. La idea es que quienes contraten a profesionales o trabajadores que tendrán trato directo con menores puedan verificar si esas personas están inhabilitadas para desempeñar esa función.

Advertimos que efectivamente existían algunas brechas y dificultades, por lo que realizamos cuatro auditorías y, finalmente, en diciembre pasado, firmamos un complemento del convenio de 2007, a fin de perfeccionar la entrega de información entre ambas entidades y así contar con un registro que esté ciento por ciento al día.

Parte de esos problemas se debe a que, en las sentencias judiciales, que condenan a una persona por abusos sexuales en contra de menores, no siempre se incorpora la pena de inhabilidad. Si la sentencia no precisa que esa persona además está inhabilitada, el Servicio de Registro Civil e Identificación no puede subir esa información motu proprio o de oficio, porque no tiene esa atribución y porque parecería que ellos están condenando a esa persona.

Ahora, además de resolver los temas de comunicación administrativa entre estas dos entidades, consideramos necesario presentar esta iniciativa, que ya fue aprobada por la comisión, la cual hoy se somete al conocimiento de la Sala.

Hemos establecido la obligación de que, en todos los procesos en los que se responsabilice a una persona del delito de abuso sexual en contra de menores, el fiscal esté obligado a incorporar, junto con la pena propia del delito de abuso sexual -la privación de libertad, que es la que comúnmente se aplica-, la pena de inhabilidad para desempeñar ciertos cargos.

De la misma manera, hemos establecido la obligación de los jueces de que cada vez que condenen a una persona por abusos sexuales en contra de menores, incluyan la pena de inhabilidad en el fallo. Reitero que se establece como una obligación, y no como una disposición que se suponía o se subentendía que estaba incorporada, pues lamentablemente no siempre se incluía y eso producía un vacío, al que ya me he referido.

También hemos incorporado en este proyecto la obligación de que los fiscales impugnen la sentencia cuando en la condena no se haya incluido la inhabilidad. Asimismo, hemos incluido como obligación que el fiscal nacional del Ministerio Público dicte instrucciones sobre cómo cumplir esta responsabilidad por parte de los fiscales. También hemos hecho extensivo esto a la Corte Suprema para que, a través de un auto acordado, pueda regular la correcta implementación de esta futura ley, de manera de asegurar que los fiscales hagan la solicitud y que los jueces incluyan la inhabilidad cuando dictan la sentencia. Hay recursos para hacerlo. Además, existe la obligación del Ministerio Público de dar cuenta de cómo cumplió su función.

Estamos cerrando todas las brechas posibles para que nadie que haya sido condenado por abusos sexuales en contra de menores quede fuera del registro. Eso garantizará que siempre el registro esté al día, por lo que quienes busquen contratar a alguien que tendrá un trato directo con menores de 18 años podrán saber si esa persona puede desempeñar esa función.

Adicionalmente, hoy las inhabilidades son de dos naturalezas: cuando los abusos sexuales se cometen en contra de menores de 14 años, la inhabilidad es perpetua; en cambio, cuando es en contra de menores de 18 años, pero mayores de 14 años, la inhabilidad es por diez años.

Las razones para hacer esta distinción podrán ser muy respetables, como todas las opiniones, pero nosotros concluimos que esa diferenciación no es correcta y que el hecho de que un menor de edad haya sido abusado sexualmente es suficiente para que, en lo sucesivo, la persona que haya cometido ese ilícito tenga por siempre una prohibición de tratar con menores de 18 años como parte de su trabajo, su actividad profesional o cualquier otra actividad en que tenga trato directo con ellos.

Por eso, en este proyecto también eliminamos esa diferenciación y generamos inhabilidad perpetua para todo aquel que abuse sexualmente de menores de edad y sea condenado por ello. Da lo mismo si la víctima tiene más o menos de 14 años de edad para que se aplique al ofensor una inhabilidad perpetua para desempeñar trabajos que supongan contacto directo con menores de 18 años.

También hemos hecho algunas correcciones que, probablemente, es innecesario explicar respecto de los registros.

Discusión en Sala

Por ejemplo, cuando una persona va a borrar sus antecedentes penales porque cumple los requisitos para ello, y dado que la inhabilidad es hoy en buena parte perpetua y lo va a ser para todos en lo sucesivo, se esclarece que la eliminación de los antecedentes penales se refiere a la pena principal, no a la inhabilidad, de manera que aquella siempre esté vigente en el registro. Como hoy no tenemos ese resguardo puede ocurrir que por eliminar los antecedentes penales la persona elimine también la mención en el registro de inhabilidades para desempeñarse en determinados cargos, pese a haber sido condenada por cometer abusos sexuales en contra de menores.

También hemos facilitado, en lo administrativo, el ejercicio de las facultades de las secretarías regionales ministeriales de Educación y de Transportes y Telecomunicaciones para que accedan a la información pertinente, de modo que puedan cumplir con sus funciones en esta materia.

Daré cuenta de otras decisiones en las que hemos avanzado.

En lo sustantivo, este proyecto fue aprobado en forma unánime por la comisión. Sin embargo, en el debate surgió la conveniencia de agregar una indicación, que es la que hemos traído a conocimiento de la Sala en cumplimiento de nuestra obligación, la que básicamente procura asegurar el cumplimiento de la normativa sobre transporte de escolares.

Hoy, cuando un padre, una madre o un apoderado contrata un transporte escolar, lo que tiene que hacer es revisar el registro de inhabilidades, cuestión que es difícil de llevar a cabo. Cuando un establecimiento contrata un profesor, ese trámite se hace más fácil porque existe el respaldo de cierta institucionalidad. El director del establecimiento se cerciora de que la persona que quiere contratar como profesor o asistente de la educación no figure en el registro, pero cuando un padre contrata un transporte escolar supone que ese trámite alguien lo hizo, suposición que no está debidamente garantizada. Así, lo que se busca es tratar de asegurar un control ex ante de la nómina de quienes pueden ser conductores de transportes escolares y, por lo tanto, cumplir esa labor. Para eso, la indicación procura que en diciembre de cada año el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones remita al Servicio de Registro Civil e Identificación una nómina de los conductores y acompañantes que figuren en el Registro Nacional de Transporte Público y Escolar para averiguar si alguna de las personas incluidas en esa nómina también figura en el registro de inhabilidades. Si la respuesta es positiva, ella no puede ser incluida en el primero de los registros. Eso garantizará que las personas inhábiles queden excluidas de forma previa y por la acción de oficio llevada a cabo por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.

Esta indicación reforzará la labor administrativa de carácter preventivo para asegurar que quienes conduzcan transportes escolares y sus asistentes o acompañantes no figuren en el registro de inhabilidades para desempeñar funciones de trato directo con escolares por haber sido condenados por abusos sexuales.

Creemos que esta indicación complementa en forma efectiva la materia de que trata el proyecto. Valoramos esa contribución que se hizo en el debate y esperamos haber satisfecho la inquietud manifestada.

Por estas consideraciones, pensamos que el proyecto que hoy sometemos a conocimiento de esta Sala recoge las inquietudes manifestadas por los diputados y diputadas durante el curso del año pasado, así como las inquietudes de educadores, padres y apoderados, con quienes hemos conversado este tema y cuya opinión hemos requerido y ha sido manifestada durante la tramitación de este proyecto. Con esto podemos avanzar en dar seguridad acerca de que en el registro de inhabilidades figurarán todos los ofensores, aunque sean pocos. Hoy dicho registro contiene los nombres de poco más de 8.000 personas. Aunque sea uno el ofensor que no haya sido incluido en dicha nómina, esa persona puede causar un daño irreparable a un niño, a una niña o a un adolescente, cuestión que queremos evitar.

Eso explica el celo que se ha manifestado para mejorar el sistema, el que hemos expresado a través de este proyecto de ley y del acuerdo administrativo entre el Poder Judicial y el Servicio de Registro Civil e Identificación. Esperamos que no exista ni una sola brecha, filtración o vacío que permita que alguien condenado por ilícitos contra menores pueda tener contacto directo con ellos. Adicionalmente, si se aprueba el proyecto en discusión, no habrá distinción entre inhabilidades. Así, todos los que han sido condenados por abusar sexualmente de menores, independientemente de la edad que tengan, estarán afectos a inhabilidad perpetua, como forma de garantizar la absoluta indemnidad de nuestros niños y niñas.

Agradezco la oportunidad de dirigirme a ustedes. Ojalá contemos con el mismo apoyo exhibido en la comisión técnica para despachar ahora la iniciativa.

Discusión en Sala

Muchas gracias.

He dicho.

La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-

Muchas gracias, señor ministro. Cerrado el debate.

-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre este proyecto de ley en los siguientes términos:

La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-

Corresponde votar en general el proyecto de ley, iniciado en mensaje, que especifica y refuerza las penas principales y accesorias, y modifica las penas de inhabilitación contempladas en los incisos segundo y final del artículo 372 del Código Penal, con la salvedad de las normas que requieren quorum especial para su aprobación, las que se votarán a continuación.

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 149 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.

La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-

Aprobado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Alarcón Rojas, Florcita ; Alessandri Vergara, Jorge ; Álvarez Ramírez, Sebastián ; Álvarez Vera, Jenny ; Alvarez-Salamanca Ramírez, Pedro Pablo ; Amar Mancilla, Sandra ; Ascencio Mansilla, Gabriel ; Auth Stewart, Pepe ; Baltolu Rasera, Nino ; Barrera Moreno, Boris ; Barros Montero, Ramón ; Bellolio Avaria, Jaime ; Berger Fett, Bernardo ; Bernaldes Maldonado, Alejandro ; Bianchi Retamales, Karim ; Bobadilla Muñoz, Sergio ; Boric Font, Gabriel ; Brito Hasbún, Jorge ; Calisto Águila, Miguel Ángel ; Cariola Oliva, Karol ; Carter Fernández, Álvaro ; Carvajal Ambiado, Loreto ; Castillo Muñoz, Natalia ; Castro Bascuñán, José Miguel ; Celis Araya, Ricardo ; Celis Montt, Andrés ; Cicardini Milla, Daniella ; Cid Versalovic, Sofía ; Coloma Álamos, Juan Antonio ; Crispi Serrano, Miguel ; Cruz-Coke Carvallo, Luciano ; Del Real Mihovilovic, Catalina ; Desbordes Jiménez, Mario ; Díaz Díaz, Marcelo ; Durán Espinoza, Jorge ; Durán Salinas, Eduardo ; Eguiguren Correa, Francisco ; Espinoza Sandoval, Fidel ; Fernández Allende, Maya ; Flores García, Iván ; Flores Oporto, Camila ; Fuenzalida Cobo, Juan ; Fuenzalida Figueroa, Gonzalo ; Gahona Salazar, Sergio ; Galleguillos Castillo, Ramón ; García García, René Manuel ; Garín González, Renato ; Girardi Lavín, Cristina ; González Gatica, Félix ; González Torres, Rodrigo ; Gutiérrez Gálvez, Hugo ; Hernández Hernández, Javier ; Hernando Pérez, Marcela ; Hertz Cádiz, Carmen ; Hirsch Goldschmidt, Tomás ; Hoffmann Opazo, María José ; Ibáñez Cotroneo, Diego ; Ilabaca Cerda, Marcos ; Jackson Drago, Giorgio ; Jarpa Wevar, Carlos Abel ; Jiles Moreno, Pamela ; Jiménez Fuentes, Tucapel ; Jürgensen Rundshagen, Harry ; Kast Sommerhoff, Pablo ; Keitel Bianchi, Sebastián ; Kort Garriga, Issa ; Kuschel Silva, Carlos ; Labra Sepúlveda, Amaro ; Leiva Carvajal, Raúl ; Leuquén Uribe, Aracely ; Longton Herrera, Andrés ; Lorenzini Basso, Pablo ; Luck Urban, Karin ; Macaya Danús, Javier ; Marzán Pinto, Carolina ; Matta Aragay, Manuel ; Melero Abaroa, Patricio ; Mellado Pino, Cosme ; Mellado Suazo, Miguel ; Meza Moncada, Fernando ; Mix Jiménez, Claudia ; Molina Magofke, Andrés ; Monsalve Benavides, Manuel ; Morales Muñoz, Celso ; Moreira Barros, Cristhian ; Muñoz González, Francesca ; Naranjo Ortiz, Jaime ; Noman Garrido, Nicolás ; Norambuena Farías, Iván ; Núñez Arancibia, Daniel ; Núñez Urrutia, Paulina ; Nuyado Ancapichún, Emilia ; Olivera De La Fuente, Erika ; Orsini Pascal, Maite ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Ossandón Irrarrázabal, Ximena ; Pardo Sáinz, Luis ; Parra Sauterel, Andrea ; Paulsen Kehr, Diego ; Pérez Arriagada, José ; Pérez Lahsen, Leopoldo ; Pérez Olea, Joanna ; Pérez Salinas, Catalina ; Prieto Lorca, Pablo ; Ramírez Diez, Guillermo ; Rathgeb Schifferli, Jorge ; Rentería Moller, Rolando ; Rey Martínez, Hugo ; Rocafull López, Luis ; Rojas Valderrama, Camila ; Romero Sáez, Leonidas ; Rosas Barrientos, Patricio ; Saavedra Chandía, Gastón ; Sabag Villalobos, Jorge ; Saffirio Espinoza, René ; Saldívar Auger, Raúl ; Sanhueza Dueñas, Gustavo ; Santana Castillo, Juan ; Santana Tirachini, Alejandro ; Santibáñez Novoa, Marisela ; Sauerbaum Muñoz, Frank ; Schalper Sepúlveda, Diego ; Schilling Rodríguez, Marcelo ;

Discusión en Sala

Sepúlveda Orbenes , Alejandra ; Sepúlveda Soto, Alexis ; Silber Romo, Gabriel ; Soto Ferrada, Leonardo ; Soto Mardones, Raúl ; Teillier Del Valle, Guillermo ; Tohá González, Jaime ; Torrealba Alvarado, Sebastián ; Torres Jeldes, Víctor ; Trisotti Martínez, Renzo ; Troncoso Hellman, Virginia ; Undurraga Gazitúa, Francisco ; Urrutia Bonilla, Ignacio ; Urrutia Soto, Osvaldo ; Urruticoechea Ríos , Cristóbal ; Vallejo Dowling, Camila ; Van Rysselberghe Herrera, Enrique ; Velásquez Núñez, Esteban ; Velásquez Seguel, Pedro ; Venegas Cárdenas, Mario ; Verdessi Belemmi, Daniel ; Vidal Rojas, Pablo ; Von Mühlenbrock Zamora, Gastón ; Walker Prieto, Matías ; Winter Etcheberry, Gonzalo ; Yeomans Araya, Gael .

La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-

Corresponde votar en general los números 4 y 5 del artículo 4 del proyecto, que requieren para su aprobación el voto favorable de 78 diputadas y diputados en ejercicio.

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 149 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.

La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-

Aprobados.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Alarcón Rojas, Florcita ; Alessandri Vergara, Jorge ; Álvarez Ramírez, Sebastián ; Álvarez Vera, Jenny ; Alvarez-Salamanca Ramírez , Pedro Pablo ; Amar Mancilla, Sandra ; Ascencio Mansilla, Gabriel ; Auth Stewart, Pepe ; Baltolu Rasera, Nino ; Barrera Moreno, Boris ; Barros Montero, Ramón ; Bellolio Avaria, Jaime ; Berger Fett, Bernardo ; Bernaldes Maldonado, Alejandro ; Bianchi Retamales, Karim ; Bobadilla Muñoz, Sergio ; Boric Font, Gabriel ; Brito Hasbún, Jorge ; Calisto Águila , Miguel Ángel ; Cariola Oliva, Karol ; Carter Fernández, Álvaro ; Carvajal Ambiado, Loreto ; Castillo Muñoz, Natalia ; Castro Bascuñán, José Miguel ; Celis Araya, Ricardo ; Celis Montt, Andrés ; Cicardini Milla, Daniella ; Cid Versalovic, Sofía ; Coloma Álamos, Juan Antonio ; Crispi Serrano, Miguel ; Cruz-Coke Carvallo, Luciano ; Del Real Mihovilovic, Catalina ; Desbordes Jiménez, Mario ; Díaz Díaz, Marcelo ; Durán Espinoza, Jorge ; Durán Salinas, Eduardo ; Eguiguren Correa, Francisco ; Espinoza Sandoval, Fidel ; Fernández Allende, Maya ; Flores García, Iván ; Flores Oporto, Camila ; Fuenzalida Cobo, Juan ; Fuenzalida Figueroa, Gonzalo ; Gahona Salazar, Sergio ; Galleguillos Castillo, Ramón ; García García, René Manuel ; Garín González, Renato ; Girardi Lavín, Cristina ; González Gática, Félix ; González Torres, Rodrigo ; Gutiérrez Gálvez, Hugo ; Hernández Hernández, Javier ; Hernando Pérez, Marcela ; Hertz Cádiz, Carmen ; Hirsch Goldschmidt, Tomás ; Hoffmann Opazo , María José ; Ibáñez Cotroneo, Diego ; Ilabaca Cerda, Marcos ; Jackson Drago, Giorgio ; Jarpa Wevar, Carlos Abel ; Jiles Moreno, Pamela ; Jiménez Fuentes, Tucapel ; Jürgensen Rundshagen, Harry ; Kast Sommerhoff, Pablo ; Keitel Bianchi, Sebastián ; Kort Garriga, Issa ; Kuschel Silva, Carlos ; Labra Sepúlveda , Amaro ; Leiva Carvajal, Raúl ; Leuquén Uribe, Aracely ; Longton Herrera, Andrés ; Lorenzini Basso, Pablo ; Luck Urban, Karin ; Macaya Danús, Javier ; Marzán Pinto, Carolina ; Matta Aragay, Manuel ; Melero Abaroa, Patricio ; Mellado Pino, Cosme ; Mellado Suazo, Miguel ; Meza Moncada, Fernando ; Mix Jiménez, Claudia ; Molina Magofke, Andrés ; Monsalve Benavides, Manuel ; Morales Muñoz, Celso ; Moreira Barros, Cristhian ; Muñoz González, Francesca ; Naranjo Ortiz, Jaime ; Noman Garrido, Nicolás ; Norambuena Farías, Iván ; Núñez Arancibia, Daniel ; Núñez Urrutia, Paulina ; Nuyado Ancapichún, Emilia ; Olivera De La Fuente, Erika ; Orsini Pascal, Maite ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Ossandón Irrázabal, Ximena ; Pardo Sáinz, Luis ; Parra Sauterel, Andrea ; Paulsen Kehr, Diego ; Pérez Arriagada, José ; Pérez Lahsen, Leopoldo ; Pérez Olea, Joanna ; Pérez Salinas, Catalina ; Prieto Lorca, Pablo ; Ramírez Díez, Guillermo ; Rathgeb Schifferli, Jorge ; Rentería Moller, Rolando ; Rey Martínez, Hugo ; Rocafull López, Luis ; Rojas Valderrama, Camila ; Romero Sáez, Leonidas ; Rosas Barrientos, Patricio ; Saavedra Chandía, Gastón ; Sabag Villalobos, Jorge ; Saffirio Espinoza, René ; Saldívar Auger, Raúl ; Sanhueza Dueñas, Gustavo ; Santana Castillo, Juan ; Santana Tirachini, Alejandro ; Santibáñez Novoa, Marisela ; Sauerbaum Muñoz, Frank ; Schalper Sepúlveda, Diego ; Schilling Rodríguez, Marcelo ; Sepúlveda Orbenes , Alejandra ; Sepúlveda Soto, Alexis ; Silber Romo, Gabriel ; Soto Ferrada, Leonardo ; Soto Mardones, Raúl ; Teillier Del Valle, Guillermo ; Tohá González, Jaime ; Torrealba Alvarado, Sebastián ; Torres Jeldes, Víctor ; Trisotti Martínez, Renzo ; Troncoso Hellman, Virginia ; Undurraga Gazitúa, Francisco ; Urrutia Bonilla, Ignacio ; Urrutia Soto, Osvaldo ; Urruticoechea Ríos , Cristóbal ; Vallejo Dowling, Camila ; Van Rysselberghe

Discusión en Sala

Herrera, Enrique ; Velásquez Núñez, Esteban ; Velásquez Seguel, Pedro ; Venegas Cárdenas, Mario ; Verdessi Belemmi, Daniel ; Vidal Rojas, Pablo ; Von Mühlenbrock Zamora, Gastón ; Walker Prieto, Matías ; Winter Etcheberry, Gonzalo ; Yeomans Araya, Gael .

La señora FERNÁNDEZ, doña maya (Presidenta).-

Corresponde votar en general el literal b) del número 2 del artículo 2; los números 3, 7 y 8 del artículo 4; los artículos 5 y 7, todos permanentes del proyecto, y los artículos Tercero y Cuarto transitorios, que requieren para su aprobación el voto favorable de 89 diputadas y diputados en ejercicio.

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 149 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.

La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-

Aprobados.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Alarcón Rojas, Florcita ; Alessandri Vergara, Jorge ; Álvarez Ramírez, Sebastián ; Álvarez Vera, Jenny ; Alvarez-Salamanca Ramírez , Pedro Pablo ; Amar Mancilla, Sandra ; Ascencio Mansilla, Gabriel ; Auth Stewart, Pepe ; Baltolu Raserá, Nino ; Barrera Moreno, Boris ; Barros Montero, Ramón ; Bellolio Avaria, Jaime ; Berger Fett, Bernardo ; Bernaldes Maldonado, Alejandro ; Bianchi Retamales, Karim ; Bobadilla Muñoz, Sergio ; Boric Font, Gabriel ; Brito Hasbún, Jorge ; Calisto Águila , Miguel Ángel ; Cariola Oliva, Karol ; Carter Fernández, Álvaro ; Carvajal Ambiado, Loreto ; Castillo Muñoz, Natalia ; Castro Bascuñán, José Miguel ; Celis Araya, Ricardo ; Celis Montt, Andrés ; Cicardini Milla, Daniella ; Cid Versalovic, Sofía ; Coloma Álamos, Juan Antonio ; Crispi Serrano, Miguel ; Cruz-Coke Carvallo, Luciano ; Del Real Mihovilovic, Catalina ; Desbordes Jiménez, Mario ; Díaz Díaz, Marcelo ; Durán Espinoza, Jorge ; Durán Salinas, Eduardo ; Eguiguren Correa, Francisco ; Espinoza Sandoval, Fidel ; Fernández Allende, Maya ; Flores García, Iván ; Flores Oporto, Camila ; Fuenzalida Cobo, Juan ; Fuenzalida Figueroa, Gonzalo ; Gahona Salazar, Sergio ; Galleguillos Castillo, Ramón ; García García, René Manuel ; Garín González, Renato ; Girardi Lavín, Cristina ; González Gatica, Félix ; González Torres, Rodrigo ; Gutiérrez Gálvez, Hugo ; Hernández Hernández, Javier ; Hernando Pérez, Marcela ; Hertz Cádiz, Carmen ; Hirsch Goldschmidt, Tomás ; Hoffmann Opazo , María José ; Ibáñez Cotroneo, Diego ; Ilabaca Cerda, Marcos ; Jackson Drago, Giorgio ; Jarpa Wevar, Carlos Abel ; Jiles Moreno, Pamela ; Jiménez Fuentes, Tucapel ; Jürgensen Rundshagen, Harry ; Kast Sommerhoff, Pablo ; Keitel Bianchi, Sebastián ; Kort Garriga, Issa ; Kuschel Silva, Carlos ; Labra Sepúlveda , Amaro ; Leiva Carvajal, Raúl ; Leuquén Uribe, Aracely ; Longton Herrera, Andrés ; Lorenzini Basso, Pablo ; Luck Urban, Karin ; Macaya Danús, Javier ; Marzán Pinto, Carolina ; Matta Aragay, Manuel ; Melero Abaroa, Patricio ; Mellado Pino, Cosme ; Mellado Suazo, Miguel ; Meza Moncada, Fernando ; Mix Jiménez, Claudia ; Molina Magofke, Andrés ; Monsalve Benavides, Manuel ; Morales Muñoz, Celso ; Moreira Barros, Crishtian ; Muñoz González, Francesca ; Naranjo Ortiz, Jaime ; Noman Garrido, Nicolás ; Norambuena Farías, Iván ; Núñez Arancibia, Daniel ; Núñez Urrutia, Paulina ; Nuyado Ancapichún, Emilia ; Olivera De La Fuente, Erika ; Orsini Pascal, Maite ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Ossandón Irarrázabal, Ximena ; Pardo Sáinz, Luis ; Parra Sauterel, Andrea ; Paulsen Kehr, Diego ; Pérez Arriagada, José ; Pérez Lahsen, Leopoldo ; Pérez Olea, Joanna ; Pérez Salinas, Catalina ; Prieto Lorca, Pablo ; Ramírez Díez, Guillermo ; Rathgeb Schifferli, Jorge ; Rentería Moller, Rolando ; Rey Martínez, Hugo ; Rocafull López, Luis ; Rojas Valderrama, Camila ; Romero Sáez, Leonidas ; Rosas Barrientos, Patricio ; Saavedra Chandía, Gastón ; Sabag Villalobos, Jorge ; Saffirio Espinoza, René ; Saldívar Auger, Raúl ; Sanhueza Dueñas, Gustavo ; Santana Castillo, Juan ; Santana Tirachini, Alejandro ; Santibáñez Novoa, Marisela ; Sauerbaum Muñoz, Frank ; Schalper Sepúlveda, Diego ; Schilling Rodríguez, Marcelo ; Sepúlveda Orbenes , Alejandra ; Sepúlveda Soto, Alexis ; Silber Romo, Gabriel ; Soto Ferrada, Leonardo ; Soto Mardones, Raúl ; Teillier Del Valle, Guillermo ; Tohá González, Jaime ; Torrealba Alvarado, Sebastián ; Torres Jeldes, Víctor ; Trisotti Martínez, Renzo ; Troncoso Hellman, Virginia ; Undurraga Gazitúa, Francisco ; Urrutia Bonilla, Ignacio ; Urrutia Soto, Osvaldo ; Urruticoechea Ríos , Cristóbal ; Vallejo Dowling, Camila ; Van Rysselberghe Herrera, Enrique ; Velásquez Núñez, Esteban ; Velásquez Seguel, Pedro ; Venegas Cárdenas, Mario ; Verdessi Belemmi, Daniel ; Vidal Rojas, Pablo ; Von Mühlenbrock Zamora, Gastón ; Walker Prieto, Matías ; Winter Etcheberry, Gonzalo ; Yeomans Araya, Gael .

Discusión en Sala

La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-

Por no haber sido objeto de indicaciones, se da por aprobado también en particular, con la misma votación, dejándose constancia de haberse alcanzado el quorum constitucional requerido, con la salvedad de la indicación presentada por el Ejecutivo.

El señor Secretario dará lectura a la indicación al artículo 6.

El señor LANDEROS (Secretario).-

Señora Presidenta, la indicación busca agregar un número 2 al artículo 6 del proyecto, pasando el actual a ser 3, y así sucesivamente, del siguiente tenor:

2) Agrégase el siguiente artículo 4 bis nuevo: "Artículo 4 bis.- En el mes de diciembre de cada año el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones remitirá al Servicio de Registro Civil e Identificación una nómina de los conductores y acompañantes que al mes del envío figuren con inscripción vigente en el Registro Nacional de Servicios de Transporte Remunerado de Escolares, con el objeto de consultar si éstos presentan anotaciones en el Registro Seccional de Inhabilitaciones, establecido por el decreto ley N° 645, de 1925, del Ministerio de Justicia. La nómina consignará los antecedentes relativos a la identificación de los conductores y acompañantes, que por mandato del artículo 3° deben constar en el Registro, por resultar pertinentes para realizar la fiscalización y el control de estos servicios. En los casos en que el Servicio de Registro Civil e Identificación informe de conductores o acompañantes que presenten anotaciones, el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones remitirá los antecedentes de cada caso al correspondiente Secretario Regional Ministerial, quien procederá a la cancelación de la respectiva inscripción."

La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 149 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.

La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-

Aprobada.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Alarcón Rojas, Florcita ; Alessandri Vergara, Jorge ; Álvarez Ramírez, Sebastián ; Álvarez Vera, Jenny ; Alvarez-Salamanca Ramírez, Pedro Pablo ; Amar Mancilla, Sandra ; Ascencio Mansilla, Gabriel ; Auth Stewart, Pepe ; Baltolu Rasera, Nino ; Barrera Moreno, Boris ; Barros Montero, Ramón ; Bellolio Avaria, Jaime ; Berger Fett, Bernardo ; Bernaldes Maldonado, Alejandro ; Bianchi Retamales, Karim ; Bobadilla Muñoz, Sergio ; Boric Font, Gabriel ; Brito Hasbún, Jorge ; Calisto Águila, Miguel Ángel ; Cariola Oliva, Karol ; Carter Fernández, Álvaro ; Carvajal Ambiado, Loreto ; Castillo Muñoz, Natalia ; Castro Bascuñán, José Miguel ; Celis Araya, Ricardo ; Celis Montt, Andrés ; Cicardini Milla, Daniella ; Cid Versalovic, Sofía ; Coloma Álamos, Juan Antonio ; Crispi Serrano, Miguel ; Cruz-Coke Carvallo, Luciano ; Del Real Mihovilovic, Catalina ; Desbordes Jiménez, Mario ; Díaz Díaz, Marcelo ; Durán Espinoza, Jorge ; Durán Salinas, Eduardo ; Eguiguren Correa, Francisco ; Espinoza Sandoval, Fidel ; Fernández Allende, Maya ; Flores García, Iván ; Flores Oporto, Camila ; Fuenzalida Cobo, Juan ; Fuenzalida Figueroa, Gonzalo ; Gahona Salazar, Sergio ; Galleguillos Castillo, Ramón ; García García, René Manuel ; Garín González, Renato ; Girardi Lavín, Cristina ; González Gatica, Félix ; González Torres, Rodrigo ; Gutiérrez Gálvez, Hugo ; Hernández Hernández, Javier ; Hernando Pérez, Marcela ; Hertz Cádiz, Carmen ; Hirsch Goldschmidt, Tomás ; Hoffmann Opazo, María José ; Ibáñez Cotroneo, Diego ; Ilabaca Cerda, Marcos ; Jackson Drago, Giorgio ; Jarpa Wevar, Carlos Abel ; Jiles Moreno, Pamela ; Jiménez Fuentes, Tucapel ; Jürgensen Rundshagen, Harry ; Kast Sommerhoff, Pablo ; Keitel Bianchi, Sebastián ; Kort Garriga, Issa ; Kuschel Silva, Carlos ; Labra Sepúlveda, Amaro ; Leiva Carvajal, Raúl ; Leuquén Uribe, Aracely ; Longton Herrera, Andrés ; Lorenzini Basso, Pablo ; Luck Urban, Karin ; Macaya Danús, Javier ; Marzán Pinto, Carolina ; Matta Aragay, Manuel ; Melero Abaroa, Patricio ; Mellado Pino, Cosme ; Mellado Suazo,

Discusión en Sala

Miguel ; Meza Moncada, Fernando ; Mix Jiménez, Claudia ; Molina Magofke, Andrés ; Monsalve Benavides, Manuel ; Morales Muñoz, Celso ; Moreira Barros, Cristhian ; Muñoz González, Francesca ; Naranjo Ortiz, Jaime ; Noman Garrido, Nicolás ; Norambuena Farías, Iván ; Núñez Arancibia, Daniel ; Núñez Urrutia, Paulina ; Nuyado Ancapichún, Emilia ; Olivera De La Fuente, Erika ; Orsini Pascal, Maite ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Ossandón Irarrázabal, Ximena ; Pardo Sáinz, Luis ; Parra Sauterel, Andrea ; Paulsen Kehr, Diego ; Pérez Arriagada, José ; Pérez Lahsen, Leopoldo ; Pérez Olea, Joanna ; Pérez Salinas, Catalina ; Prieto Lorca, Pablo ; Ramírez Diez, Guillermo ; Rathgeb Schifferli, Jorge ; Rentería Moller, Rolando ; Rey Martínez, Hugo ; Rocafull López, Luis ; Rojas Valderrama, Camila ; Romero Sáez, Leonidas ; Rosas Barrientos, Patricio ; Saavedra Chandía, Gastón ; Sabag Villalobos, Jorge ; Saffirio Espinoza, René ; Saldívar Auger, Raúl ; Sanhueza Dueñas, Gustavo ; Santana Castillo, Juan ; Santana Tirachini, Alejandro ; Santibáñez Novoa, Marisela ; Sauerbaum Muñoz, Frank ; Schalper Sepúlveda, Diego ; Schilling Rodríguez, Marcelo ; Sepúlveda Orbenes , Alejandra ; Sepúlveda Soto, Alexis ; Silber Romo, Gabriel ; Soto Ferrada, Leonardo ; Soto Mardones, Raúl ; Teillier Del Valle, Guillermo ; Tohá González, Jaime ; Torrealba Alvarado, Sebastián ; Torres Jeldes, Víctor ; Trisotti Martínez, Renzo ; Troncoso Hellman, Virginia ; Undurraga Gazitúa, Francisco ; Urrutia Bonilla, Ignacio ; Urrutia Soto, Osvaldo ; Urruticoechea Ríos , Cristóbal ; Vallejo Dowling, Camila ; Van Rysselberghe Herrera, Enrique ; Velásquez Núñez, Esteban ; Velásquez Seguel, Pedro ; Venegas Cárdenas, Mario ; Verdessi Belemmi, Daniel ; Vidal Rojas, Pablo ; Von Mühlenbrock Zamora, Gastón ; Walker Prieto, Matías ; Winter Etcheberry, Gonzalo ; Yeomans Araya, Gael .

La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-

Despachado el proyecto al Senado.

1.4. Oficio de Cámara Origen a Cámara Revisora

Oficio de Ley a Cámara Revisora. Fecha 06 de marzo, 2019. Oficio en Sesión 94. Legislatura 366.

VALPARAÍSO, 6 de marzo de 2019

Oficio N° 14.526

A S.E. EL PRESIDENTE DEL H. SENADO

Con motivo del mensaje, informe y demás antecedentes que tengo a honra pasar a manos de V.E., la Cámara de Diputados ha aprobado el proyecto de ley que especifica y refuerza las penas principales y accesorias, y modifica las penas de inhabilitación contempladas en los incisos segundo y final del artículo 372 del Código Penal, correspondiente al boletín N° 12.208-07, del siguiente tenor:

PROYECTO DE LEY

“ Artículo 1.- Intercálase en el inciso primero del artículo 348 del Código Procesal Penal, a continuación del vocablo “fijará”, la palabra “todas”, y después de la expresión “las penas” la siguiente frase: “principales y accesorias que corresponda imponer, con indicación específica de cada una de ellas,”.

Artículo 2.- Introdúcense las siguientes modificaciones en el Código Penal:

1. Reemplázase el artículo 39 bis por el siguiente:

“Artículo 39 bis. La pena de inhabilitación absoluta perpetua para cargos, empleos, oficios o profesiones ejercidos en ámbitos educacionales o que involucren una relación directa y habitual con personas menores de edad, prevista en el artículo 372 de este Código, produce:

1º La privación de todos los cargos, empleos, oficios y profesiones ejercidos en ámbitos educacionales o que involucren una relación directa y habitual con personas menores de edad que tenga el condenado.

2º La incapacidad para obtener los cargos, empleos, oficios y profesiones mencionados perpetuamente.”.

2. En el artículo 372:

a) Reemplázanse los incisos segundo y tercero por el siguiente:

“El que cometiere cualquiera de los delitos previstos en los artículos 361, 362, 363, 365 bis, 366, 366 bis, 366 quáter, 366 quinquies, 367, 367 ter y 372 bis en contra de un menor de edad será condenado, además, a la pena de inhabilitación absoluta perpetua para cargos, empleos, oficios o profesiones ejercidos en ámbitos educacionales o que involucren una relación directa y habitual con personas menores de edad. La misma pena se aplicará a quien cometiere cualquiera de los delitos establecidos en los artículos 142 y 433 N° 1° de este Código, cuando alguna de las víctimas hubiere sufrido violación y fuere menor de edad.”.

b) Agrégase el siguiente inciso final, nuevo:

“En los casos del inciso anterior, los fiscales del Ministerio Público, de conformidad con lo dispuesto en el literal g) del artículo 259 del Código Procesal Penal, deberán solicitar la pena de inhabilitación cuando formularen acusación, y el tribunal en caso de dictar sentencia condenatoria deberá imponerla de forma específica, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 348 del Código Procesal Penal. Si la sentencia condenatoria no cumple con esta exigencia, el fiscal siempre deberá deducir recurso en conformidad a la ley.”.

3. Reemplázase en el artículo 403 quinquies la expresión “General de Condenas” por “Seccional de Inhabilitaciones”.

Artículo 3.- Reemplázase el inciso segundo del artículo 1 del decreto ley N° 409, de 1932, del Ministerio de Justicia, que establece normas relativas a reos, por el siguiente:

“No obstará al efecto señalado en el inciso anterior que el condenado se encontrare cumpliendo la pena de

Oficio de Cámara Origen a Cámara Revisora

inhabilitación perpetua prevista en el inciso segundo del artículo 372 del Código Penal, o la pena de inhabilitación perpetua prevista en el artículo 403 quáter del Código Penal. En tales casos la eliminación de los antecedentes a que diere lugar la concesión del beneficio señalado en el inciso anterior nunca implicará la eliminación de las inscripciones de las respectivas penas de inhabilitación perpetua, las que permanecerán anotadas en la Sección de Inhabilitaciones Perpetuas del Registro Seccional de Inhabilitaciones.”.

Artículo 4.- Introdúcense las siguientes modificaciones en el decreto ley N° 645, de 1925, del Ministerio de Justicia, sobre el Registro General de Condenas:

1. Incorpórase en la denominación del decreto ley, después del vocablo “CONDENAS”, la expresión “Y EL REGISTRO SECCIONAL DE INHABILITACIONES”.

2. En el artículo 1:

a) Agrégase en el inciso primero, a continuación del vocablo “Condenas”, la expresión “y el Registro Seccional de Inhabilitaciones”, y sustitúyese la expresión “a la Inspección de Identificación de Santiago” por “al Servicio de Registro Civil e Identificación”.

b) Incorpórase en el inciso segundo, a continuación de la palabra “Registro”, la voz “General”.

c) Agrégase en el inciso tercero, a continuación del vocablo “Registro”, la expresión “Seccional de Inhabilitaciones”, y sustitúyese la oración que sigue al punto seguido por las siguientes: “En la primera Sección, denominada “Inhabilitaciones Perpetuas”, se inscribirán todas las inhabilitaciones establecidas en el artículo 39 bis del Código Penal que hayan sido impuestas por sentencia ejecutoriada, y las inhabilitaciones establecidas en el artículo 39 ter del Código Penal que hayan sido impuestas en carácter perpetuo por sentencia ejecutoriada. En la segunda Sección, denominada “Inhabilitaciones Temporales”, se inscribirán las inhabilitaciones establecidas en el artículo 39 ter del Código Penal que hayan sido impuestas en carácter temporal por sentencia ejecutoriada.”.

3. Sustitúyese en el artículo 5 las palabras “Deberán también” por la frase “Los tribunales respectivos también deberán”.

4. En el artículo 6:

a) Intercálase en el inciso primero, a continuación de la voz “Registro”, la expresión “General y en el Registro Seccional de Inhabilitaciones”, y reemplázase la expresión final “artículo siguiente” por “inciso siguiente y en el artículo 6 bis”.

b) Incorpórase el siguiente inciso segundo, nuevo, pasando el actual inciso segundo a ser tercero:

“Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior, la Superintendencia de Educación y las secretarías regionales ministeriales de educación podrán realizar consultas al Servicio de Registro Civil e Identificación respecto de anotaciones que consten en el Registro General o en el Registro Seccional de Inhabilitaciones, para efectos de lo dispuesto en el artículo 51 bis del decreto con fuerza de ley N° 2, de 2009, del Ministerio de Educación, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 20.370 con las normas no derogadas del decreto con fuerza de ley N° 1, de 2005. Asimismo, las secretarías regionales ministeriales de transportes y telecomunicaciones podrán realizar consultas al Servicio de Registro Civil e Identificación respecto de anotaciones que consten en el Registro General o en el Registro Seccional de Inhabilitaciones, para efectos de lo dispuesto en el artículo 4 de la ley N° 19.831, que crea el Registro Nacional de Servicios de Transporte Remunerado de Escolares.”.

5. En el artículo 6 bis:

a) Intercálase en el inciso tercero, después de la expresión “conste en el Registro”, la siguiente: “General y en el Registro Seccional de Inhabilitaciones”.

b) Reemplázase en el inciso cuarto la expresión “al Registro” por “a los Registros”.

6. Incorpórase, a continuación del artículo 6 bis, el siguiente artículo 6° ter:

“Art. 6° ter.- La eliminación de los antecedentes contenidos en el prontuario penal, realizada en conformidad a lo

Oficio de Cámara Origen a Cámara Revisora

dispuesto en el inciso segundo del artículo 1 del decreto ley N° 409, de 1932, del Ministerio de Justicia, que establece normas relativas a reos, y a los reglamentos correspondientes, nunca implicará la eliminación de las inscripciones de las penas de inhabilitación perpetua, las que permanecerán siempre anotadas en la Sección de Inhabilitaciones Perpetuas del Registro Seccional de Inhabilitaciones.”.

7. Reemplázase en el artículo 7 la expresión “del Registro” por “de los Registros”.

8. Reemplázase en el artículo 8 la expresión “del registro” por “de los Registros”.

Artículo 5.- Con el fin de garantizar la correcta implementación de la ley, y efectuar las mejoras que correspondan, el Fiscal Nacional del Ministerio Público, en el mes de marzo de cada año, deberá remitir a la Comisión de Coordinación del Sistema de Justicia Penal prevista en el artículo 12 ter de la ley N° 19.665, por intermedio de su presidente, un informe de todas las causas por delitos señalados en el inciso segundo del artículo 372 del Código Penal cometidos en contra de menor de edad, que hubieren concluido por sentencia firme de condena, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año inmediatamente anterior, que contendrá:

a) Solicitudes de pena de inhabilitación absoluta perpetua para cargos, empleos, oficios o profesiones ejercidos en ámbitos educacionales o que involucren una relación directa y habitual con personas menores de edad, que los fiscales del Ministerio Público hubieren formulado en dichas causas.

b) Penas de inhabilitación absoluta perpetua para cargos, empleos, oficios o profesiones ejercidos en ámbitos educacionales o que involucren una relación directa y habitual con personas menores de edad, que los tribunales hubieren impuesto en dichas causas.

c) Recursos deducidos por los fiscales del Ministerio Público en contra de las sentencias de condena dictadas en dichas causas, que no contuvieran las penas de inhabilitación que correspondía imponer.

La circunstancia de que algunas de las acusaciones respectivas hubieren sido formuladas con anterioridad al 1 de enero del año a que refiere el informe, no obstará a que se incluya la información respectiva a que hace alusión el literal a) del inciso precedente.

El informe del Fiscal Nacional será remitido en un formato que permita su publicación conforme al inciso final de este artículo, y deberá incluir los datos necesarios para individualizar cada uno de los procesos por los delitos señalados en el inciso segundo del artículo 372 del Código Penal cometidos en contra de menor de edad, así como cualquier otra información adicional que permita una comprensión completa de los datos proporcionados.

No obstante lo dispuesto en el inciso anterior, el informe aludido deberá contener los datos requeridos de forma innominada, es decir, no podrá incluirse en él información concerniente a personas naturales identificadas o identificables, a objeto de garantizar la debida protección de los datos de carácter personal, conforme a las disposiciones de la ley N° 19.628, sobre Protección de la Vida Privada.

En todo caso, la Comisión podrá requerir mayor información o antecedentes para una mejor comprensión de los datos proporcionados.

El Ministerio Público y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos deberán publicar el informe en sus respectivas páginas web institucionales a más tardar el décimo día hábil del mes de abril del mismo año del envío del informe.

Artículo 6.- Introdúcense las siguientes modificaciones en la ley N° 19.831, que crea el Registro Nacional de Servicios de Transporte Remunerado de Escolares:

1. En el artículo 4:

a) Reemplázanse los incisos segundo y tercero por los siguientes:

“El Secretario Regional Ministerial solo concederá la inscripción en el registro cuando hubiere acreditado el cumplimiento de los requisitos establecidos en el decreto supremo indicado en el inciso anterior y que las personas por quienes se pide la inscripción como conductores o acompañantes no registren anotaciones en el Registro General de Condenas o en el Registro Seccional de Inhabilitaciones, relativas a los delitos previstos en los párrafos 2º, 3º, 5º, 6º y 9º del Título VII del Libro II del Código Penal, y en los artículos 142, 372 bis, 374 bis y 411 quáter del

Oficio de Cámara Origen a Cámara Revisora

mismo Código.

Para efecto de lo dispuesto en el inciso anterior, las secretarías regionales ministeriales de transportes y telecomunicaciones, además de la verificación de los certificados que presente el empresario de transportes, consultarán al Servicio de Registro Civil e Identificación si las personas por quienes se pide la inscripción como conductores o acompañantes presentan anotaciones relativas a los delitos señalados en el inciso anterior, en el Registro General de Condenas o en Registro Seccional de Inhabilitaciones, establecidos por el decreto ley N° 645, de 1925, del Ministerio de Justicia.”.

b) Agrégase el siguiente inciso final nuevo:

“Asimismo, para el caso en que los secretarios regionales ministeriales tomen conocimiento de que un conductor o acompañante inscrito ha sido condenado por uno o más de los delitos referidos en el inciso segundo, consultarán en el más breve plazo posible al Servicio de Registro Civil e Identificación, de conformidad con lo dispuesto en el inciso anterior. El Secretario Regional Ministerial, una vez certificada la situación por el Servicio de Registro Civil e Identificación, procederá a la cancelación de la respectiva inscripción.”.

2. Incorpórase, a continuación del artículo 4, el siguiente artículo 4 bis:

“Artículo 4 bis.- En el mes de diciembre de cada año el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones remitirá al Servicio de Registro Civil e Identificación una nómina de los conductores y acompañantes que al mes del envío figuren con inscripción vigente en el Registro Nacional de Servicios de Transporte Remunerado de Escolares, con objeto de consultar si éstos presentan anotaciones en el Registro Seccional de Inhabilitaciones, establecido por el decreto ley N° 645, de 1925, del Ministerio de Justicia. La nómina consignará los antecedentes relativos a la identificación de los conductores y acompañantes, que por mandato del artículo 3º deben constar en el Registro, por resultar pertinentes para realizar la fiscalización y el control de estos servicios. En los casos en que el Servicio de Registro Civil e Identificación informe de conductores o acompañantes que presenten anotaciones, el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones remitirá los antecedentes de cada caso al correspondiente Secretario Regional Ministerial, quien procederá a la cancelación de la respectiva inscripción.”.

3. Incorpórase en el artículo 7 el siguiente inciso tercero, nuevo, pasando los actuales incisos tercero y cuarto a ser incisos cuarto y quinto, respectivamente:

“En caso de fiscalización de vehículos que realizaren transporte escolar, se verificará especialmente que las identidades del conductor y de los adultos acompañantes correspondan con las identidades que constan en el certificado establecido en el inciso segundo del artículo 1 de esta ley.”.

Artículo 7.- Agrégase, a continuación del artículo 51, el siguiente artículo 51 bis en el decreto con fuerza de ley N° 2, de 2009, del Ministerio de Educación, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 20.370 con las normas no derogadas del decreto con fuerza de ley N° 1, de 2005:

“Art. 51 bis. Sin perjuicio de sus demás facultades, las secretarías regionales ministeriales de educación, para los efectos de la comprobación del cumplimiento de los requisitos para obtener Reconocimiento Oficial del Estado por Establecimientos Educacionales, y la Superintendencia de Educación, para los efectos de la fiscalización del cumplimiento y mantención de los requisitos para obtener Reconocimiento Oficial, deberán consultar al Servicio de Registro Civil e Identificación si los docentes y el personal asistente de la educación de un establecimiento educacional presentan anotaciones relativas a los delitos señalados en el literal g) del artículo 46, en el Registro General de Condenas o en el Registro Seccional de Inhabilitaciones, establecidos por el decreto ley N° 645, de 1925, del Ministerio de Justicia. Para los mismos efectos, deberán consultar al Servicio de Registro Civil e Identificación si el representante legal y el administrador de la entidad sostenedora de un establecimiento educacional presentan anotaciones relativas a los delitos señalados en el literal a) del artículo 46 en el Registro General de Condenas o en el Registro Seccional de Inhabilitaciones.”.

Disposiciones transitorias

Artículo Primero.- Las modificaciones señaladas en los numerales 1 y 2 letra a) del artículo 2 de esta ley sólo se aplicarán a los hechos delictivos cometidos con posterioridad a su entrada en vigencia. En consecuencia, la regulación legal existente con anterioridad a la publicación de esta ley en los artículos 39 bis y 372 del Código Penal continuará vigente para todos los efectos relativos a la ejecución de las penas ya impuestas y la persecución

Oficio de Cámara Origen a Cámara Revisora

de los delitos perpetrados con anterioridad a dicha publicación.

Asimismo, la regulación legal contenida en el inciso segundo del artículo 1 del decreto ley N° 409, de 1932, del Ministerio de Justicia, que establece normas relativas a reos, existente con anterioridad a la publicación de esta ley, continuará vigente para todos los efectos relativos al ejercicio del derecho del inciso primero del mismo artículo, por personas condenadas a la pena temporal a que se refiere el artículo 39 bis, de conformidad con el artículo 372, ambos del Código Penal, por delitos perpetrados con anterioridad a dicha publicación.

Artículo Segundo.- Transcurridos seis meses después de la publicación de esta ley en el Diario Oficial, las secciones especiales del Registro General de Condenas a que se refiere el inciso tercero del artículo 1 del decreto ley N° 645, de 1925, del Ministerio de Justicia, sobre el Registro General de Condenas, constituirán un nuevo registro seccional bajo la denominación de Registro Seccional de Inhabilitaciones.

En consecuencia, la regulación legal contenida en el inciso tercero del artículo 1 del decreto ley N° 645, de 1925, con anterioridad a la publicación de esta ley, continuará vigente para todos los efectos pertinentes hasta que se cumpla el plazo de seis meses señalados en el inciso anterior.

Artículo Tercero.- El primer informe a que hace alusión el artículo 5 de esta ley será remitido por el Fiscal Nacional a la Comisión de Coordinación del Sistema de Justicia Penal prevista en el artículo 12 ter de la ley N° 19.665, a través de su presidente, en el mes de marzo del año siguiente a la entrada en vigencia de esta ley. Dicho informe contendrá todos los datos indicados en los literales a), b) y c) del artículo 5 respecto de las causas por delitos señalados en el inciso segundo del artículo 372 del Código Penal cometidos en contra de menor de edad, que hubieren concluido por sentencia firme de condena, entre la fecha de entrada en vigencia de esta ley y el 31 de diciembre del mismo año.

Artículo Cuarto.- El Fiscal Nacional del Ministerio Público, en el plazo de tres meses desde la publicación de esta ley en el Diario Oficial, dictará instrucciones generales mediante las que regulará todo lo necesario para su correcta implementación y el adecuado desempeño de los fiscales del Ministerio Público en los casos en que debieren intervenir, previniendo que por mandato legal los fiscales siempre deben solicitar la pena de inhabilitación que corresponda cuando formularen acusación en contra de imputados por los delitos señalados en el inciso segundo del artículo 372 y en el artículo 403 quáter, ambos del Código Penal, como también que siempre deben deducir impugnación en contra de cualquier sentencia de condena que no contemple todas las penas principales y accesorias que corresponda imponer, con indicación específica de cada una de ellas.

Artículo Quinto.- La Corte Suprema en el plazo de tres meses, desde la publicación de esta ley en el Diario Oficial, dictará un auto acordado por el que regulará todo lo necesario para la correcta implementación de la presente ley y, además, la forma en que se verifican las comunicaciones al Servicio de Registro Civil e Identificación, de las sentencias de condena, y de la forma y tiempo en que fue cumplida la pena y si no lo fue en todo o en parte por amnistía, indulto, evasión, libertad condicional u otra causa, para dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 4 y 5 del decreto ley N° 645, de 1925, del Ministerio de Justicia.

Artículo Sexto.- Un reglamento expedido por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos dentro del plazo de seis meses contado desde la publicación de la presente ley establecerá la forma y las demás condiciones en que el Servicio de Registro Civil e Identificación llevará el Registro Seccional de Inhabilitaciones, la forma en que éste eliminará los antecedentes de las inhabilitaciones temporales que se encuentren cumplidas conforme a la ley y la forma en que será entregada la información en los casos que proceda conforme a la ley.”.

Hago presente a V.E. que los números 4 y 5 del artículo 4 permanente fueron aprobados, tanto en general como en particular, con el voto favorable de 149 diputados de un total de 155 en ejercicio, dándose cumplimiento a lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 66 de la Constitución Política de la República.

A su vez, la letra b) del número 2 del artículo 2, los números 3, 7 y 8 del artículo 4 y los artículos 5 y 7, todos permanentes, y los artículos tercero y cuarto transitorios del proyecto de ley fueron aprobados, tanto en general como en particular, con el voto favorable de 149 diputados, de un total de 155 en ejercicio, dándose cumplimiento así a lo establecido en el inciso segundo del artículo 66 de la Carta Fundamental.

Dios guarde a V.E.

Oficio de Cámara Origen a Cámara Revisora

MAYA FERNÁNDEZ ALLENDE

Presidenta de la Cámara de Diputados

MIGUEL LANDEROS PERKI?

Secretario General de la Cámara de Diputados

1.5. Oficio de la Corte Suprema a Comisión

Oficio de la Corte Suprema a Comisión. Fecha 19 de marzo, 2019. Oficio en Sesión 7. Legislatura 367.

OFICIO N° 39-2019

INFORME PROYECTO DE LEY N° 7-2019

Antecedente: Boletín N° 12.208-07

Santiago, 19 de marzo de 2019

Que por oficio N° 70-2019, de 25 de enero de 2019, don Patricio Velásquez Weisse, abogado secretario de la Comisión Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, solicitó al tenor de lo dispuesto en los artículos 77 de la Constitución Política de la República y 16 de la Ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, la opinión de la Corte Suprema sobre el proyecto de ley que “especifica y refuerza las penas principales y accesorias y modifica las penas de inhabilitación contempladas en los incisos 2° y final del artículo 372 del Código Penal”. En particular, solicitan el pronunciamiento del tribunal respecto de lo dispuesto en los artículos 4°, numerales 3), 7) y 8) y quinto transitorio de la propuesta.

La iniciativa legal en la que recae este requerimiento corresponde al boletín N° 12.208-07, fue ingresado a tramitación legislativa por mensaje del Presidente de la República.

Impuesto el Tribunal Pleno del proyecto en sesión de 15 del mes en curso, presidida por el Presidente señor Haroldo Brito Cruz y con la asistencia de los Ministros señores Muñoz G., Dolmestch, Carreño y Künsemüller, señoras Maggi, Egnem y Sandoval, señores Fuentes, Cisternas y Blanco, señoras Chevesich y Muñoz S., señores Valderrama, Dahm y Prado y señora Vivanco y señor Silva C., acordó informarlo al tenor de la resolución que se transcribe a continuación, la que fue rectificada con esta misma fecha:

AL SECRETARIO DE LA COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN, LEGISLACIÓN, JUSTICIA Y REGLAMENTO DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS

SEÑOR PATRICIO VELÁSQUEZ WEISSE

VALPARAÍSO

Santiago, dieciocho de marzo de dos mil diecinueve.

Vistos y teniendo presente:

Primero. Que por oficio N° 70-2019, de 25 de enero de 2019, don Patricio Velásquez Weisse, abogado secretario de la Comisión Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, solicitó al tenor de lo dispuesto en los artículos 77 de la Constitución Política de la República y 16 de la Ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, la opinión de la Corte Suprema sobre el proyecto de ley que “especifica y refuerza las penas principales y accesorias y modifica las penas de inhabilitación contempladas en los incisos 2° y final del artículo 372 del Código Penal”. En particular, solicitan el pronunciamiento del tribunal respecto de lo dispuesto en los artículos 4°, numerales 3), 7) y 8) y quinto transitorio de la propuesta.

La iniciativa legal en la que recae este requerimiento corresponde al boletín N° 12.208-07, fue ingresado a tramitación legislativa por mensaje del Presidente de la República.

Segundo. Al efecto, en cuanto a los hechos y en síntesis, se pudo establecer que, en muchos casos, respecto de las penas de inhabilitación aplicadas a los condenados por delitos sexuales a menores de edad se produjeron dificultades en el registro de las mismas y, como consecuencia de ello, se sorprendió a muchos de estos infractores prestando el mismo servicio para el cual estaban legalmente inhabilitados.

Tercero. Es lo cierto que, sobre esta dificultad, en su momento, se puso en conocimiento de esta Corte Suprema, la que dispuso revisar las sentencias sobre esta materia, como también la comunicación existente entre este Poder del Estado y el Registro Civil e Identificación, a quien corresponde llevar el registro respectivo. El resultado -tras

Oficio de la Corte Suprema a Comisión

haber revisado con un grupo de estudio ad hoc una infinidad de procesos- se pudo comprobar que no todos los jueces respondían del mismo modo a esta exigencia legal y así, por ejemplo, muchos expresaban “que no ordenaban la inhabilitación accesoria porque el Ministerio Público no lo requería al momento de acusar”. Así, se verificó que la dificultad no estaba en la comunicación y ulterior registro que llevaba el Servicio de Registro Civil, sino que básicamente en la dictación de la sentencia que, justo es decirlo, se aprecia congruente con el espíritu y la norma de la nueva legislación procesal penal.

Cuarto. Ante esta realidad, el Ejecutivo, para evitar nuevos equívocos, estimó indispensable legislar al respecto, imponiendo a los jueces, como se señala en el proyecto, la obligación perentoria de pronunciarse formalmente sobre las penas accesorias en la sentencia, pero también exigiendo al Ministerio Público el deber de requerirla expresamente al acusar y la obligación de reclamar su omisión en forma oportuna, proponiendo, además, las modificaciones legales y reglamentarias que son necesarias para la efectiva implementación de la reforma.

Este proyecto de ley contempla, asimismo, el modificar la intensidad de la pena accesoria de inhabilitación, en tanto ésta se refiere a la incapacidad que afecta al condenado para obtener los cargos, empleos, oficios y profesiones que digan relación con el ámbito educacional o que involucren una relación directa o habitual con menores de edad, en términos que ella habrá de ser siempre perpetua, sin distinguir la edad de la víctima, esto es, si el delito se comete contra persona menor o mayor de 14 años, como es la diferencia actual, en que para el caso de los adolescentes dicha sanción es temporal.

Quinto. Sin embargo, la solicitud de informe es limitada sólo a los artículos 4° permanente, N°s. 3, 7 y 8, y 5° transitorio, que se refieren, el primero, a las modificaciones propuestas para el Decreto Ley N° 645, sobre Registro General de Condenas; y el segundo, el 5° transitorio, al deber de la Corte Suprema de dictar, dentro de tres meses de publicada la ley, un Auto Acordado que disponga el cumplimiento de ésta.

Sexto. Ante esta información, se discutió sobre el alcance del informe que habrá de remitirse al Parlamento, es decir, si se limita sólo a lo expresamente solicitado por la H. Cámara o bien si se extiende a todo el proyecto, particularmente las modificaciones de su artículo 2°. Se acordó, por mayoría, limitarlo sólo a lo pedido.

Séptimo: De este modo y en cumplimiento de lo antes resuelto, dada su conexión directa con lo consultado, cabe destacar que lo primero que dispone el proyecto es modificar el artículo 348 del Código Procesal Penal, que define la sentencia condenatoria, agregando ahora que ésta deberá fijar “todas las penas principales y accesorias que corresponda imponer, con indicación específica de cada una de ellas” pronunciándose sobre la eventual aplicación de alguna de las penas accesorias a la privación o restricción de libertad previstas en la ley. Así, creemos, se supera de inmediato la dificultad normativa respecto del alcance que debe darse a la sentencia definitiva.

Octavo. El consultado artículo 4° del proyecto introduce modificaciones al Decreto Ley N° 645, sobre el Registro General de Condenas, de 1925, del Ministerio de Justicia y al efecto, en primer lugar, modifica su denominación, incorporando, después del vocablo Condenas, la expresión “y el Registro Seccional de Inhabilitaciones”.

Las demás modificaciones tienden a adecuar dicho cuerpo legal a su nueva denominación y estructura y así, su numeral 3° consultado, impone a los tribunales de justicia correspondientes cumplir con el deber de comunicar, en su oportunidad, la forma y tiempo en que fue cumplida la pena y si no lo fue en todo o en parte por amnistía, indulto, evasión, libertad condicional u otra causa.

Los numerales 7° y 8° son meros reemplazos de expresiones o palabras destinadas a adecuar el Registro a esta nueva realidad.

Noveno. Finalmente, en las normas transitorias, se contemplan seis artículos, todos tendientes a la puesta en marcha de la futura ley y su vigencia. En lo que a esta Corte afecta, se dispone en su artículo 5°, que la Corte Suprema, en el plazo de tres meses desde la publicación de la ley, dictará un Auto Acordado por el que regulará todo lo necesario para la correcta implementación de la ley y, además, la forma en que se verifican las comunicaciones al Servicio de Registro Civil e Identificación, de las sentencias de condena.

En cuanto precisamente a la comunicación con el Registro Civil e Identificación, vale la pena dejar constancia desde ya que ésta a la fecha no tiene dificultad alguna porque, como consecuencia de las revisiones hechas por ambos Servicios ante la duda original, se acordó efectuarlas computacionalmente y se suscribió un convenio interinstitucional al efecto.

Oficio de la Corte Suprema a Comisión

Décimo. En consecuencia, y en relación a los puntos antes señalados, esta Corte Suprema no advierte dificultad alguna, desde que lo anterior claramente está concebido como una forma de protección a los menores y tiende a evitar definitivamente toda posibilidad interpretativa. Lo mismo sucede con todas aquellas modificaciones destinadas a implementar y dar efectividad a la reforma, como son, por ejemplo, también, el deber del Fiscal Nacional del Ministerio Público de remitir a la Comisión de Coordinación del Sistema de Justicia Penal “un informe de todas las causas por delitos señalados en el inciso 2° del artículo 372 del Código Penal, cometidos contra menores de edad, que hubieran concluido por sentencia firme de condena; La modificación a las leyes sobre Registro Nacional de Servicios de Transporte Remunerado de Escolares y la Ley General de Educación, con el fin de ampliar el acceso al Registro Nacional de Condenas a las Secretarías Regionales Ministeriales de Transportes y Comunicaciones y a la Superintendencia de Educación y las Secretarías Regionales Ministeriales de Educación, con el fin de ampliar el rango de acciones preventivas de protección de niños, niñas y adolescentes, limitando el contacto de éstos con las personas inhabilitadas.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 77 de la Constitución Política de la República y 18 de la Ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, se acuerda informar en los términos precedentemente expuestos el proyecto de ley que especifica y refuerza las penas principales y accesorias y modifica las penas de inhabilitación contempladas en los incisos 2° y final del artículo 372 del Código Penal. (Boletín N° 12.208-07)

Se deja constancia que los Ministros señores Muñoz, Dolmestch, Künsemüller, Cisternas, Valderrama y Dahm, señora Vivanco y señor Silva C. fueron de opinión de informar todo el proyecto, fundamentalmente la reforma contenida en su artículo 2°, que hace aplicable la perpetuidad de la inhabilitación a los autores de los delitos de que se trata, sean las víctimas menores o adolescentes.

Los ministros señores Muñoz G. y Valderrama estuvieron por informar favorablemente la iniciativa que se analiza en dicha parte.

A su turno, los ministros señores Dolmestch, Dolmestch, Künsemüller, Cisternas, Valderrama y Dahm, señora Vivanco y señor Silva C. fueron de la opinión contraria porque, a su juicio, con ello se produce una evidente pugna de derechos entre los afectados. Concretamente, entre el deber del Estado de proteger a sus niños, niñas y adolescentes frente a los delitos sexuales y el de la debida y necesaria rehabilitación y reinserción social de los condenados, derecho este último contemplado en la Convención Americana de Derechos Humanos, particularmente en su artículos 5°, N°s 3 y 6.

Ofíciase.

PL 7-2019

Saluda atentamente a V.S.

HAROLDO BRITO CRUZ

Presidente

JORQUE SÁEZ MARTIN

Secretario

2. Segundo Trámite Constitucional: Senado

2.1. Primer Informe de Comisión de Constitución

Senado. Fecha 27 de diciembre, 2019. Informe de Comisión de Constitución en Sesión 92. Legislatura 367.

?INFORME DE LA COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN, LEGISLACIÓN, JUSTICIA Y REGLAMENTO recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que especifica y refuerza las penas principales y accesorias, y modifica las penas de inhabilitación contempladas en los incisos segundo y final del artículo 372 del Código Penal.

BOLETÍN N° 12.208-07

HONORABLE SENADO:

La Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento tiene el honor de informar el proyecto de ley señalado en el epígrafe, iniciado en Mensaje de S.E. el Presidente de la República, y que tiene urgencia calificada de "simple".

Se dio cuenta de esta iniciativa ante la Sala del Senado en sesión celebrada el 6 de marzo de 2019, disponiéndose su estudio por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.

A la sesión en que se trató este proyecto de ley asistieron el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, señor Hernán Larraín, quien fue acompañado por el Jefe de la División Jurídica, señor Sebastián Valenzuela; la Jefa de la Unidad Jurídica del Subdepartamento de Filiación Penal del Registro Civil, señora Soledad Ávila, y el periodista, señor José Valenzuela.

Asimismo, estuvieron presentes los asesores del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, señora Antonia Andreani y señor Benjamín Rug; el asesor de la Biblioteca del Congreso Nacional, señor Juan Pablo Cavada; los asesores del Honorable Senador señor Huenchumilla, señora Alejandra Leiva y señor Felipe Barra; los asesores del Comité PPD, señores Robert Angelbeck y José Miguel Bolados y el periodista, señor Gabriel Muñoz, y el asesor del Comité DC, señor Mauricio Burgos.

- - -

OBJETIVOS DEL PROYECTO

Fortalecer la obligación de fiscales del Ministerio Público y jueces de competencia en lo penal en lo referido a la imposición de penas principales y accesorias que corresponde imponer a quienes cometan delitos de connotación sexual cuando las víctimas sean niños o niñas y modificar las sanciones de inhabilitación contempladas en los incisos segundo y final del artículo 372 del Código Penal.

- - -

NORMAS DE QUÓRUM ESPECIAL

Los números 4 y 5 del artículo 4° permanente del proyecto de ley tienen el carácter de normas de quórum calificado, en virtud de lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 66 de la Constitución Política de la República.

Por su parte, la letra b) del número 2 del artículo 2°, los números 3, 7 y 8 del artículo 4° y los artículos 5° y 7°, todos permanentes, y los artículos tercero y cuarto transitorios del proyecto de ley tienen el carácter de ley orgánica constitucional, de conformidad a lo prescrito en el inciso segundo del artículo 66 de la Ley Fundamental.

- - -

ANTECEDENTES

Para el debido estudio de esta iniciativa de ley, se han tenido en consideración, entre otros, los siguientes antecedentes:

Primer Informe de Comisión de Constitución

I.- ANTECEDENTES JURÍDICOS

Están relacionados con el proyecto de ley en estudio los siguientes cuerpos normativos:

- 1) El Código Penal, particularmente en los artículos 39 bis, 372 y 403 quinquies.
- 2) El Código Procesal Penal, especialmente su artículo 348.
- 3) El decreto ley N° 645, del 1925, del Ministerio de Justicia, sobre el Registro General de Condenas.
- 4) El decreto ley N° 409, de 1932, del Ministerio de Justicia, que establece normas relativas a reos.
- 5) La ley N° 19.831 que crea el Registro Nacional de Servicios de Transporte Remunerado de Escolares.
- 6) El decreto con fuerza de ley N° 2, de 2009, del Ministerio de Educación, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 20.370 con las normas no derogadas del decreto con fuerza de ley N° 1, de 2005

II.- ANTECEDENTES DE HECHO

Tal como se consignó precedentemente, el proyecto de ley que se somete a la consideración del Senado tiene su origen en un Mensaje de S.E. el Presidente de la República presentado en la Cámara de Diputados.

En su exposición de motivos, el Gobierno recuerda que la legislación penal contempla, en el artículo 372 del Código Penal, las penas de inhabilitación para cargos, empleos, oficios o profesiones ejercidos en ámbitos educacionales o que involucren una relación directa y habitual con personas menores de edad, respecto del condenado por ciertos delitos de índole sexual cometidos contra menores de edad que la mencionada norma se encarga de precisar. Agrega que estas penas no sólo tienen un propósito sancionatorio, sino que también buscan disminuir los riesgos de reincidencia, protegiendo de esta manera a niños y niñas de futuras agresiones.

Seguidamente, el Mensaje connota que a pesar de la existencia de las mencionadas sanciones se han detectado imperfecciones en su aplicación por lo que se precisa una legislación que perfeccione dicha normativa y otras disposiciones que inciden en esta materia.

Asimismo, destaca que algunos tribunales no explicitan a cabalidad en sus sentencias las penas de inhabilitación que imponen, lo cual genera problemas administrativos, ya que para el Servicio de Registro Civil e Identificación no le es posible consignar las inscripciones de las mismas en los registros correspondientes, toda vez que no han sido establecidas claramente, en virtud de una sentencia firme y ejecutoriada.

Insiste el Mensaje que el Servicio de Registro Civil e Identificación sólo puede inscribir las sentencias condenatorias definitivas y ejecutoriadas por delitos y simples delitos, así como por las faltas a que se refieren los artículos 494 N° 19, 494 bis y 495 N° 21, del Código Penal, previa y oportuna remisión del tribunal que la dictó en conformidad a la normativa que rige su actuar.

A la luz de estos antecedentes, el Gobierno explica que constató que, en caso de omisión o falta de especificación en la imposición de una o más penas por parte del tribunal que dicta una sentencia condenatoria, el Servicio de Registro Civil e Identificación se ve impedido de efectuar, o efectuar adecuadamente, las inscripciones respectivas en el Registro de Condenas. Ello permite que existan casos en que personas que, habiendo sido condenadas por delitos que conllevan penas de inhabilitación, no consten en el mencionado Registro.

Por lo mismo, se hace presente que es indispensable que los tribunales expliciten que están imponiendo las penas de inhabilitación a efectos de que los organismos administrativos, principalmente el Servicio de Registro Civil e Identificación, puedan concretar su aplicación a través de su competente inscripción en los registros pertinentes establecidos en la ley.

Pero para dar cumplimiento a lo anterior, resulta indispensable reforzar el deber de los fiscales del Ministerio Público, de solicitar la pena de inhabilitación que corresponda cuando formularen acusación en contra de imputados que han cometido ilícitos en contra de un menor de edad y, de deducir siempre impugnación en contra de cualquier sentencia de condena que no contemple todas las penas principales y accesorias que corresponda imponer.

Primer Informe de Comisión de Constitución

A continuación, el Mensaje indica que si bien los condenados a la pena de inhabilitación por los delitos tipificados en el artículo 372 del Código Penal, deberán sufrirla a perpetuidad, estos podrán eliminar los demás antecedentes penales, manteniéndose sólo a perpetuidad las inhabilitaciones de los artículos 39 bis y 39 ter del Código Penal, que sean establecidas con ese carácter por sentencia judicial firme o ejecutoriada, y que suponen inhabilitaciones para desempeñar labores de manera personal y directa con niños y niñas. Lo anterior implica crear un Registro Seccional de Inhabilitaciones, que distinga entre inhabilitaciones perpetuas y temporales.

Finalmente, esta iniciativa modifica la ley N° 19.831, que crea el Registro Nacional de Servicios de Transporte Remunerado de Escolares y la ley N° 20.370, General de Educación, con el fin de reforzar los mecanismos tendientes a evitar el contacto con menores de edad de aquellos condenados por la pena de inhabilitación contemplada en el artículo 372 del Código Penal, en contextos de transporte escolar y en establecimientos educacionales, respectivamente.

ESTRUCTURA DEL PROYECTO DE LEY APROBADO POR LA CÁMARA DE DIPUTADOS

El proyecto aprobado por la Cámara de Diputados consta de siete artículos permanentes y seis disposiciones transitorias.

El artículo 1° modifica el artículo 348 del Código Procesal Penal, con el fin de reforzar el deber de los jueces, de indicar de forma clara, precisa y específica cada una de las penas principales y accesorias que conforme a la ley corresponda imponer.

El artículo 2° modifica los artículos 39 bis y 372, ambos del Código Penal, en los siguientes sentidos:

En primer lugar, unifica el tratamiento de las penas de inhabilitación absoluta para cargos, empleos, oficios o profesiones ejercidos en ámbitos educacionales o que involucren una relación directa y habitual con personas menores de edad, prevista en el artículo 372 de este Código, que pasan a tener siempre el carácter de perpetuas, eliminando la distinción actual entre víctimas menores de edad con más 14 años y víctimas menores a esa edad.

En segundo lugar, se especifica el deber de fiscales, en los casos del artículo 372 inciso segundo del Código Penal, de solicitar siempre la pena de inhabilitación absoluta perpetua que allí se dispone, cuando formule acusación y del tribunal, de imponerla de forma específica en caso de dictar sentencia condenatoria. De no cumplir el tribunal este deber, el fiscal siempre deberá deducir impugnación.

El artículo 3°, modifica el artículo 1° del decreto ley N° 409, que establece normas relativas a reos, de 1932, del Ministerio de Justicia, para evitar que la imposición de una pena de inhabilitación absoluta con carácter de perpetua, cuyo objeto es proteger nuestra infancia, previniendo que los condenados por estos hechos ejerzan labores y funciones que implican un contacto personal y directo con menores de edad, obste a que estos puedan eliminar de sus antecedentes otras penas.

El artículo 4° modifica el decreto ley N° 645, sobre el Registro General de Condenas, de 1925, del Ministerio de Justicia, para concebir un Registro Seccional de Inhabilitaciones, con dos secciones.

En la primera sección, denominada "Inhabilitaciones Perpetuas", se inscribirán todas las inhabilitaciones establecidas en el artículo 39 bis del Código Penal que hayan sido impuestas por sentencia ejecutoriada, y las inhabilitaciones establecidas en el artículo 39 ter del Código Penal, que hayan sido impuestas en carácter perpetuo por sentencia ejecutoriada. En la segunda sección, denominada "Inhabilitaciones Temporales", se inscribirán las inhabilitaciones establecidas en el artículo 39 ter del Código Penal, que hayan sido impuestas en carácter temporal por sentencia ejecutoriada. La eliminación de los antecedentes contenidos en el prontuario penal, realizada en conformidad a la ley y a los reglamentos correspondientes, nunca implicará la eliminación de las inscripciones de las penas de inhabilitación que se encuentren vigentes.

El artículo 5° impone al Fiscal Nacional del Ministerio Público el deber de remitir anualmente los antecedentes correspondientes a la Comisión de Coordinación del Sistema de Justicia Penal, prevista en el artículo 12 ter de la Ley N° 19.665.

Finalmente, los artículos 6° y 7° modifican las leyes N° 19.831, que crea el Registro Nacional de Servicios de Transporte Remunerado de Escolares y, N° 20.370, General de Educación.

Primer Informe de Comisión de Constitución

En relación a la primera normativa, se otorga acceso a las Secretarías Regionales Ministeriales de Transportes y Telecomunicaciones a las anotaciones que consten en el Registro General de Condenas, para efectos de lo dispuesto en el artículo 40 de la ley N° 19.831. Respecto a la segunda, se faculta a la Superintendencia de Educación y a las Secretarías Regionales Ministeriales de Educación a acceder a las anotaciones que consten en el Registro General de Condenas, para efectos de la acreditación y fiscalización del cumplimiento y mantención de los requisitos para obtener reconocimiento oficial del Estado de los establecimientos educacionales.

Por último, en las disposiciones transitorias de este proyecto se impone tanto a la Excelentísima Corte Suprema y al Fiscal Nacional del Ministerio Público, la obligación de dictar las normas pertinentes, dentro de la esfera de sus atribuciones, para dar íntegro y adecuado cumplimiento a las disposiciones del presente proyecto de ley.

- - -

INFORME DE LA EXCMA. CORTE SUPREMA

Mediante Oficio N° 39-2019, de 19 de marzo de 2019, la Excma. Corte Suprema hizo llegar al Congreso Nacional su parecer sobre esta iniciativa, en los siguientes términos.

“Que por oficio N° 70-2019, de 25 de enero de 2019, don Patricio Velásquez Weisse, abogado secretario de la Comisión Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, solicitó al tenor de lo dispuesto en los artículos 77 de la Constitución Política de la República y 16 de la Ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, la opinión de la Corte Suprema sobre el proyecto de ley que “especifica y refuerza las penas principales y accesorias y modifica las penas de inhabilitación contempladas en los incisos 2° y final del artículo 372 del Código Penal”. En particular, solicitan el pronunciamiento del tribunal respecto de lo dispuesto en los artículos 4°, numerales 3), 7) y 8) y quinto transitorio de la propuesta.

La iniciativa legal en la que recae este requerimiento corresponde al Boletín N° 12.208-07, fue ingresado a tramitación legislativa por mensaje del Presidente de la República.

Impuesto el Tribunal Pleno del proyecto en sesión de 15 del mes en curso, presidida por el Presidente señor Haroldo Brito Cruz y con la asistencia de los Ministros señores Muñoz G., Dolmestch, Carreño y Künsemüller, señoras Maggi, Egnem y Sandoval, señores Fuentes, Cisternas y Blanco, señoras Chevesich y Muñoz S., señores Valderrama, Dahm y Prado y señora Vivanco y señor Silva C., acordó informarlo al tenor de la resolución que se transcribe a continuación, la que fue rectificada con esta misma fecha:

“Santiago, dieciocho de marzo de dos mil diecinueve.

Vistos y teniendo presente:

Primero. Que por oficio N° 70-2019, de 25 de enero de 2019, don Patricio Velásquez Weisse, abogado secretario de la Comisión Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, solicitó al tenor de lo dispuesto en los artículos 77 de la Constitución Política de la República y 16 de la Ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, la opinión de la Corte Suprema sobre el proyecto de ley que “especifica y refuerza las penas principales y accesorias y modifica las penas de inhabilitación contempladas en los incisos 2° y final del artículo 372 del Código Penal”. En particular, solicitan el pronunciamiento del tribunal respecto de lo dispuesto en los artículos 4°, numerales 3), 7) y 8) y quinto transitorio de la propuesta.

La iniciativa legal en la que recae este requerimiento corresponde al boletín N° 12.208-07, fue ingresado a tramitación legislativa por mensaje del Presidente de la República.

Segundo. Al efecto, en cuanto a los hechos y en síntesis, se pudo establecer que, en muchos casos, respecto de las penas de inhabilitación aplicadas a los condenados por delitos sexuales a menores de edad se produjeron dificultades en el registro de las mismas y, como consecuencia de ello, se sorprendió a muchos de estos infractores prestando el mismo servicio para el cual estaban legalmente inhabilitados.

Tercero. Es lo cierto que, sobre esta dificultad, en su momento, se puso en conocimiento de esta Corte Suprema, la que dispuso revisar las sentencias sobre esta materia, como también la comunicación existente entre este Poder del Estado y el Registro Civil e Identificación, a quien corresponde llevar el registro respectivo. El resultado -tras haber revisado con un grupo de estudio ad hoc una infinidad de procesos- se pudo comprobar que no todos los

Primer Informe de Comisión de Constitución

jueces respondían del mismo modo a esta exigencia legal y así, por ejemplo, muchos expresaban “que no ordenaban la inhabilitación accesoria porque el Ministerio Público no lo requería al momento de acusar”. Así, se verificó que la dificultad no estaba en la comunicación y ulterior registro que llevaba el Servicio de Registro Civil, sino que básicamente en la dictación de la sentencia que, justo es decirlo, se aprecia congruente con el espíritu y la norma de la nueva legislación procesal penal.

Cuarto. Ante esta realidad, el Ejecutivo, para evitar nuevos equívocos, estimó indispensable legislar al respecto, imponiendo a los jueces, como se señala en el proyecto, la obligación perentoria de pronunciarse formalmente sobre las penas accesorias en la sentencia, pero también exigiendo al Ministerio Público el deber de requerirla expresamente al acusar y la obligación de reclamar su omisión en forma oportuna, proponiendo, además, las modificaciones legales y reglamentarias que son necesarias para la efectiva implementación de la reforma.

Este proyecto de ley contempla, asimismo, el modificar la intensidad de la pena accesoria de inhabilitación, en tanto ésta se refiere a la incapacidad que afecta al condenado para obtener los cargos, empleos, oficios y profesiones que digan relación con el ámbito educacional o que involucren una relación directa o habitual con menores de edad, en términos que ella habrá de ser siempre perpetua, sin distinguir la edad de la víctima, esto es, si el delito se comete contra persona menor o mayor de 14 años, como es la diferencia actual, en que para el caso de los adolescentes dicha sanción es temporal.

Quinto. Sin embargo, la solicitud de informe es limitada sólo a los artículos 4° permanente, N°s. 3, 7 y 8, y 5° transitorio, que se refieren, el primero, a las modificaciones propuestas para el Decreto Ley N° 645, sobre Registro General de Condenas; y el segundo, el 5° transitorio, al deber de la Corte Suprema de dictar, dentro de tres meses de publicada la ley, un Auto Acordado que disponga el cumplimiento de ésta.

Sexto. Ante esta información, se discutió sobre el alcance del informe que habrá de remitirse al Parlamento, es decir, si se limita sólo a lo expresamente solicitado por la H. Cámara o bien si se extiende a todo el proyecto, particularmente las modificaciones de su artículo 2°. Se acordó, por mayoría, limitarlo sólo a lo pedido.

Séptimo: De este modo y en cumplimiento de lo antes resuelto, dada su conexión directa con lo consultado, cabe destacar que lo primero que dispone el proyecto es modificar el artículo 348 del Código Procesal Penal, que define la sentencia condenatoria, agregando ahora que ésta deberá fijar “todas las penas principales y accesorias que corresponda imponer, con indicación específica de cada una de ellas” pronunciándose sobre la eventual aplicación de alguna de las penas accesorias a la privación o restricción de libertad previstas en la ley. Así, creemos, se supera de inmediato la dificultad normativa respecto del alcance que debe darse a la sentencia definitiva.

Octavo. El consultado artículo 4° del proyecto introduce modificaciones al Decreto Ley N° 645, sobre el Registro General de Condenas, de 1925, del Ministerio de Justicia y al efecto, en primer lugar, modifica su denominación, incorporando, después del vocablo Condenas, la expresión “y el Registro Seccional de Inhabilitaciones”.

Las demás modificaciones tienden a adecuar dicho cuerpo legal a su nueva denominación y estructura y así, su numeral 3° consultado, impone a los tribunales de justicia correspondientes cumplir con el deber de comunicar, en su oportunidad, la forma y tiempo en que fue cumplida la pena y si no lo fue en todo o en parte por amnistía, indulto, evasión, libertad condicional u otra causa.

Los numerales 7° y 8° son meros reemplazos de expresiones o palabras destinadas a adecuar el Registro a esta nueva realidad.

Noveno. Finalmente, en las normas transitorias, se contemplan seis artículos, todos tendientes a la puesta en marcha de la futura ley y su vigencia. En lo que a esta Corte afecta, se dispone en su artículo 5°, que la Corte Suprema, en el plazo de tres meses desde la publicación de la ley, dictará un Auto Acordado por el que regulará todo lo necesario para la correcta implementación de la ley y, además, la forma en que se verifican las comunicaciones al Servicio de Registro Civil e Identificación, de las sentencias de condena.

En cuanto precisamente a la comunicación con el Registro Civil e Identificación, vale la pena dejar constancia desde ya que ésta a la fecha no tiene dificultad alguna porque, como consecuencia de las revisiones hechas por ambos Servicios ante la duda original, se acordó efectuarlas computacionalmente y se suscribió un convenio interinstitucional al efecto.

Décimo. En consecuencia, y en relación a los puntos antes señalados, esta Corte Suprema no advierte dificultad

Primer Informe de Comisión de Constitución

alguna, desde que lo anterior claramente está concebido como una forma de protección a los menores y tiende a evitar definitivamente toda posibilidad interpretativa. Lo mismo sucede con todas aquellas modificaciones destinadas a implementar y dar efectividad a la reforma, como son, por ejemplo, también, el deber del Fiscal Nacional del Ministerio Público de remitir a la Comisión de Coordinación del Sistema de Justicia Penal “un informe de todas las causas por delitos señalados en el inciso 2° del artículo 372 del Código Penal, cometidos contra menores de edad, que hubieran concluido por sentencia firme de condena; La modificación a las leyes sobre Registro Nacional de Servicios de Transporte Remunerado de Escolares y la Ley General de Educación, con el fin de ampliar el acceso al Registro Nacional de Condenas a las Secretarías Regionales Ministeriales de Transportes y Comunicaciones y a la Superintendencia de Educación y las Secretarías Regionales Ministeriales de Educación, con el fin de ampliar el rango de acciones preventivas de protección de niños, niñas y adolescentes, limitando el contacto de éstos con las personas inhabilitadas.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 77 de la Constitución Política de la República y 18 de la Ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, se acuerda informar en los términos precedentemente expuestos el proyecto de ley que especifica y refuerza las penas principales y accesorias y modifica las penas de inhabilitación contempladas en los incisos 2° y final del artículo 372 del Código Penal. (Boletín N° 12.208-07).

Se deja constancia que los Ministros señores Muñoz, Dolmestch, Künsemüller, Cisternas, Valderrama y Dahm, señora Vivanco y señor Silva C. fueron de opinión de informar todo el proyecto, fundamentalmente la reforma contenida en su artículo 2°, que hace aplicable la perpetuidad de la inhabilitación a los autores de los delitos de que se trata, sean las víctimas menores o adolescentes.

Los ministros señores Muñoz G. y Valderrama estuvieron por informar favorablemente la iniciativa que se analiza en dicha parte.

A su turno, los ministros señores Dolmestch, Dolmestch, Künsemüller, Cisternas, Valderrama y Dahm, señora Vivanco y señor Silva C. fueron de la opinión contraria porque, a su juicio, con ello se produce una evidente pugna de derechos entre los afectados. Concretamente, entre el deber del Estado de proteger a sus niños, niñas y adolescentes frente a los delitos sexuales y el de la debida y necesaria rehabilitación y reinserción social de los condenados, derecho este último contemplado en la Convención Americana de Derechos Humanos, particularmente en su artículos 5°, N°s 3 y 6.”.

- - -

DISCUSIÓN EN GENERAL

Al iniciarse el estudio de esta iniciativa, el Presidente de la Comisión, Honorable Senador señor Harboe ofreció el uso de la palabra al Ministro de Justicia y Derechos Humanos señor Hernán Larraín, quien comenzó su intervención reseñando que en el año 2012 se aprobó un proyecto de ley, en virtud del cual, todas las personas que fueran condenadas por cometer abusos sexuales contra menores de edad serían ingresadas en un Registro de Inhabilidades para Condenados por Delitos Sexuales contra Menores, con el propósito de que quienes estaban en el mencionado registro, tuviesen prohibición de trabajar en lugares donde hubiese menores de edad. Agregó que dicha prohibición buscaba resguardar la indemnidad de los niños, niñas y adolescentes.

Añadió que con el transcurso del tiempo se descubrieron dos tipos de situaciones que hacían difícil el éxito de dicho propósito. En primer lugar, surgió un problema de transmisión de datos entre el Poder Judicial y el Registro Civil, lo que significaba que algunas personas condenadas no quedaban registradas. La mencionada dificultad provocó una mesa de trabajo entre ambas instituciones, y luego de ella, se subsanaron la mayoría de los problemas de coordinación existentes.

Asimismo, indicó que el segundo problema consistía en que los jueces, cada vez que condenan a una persona por un crimen o simple delito sexual cometido en contra de un menor, tienen el deber de imponer la pena accesoria de inhabilitación de trabajo. Si en la sentencia condenatoria no comunican la pena accesoria al Registro Civil, el Servicio queda impedido de incorporar al condenado al Registro de Inhabilidades para Condenados por Delitos Sexuales contra Menores.

Luego, explicó que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos detectó que las dificultades antes mencionadas no

Primer Informe de Comisión de Constitución

se resolverían con simples medidas administrativas. Por lo tanto, se presentó esta iniciativa cuyo propósito es evitar que personas condenadas por el tipo de delito antes mencionado, queden fuera del Registro de Inhabilidades para Condenados por Delitos Sexuales contra Menores.

Seguidamente, precisó las medidas que se pretenden ejecutar para solucionar la situación antes descrita. Entre ellas destacan las siguientes:

- 1.- Obligar por ley a los fiscales, a que cada vez que una persona sea condenada por un crimen o simple delito en materia sexual en contra de menores, que requiera al juez que le imponga la pena accesoria de inhabilidad de trabajo con menores y que ésta quede en el Registro;
- 2.- Establecer el deber del juez, cada vez que condene a una persona y le aplique la pena accesoria de inhabilidad de trabajo con menores, que dicha medida quede en el Registro correspondiente;
- 3.- Imponer a los fiscales el deber de impugnar aquellas sentencias de condena que no fijen las penas de inhabilitación absoluta perpetua para trabajar con menores de edad, en los casos específicos mencionados en el inciso segundo del artículo 372 del Código Penal;
- 4.- Obligar al Fiscal Nacional del Ministerio Público a dar instrucciones para que los fiscales cumplan con lo dispuesto precedentemente, y
- 5.- Otorgar a la Corte Suprema la facultad para dictar un Auto Acordado que asegure el cumplimiento de la normativa administrativa que se relaciona con la aplicación de esta ley, en el ámbito de funcionamiento de los tribunales penales.

Seguidamente, expresó que la segunda línea de acción que se ha impuesto el Gobierno, dice relación con las inhabilidades que se establecen en este proyecto de ley. Hizo presente que, actualmente, el artículo 372 del Código Penal regula la imposición de la pena de inhabilitación para trabajar con menores de edad para quienes fueren condenados por delitos sexuales cometidos contra niños, niñas y adolescentes, distinguiendo entre pena temporal y perpetua, según si la víctima fuere menor de 14 años o mayor de 14 y menor de 18 años de edad.

Aseveró que el proyecto propone que todos los casos de agresiones sexuales contra menores de edad sean sancionados con pena de inhabilitación perpetua.

Declaró que también se propone un cambio en el registro, ya que, actualmente, éste forma parte del Registro de Condenas. Agregó que cuando una persona elimina sus antecedentes penales conforme a la ley, de paso, se suprime el registro de la inhabilidad para trabajar con menores, aunque el impedimento sea perpetuo. Por lo tanto, mediante esta actuación se termina burlando el objetivo de la inhabilidad.

Debido a lo anterior, precisó que se crea un registro especial separado del General de Condenas.

Luego, explicó que la última modificación que contiene esta iniciativa dice relación con la regulación de la facultad para que las Secretarías Regionales Ministeriales de Educación, la Superintendencia de Educación y las Secretarías Regionales Ministeriales de Transportes y Telecomunicaciones puedan tener acceso a las anotaciones que consten en los Registros de Condenas.

Concluyó su intervención reiterando que el proyecto de ley sometido a la consideración de la Comisión va en la línea de protección de los menores que han sido víctimas de abusos sexuales.

En seguida, intervino el Presidente de la Comisión, Honorable Senador señor Harboe, quien señaló que la presente iniciativa responde a una corrección a la aplicación práctica de la medida de creación del registro de infractores sexuales de menores. Constató que hubo casos donde personas que fueron condenadas, no estaban incorporadas en el registro. Lo anterior tiene un alto impacto, porque se trataba de personas que, habiendo cometido un delito en contra de menores, tenían acceso a trabajar como transportista de escolares o en establecimientos de educación.

Concluyó sus palabras señalando que esta iniciativa era necesaria y muy importante para dar protección a los menores de edad.

Primer Informe de Comisión de Constitución

Por las razones antes dichas, puso en votación en general esta iniciativa.

IDEA DE LEGISLAR

La Comisión, por la unanimidad de sus miembros presentes, Honorables Senadores señores Allamand, Elizalde y Harboe, aprobó en general este proyecto de ley.

- - -

TEXTO DEL PROYECTO

A continuación, se transcribe literalmente el texto del proyecto de ley despachado por la Honorable Cámara de Diputados, y que la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento propone aprobar en general:

PROYECTO DE LEY:

“Artículo 1°. Intercálase en el inciso primero del artículo 348 del Código Procesal Penal, a continuación del vocablo “fijará”, la palabra “todas”, y después de la expresión “las penas” la siguiente frase: “principales y accesorias que corresponda imponer, con indicación específica de cada una de ellas,”.

Artículo 2°. Introdúcense las siguientes modificaciones en el Código Penal:

1. Reemplázase el artículo 39 bis por el siguiente:

“Artículo 39 bis. La pena de inhabilitación absoluta perpetua para cargos, empleos, oficios o profesiones ejercidos en ámbitos educacionales o que involucren una relación directa y habitual con personas menores de edad, prevista en el artículo 372 de este Código, produce:

1º La privación de todos los cargos, empleos, oficios y profesiones ejercidos en ámbitos educacionales o que involucren una relación directa y habitual con personas menores de edad que tenga el condenado.

2º La incapacidad para obtener los cargos, empleos, oficios y profesiones mencionados perpetuamente.”.

2. En el artículo 372:

a) Reemplázanse los incisos segundo y tercero por el siguiente:

“El que cometiere cualquiera de los delitos previstos en los artículos 361, 362, 363, 365 bis, 366, 366 bis, 366 quáter, 366 quinquies, 367, 367 ter y 372 bis en contra de un menor de edad será condenado, además, a la pena de inhabilitación absoluta perpetua para cargos, empleos, oficios o profesiones ejercidos en ámbitos educacionales o que involucren una relación directa y habitual con personas menores de edad. La misma pena se aplicará a quien cometiere cualquiera de los delitos establecidos en los artículos 142 y 433 N° 1° de este Código, cuando alguna de las víctimas hubiere sufrido violación y fuere menor de edad.”.

b) Agrégase el siguiente inciso final, nuevo:

“En los casos del inciso anterior, los fiscales del Ministerio Público, de conformidad con lo dispuesto en el literal g) del artículo 259 del Código Procesal Penal, deberán solicitar la pena de inhabilitación cuando formularen acusación, y el tribunal en caso de dictar sentencia condenatoria deberá imponerla de forma específica, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 348 del Código Procesal Penal. Si la sentencia condenatoria no cumpliera con esta exigencia, el fiscal siempre deberá deducir recurso en conformidad a la ley.”.

3. Reemplázase en el artículo 403 quinquies la expresión “General de Condenas” por “Seccional de Inhabilitaciones”.

Artículo 3°. Reemplázase el inciso segundo del artículo 1 del decreto ley N° 409, de 1932, del Ministerio de Justicia, que establece normas relativas a reos, por el siguiente:

“No obstará al efecto señalado en el inciso anterior que el condenado se encontrare cumpliendo la pena de inhabilitación perpetua prevista en el inciso segundo del artículo 372 del Código Penal, o la pena de inhabilitación

Primer Informe de Comisión de Constitución

perpetua prevista en el artículo 403 quáter del Código Penal. En tales casos la eliminación de los antecedentes a que diere lugar la concesión del beneficio señalado en el inciso anterior nunca implicará la eliminación de las inscripciones de las respectivas penas de inhabilitación perpetua, las que permanecerán anotadas en la Sección de Inhabilitaciones Perpetuas del Registro Seccional de Inhabilitaciones.”.

Artículo 4°. Introdúcense las siguientes modificaciones en el decreto ley N° 645, de 1925, del Ministerio de Justicia, sobre el Registro General de Condenas:

1. Incorpórase en la denominación del decreto ley, después del vocablo “CONDENAS”, la expresión “Y EL REGISTRO SECCIONAL DE INHABILITACIONES”.

2. En el artículo 1:

a) Agrégase en el inciso primero, a continuación del vocablo “Condenas”, la expresión “y el Registro Seccional de Inhabilitaciones”, y sustitúyese la expresión “a la Inspección de Identificación de Santiago” por “al Servicio de Registro Civil e Identificación”.

b) Incorpórase en el inciso segundo, a continuación de la palabra “Registro”, la voz “General”.

c) Agrégase en el inciso tercero, a continuación del vocablo “Registro”, la expresión “Seccional de Inhabilitaciones”, y sustitúyese la oración que sigue al punto seguido por las siguientes: “En la primera Sección, denominada “Inhabilitaciones Perpetuas”, se inscribirán todas las inhabilitaciones establecidas en el artículo 39 bis del Código Penal que hayan sido impuestas por sentencia ejecutoriada, y las inhabilitaciones establecidas en el artículo 39 ter del Código Penal que hayan sido impuestas en carácter perpetuo por sentencia ejecutoriada. En la segunda Sección, denominada “Inhabilitaciones Temporales”, se inscribirán las inhabilitaciones establecidas en el artículo 39 ter del Código Penal que hayan sido impuestas en carácter temporal por sentencia ejecutoriada.”.

3. Sustitúyese en el artículo 5 las palabras “Deberán también” por la frase “Los tribunales respectivos también deberán”.

4. En el artículo 6:

a) Intercálase en el inciso primero, a continuación de la voz “Registro”, la expresión “General y en el Registro Seccional de Inhabilitaciones”, y reemplázase la expresión final “artículo siguiente” por “inciso siguiente y en el artículo 6 bis”.

b) Incorpórase el siguiente inciso segundo, nuevo, pasando el actual inciso segundo a ser tercero:

“Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior, la Superintendencia de Educación y las secretarías regionales ministeriales de educación podrán realizar consultas al Servicio de Registro Civil e Identificación respecto de anotaciones que consten en el Registro General o en el Registro Seccional de Inhabilitaciones, para efectos de lo dispuesto en el artículo 51 bis del decreto con fuerza de ley N° 2, de 2009, del Ministerio de Educación, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 20.370 con las normas no derogadas del decreto con fuerza de ley N° 1, de 2005. Asimismo, las secretarías regionales ministeriales de transportes y telecomunicaciones podrán realizar consultas al Servicio de Registro Civil e Identificación respecto de anotaciones que consten en el Registro General o en el Registro Seccional de Inhabilitaciones, para efectos de lo dispuesto en el artículo 4 de la ley N° 19.831, que crea el Registro Nacional de Servicios de Transporte Remunerado de Escolares.”.

5. En el artículo 6 bis:

a) Intercálase en el inciso tercero, después de la expresión “conste en el Registro”, la siguiente: “General y en el Registro Seccional de Inhabilitaciones”.

b) Reemplázase en el inciso cuarto la expresión “al Registro” por “a los Registros”.

6. Incorpórase, a continuación del artículo 6 bis, el siguiente artículo 6° ter:

“Art. 6° ter.- La eliminación de los antecedentes contenidos en el prontuario penal, realizada en conformidad a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 1 del decreto ley N° 409, de 1932, del Ministerio de Justicia, que

Primer Informe de Comisión de Constitución

establece normas relativas a reos, y a los reglamentos correspondientes, nunca implicará la eliminación de las inscripciones de las penas de inhabilitación perpetua, las que permanecerán siempre anotadas en la Sección de Inhabilitaciones Perpetuas del Registro Seccional de Inhabilitaciones.”.

7. Reemplázase en el artículo 7 la expresión “del Registro” por “de los Registros”.

8. Reemplázase en el artículo 8 la expresión “del registro” por “de los Registros”.

Artículo 5°. Con el fin de garantizar la correcta implementación de la ley, y efectuar las mejoras que correspondan, el Fiscal Nacional del Ministerio Público, en el mes de marzo de cada año, deberá remitir a la Comisión de Coordinación del Sistema de Justicia Penal prevista en el artículo 12 ter de la ley N° 19.665, por intermedio de su presidente, un informe de todas las causas por delitos señalados en el inciso segundo del artículo 372 del Código Penal cometidos en contra de menor de edad, que hubieren concluido por sentencia firme de condena, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año inmediatamente anterior, que contendrá:

a) Solicitudes de pena de inhabilitación absoluta perpetua para cargos, empleos, oficios o profesiones ejercidos en ámbitos educacionales o que involucren una relación directa y habitual con personas menores de edad, que los fiscales del Ministerio Público hubieren formulado en dichas causas.

b) Penas de inhabilitación absoluta perpetua para cargos, empleos, oficios o profesiones ejercidos en ámbitos educacionales o que involucren una relación directa y habitual con personas menores de edad, que los tribunales hubieren impuesto en dichas causas.

c) Recursos deducidos por los fiscales del Ministerio Público en contra de las sentencias de condena dictadas en dichas causas, que no contuvieran las penas de inhabilitación que correspondía imponer.

La circunstancia de que algunas de las acusaciones respectivas hubieren sido formuladas con anterioridad al 1 de enero del año a que refiere el informe, no obstará a que se incluya la información respectiva a que hace alusión el literal a) del inciso precedente.

El informe del Fiscal Nacional será remitido en un formato que permita su publicación conforme al inciso final de este artículo, y deberá incluir los datos necesarios para individualizar cada uno de los procesos por los delitos señalados en el inciso segundo del artículo 372 del Código Penal cometidos en contra de menor de edad, así como cualquier otra información adicional que permita una comprensión completa de los datos proporcionados.

No obstante lo dispuesto en el inciso anterior, el informe aludido deberá contener los datos requeridos de forma innominada, es decir, no podrá incluirse en él información concerniente a personas naturales identificadas o identificables, a objeto de garantizar la debida protección de los datos de carácter personal, conforme a las disposiciones de la ley N° 19.628, sobre Protección de la Vida Privada.

En todo caso, la Comisión podrá requerir mayor información o antecedentes para una mejor comprensión de los datos proporcionados.

El Ministerio Público y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos deberán publicar el informe en sus respectivas páginas web institucionales a más tardar el décimo día hábil del mes de abril del mismo año del envío del informe.

Artículo 6°. Introdúcense las siguientes modificaciones en la ley N° 19.831, que crea el Registro Nacional de Servicios de Transporte Remunerado de Escolares:

1. En el artículo 4:

a) Reemplázanse los incisos segundo y tercero por los siguientes:

“El Secretario Regional Ministerial solo concederá la inscripción en el registro cuando hubiere acreditado el cumplimiento de los requisitos establecidos en el decreto supremo indicado en el inciso anterior y que las personas por quienes se pide la inscripción como conductores o acompañantes no registren anotaciones en el Registro General de Condenas o en el Registro Seccional de Inhabilitaciones, relativas a los delitos previstos en los párrafos 2º, 3º, 5º, 6º y 9º del Título VII del Libro II del Código Penal, y en los artículos 142, 372 bis, 374 bis y 411 quáter del mismo Código.

Primer Informe de Comisión de Constitución

Para efecto de lo dispuesto en el inciso anterior, las secretarías regionales ministeriales de transportes y telecomunicaciones, además de la verificación de los certificados que presente el empresario de transportes, consultarán al Servicio de Registro Civil e Identificación si las personas por quienes se pide la inscripción como conductores o acompañantes presentan anotaciones relativas a los delitos señalados en el inciso anterior, en el Registro General de Condenas o en Registro Seccional de Inhabilitaciones, establecidos por el decreto ley N° 645, de 1925, del Ministerio de Justicia.”.

b) Agrégase el siguiente inciso final nuevo:

“Asimismo, para el caso en que los secretarios regionales ministeriales tomen conocimiento de que un conductor o acompañante inscrito ha sido condenado por uno o más de los delitos referidos en el inciso segundo, consultarán en el más breve plazo posible al Servicio de Registro Civil e Identificación, de conformidad con lo dispuesto en el inciso anterior. El Secretario Regional Ministerial, una vez certificada la situación por el Servicio de Registro Civil e Identificación, procederá a la cancelación de la respectiva inscripción.”.

2. Incorpórase, a continuación del artículo 4, el siguiente artículo 4 bis:

“Artículo 4 bis.- En el mes de diciembre de cada año el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones remitirá al Servicio de Registro Civil e Identificación una nómina de los conductores y acompañantes que al mes del envío figuren con inscripción vigente en el Registro Nacional de Servicios de Transporte Remunerado de Escolares, con objeto de consultar si éstos presentan anotaciones en el Registro Seccional de Inhabilitaciones, establecido por el decreto ley N° 645, de 1925, del Ministerio de Justicia. La nómina consignará los antecedentes relativos a la identificación de los conductores y acompañantes, que por mandato del artículo 3° deben constar en el Registro, por resultar pertinentes para realizar la fiscalización y el control de estos servicios. En los casos en que el Servicio de Registro Civil e Identificación informe de conductores o acompañantes que presenten anotaciones, el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones remitirá los antecedentes de cada caso al correspondiente Secretario Regional Ministerial, quien procederá a la cancelación de la respectiva inscripción.”.

3. Incorpórase en el artículo 7 el siguiente inciso tercero, nuevo, pasando los actuales incisos tercero y cuarto a ser incisos cuarto y quinto, respectivamente:

“En caso de fiscalización de vehículos que realizaren transporte escolar, se verificará especialmente que las identidades del conductor y de los adultos acompañantes correspondan con las identidades que constan en el certificado establecido en el inciso segundo del artículo 1 de esta ley.”.

Artículo 7°. Agrégase, a continuación del artículo 51, el siguiente artículo 51 bis en el decreto con fuerza de ley N° 2, de 2009, del Ministerio de Educación, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 20.370 con las normas no derogadas del decreto con fuerza de ley N° 1, de 2005:

“Art. 51 bis. Sin perjuicio de sus demás facultades, las secretarías regionales ministeriales de educación, para los efectos de la comprobación del cumplimiento de los requisitos para obtener Reconocimiento Oficial del Estado por Establecimientos Educacionales, y la Superintendencia de Educación, para los efectos de la fiscalización del cumplimiento y mantención de los requisitos para obtener Reconocimiento Oficial, deberán consultar al Servicio de Registro Civil e Identificación si los docentes y el personal asistente de la educación de un establecimiento educacional presentan anotaciones relativas a los delitos señalados en el literal g) del artículo 46, en el Registro General de Condenas o en el Registro Seccional de Inhabilitaciones, establecidos por el decreto ley N° 645, de 1925, del Ministerio de Justicia. Para los mismos efectos, deberán consultar al Servicio de Registro Civil e Identificación si el representante legal y el administrador de la entidad sostenedora de un establecimiento educacional presentan anotaciones relativas a los delitos señalados en el literal a) del artículo 46 en el Registro General de Condenas o en el Registro Seccional de Inhabilitaciones.”.

Disposiciones transitorias

Artículo Primero. Las modificaciones señaladas en los numerales 1 y 2 letra a) del artículo 2 de esta ley sólo se aplicarán a los hechos delictivos cometidos con posterioridad a su entrada en vigencia. En consecuencia, la regulación legal existente con anterioridad a la publicación de esta ley en los artículos 39 bis y 372 del Código Penal continuará vigente para todos los efectos relativos a la ejecución de las penas ya impuestas y la persecución de los delitos perpetrados con anterioridad a dicha publicación.

Primer Informe de Comisión de Constitución

Asimismo, la regulación legal contenida en el inciso segundo del artículo 1 del decreto ley N° 409, de 1932, del Ministerio de Justicia, que establece normas relativas a reos, existente con anterioridad a la publicación de esta ley, continuará vigente para todos los efectos relativos al ejercicio del derecho del inciso primero del mismo artículo, por personas condenadas a la pena temporal a que se refiere el artículo 39 bis, de conformidad con el artículo 372, ambos del Código Penal, por delitos perpetrados con anterioridad a dicha publicación.

Artículo Segundo. Transcurridos seis meses después de la publicación de esta ley en el Diario Oficial, las secciones especiales del Registro General de Condenas a que se refiere el inciso tercero del artículo 1 del decreto ley N° 645, de 1925, del Ministerio de Justicia, sobre el Registro General de Condenas, constituirán un nuevo registro seccional bajo la denominación de Registro Seccional de Inhabilitaciones.

En consecuencia, la regulación legal contenida en el inciso tercero del artículo 1 del decreto ley N° 645, de 1925, con anterioridad a la publicación de esta ley, continuará vigente para todos los efectos pertinentes hasta que se cumpla el plazo de seis meses señalados en el inciso anterior.

Artículo Tercero. El primer informe a que hace alusión el artículo 5 de esta ley será remitido por el Fiscal Nacional a la Comisión de Coordinación del Sistema de Justicia Penal prevista en el artículo 12 ter de la ley N° 19.665, a través de su presidente, en el mes de marzo del año siguiente a la entrada en vigencia de esta ley. Dicho informe contendrá todos los datos indicados en los literales a), b) y c) del artículo 5 respecto de las causas por delitos señalados en el inciso segundo del artículo 372 del Código Penal cometidos en contra de menor de edad, que hubieren concluido por sentencia firme de condena, entre la fecha de entrada en vigencia de esta ley y el 31 de diciembre del mismo año.

Artículo Cuarto. El Fiscal Nacional del Ministerio Público, en el plazo de tres meses desde la publicación de esta ley en el Diario Oficial, dictará instrucciones generales mediante las que regulará todo lo necesario para su correcta implementación el adecuado desempeño de los fiscales del Ministerio Público en los casos en que debieren intervenir, previniendo que por mandato legal los fiscales siempre deben solicitar la pena de inhabilitación que corresponda cuando formularen acusación en contra de imputados por los delitos señalados en el inciso segundo del artículo 372 y en el artículo 403 quáter, ambos del Código Penal, como también que siempre deben deducir impugnación en contra de cualquier sentencia de condena que no contemple todas las penas principales y accesorias que corresponda imponer, con indicación específica de cada una de ellas.

Artículo Quinto. La Corte Suprema en el plazo de tres meses, desde la publicación de esta ley en el Diario Oficial, dictará un auto acordado por el que regulará todo lo necesario para la correcta implementación de la presente ley y, además, la forma en que se verifican las comunicaciones al Servicio de Registro Civil e Identificación, de las sentencias de condena, y de la forma y tiempo en que fue cumplida la pena y si no lo fue en todo o en parte por amnistía, indulto, evasión, libertad condicional u otra causa, para dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 4 y 5 del decreto ley N° 645, de 1925, del Ministerio de Justicia.

Artículo Sexto. Un reglamento expedido por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos dentro del plazo de seis meses contado desde la publicación de la presente ley establecerá la forma y las demás condiciones en que el Servicio de Registro Civil e Identificación llevará el Registro Seccional de Inhabilitaciones, la forma en que éste eliminará los antecedentes de las inhabilitaciones temporales que se encuentren cumplidas conforme a la ley y la forma en que será entregada la información en los casos que proceda conforme a la ley.”.

- - -

Acordado en sesión celebrada el día 18 de diciembre de 2019, con la asistencia de los Honorables Senadores señores Felipe Harboe Bascuñán (Presidente), Andrés Allamand Zavala y Álvaro Elizalde Soto (Alfonso De Urresti Longton).

Sala de la Comisión, a 27 de diciembre de 2019.

RODRIGO PINEDA GARFIAS

Secretario Abogado

RESUMEN EJECUTIVO

Primer Informe de Comisión de Constitución

INFORME DE LA COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN, LEGISLACIÓN, JUSTICIA Y REGLAMENTO RECAÍDO EN EL PROYECTO DE LEY, EN SEGUNDO TRÁMITE CONSTITUCIONAL, QUE ESPECIFICA Y REFUERZA LAS PENAS PRINCIPALES Y ACCESORIAS, Y MODIFICA LAS PENAS DE INHABILITACIÓN CONTEMPLADAS EN LOS INCISOS SEGUNDO Y FINAL DEL ARTÍCULO 372 DEL CÓDIGO PENAL.

BOLETÍN N° 12.208-07

I. OBJETIVO DEL PROYECTO PROPUESTO POR LA COMISIÓN: Fortalecer la obligación de fiscales del Ministerio Público y jueces de competencia en lo penal en lo referido a la imposición de penas principales y accesorias que corresponde imponer a quienes cometan delitos de connotación sexual cuando las víctimas sean niños o niñas y modificar las sanciones de inhabilitación contempladas en los incisos segundo y final del artículo 372 del Código Penal.

II. ACUERDOS: aprobado en general, unanimidad, 3 x 0.

III. ESTRUCTURA DEL PROYECTO APROBADO POR LA COMISIÓN: consta de siete artículos permanentes y seis disposiciones transitorias.

IV. NORMAS DE QUÓRUM ESPECIAL: Los números 4 y 5 del artículo 4° permanente del proyecto de ley tienen el carácter de normas de quórum calificado, en virtud de lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 66 de la Constitución Política de la República. Por su parte, la letra b) del número 2 del artículo 2°, los números 3, 7 y 8 del artículo 4° y los artículos 5° y 7°, todos permanentes, y los artículos tercero y cuarto transitorios del proyecto de ley tienen el carácter de ley orgánica constitucional, de conformidad a lo prescrito en el inciso segundo del artículo 66 de la Ley Fundamental.

V. URGENCIA: simple, a contar del 30 de diciembre de 2019.

VI. ORIGEN E INICIATIVA: Este proyecto tiene su origen en un Mensaje de S.E. el Presidente de la República.

VII. TRÁMITE CONSTITUCIONAL: segundo.

VIII. APROBACIÓN POR LA CÁMARA DE DIPUTADOS: Esta iniciativa fue aprobada en general como en particular, con el voto favorable de 149 diputados de un total de 155 en ejercicio.

IX. INICIO DE LA TRAMITACIÓN EN EL SENADO: 6 de marzo de 2019.

X. TRÁMITE REGLAMENTARIO: primer informe, discusión en general.

XI. LEYES QUE SE MODIFICAN O SE RELACIONAN CON LA MATERIA:

1) El Código Penal, particularmente en los artículos 39 bis, 372 y 403 quinquies.

2) El Código Procesal Penal, especialmente su artículo 348.

3) El decreto ley N° 645, del 1925, del Ministerio de Justicia, sobre el Registro General de Condenas.

4) El decreto ley N° 409, de 1932, del Ministerio de Justicia, que establece normas relativas a reos.

5) La ley N° 19.831 que crea el Registro Nacional de Servicios de Transporte Remunerado de Escolares.

6) El decreto con fuerza de ley N° 2, de 2009, del Ministerio de Educación, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 20.370 con las normas no derogadas del decreto con fuerza de ley N° 1, de 2005

Valparaíso, 27 de diciembre 2019.

RODRIGO PINEDA GARFIAS

Abogado Secretario

Discusión en Sala

2.2. Discusión en Sala

Fecha 11 de marzo, 2020. Diario de Sesión en Sesión 1. Legislatura 368. Discusión General. Se aprueba en general.

FORTALECIMIENTO EN IMPOSICIÓN DE PENAS PRINCIPALES Y ACCESORIAS EN DELITOS DE CONNOTACIÓN SEXUAL CONTRA NIÑOS O NIÑAS

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).-

Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que especifica y refuerza las penas principales y accesorias y modifica las penas de inhabilitación contempladas en los incisos segundo y final del artículo 372 del Código Penal, con informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y urgencia calificada de "simple".

--Los antecedentes sobre el proyecto (12.208-07) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:

Proyecto de ley:

En segundo trámite: sesión 95ª, en 6 de marzo de 2019 (se da cuenta).

Informe de Comisión:

Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento: sesión 92ª, en 8 de enero de 2020.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor GUZMÁN (Secretario General).-

El principal objetivo del proyecto es fortalecer la obligación de fiscales del Ministerio Público y jueces de competencia en lo penal en lo referido a la imposición de penas principales y accesorias que corresponde imponer a quienes cometan delitos de connotación sexual cuando las víctimas sean niños o niñas, y modificar las sanciones de inhabilitación contempladas en los incisos segundo y final del artículo 372 del Código Penal.

La Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento discutió este proyecto solamente en general y aprobó la idea de legislar por la unanimidad de sus miembros presentes, Senadores señores Allamand, Elizalde y Harboe.

Asimismo, la Comisión deja constancia de que los números 4 y 5 del artículo 4° permanente del proyecto de ley tienen el carácter de normas de calificado, por lo que requieren quorum para su aprobación 22 votos favorables.

De igual modo, consigna que la letra b) del número 2 del artículo 2°; los números 3, 7 y 8 del artículo 4°, y los artículos 5° y 7°, todos permanentes, y los artículos tercero y cuarto transitorios de la iniciativa tienen el carácter de ley orgánica constitucional, por lo que requieren para su aprobación 25 votos favorables.

El texto que se propone aprobar en general se transcribe en las páginas 13 y siguientes del primer informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y en el boletín comparado que Sus Señorías tienen a su disposición.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).-

En discusión general el proyecto.

Tiene la palabra el Senador señor Huenchumilla, para informar sobre la iniciativa.

El señor HUENCHUMILLA.-

Señor Presidente, esta iniciativa tiene su origen en un mensaje presidencial y actualmente se encuentra en segundo trámite constitucional.

Discusión en Sala

Sus objetivos son fortalecer la obligación de fiscales del Ministerio Público y jueces de competencia en lo penal en lo relativo a la imposición de penas principales y accesorias que corresponde aplicar a quienes cometan delitos de connotación sexual cuando las víctimas sean niños o niñas. Asimismo, modificar las sanciones de inhabilitación contempladas en los incisos segundo y final del artículo 372 del Código Penal, para hacerlas plenamente aplicables y efectivas.

Para el estudio de este proyecto se tuvo en consideración que la legislación penal establece, en el artículo 372 del Código Penal, que a los condenados por ciertos delitos de índole sexual cometidos contra menores de edad se les apliquen las penas de inhabilitación para cargos, empleos, oficios o profesiones ejercidos en ámbitos educacionales o que involucren una relación directa y habitual con personas menores de edad. Esta y otras disposiciones no solo tienen un propósito sancionatorio, sino que también persiguen disminuir los riesgos de reincidencia delictual, protegiendo de esta manera a niños y niñas de futuras agresiones.

No obstante lo anterior, se han detectado imperfecciones en su aplicación, por lo que es fundamental perfeccionar dicha normativa y otras disposiciones que inciden en esta materia. Por ejemplo, actualmente algunos tribunales no explicitan a cabalidad en sus sentencias las penas de inhabilitación que imponen, lo cual genera problemas administrativos, ya que el Servicio de Registro Civil e Identificación no puede consignar dichas sanciones en los registros correspondientes, toda vez que no han sido establecidas claramente en virtud de una sentencia firme y ejecutoriada.

A la luz de este antecedente, se constató que, en caso de omisión o falta de especificación en la imposición de una o más penas, el mencionado Servicio se ve impedido de efectuar, o efectuar adecuadamente, las inscripciones respectivas en el Registro de Condenas. Ello permite que existan casos en que personas que, habiendo sido condenadas por delitos que conllevan penas de inhabilitación, no consten en el mencionado Registro.

Asimismo, se hizo presente en la Comisión que resulta indispensable reforzar el deber de los fiscales del Ministerio Público de solicitar la pena de inhabilitación que corresponda cuando formularen acusación en contra de imputados que han cometido ilícitos en contra de un menor de edad, y deducir siempre la impugnación en contra de cualquier sentencia condenatoria que no contemple todas las penas principales y accesorias que proceda imponer.

Igualmente, esta iniciativa propone crear un Registro Seccional de Inhabilitaciones, que distinga entre inhabilitaciones perpetuas y temporales, de tal manera que las inhabilitaciones para trabajar con menores se mantengan aun cuando las inhabilitaciones temporales que afecten a un condenado desaparezcan.

Finalmente, este proyecto modifica la ley N° 19.831, que crea el Registro Nacional de Servicios de Transporte Remunerado de Escolares y la ley N° 20.370, General de Educación, con el fin de reforzar los mecanismos tendientes a evitar el contacto con menores de edad con aquellos condenados por la pena de inhabilitación contemplada en el artículo 372 del Código Penal, en contextos de transporte escolar y en establecimientos educacionales, respectivamente.

El proyecto aprobado por la Comisión consta de siete artículos permanentes y seis disposiciones transitorias.

El artículo 1º modifica el artículo 348 del Código Procesal Penal, con el fin de reforzar el deber de los jueces de indicar de forma clara, precisa y específica cada una de las penas principales y accesorias que conforme a la ley corresponda imponer.

El artículo 2º enmienda los artículos 39 bis y 372, ambos del Código Penal.

El artículo 3º modifica el artículo 1º del decreto ley N° 409, del año 1932, del Ministerio de Justicia, que establece normas relativas a los reos.

El artículo 4º introduce enmiendas al decreto ley N° 645, sobre el Registro General de Condenas, de 1925, del Ministerio de Justicia, para concebir un Registro Seccional de Inhabilitaciones, con dos secciones.

El artículo 5º impone al Fiscal Nacional del Ministerio Público el deber de remitir anualmente a la Comisión de Coordinación del Sistema de Justicia Penal un informe de todas las causas por delitos señalados en el inciso segundo del artículo 372 del Código Penal cometidos en contra de un menor de edad, con las especificaciones que señala la ley.

Discusión en Sala

Finalmente, los artículos 6° y 7° modifican las leyes N° 19.831, que crea el Registro Nacional de Servicios de Transporte Remunerado de Escolares , y N° 20.370, General de Educación.

En las disposiciones transitorias se impone tanto a la Excelentísima Corte Suprema como al Fiscal Nacional del Ministerio Público la obligación de dictar las normas pertinentes, dentro de la esfera de sus atribuciones, para dar íntegro y adecuado cumplimiento a las disposiciones del presente proyecto de ley.

Señor Presidente , en síntesis, se trata de una iniciativa muy importante, que complementa otras leyes que ha aprobado el Congreso Nacional con el fin de proteger, de manera efectiva y eficaz, a niños, niñas y adolescentes que han sido víctimas de delitos de connotación sexual y evitar que ellos y otros menores vuelvan a ser objeto de estos ilícitos.

Por estas razones, la Comisión de Constitución propone a la Sala la aprobación en general de esta iniciativa de ley.

Es cuanto puedo informar, señor Presidente.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).-

Antes de darle la palabra al señor Ministro , consulto si habría acuerdo para abrir la votación.

Acordado.

En votación.

--(Durante la votación).

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).-

Señor Ministro, tiene la palabra.

El señor LARRAÍN (Ministro de Justicia y Derechos Humanos).-

Señor Presidente , las explicaciones que se han dado, particularmente por parte de quien hizo la relación del proyecto, el Senador Huenchumilla, permiten que pueda referirme brevemente a esta iniciativa.

Este es un proyecto muy importante porque su objetivo es perfeccionar el actual Registro que establece las inhabilidades para los ofensores sexuales que han sido condenados por delitos de abusos a menores de edad. Cuando eso ocurre, se determina la inhabilitación de estos abusadores para que, una vez que cumplan su pena y queden en libertad, no puedan ejercer cargos o trabajar en lugares donde hay menores de edad: léase educación, léase transporte escolar.

Dicho Registro efectivamente ha estado funcionando y ha sido un aporte muy significativo. Cada vez que el director de una escuela, de un establecimiento educacional tiene que contratar un profesor, debe consultarlo, precisamente para evitar que esa persona que ha sido condenada por el delito sexual de abuso en contra de menores pueda tener nuevamente contacto con niños, niñas o adolescentes.

Sin embargo, en la aplicación de la ley se observaron vacíos que de alguna forma hacían que no todos, no el cien por ciento de los condenados por estos abusos sexuales estuviera en el Registro . Por un lado, había problemas de carácter administrativo entre la Corte Suprema, el Poder Judicial , la Corporación de Asuntos Judiciales y el Registro Civil, que es el que lleva este Registro. Pero los resolvimos conforme a un trato directo entre ambas instituciones: se firmó un nuevo convenio y se superaron esas dificultades. Y, por lo tanto, desde el punto de vista de las filtraciones administrativas, estas fueron superadas.

Sin embargo, descubrimos que había otro problema: que muchas veces llegaba al Registro Civil la sentencia judicial condenatoria sin que incluyera la pena accesoria de inhabilidad. En consecuencia, no se podía inscribir al abusador. Y los jueces nos decían: "Pero, ¡por favor!, si ustedes pueden hacerlo". Porque un funcionario del Registro Civil no puede incorporar una pena inhabilitatoria si acaso no está en la sentencia.

Por consiguiente, ahí está el problema. Y este proyecto lo que hace es precisamente resolver esa situación. ¿Cómo lo hacemos? Cada vez que un fiscal acuse a alguien por haber cometido un delito sexual en contra de menores,

Discusión en Sala

está obligado a solicitar la inhabilidad de aquel para ejercer cargos de trabajo con menores de edad. Y cada vez que un juez dicte una sentencia que condene a una persona por haber sido abusador sexual de menores, está obligado a incorporar en su sentencia la pena accesoria de inhabilidad.

Así vamos obligando a los protagonistas del proceso, al fiscal y al juez, a que hagan eso.

Además, le damos atribuciones al fiscal y lo obligamos a apelar en caso de que el juez no haya incluido en su resolución la pena accesoria. Y, a su vez, al Fiscal Nacional le decimos: "Dicte instrucciones para que se asegure el cumplimiento de esta norma". Y, por otra parte, a la Corte Suprema le decimos: "Dicte usted un auto acordado para asegurar que cada vez que esto ocurra, los jueces incorporen la pena inhabilitatoria para asegurar que estas personas no puedan trabajar el día de mañana con menores".

Este es el corazón del proyecto: asegurar que esas penas se cumplan; porque si llega esta información al Registro Civil, va a ser incorporada.

Adicionalmente, esta iniciativa tiene también otros elementos que no son menores, sino de mucha importancia.

Hoy día la inhabilidad distingue si el abuso es en contra de un menor de 14 años o mayor de 14 y menor de 18. Cuando la víctima es menor de 14 años, la inhabilidad es absoluta; si el delito sexual ha sido cometido en contra de un adolescente de entre 14 y 18, la pena es temporal por diez años.

Lo que estamos haciendo es igualarlo, porque creemos que el abuso sexual en contra de menores debe tener el mismo trato. Por lo tanto, estamos extendiendo la inhabilitación perpetua para trabajar con menores también a quienes cometen delitos sexuales en contra de adolescentes entre 14 y 18 años.

Estamos asegurándonos de que no se elimine la anotación cuando se trate de la inhabilitación a que me he referido.

Finalmente, también se fortalecen las facultades de las seremías de Educación y de Transportes para que puedan tener acceso y ejerzan el control correspondiente en los respectivos establecimientos, de modo de asegurar el cumplimiento efectivo de estas penas. Existen otras normas complementarias en este sentido.

Este es el corazón del proyecto.

Como Gobierno, y, por lo demás, en conjunto con el Congreso, a propósito del tema de la imprescriptibilidad de los delitos sexuales en contra de menores, hemos estado trabajando en una política que asegure la indemnidad de los niños, niñas y adolescentes, sobre todo cuando sufren abusos sexuales, para que estos no se repitan. Por eso, resulta fundamental la imprescriptibilidad.

Y, en este caso, queremos asegurar que cuando el día de mañana quienes hayan sido condenados queden en libertad y deban desarrollar alguna labor, inunca más la vuelvan a realizar con menores de edad!

Ese es el sentido de este proyecto. Por ello, fue aprobado en forma unánime en la Cámara de Diputados; así como también en la Comisión de Constitución hace algunas semanas, y estamos seguros de que en esta oportunidad la Sala del Senado, por su política en esta materia y por la conciencia que tiene sobre la forma en que debemos actuar para proteger a los niños, niñas y adolescentes de los abusos sexuales, aprobará esta iniciativa de la misma manera.

Muchas gracias, señor Presidente.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la Senadora Ximena Rincón.

La señora RINCÓN.-

Señor Presidente, la verdad es que el Senador Huenchumilla y el propio Ministro de Justicia ya han hecho una buena y detallada relación de este proyecto.

Esta iniciativa de ley busca fortalecer la protección de nuestros niños, niñas y adolescentes respecto a personas

Discusión en Sala

que han sido condenadas por delitos sexuales, evitando que vuelvan a tener contacto con ellos, sea en un ambiente laboral o educativo. Lo anterior permite la protección real de nuestros niños, niñas y adolescentes, y evita la reincidencia de los abusadores.

La legislación actual ha permitido que más de ocho mil abusadores, en datos del año 2019, se encuentren en el Registro General de Condenas , al cual puede acceder un gran número de servicios públicos en convenio, registrándose más de cuatro millones de consultas hasta el momento.

Sin embargo, existen imperfecciones legales que deben ser corregidas en materia procesal penal, como el deber de la Fiscalía de exigir la inhabilitación perpetua para trabajar con menores de edad. Además, debe haber una adecuación de protocolos en la Corte Suprema y el Registro Civil , en orden a mantener actualizado el Registro General de Condenas .

Así, se logra que los servicios públicos (seremías y Superintendencia de Educación) accedan a información oficial y de manera obligatoria, para fiscalizar que en los establecimientos educacionales no existan personas enjuiciadas por este tipo de delitos.

Como refuerzo a lo anterior, valoramos que se establezca como obligación de los tribunales el indicar expresamente que se está imponiendo la pena de inhabilitación, para que el Registro Civil proceda a la inscripción de la sentencia que corresponde, y así concretizar la protección de nuestros niños, niñas y adolescentes. En el nuevo " Registro Seccional de Inhabilitaciones " se distinguirá entre inhabilitaciones temporales y perpetuas, prohibiéndose expresamente la eliminación de estas últimas de ese registro.

Además, por fin avanzamos en el término de la distinción entre víctimas menores de 14 años o mayores de 14 y menores de 18 años, respecto a la aplicación de la inhabilitación perpetua del artículo 372 del Código Penal, permitiendo así una aplicación igualitaria de dicha medida de protección a los niños, niñas y adolescentes sin discriminación.

Estamos por apoyar esta iniciativa que perfecciona la legislación vigente en esta materia. Creemos que puede ser enriquecida por experiencias de otras legislaciones que han creado registros detallados de las personas que cometen este tipo de delitos, manteniendo a los servicios públicos y policías al tanto de sus movimientos, cambios de domicilio o de trabajo, evitando, así, su reincidencia y protegiendo la integridad de los niños, niñas y adolescentes. Con esto podríamos estar alertas en caso de que un abusador condenado viva en las proximidades de escuelas o colegios, y evitar su reincidencia y el daño a esos niños, niñas y adolescentes.

Lo anterior, señor Presidente , se debe hacer, por cierto, resguardando la intimidad, el debido proceso y los datos personales de los procesados, pero, a su vez, permitiendo a las autoridades y servicios públicos pertinentes el uso de esos datos. Asimismo, deberán incorporarse indicaciones para permitir que estos sean manejados por policías, para que, en el caso de reincidencia, tengan de primera mano los antecedentes para la pronta captura de los abusadores.

Finalmente, estimamos pertinente un avance mayor en esta materia, siempre desde la prevención, que es desde donde evitamos situaciones tristes, difíciles, complejas y dolorosas como es el abuso infantil.

Debemos lograr una regulación de códigos de conducta y reglamentos al interior de los colegios, que sean obligatorios, para visibilizar el peligro y estar pendientes, alertas ante conductas de abuso sexual de las personas que están en contacto con nuestros niños, niñas y adolescentes; y que efectivamente se denuncie a los abusadores.

Muchas veces los mismos colegios no han dado la debida importancia a estos graves hechos, permitiendo que abusadores se mantengan por mucho tiempo haciendo daño a nuestros niños. Esto no podemos permitirlo.

Nada sacamos con seguir aumentando las penas y creando registros, si no hacemos un trabajo de prevención y concientización de la gravedad que produce el abuso en la infancia.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la Senadora Isabel Allende.

Discusión en Sala

La señora ALLENDE.-

Señor Presidente , claramente como sociedad debemos proteger a nuestras niñas y niños frente a los abusos de todo tipo, sobre todo los sexuales. Estos casos se dan en su mayoría, como siempre se ha sabido, por personas que más bien son cercanas a ellos; por algunos sujetos que se aprovechan de la confianza generada, lo cual les permite abusar. Por eso, resulta importante que a las personas que han cometido esta clase de delitos se les impida ejercer profesiones u oficios cerca de menores, ya que siempre existe un grave riesgo de reincidencia.

El sistema judicial chileno ha tenido falencias en la protección a nuestros niños, niñas y adolescentes en esta materia, lo que vuelve necesaria la presente moción. Por eso, debemos tomar una posición más activa entre los distintos actores del Estado y la sociedad civil, para cumplir ese rol de cogarantes de los derechos de la infancia.

Pese a la existencia de normas y mejoras en la persecución, incluso en campañas de educación, y la mayor concientización de la ciudadanía respecto a este mal, las estadísticas -y esto es lo grave- no han logrado demostrar una mejoría. Por ejemplo, según información entregada por la Subsecretaría de Prevención del Delito, el año 2018 se registraron cinco mil denuncias de delitos sexuales en contra de niños, niñas y adolescentes. Solo en la Región Metropolitana el año pasado hubo siete denuncias por día.

También resultan preocupantes las cifras que entregó el Ministerio de Salud en febrero. Los casos de violencia sexual en adolescentes crecen en un 64 por ciento en un año, lo que demuestra, quizás, la mayor disposición de las mujeres a denunciar estos hechos, mientras que en los colegios se han registrado más de dos mil denuncias en los últimos cinco años.

De las víctimas, la mayoría comprende a niñas, lo que deja en evidencia la mayor vulnerabilidad que tiene nuestro género.

El 2012 comenzó a aplicarse el registro de pedófilos, para impedir que los sujetos condenados por delitos sexuales contra niñas, niños y adolescentes puedan trabajar en lugares cercanos a ellos. Al 21 de febrero, el registro tenía a más de ocho mil personas inscritas. Pero desde hace tres años vemos problemas en la implementación de este registro.

Algunos fiscales no piden la pena accesoria y algunos jueces la han omitido en sus sentencias. A veces, el Registro Civil no ha actualizado la nómina, lo cual produce un riesgo. El no cumplir con la ley debe implicar responsabilidad clara a los funcionarios públicos que no cumplen con su deber. De otra forma, no mejoraremos la prevención de estos delitos. En tal aspecto, la presente iniciativa debe mejorar.

Señor Presidente , en el año 2018 presenté una moción que buscaba mejorar la persecución de estos delitos y aumentar las penas para los abusadores de menores. De ahí se pueden sacar algunas ideas.

Es posible establecer aumentos de pena para los agresores sexuales de menores, ya que hoy la ley no distingue en este ámbito entre víctimas mayores de edad y víctimas adolescentes.

Además, con la moción buscábamos restringir los beneficios en el caso de los condenados. Podemos mejorar las medidas cautelares en favor de los niños, como el cambio de comuna del imputado.

Debemos, asimismo, aumentar la sujeción a vigilancia del condenado hasta la mayoría de edad de la víctima.

Pensamos también que el registro de pedófilos debe incorporar la imagen fotográfica para mejorar la identificación del condenado.

Ingresaremos indicaciones en dichos sentidos cuando corresponda.

Señor Presidente , voy a apoyar la presente iniciativa, porque es muy importante que, como sociedad, como país y, por supuesto, como legisladores, avancemos en la protección a nuestras niñas y nuestros niños. Por eso esperamos que la propuesta legislativa pueda ser perfeccionada en su discusión en particular.

Voto a favor.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).-

Discusión en Sala

Tiene la palabra el Senador Juan Pablo Letelier.

El señor LETELIER.-

Señor Presidente , me sumo a la valoración del esfuerzo que se está haciendo, por cuanto estamos avanzando en algo que ya la sociedad y el Parlamento habían manifestado, en el sentido de establecer resguardos con relación a quienes cumplen condena por delitos de connotación sexual contra niños, niñas y adolescentes.

Estamos viendo este proyecto porque, por una parte, no tuvimos la fineza para seguir los procedimientos que aseguraran que el registro funcionara debidamente y, por otra, supusimos que el Poder Judicial y el Ministerio Público iban a garantizar que ese registro se nutriera en forma adecuada.

Por su intermedio, señor Presidente , me gustaría consultarle al Ministro de Justicia algunas cosas.

Por lo que se ha dicho, la idea es que haya una mejor coordinación entre el Poder Judicial y el Registro Civil . Pero sería muy interesante saber qué significa eso en términos prácticos. Contamos con varios registros que deberían operar automáticamente, y no es así. Podría mencionar cosas menores y deberíamos contar con un registro automático a estas alturas del mundo digital, como el hecho de saber cuántas personas poseen licencias profesionales. El Registro Civil debería disponer de ese dato, pero, por alguna razón inexplicable, no lo tenemos.

¿Cómo saber con certeza que, para todos los condenados por esos delitos, están incorporadas las inhabilidades adicionales efectivamente en el registro en forma oportuna?

Si ello no se realiza, ¿qué consecuencia acarrea para el juez o para quien deba apretar la tecla -disculpe que sea tan doméstico en señalarlo- que asegure que la información llegue al Registro Civil y que el receptor de esta o quien administra el registro pertinente incluya los datos?

Y ahí tengo mis dudas -y no cuestiono la intención; creo que hay una reacción importante- sobre cómo están operando los convenios, porque, por desgracia, fuimos conociendo el rezago que existía en el registro correspondiente y lo que no estaba incluido. No olvidemos que este es uno de los varios registros que hay.

El Presidente de la República anunció el otro día un registro adicional relativo a los hombres que no pagan las pensiones de alimentos.

Claro, hay todo tipo de condenas. Pero ¿cómo vamos a asegurar que cada una de ellas llegue a su registro de forma efectiva?

Por eso, junto con felicitar a los autores de este esfuerzo -el proyecto se inició en mensaje del Ejecutivo, pero también hubo parlamentarios que plantearon este tema-, quiero consultarle al señor Ministro -por su intermedio, señor Presidente - lo siguiente: ¿Cómo está operando el convenio pertinente? ¿Cuáles son los controles aplicados? ¿A quién vamos a culpar o quién va a asumir la responsabilidad, si no tenemos un registro al día sobre condenas e inhabilidades?

Gracias.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).-

No hay más inscritos.

Se han formulado algunas preguntas directas al señor Ministro de Justicia . Para poder contestar tales inquietudes, le ofrezco la palabra.

El señor LARRAÍN (Ministro de Justicia y Derechos Humanos).-

Señor Presidente , como señalaba el Senador Letelier, quien me ha hecho las consultas, efectivamente en un minuto dado se advirtió que algunos nombres no estaban quedando registrados.

En el registro de inhabilidades para condenados por delitos sexuales contra menores hoy día hay alrededor de nueve mil personas incorporadas. En el minuto en que se planteó la inquietud estábamos hablando de un universo de entre siete y ocho mil condenados y había -no se sabía exactamente el número- cerca de un centenar de

Discusión en Sala

individuos que, por alguna razón, no figuraban en ese registro.

Probablemente, se trata de una cifra respecto de la cual uno pensaría: "No implica un porcentaje muy significativo". Pero basta que una persona no esté registrada, con lo cual puede ser contratada y seguir cometiendo abusos, para que sintamos una responsabilidad social muy fuerte.

Lo primero que hicimos fue corregir los problemas de administración, revisando los contactos tecnológicos entre la Corporación Administrativa del Poder Judicial (CAPJ) y el Registro Civil. Nos costó más de lo que pensábamos alcanzar una solución por lo que señalaba el Senador Letelier: a veces las complejidades administrativas hacen difícil el entendimiento. Pero, superado ese punto, logramos resolver el problema, que no era tan complicado.

Al final, la dificultad mayor era que en el fallo judicial no se incorporaba la inhabilidad. Le llegaba el fallo al Registro Civil, pero, al no hallarse incluida la inhabilidad, el oficial no la podía colocar, pese a que existía la obligación.

Entonces, lo que hemos hecho es obligar a proceder en tal sentido a los fiscales -aquí se encuentra alguien que tuvo responsabilidades importantes en ese ámbito en algún minuto- y a los jueces.

A los fiscales les decimos que, cada vez que acusen a alguien por haber cometido un abuso sexual en contra de un niño, una niña o un adolescente, tienen que pedir la inhabilidad. Están obligados a hacerlo. Del mismo modo, obligamos al Fiscal Nacional a que imparta las instrucciones necesarias en cuanto a cómo se procede. La idea es que haya claridad sobre las consecuencias de no acatar las instrucciones.

Y luego le señalamos al juez: "Usted, cuando falle condenando a alguien por cometer este tipo de delitos, debe agregar la inhabilidad". Es obligatorio incluirla. Si no lo hace: a) el fiscal puede apelar para asegurar que se incorpore, y b) le damos a la Corte Suprema la obligación de que dicte un auto acordado para regular tal obligación.

Estamos tratando de amarrar por todas las puntas este problema, de manera que nunca una persona quede fuera del registro.

Por lo que hemos visto, creemos que lo resuelto va a posibilitar que logremos el objetivo.

En realidad, no debería exigírsele a un juez que, cuando falle condenando a alguien, decrete también la inhabilidad accesoria, pues debiera saber que la ley lo establece. Pero, como faltaba cerca de un centenar de casos en el registro en un momento dado, preferimos hacerlo, porque queremos asegurar que el asunto quede cubierto. No queremos sorpresas, pues en este ámbito las consecuencias son muy muy graves.

Lamentablemente, este tipo de delincuentes tiende a la repetición de su conducta. Tiene un problema muy difícil de rehabilitar. Nosotros estamos haciéndonos cargo de esta situación. Por ejemplo, presentamos otro proyecto de ley, que busca que las rebajas de condena no sean autorizadas para las personas que han sido sentenciadas por delitos sexuales en contra de menores, por la misma razón, porque creemos que el tiempo en la cárcel debe aprovecharse para la mayor rehabilitación posible. Es muy difícil -hemos hablado de este tema con psicólogos y expertos-, pero no imposible. En ese sentido, esperamos seguir trabajando en esta materia.

Aquí la clave es que esas personas nunca más trabajen con menores. Una vez que cumplan su condena, no les podemos impedir que laboren en algo, pues tienen que subsistir; pero que nunca lo hagan con menores. Por eso ahora extendemos la inhabilitación perpetua también para quienes han cometido abusos sexuales en contra de jóvenes mayores de catorce años y menores de dieciocho, quienes hoy día no estaban considerados en la ley. Con ello, estamos asegurando que toda persona que haya abusado sexualmente de un menor de dieciocho años nunca más pueda trabajar en un lugar donde haya menores de edad.

Estamos tratando de apuntalar por todos los lados un proceso que ha sido muy delicado, lamentablemente con muchas víctimas en nuestro país.

Esperamos que con estas medidas logremos superar las inquietudes que aquí se han hecho presentes y que fueron las que motivaron la iniciativa del Presidente de la República en esta materia.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).-

Discusión en Sala

Muchas gracias.

Senadora Allende, tiene la palabra para formular una consulta al señor Ministro.

La señora ALLENDE.-

Primero que todo, quiero decirle al señor Ministro que estoy muy de acuerdo con lo que acaba de expresar. Me parece un paso muy relevante.

Pero me bajó una duda.

Encuentro muy positivo lo que usted señaló respecto a establecerle la obligación al fiscal, a pesar de que este se encarga de acusar, no necesariamente de hacer el juicio; por tanto, se trata de una etapa en que no está probado aún el delito. Pese a ello, se plantea registrar la inhabilidad. Esa es la duda que me bajó.

Entiendo la obligación al juez, que emite la sentencia, ya que obviamente en ella es importante que establezca que quede registrada la inhabilidad.

Pero no dejó de llamarme la atención lo relativo al fiscal. Me parece que es una medida mucho más severa, aunque preventivamente nos va a ayudar mucho.

Quiero saber si entendí bien.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).-

Muchas gracias, Senadora.

Señor Ministro , tiene la palabra.

El señor LARRAÍN (Ministro de Justicia y Derechos Humanos).-

Señor Presidente, la inquietud de la Senadora Allende es pertinente.

El punto es que el fiscal, si va a acusar a alguien por haber cometido un delito de abusos sexuales en contra de un menor de edad, sabe que siempre la pena principal va acompañada de la pena accesoría. Podría no pedirla; sin embargo, el juez debería decretarla igual.

Pero, precisamente para ir asegurándonos por todos los lados de que esto se garantice, estamos obligando al fiscal a que, dados los antecedentes que logró acumular en su investigación que permiten presumir que una persona cometió abuso sexual en contra de menores, pida al juez la pena que corresponda por ese delito y, además, la de inhabilitación accesoría. Con eso garantizamos, desde el principio con el fiscal, que es quien pide, y al cierre con el juez, quien resuelve, que el proceso termine incorporando siempre la inhabilidad.

Una cosa es la sanción privativa de libertad, pero otra distinta es, una vez cumplida aquella, que el condenado no vuelva a trabajar con menores. Estamos tratando de asegurar eso por los dos lados.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).-

Muchas gracias, Ministro .

No hay más inscritos.

Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor GUZMÁN (Secretario General).-

¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador no ha emitido su voto?

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).-

Terminada la votación.

Discusión en Sala

--Se aprueba en general el proyecto (26 votos a favor), dejándose constancia de que se cumplió el constitucional exigido.

quorum

Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Aravena, Ebensperger, Muñoz, Provoste y Rincón y los señores Castro, Chahuán, Coloma, De Urresti, Durana, Elizalde, Galilea, García-Huidobro, Guillier, Huenchumilla, Kast, Latorre, Letelier, Montes, Moreira, Navarro, Ossandón, Pugh, Quintana y Sandoval.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).-

El plazo para presentar indicaciones va a quedar pendiente para la próxima sesión.

Boletín de Indicaciones

2.3. Boletín de Indicaciones

Fecha 06 de abril, 2020. Boletín de Indicaciones

BOLETÍN N° 12.208-07

INDICACIONES

06.04.2020

INDICACIONES PRESENTADAS DURANTE LA DISCUSIÓN EN GENERAL DEL PROYECTO DE LEY, EN SEGUNDO TRÁMITE CONSTITUCIONAL, QUE ESPECIFICA Y REFUERZA LAS PENAS PRINCIPALES Y ACCESORIAS, Y MODIFICA LAS PENAS DE INHABILITACIÓN CONTEMPLADAS EN LOS INCISOS SEGUNDO Y FINAL DEL ARTÍCULO 372 DEL CÓDIGO PENAL.

Artículo 4°

Número 5

o o o o o

Letra nueva

1.- De la Honorable Senadora señora Allende, para incorporar antes de la letra a), un literal nuevo del siguiente tenor:

“...) En el inciso segundo de su artículo 6° bis, agrégase luego del punto aparte (.) que pasa a ser punto seguido (.): “La misma obligación tendrán las empresas reguladas en el título VII del Código del Trabajo, sin que las empresas principales puedan exonerar su responsabilidad civil ante dicha omisión.”.”.

o o o o o

Letra a)

2.- De la Honorable Senadora señora Allende, para sustituirla por la que sigue:

“a) Sustitúyese el inciso tercero del artículo 6° bis, por el siguiente:

“El Servicio de Registro Civil e Identificación deberá informar si a la fecha de la solicitud, la persona por quien se consulta, se encuentra afecta a alguna de las inhabilidades establecidas en los artículos 39 bis y 39 ter del Código Penal, entregando, además, copia fotográfica del rostro del condenado y delito cometido, a fin de permitir su identificación facial, pero omitirá proporcionar otro dato o antecedente que conste en el Registro. Para acceder a esta información, el solicitante deberá ingresar o suministrar el nombre y el número del Rol Único Nacional de la persona cuya consulta se efectúa. Un reglamento establecerá la forma y las demás condiciones en que será entregada la información.”.”.

- - -

Segundo Informe de Comisión de Constitución

2.4. Segundo Informe de Comisión de Constitución

Senado. Fecha 24 de septiembre, 2021. Informe de Comisión de Constitución en Sesión 84. Legislatura 369.

¿SEGUNDO INFORME DE LA COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN, LEGISLACIÓN, JUSTICIA Y REGLAMENTO, recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que especifica y refuerza las penas principales y accesorias, y modifica las penas de inhabilitación contempladas en los incisos segundo y final del artículo 372 del Código Penal. BOLETÍN N° 12.208-07.

HONORABLE SENADO:

La Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento tiene el honor de presentar su segundo informe respecto del proyecto de ley de la referencia, iniciado en Mensaje de S.E. el Presidente de la República, y para cuyo despacho se ha hecho presente calificación de urgencia en el carácter de "simple".

Se dio cuenta de esta iniciativa en la Sala del Senado en sesión celebrada el 6 de marzo de 2019, disponiéndose su estudio por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.

Asistieron a la sesión presencial y telemática que la Comisión dedicó al análisis de este asunto, los siguientes personeros:

- El Ministro de Justicia y Derechos Humanos, señor Hernán Larraín, acompañado por el Subsecretario de Justicia, señor Sebastián Valenzuela; el Jefe del Departamento de Asesoría y Estudios, señor Milton Espinoza; la Jefa de la División Jurídica, señora Mónica Naranjo; la Jefa del Departamento de Reinserción Social de Adultos, señora Marcela Corvalán, y los abogados señores Ignacio Gaete y Felipe Rayo.

- Los asesores parlamentarios señoras Paulina Gómez y Alejandra Leiva y señores Patricio Cuevas, Roberto Godoy, Benjamín Lagos y Javier Sánchez.

- - -

NORMAS DE QUÓRUM ESPECIAL

Las siguientes normas, por las razones que se señalan, ostentan rango orgánico constitucional, por lo que, por mandato del artículo 66, inciso segundo, de la Carta Fundamental, requieren para su aprobación de las cuatro séptimas partes de los senadores en ejercicio:

- La letra b) del número 2 del artículo 2; el artículo 5, y los artículos tercero y cuarto transitorios, de conformidad con lo prescrito en el artículo 84, inciso primero, de la Constitución Política de la República.

- Los números 3, 7 y 8 del artículo 4, al tenor de lo dispuesto en el artículo 77, inciso primero, de la Carta Fundamental.

- El artículo 7, en aplicación del artículo 19, N° 11°, de la Constitución Política de la República.

Por su parte, los números 4 y 5 del artículo 4, tienen el carácter de normas de quórum calificado, con arreglo a lo dispuesto en los artículos 8°, inciso segundo, y 66, inciso tercero, de la Constitución Política de la República, por lo que para su aprobación requieren de la mayoría absoluta de los senadores en ejercicio.

- - -

Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 124 del Reglamento del Senado, se deja constancia de lo siguiente:

1.-Artículos o numerales que no fueron objeto de indicaciones ni modificaciones: artículos 1; 2; 3; 5; 6; 7; numerales 1, 2, 3, 4, 6, 7 y 8 del artículo 4, y artículos primero, segundo tercero, cuarto, quinto y sexto transitorios.

2.-Indicaciones aprobadas sin modificaciones: No hay.

Segundo Informe de Comisión de Constitución

3.-Indicaciones aprobadas con modificaciones: No hay.

4.-Indicaciones rechazadas: N°s. 1 y 2.

5.-Indicaciones retiradas: No hay.

6.-Indicaciones declaradas inadmisibles: No hay.

- - -

DISCUSIÓN EN PARTICULAR

Al iniciarse la discusión en particular de esta iniciativa, la Jefa de la División Jurídica del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos recordó que este proyecto de ley persigue reformar la normativa sobre penas de inhabilidad para trabajar con menores, con el objeto de establecer una regulación armónica para penas accesorias de inhabilidad, perpetua y temporal, de manera que las personas que han cometido delitos en contra de menores no puedan seguir trabajando con ellos.

A continuación, se contiene una sucinta descripción de las indicaciones y de los artículos en que inciden, señalándose en cada caso los acuerdos adoptados por la Comisión a su respecto.

ARTÍCULO 4°.-

Introduce, mediante siete numerales, diversas modificaciones en el decreto ley N° 645, del Ministerio de Justicia, de 1925, sobre Registro General de Condenas.

Numeral 5.

Modifica, mediante dos literales, el artículo 6 bis, relativo al derecho de cualquier persona natural o jurídica a solicitar que se le informe o informarse por sí misma, siempre que se identifique, si una persona se encuentra afecta a alguna de las inhabilitaciones establecidas en los artículos 39 bis y 39 ter del Código Penal, con el fin de contratarla o designarla para algún empleo, cargo, oficio o profesión que involucre una relación directa y habitual con menores de dieciocho años de edad, adultos mayores y personas en situación de discapacidad, o para cualquier otro fin similar.

□ □ □

Indicación N° 1.-

De la Honorable Senadora señora Allende, propone intercalar un literal nuevo, del siguiente tenor:

"...) En el inciso segundo de su artículo 6° bis, agrégase luego del punto aparte (.) que pasa a ser punto seguido (.): "La misma obligación tendrán las empresas reguladas en el título VII del Código del Trabajo, sin que las empresas principales puedan exonerar su responsabilidad civil ante dicha omisión."."

Con motivo del análisis de esta indicación, y en el entendido que la referencia legislativa que contiene es al Libro I, Título VII, del Código del Trabajo, cuyo epígrafe es "Del trabajo en régimen de subcontratación y del trabajo en empresas de servicios transitorios", la Comisión tuvo en consideración que el inciso segundo del artículo 6 bis, sobre que recae, obliga a toda institución pública o privada que por la naturaleza de su objeto o el ámbito específico de su actividad requiera contratar o designar a una persona determinada para algún empleo, cargo, oficio o profesión que involucre una relación directa y habitual con menores de dieciocho años de edad, adultos mayores y personas en situación de discapacidad, antes de efectuar dicha contratación o designación, a solicitar la información de que se trata.

La Honorable Senadora señora Ebensperguer hizo presente que, a la luz de la materia que se regula en el Libro I del Título VII del Código del Trabajo, podría sostenerse que el concepto de "instituciones públicas y privadas" del inciso segundo del artículo 6 bis sería lo suficientemente amplio como para incluir a todas las empresas, instituciones u organizaciones existentes, sin distinción.

El Subsecretario de Justicia, en la misma línea y asumiendo que la indicación se remite al Título VII del Libro I del

Segundo Informe de Comisión de Constitución

Código del ramo, relativo al trabajo en régimen de subcontratación y al trabajo en empresas de servicios transitorios, fue de opinión que la enmienda propuesta sería innecesaria. Según dijera, la hipótesis normativa del artículo 6 bis, en sus inciso primero y segundo, es comprensiva y alcanza a toda persona natural o jurídica (como titular del derecho a ser informado) y a toda institución pública o privada (como sujeto obligado a requerir la información).

La Honorable Senadora señora Ebensperguer reiteró que, en circunstancias que la hipótesis de la norma es ampliamente inclusiva e incorporaría a toda institución y empresa, de aprobarse la enmienda propuesta se podría generar un problema de interpretación, pues podría pensarse equivocadamente que existen excepciones a la regla, cuando no las hay.

En tal sentido, fue partidaria de dejar constancia en la historia fidedigna de la ley que se entiende que la redacción actual del artículo 6 bis incluye a toda institución y empresa, sea pública o privada, que al contratar a una persona que en razón de su empleo, cargo, oficio o profesión se deba relacionar, directa o indirectamente, con menores de edad, deberá cumplir con la obligación contenida en este artículo, incluidas aquellas empresas contratadas bajo el régimen de subcontratación.

El Honorable Senador señor Huenchumilla previno que la indicación remarca que la obligación del artículo 6 bis comprende a las empresas subcontratadas, y, por ende, no exime a las empresas principales que subcontratan de su responsabilidad civil por el incumplimiento del deber de que se trata.

A continuación, el señor Presidente de la Comisión declaró cerrado el debate y sometió a votación esta indicación.

- Sometida a votación, se produjo el siguiente resultado: votaron por el rechazo, los Honorables Senadores señora Ebensperger y Araya; votó a favor, el Honorable Senador señor Huenchumilla; se abstuvo, el Honorable Senador señor Insulza.

- Repetida la votación en aplicación del artículo 178 del Reglamento, la indicación fue rechazada por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señora Ebensperger y señores Araya, Huenchumilla e Insulza.

Al fundar su voto de rechazo, el Honorable Senador señor Huenchumilla, recogiendo la aclaración que hiciera el Ejecutivo acerca del sentido y alcance del artículo 6 bis, planteó que la enmienda sería innecesaria, pues los sujetos obligados al cumplimiento de la obligación se encontrarían amplia y adecuadamente determinados.

□ □ □

Letra a)

Precisa la alusión al “Registro” que se consigna en el inciso tercero del artículo 6 bis, en el sentido de referirse al “Registro General y al Registro Seccional de Inhabilitaciones”.

Indicación N° 2.-

De la Honorable Senadora señora Allende, propone reemplazarla por la que sigue:

“a) Sustitúyese el inciso tercero del artículo 6 bis, por el siguiente:

“El Servicio de Registro Civil e Identificación deberá informar si a la fecha de la solicitud, la persona por quien se consulta, se encuentra afecta a alguna de las inhabilidades establecidas en los artículos 39 bis y 39 ter del Código Penal, entregando, además, copia fotográfica del rostro del condenado y delito cometido, a fin de permitir su identificación facial, pero omitirá proporcionar otro dato o antecedente que conste en el Registro. Para acceder a esta información, el solicitante deberá ingresar o suministrar el nombre y el número del Rol Único Nacional de la persona cuya consulta se efectúa. Un reglamento establecerá la forma y las demás condiciones en que será entregada la información.”.

Al estudiar esta indicación, la Comisión tuvo en cuenta que su objetivo es exigir que el Servicio de Registro Civil e Identificación, en los términos del inciso sobre que versa, entregue, además, copia fotográfica del rostro del condenado y delito cometido para permitir su identificación facial.

Segundo Informe de Comisión de Constitución

El señor Subsecretario de Justicia, en el entendido que la propuesta modifica el inciso tercero del artículo 6 bis para añadir un componente adicional a la información que debe proporcionar el Servicio de Registro Civil e Identificación, que implica que el registro pasaría a estar integrado además por una copia fotográfica del rostro del condenado (para su identificación facial), comentó que como actualmente se individualiza a la persona en el registro mediante el rol único tributario, la empresa sólo debe contrastar el RUT de la persona de cuya contratación se trata para que el Registro Civil entregue la respectiva información.

En ese orden, el personero de Gobierno manifestó su preocupación por el verdadero aporte de incorporar esta nueva información como medio de verificación: existe, dijo, un único elemento consolidado en esta materia en el país, a saber, el rol único tributario. Basta que exista coincidencia entre el RUT de la persona que se pretende contratar y el que se contiene en el Registro para que a aquélla no se la pueda contratar. Al agregarse otro componente, como la fotografía, se podría entender que la ley exige una doble verificación respecto de cada persona, esto es, el rol único tributario y su fotografía. Se debe considerar que la fotografía podría no concordar con la actual fisonomía de la persona, por haber ésta experimentado un cambio físico o porque simplemente se encuentra desactualizada. Lo anterior acarrearía una mayor dificultad en la verificación.

La Honorable Senadora señora Ebensperguer enfatizó que la finalidad del proyecto de ley es proteger a niños, niñas y adolescentes, de personas condenadas por delitos sexuales perpetrados en contra de ellos, impidiendo que puedan ser contratadas para trabajar en labores donde se relacionen con menores de edad. En ese marco, prosiguió, incluir una copia fotográfica del rostro del condenado podría servir para que una empresa incumpla la obligación arguyendo que la foto no coincidió. Por otra parte, en nuestro país se utiliza comúnmente el rol único tributario para la identificación de una persona en función de la mayor certeza y seguridad que ofrece.

El Honorable Senador señor Huenchumilla, coincidiendo con los planteamientos del Subsecretario de Justicia, expresó dudas en lo tocante a la constitucionalidad de la indicación, al tenor del artículo 19, N° 4º, de la Constitución Política, que consagra la garantía del respeto a la vida privada y a la honra de la persona y su familia. Aunque una persona tenga la calidad de condenado, no pierde su honra y sus garantías constitucionales. En tal sentido, el señor Senador adujo que la utilización del rol único tributario sería suficiente para velar por el cumplimiento de la obligación contemplada en la norma.

El Honorable Senador señor Araya, junto con compartir las ideas antes consignadas, puntualizó que la indicación vulneraría normas sobre protección de datos personales, toda vez que la fotografía e información biométrica de una persona se encuentran dentro de esta esfera de protección.

Enseguida, el señor Senador destacó que, en circunstancias que una persona condenada no resulta privada de sus garantías constitucionales, esta indicación sería contraria a la Carta Fundamental.

Por último, recalcó que atendido que el actual sistema de verificación mediante rol único tributario funciona correctamente, no se justificaría una modificación en este ámbito.

Luego, el señor Presidente de la Comisión declaró cerrado el debate y sometió a votación esta indicación.

- Sometida a votación esta indicación, fue rechazada por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señora Ebensperguer y señores Araya, Galilea, Huenchumilla e Insulza.

- - -

PROPOSICIÓN DE LA COMISIÓN Y

TEXTO DEL PROYECTO DE LEY

En mérito de los acuerdos antes reseñados, vuestra Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, tiene el honor de proponeros la aprobación en particular del articulado del proyecto de ley que fuera acordado en general por el Senado, en los mismos términos en que fuera despachado por la Honorable Cámara de Diputados, y cuyo texto es el que sigue:

PROYECTO DE LEY:

“Artículo 1.- Intercálase en el inciso primero del artículo 348 del Código Procesal Penal, a continuación del vocablo

Segundo Informe de Comisión de Constitución

“fijará”, la palabra “todas”, y después de la expresión “las penas” la siguiente frase: “principales y accesorias que corresponda imponer, con indicación específica de cada una de ellas,”.

Artículo 2.- Introdúcense las siguientes modificaciones en el Código Penal:

1. Reemplázase el artículo 39 bis por el siguiente:

“Artículo 39 bis. La pena de inhabilitación absoluta perpetua para cargos, empleos, oficios o profesiones ejercidos en ámbitos educacionales o que involucren una relación directa y habitual con personas menores de edad, prevista en el artículo 372 de este Código, produce:

1º La privación de todos los cargos, empleos, oficios y profesiones ejercidos en ámbitos educacionales o que involucren una relación directa y habitual con personas menores de edad que tenga el condenado.

2º La incapacidad para obtener los cargos, empleos, oficios y profesiones mencionados perpetuamente.”.

2. En el artículo 372:

a) Reemplázanse los incisos segundo y tercero por el siguiente:

“El que cometiere cualquiera de los delitos previstos en los artículos 361, 362, 363, 365 bis, 366, 366 bis, 366 quáter, 366 quinquies, 367, 367 ter y 372 bis en contra de un menor de edad será condenado, además, a la pena de inhabilitación absoluta perpetua para cargos, empleos, oficios o profesiones ejercidos en ámbitos educacionales o que involucren una relación directa y habitual con personas menores de edad. La misma pena se aplicará a quien cometiere cualquiera de los delitos establecidos en los artículos 142 y 433 N° 1° de este Código, cuando alguna de las víctimas hubiere sufrido violación y fuere menor de edad.”.

b) Agrégase el siguiente inciso final, nuevo:

“En los casos del inciso anterior, los fiscales del Ministerio Público, de conformidad con lo dispuesto en el literal g) del artículo 259 del Código Procesal Penal, deberán solicitar la pena de inhabilitación cuando formularen acusación, y el tribunal en caso de dictar sentencia condenatoria deberá imponerla de forma específica, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 348 del Código Procesal Penal. Si la sentencia condenatoria no cumple con esta exigencia, el fiscal siempre deberá deducir recurso en conformidad a la ley.”.

3. Reemplázase en el artículo 403 quinquies la expresión “General de Condenas” por “Seccional de Inhabilitaciones”.

Artículo 3.- Reemplázase el inciso segundo del artículo 1 del decreto ley N° 409, de 1932, del Ministerio de Justicia, que establece normas relativas a reos, por el siguiente:

“No obstará al efecto señalado en el inciso anterior que el condenado se encuentre cumpliendo la pena de inhabilitación perpetua prevista en el inciso segundo del artículo 372 del Código Penal, o la pena de inhabilitación perpetua prevista en el artículo 403 quáter del Código Penal. En tales casos la eliminación de los antecedentes a que diere lugar la concesión del beneficio señalado en el inciso anterior nunca implicará la eliminación de las inscripciones de las respectivas penas de inhabilitación perpetua, las que permanecerán anotadas en la Sección de Inhabilitaciones Perpetuas del Registro Seccional de Inhabilitaciones.”.

Artículo 4.- Introdúcense las siguientes modificaciones en el decreto ley N° 645, de 1925, del Ministerio de Justicia, sobre el Registro General de Condenas:

1. Incorpórase en la denominación del decreto ley, después del vocablo “CONDENAS”, la expresión “Y EL REGISTRO SECCIONAL DE INHABILITACIONES”.

2. En el artículo 1:

a) Agrégase en el inciso primero, a continuación del vocablo “Condenas”, la expresión “y el Registro Seccional de Inhabilitaciones”, y sustitúyese la expresión “a la Inspección de Identificación de Santiago” por “al Servicio de Registro Civil e Identificación”.

Segundo Informe de Comisión de Constitución

b) Incorpórase en el inciso segundo, a continuación de la palabra “Registro”, la voz “General”.

c) Agrégase en el inciso tercero, a continuación del vocablo “Registro”, la expresión “Seccional de Inhabilitaciones”, y sustitúyese la oración que sigue al punto seguido por las siguientes: “En la primera Sección, denominada “Inhabilitaciones Perpetuas”, se inscribirán todas las inhabilitaciones establecidas en el artículo 39 bis del Código Penal que hayan sido impuestas por sentencia ejecutoriada, y las inhabilitaciones establecidas en el artículo 39 ter del Código Penal que hayan sido impuestas en carácter perpetuo por sentencia ejecutoriada. En la segunda Sección, denominada “Inhabilitaciones Temporales”, se inscribirán las inhabilitaciones establecidas en el artículo 39 ter del Código Penal que hayan sido impuestas en carácter temporal por sentencia ejecutoriada.”.

3. Sustitúyese en el artículo 5 las palabras “Deberán también” por la frase “Los tribunales respectivos también deberán”.

4. En el artículo 6:

a) Intercálase en el inciso primero, a continuación de la voz “Registro”, la expresión “General y en el Registro Seccional de Inhabilitaciones”, y reemplázase la expresión final “artículo siguiente” por “inciso siguiente y en el artículo 6 bis”.

b) Incorpórase el siguiente inciso segundo, nuevo, pasando el actual inciso segundo a ser tercero:

“Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior, la Superintendencia de Educación y las secretarías regionales ministeriales de educación podrán realizar consultas al Servicio de Registro Civil e Identificación respecto de anotaciones que consten en el Registro General o en el Registro Seccional de Inhabilitaciones, para efectos de lo dispuesto en el artículo 51 bis del decreto con fuerza de ley N° 2, de 2009, del Ministerio de Educación, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 20.370 con las normas no derogadas del decreto con fuerza de ley N° 1, de 2005. Asimismo, las secretarías regionales ministeriales de transportes y telecomunicaciones podrán realizar consultas al Servicio de Registro Civil e Identificación respecto de anotaciones que consten en el Registro General o en el Registro Seccional de Inhabilitaciones, para efectos de lo dispuesto en el artículo 4 de la ley N° 19.831, que crea el Registro Nacional de Servicios de Transporte Remunerado de Escolares.”.

5. En el artículo 6 bis:

a) Intercálase en el inciso tercero, después de la expresión “conste en el Registro”, la siguiente: “General y en el Registro Seccional de Inhabilitaciones”.

b) Reemplázase en el inciso cuarto la expresión “al Registro” por “a los Registros”.

6. Incorpórase, a continuación del artículo 6 bis, el siguiente artículo 6° ter:

“Art. 6° ter.- La eliminación de los antecedentes contenidos en el prontuario penal, realizada en conformidad a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 1 del decreto ley N° 409, de 1932, del Ministerio de Justicia, que establece normas relativas a reos, y a los reglamentos correspondientes, nunca implicará la eliminación de las inscripciones de las penas de inhabilitación perpetua, las que permanecerán siempre anotadas en la Sección de Inhabilitaciones Perpetuas del Registro Seccional de Inhabilitaciones.”.

7. Reemplázase en el artículo 7 la expresión “del Registro” por “de los Registros”.

8. Reemplázase en el artículo 8 la expresión “del registro” por “de los Registros”.

Artículo 5.- Con el fin de garantizar la correcta implementación de la ley, y efectuar las mejoras que correspondan, el Fiscal Nacional del Ministerio Público, en el mes de marzo de cada año, deberá remitir a la Comisión de Coordinación del Sistema de Justicia Penal prevista en el artículo 12 ter de la ley N° 19.665, por intermedio de su presidente, un informe de todas las causas por delitos señalados en el inciso segundo del artículo 372 del Código Penal cometidos en contra de menor de edad, que hubieren concluido por sentencia firme de condena, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año inmediatamente anterior, que contendrá:

a) Solicitudes de pena de inhabilitación absoluta perpetua para cargos, empleos, oficios o profesiones ejercidos en ámbitos educacionales o que involucren una relación directa y habitual con personas menores de edad, que los

Segundo Informe de Comisión de Constitución

fiscales del Ministerio Público hubieren formulado en dichas causas.

b) Penas de inhabilitación absoluta perpetua para cargos, empleos, oficios o profesiones ejercidos en ámbitos educacionales o que involucren una relación directa y habitual con personas menores de edad, que los tribunales hubieren impuesto en dichas causas.

c) Recursos deducidos por los fiscales del Ministerio Público en contra de las sentencias de condena dictadas en dichas causas, que no contuvieran las penas de inhabilitación que correspondía imponer.

La circunstancia de que algunas de las acusaciones respectivas hubieren sido formuladas con anterioridad al 1 de enero del año a que refiere el informe, no obstará a que se incluya la información respectiva a que hace alusión el literal a) del inciso precedente.

El informe del Fiscal Nacional será remitido en un formato que permita su publicación conforme al inciso final de este artículo, y deberá incluir los datos necesarios para individualizar cada uno de los procesos por los delitos señalados en el inciso segundo del artículo 372 del Código Penal cometidos en contra de menor de edad, así como cualquier otra información adicional que permita una comprensión completa de los datos proporcionados.

No obstante lo dispuesto en el inciso anterior, el informe aludido deberá contener los datos requeridos de forma innominada, es decir, no podrá incluirse en él información concerniente a personas naturales identificadas o identificables, a objeto de garantizar la debida protección de los datos de carácter personal, conforme a las disposiciones de la ley N° 19.628, sobre Protección de la Vida Privada.

En todo caso, la Comisión podrá requerir mayor información o antecedentes para una mejor comprensión de los datos proporcionados.

El Ministerio Público y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos deberán publicar el informe en sus respectivas páginas web institucionales a más tardar el décimo día hábil del mes de abril del mismo año del envío del informe.

Artículo 6.- Introdúcense las siguientes modificaciones en la ley N° 19.831, que crea el Registro Nacional de Servicios de Transporte Remunerado de Escolares:

1. En el artículo 4:

a) Reemplázanse los incisos segundo y tercero por los siguientes:

“El Secretario Regional Ministerial solo concederá la inscripción en el registro cuando hubiere acreditado el cumplimiento de los requisitos establecidos en el decreto supremo indicado en el inciso anterior y que las personas por quienes se pide la inscripción como conductores o acompañantes no registren anotaciones en el Registro General de Condenas o en el Registro Seccional de Inhabilitaciones, relativas a los delitos previstos en los párrafos 2º, 3º, 5º, 6º y 9º del Título VII del Libro II del Código Penal, y en los artículos 142, 372 bis, 374 bis y 411 quáter del mismo Código.

Para efecto de lo dispuesto en el inciso anterior, las secretarías regionales ministeriales de transportes y telecomunicaciones, además de la verificación de los certificados que presente el empresario de transportes, consultarán al Servicio de Registro Civil e Identificación si las personas por quienes se pide la inscripción como conductores o acompañantes presentan anotaciones relativas a los delitos señalados en el inciso anterior, en el Registro General de Condenas o en Registro Seccional de Inhabilitaciones, establecidos por el decreto ley N° 645, de 1925, del Ministerio de Justicia.”.

b) Agrégase el siguiente inciso final nuevo:

“Asimismo, para el caso en que los secretarios regionales ministeriales tomen conocimiento de que un conductor o acompañante inscrito ha sido condenado por uno o más de los delitos referidos en el inciso segundo, consultarán en el más breve plazo posible al Servicio de Registro Civil e Identificación, de conformidad con lo dispuesto en el inciso anterior. El Secretario Regional Ministerial, una vez certificada la situación por el Servicio de Registro Civil e Identificación, procederá a la cancelación de la respectiva inscripción.”.

2. Incorpórase, a continuación del artículo 4, el siguiente artículo 4 bis:

Segundo Informe de Comisión de Constitución

“Artículo 4 bis.- En el mes de diciembre de cada año el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones remitirá al Servicio de Registro Civil e Identificación una nómina de los conductores y acompañantes que al mes del envío figuren con inscripción vigente en el Registro Nacional de Servicios de Transporte Remunerado de Escolares, con objeto de consultar si éstos presentan anotaciones en el Registro Seccional de Inhabilitaciones, establecido por el decreto ley N° 645, de 1925, del Ministerio de Justicia. La nómina consignará los antecedentes relativos a la identificación de los conductores y acompañantes, que por mandato del artículo 3º deben constar en el Registro, por resultar pertinentes para realizar la fiscalización y el control de estos servicios. En los casos en que el Servicio de Registro Civil e Identificación informe de conductores o acompañantes que presenten anotaciones, el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones remitirá los antecedentes de cada caso al correspondiente Secretario Regional Ministerial, quien procederá a la cancelación de la respectiva inscripción.”.

3. Incorpórase en el artículo 7 el siguiente inciso tercero, nuevo, pasando los actuales incisos tercero y cuarto a ser incisos cuarto y quinto, respectivamente:

“En caso de fiscalización de vehículos que realicen transporte escolar, se verificará especialmente que las identidades del conductor y de los adultos acompañantes correspondan con las identidades que constan en el certificado establecido en el inciso segundo del artículo 1 de esta ley.”.

Artículo 7.- Agrégase, a continuación del artículo 51, el siguiente artículo 51 bis en el decreto con fuerza de ley N° 2, de 2009, del Ministerio de Educación, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 20.370 con las normas no derogadas del decreto con fuerza de ley N° 1, de 2005:

“Art. 51 bis. Sin perjuicio de sus demás facultades, las secretarías regionales ministeriales de educación, para los efectos de la comprobación del cumplimiento de los requisitos para obtener Reconocimiento Oficial del Estado por Establecimientos Educacionales, y la Superintendencia de Educación, para los efectos de la fiscalización del cumplimiento y mantención de los requisitos para obtener Reconocimiento Oficial, deberán consultar al Servicio de Registro Civil e Identificación si los docentes y el personal asistente de la educación de un establecimiento educacional presentan anotaciones relativas a los delitos señalados en el literal g) del artículo 46, en el Registro General de Condenas o en el Registro Seccional de Inhabilitaciones, establecidos por el decreto ley N° 645, de 1925, del Ministerio de Justicia. Para los mismos efectos, deberán consultar al Servicio de Registro Civil e Identificación si el representante legal y el administrador de la entidad sostenedora de un establecimiento educacional presentan anotaciones relativas a los delitos señalados en el literal a) del artículo 46 en el Registro General de Condenas o en el Registro Seccional de Inhabilitaciones.”.

Disposiciones transitorias

Artículo Primero.- Las modificaciones señaladas en los numerales 1 y 2 letra a) del artículo 2 de esta ley sólo se aplicarán a los hechos delictivos cometidos con posterioridad a su entrada en vigencia. En consecuencia, la regulación legal existente con anterioridad a la publicación de esta ley en los artículos 39 bis y 372 del Código Penal continuará vigente para todos los efectos relativos a la ejecución de las penas ya impuestas y la persecución de los delitos perpetrados con anterioridad a dicha publicación.

Asimismo, la regulación legal contenida en el inciso segundo del artículo 1 del decreto ley N° 409, de 1932, del Ministerio de Justicia, que establece normas relativas a reos, existente con anterioridad a la publicación de esta ley, continuará vigente para todos los efectos relativos al ejercicio del derecho del inciso primero del mismo artículo, por personas condenadas a la pena temporal a que se refiere el artículo 39 bis, de conformidad con el artículo 372, ambos del Código Penal, por delitos perpetrados con anterioridad a dicha publicación.

Artículo Segundo.- Transcurridos seis meses después de la publicación de esta ley en el Diario Oficial, las secciones especiales del Registro General de Condenas a que se refiere el inciso tercero del artículo 1 del decreto ley N° 645, de 1925, del Ministerio de Justicia, sobre el Registro General de Condenas, constituirán un nuevo registro seccional bajo la denominación de Registro Seccional de Inhabilitaciones.

En consecuencia, la regulación legal contenida en el inciso tercero del artículo 1 del decreto ley N° 645, de 1925, con anterioridad a la publicación de esta ley, continuará vigente para todos los efectos pertinentes hasta que se cumpla el plazo de seis meses señalados en el inciso anterior.

Artículo Tercero.- El primer informe a que hace alusión el artículo 5 de esta ley será remitido por el Fiscal Nacional

Segundo Informe de Comisión de Constitución

a la Comisión de Coordinación del Sistema de Justicia Penal prevista en el artículo 12 ter de la ley N° 19.665, a través de su presidente, en el mes de marzo del año siguiente a la entrada en vigencia de esta ley. Dicho informe contendrá todos los datos indicados en los literales a), b) y c) del artículo 5 respecto de las causas por delitos señalados en el inciso segundo del artículo 372 del Código Penal cometidos en contra de menor de edad, que hubieren concluido por sentencia firme de condena, entre la fecha de entrada en vigencia de esta ley y el 31 de diciembre del mismo año.

Artículo Cuarto.- El Fiscal Nacional del Ministerio Público, en el plazo de tres meses desde la publicación de esta ley en el Diario Oficial, dictará instrucciones generales mediante las que regulará todo lo necesario para su correcta implementación y el adecuado desempeño de los fiscales del Ministerio Público en los casos en que debieren intervenir, previniendo que por mandato legal los fiscales siempre deben solicitar la pena de inhabilitación que corresponda cuando formularen acusación en contra de imputados por los delitos señalados en el inciso segundo del artículo 372 y en el artículo 403 quáter, ambos del Código Penal, como también que siempre deben deducir impugnación en contra de cualquier sentencia de condena que no contemple todas las penas principales y accesorias que corresponda imponer, con indicación específica de cada una de ellas.

Artículo Quinto.- La Corte Suprema en el plazo de tres meses, desde la publicación de esta ley en el Diario Oficial, dictará un auto acordado por el que regulará todo lo necesario para la correcta implementación de la presente ley y, además, la forma en que se verifican las comunicaciones al Servicio de Registro Civil e Identificación, de las sentencias de condena, y de la forma y tiempo en que fue cumplida la pena y si no lo fue en todo o en parte por amnistía, indulto, evasión, libertad condicional u otra causa, para dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 4 y 5 del decreto ley N° 645, de 1925, del Ministerio de Justicia.

Artículo Sexto.- Un reglamento expedido por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos dentro del plazo de seis meses contado desde la publicación de la presente ley establecerá la forma y las demás condiciones en que el Servicio de Registro Civil e Identificación llevará el Registro Seccional de Inhabilitaciones, la forma en que éste eliminará los antecedentes de las inhabilitaciones temporales que se encuentren cumplidas conforme a la ley y la forma en que será entregada la información en los casos que proceda conforme a la ley.”.

- - -

Acordado en sesión presencial y telemática celebrada el día 21 de septiembre de 2021, con asistencia de los Honorables Senadores señor Pedro Araya Guerrero (Presidente), señora Luz Ebensperguer Orrego y señores Rodrigo Galilea Vial, Francisco Huenchumilla Jaramillo y José Miguel Insulza Salinas (Alfonso De Urresti Longton).

Sala de la Comisión, a 24 de septiembre de 2021.

Ignacio Vásquez Caces

Secretario

RESUMEN EJECUTIVO

SEGUNDO INFORME DE LA COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN, LEGISLACIÓN, JUSTICIA Y REGLAMENTO, recaído en el proyecto de ley que especifica y refuerza las penas principales y accesorias, y modifica las penas de inhabilitación contempladas en los incisos segundo y final del artículo 372 del Código Penal (Boletín N° 12.208-07)

I.OBJETIVO DEL PROYECTO PROPUESTO POR LA COMISIÓN: Fortalecer la obligación de fiscales del Ministerio Público y jueces de competencia en lo penal, en lo referido a la imposición de penas principales y accesorias que corresponda a quienes cometan delitos de connotación sexual cuando las víctimas sean niños o niñas, y modificar las sanciones de inhabilitación contempladas en los incisos segundo y final del artículo 372 del Código Penal.

II.ACUERDOS: Según se señala:

Indicación N° 1.- Rechazada por unanimidad 4x0.

Indicación N° 2.- Rechazada por unanimidad 5x0.

III. ESTRUCTURA DEL PROYECTO APROBADO POR LA COMISIÓN: Consta de siete artículos permanentes y seis

Segundo Informe de Comisión de Constitución

disposiciones transitorias.

IV.NORMAS DE QUÓRUM ESPECIAL: Según se precisa:

Las siguientes normas, por las razones que se señalan, ostentan rango orgánico constitucional, por lo que, por mandato del artículo 66, inciso segundo, de la Carta Fundamental, requieren para su aprobación de las cuatro séptimas partes de los senadores en ejercicio:

- La letra b) del número 2 del artículo 2; el artículo 5, y los artículos tercero y cuarto transitorios, de conformidad con lo prescrito en el artículo 84, inciso primero, de la Constitución Política de la República.

- Los números 3, 7 y 8 del artículo 4, al tenor de lo dispuesto en el artículo 77, inciso primero, de la Carta Fundamental.

- El artículo 7, en aplicación del artículo 19, N° 11°, de la Constitución Política de la República.

Por su parte, los números 4 y 5 del artículo 4, tienen el carácter de normas de quórum calificado, con arreglo a lo dispuesto en los artículos 8°, inciso segundo, y 66, inciso tercero, de la Constitución Política de la República, por lo que para su aprobación requieren de la mayoría absoluta de los senadores en ejercicio.

V.URGENCIA: Simple.

VI.ORIGEN INICIATIVA: Mensaje de S.E. el Presidente de la República.

VII.TRÁMITE CONSTITUCIONAL: Segundo.

VIII.INICIO TRAMITACIÓN EN EL SENADO: 6 de marzo de 2019.

IX.TRÁMITE REGLAMENTARIO: Segundo informe.

X.LEYES QUE SE MODIFICAN O QUE SE RELACIONAN CON LA MATERIA:

1) Código Penal, particularmente sus artículos 39 bis, 372 y 403 quinquies.

2) Código Procesal Penal, especialmente su artículo 348.

3) Decreto ley N° 645, del Ministerio de Justicia, de 1925, sobre Registro General de Condenas.

4) Decreto ley N° 409, del Ministerio de Justicia, de 1932, que establece normas relativas a reos.

5) Ley N° 19.831, que crea el Registro Nacional de Servicios de Transporte Remunerado de Escolares.

6) Decreto con fuerza de ley N° 2, del Ministerio de Educación, de 2009, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 20.370, con las normas no derogadas del decreto con fuerza de ley N° 1, de 2005.

Ignacio Vásquez Caces

Secretario

Valparaíso, 24 de septiembre de 2021.

Discusión en Sala

2.5. Discusión en Sala

Fecha 06 de diciembre, 2021. Diario de Sesión en Sesión 102. Legislatura 369. Discusión Particular. Se aprueba en particular sin modificaciones.

FORTALECIMIENTO EN IMPOSICIÓN DE PENAS PRINCIPALES Y ACCESORIAS EN DELITOS DE CONNOTACIÓN SEXUAL CONTRA NIÑOS O NIÑAS

El señor PIZARRO (Vicepresidente).-

Seguimos con el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que especifica y refuerza las penas principales y accesorias, y modifica las penas de inhabilitación contempladas en los incisos segundo y final del artículo 372 del Código Penal.

Hay un acuerdo de Comités para tratar hoy este proyecto.

Señor Secretario, tiene la palabra.

El señor GUZMÁN (Secretario General).-

Gracias, señor Presidente .

El señor Presidente pone en discusión en particular la iniciativa de ley individualizada, correspondiente al boletín N° 12.208-07.

El Ejecutivo hizo presente la urgencia para su despacho, calificándola de "discusión inmediata".

--A la tramitación legislativa de este proyecto (boletín 12.208-07) se puede acceder a través del vínculo ubicado en la parte superior de su título.

El señor GUZMÁN (Secretario General).-

El proyecto de ley fue aprobado en general en la sesión celebrada el 11 de marzo del 2020, y cuenta con un segundo informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, la que deja constancia, para los efectos reglamentarios, de que los artículos 1, 2, 3, 4 (numerales 1, 2, 3, 4, 6, 7 y 8), 5 y 6 permanentes; y los artículos primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto transitorios de la iniciativa no fueron objeto de indicaciones ni de modificaciones. Estas disposiciones deben darse por aprobadas, salvo que alguna señora Senadora o algún señor Senador , con acuerdo unánime de los presentes, solicite su discusión y votación.

--Se aprueban reglamentariamente.

El señor GUZMÁN (Secretario General).-

Cabe hacer presente que, entre otras disposiciones, la letra b) del número 2 del artículo 2; los números 3, 7 y 8 del artículo 4; el artículo 5 y el artículo 7 permanentes; así como los artículos tercero y cuarto transitorios, corresponden a normas de rango orgánico constitucional, por lo que requieren 22 votos favorables para su aprobación.

Por su parte, el número 4 del artículo 4 del proyecto requiere 20 votos a favor para su aprobación, por tratarse de una norma de quorum calificado. También debe darse por aprobado el número 5 del señalado artículo 4 del proyecto, el cual no fue objeto de modificación en el segundo informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.

Cabe señalar que el referido número 5 del artículo 4 requiere 20 votos favorables para su aprobación, en tanto reviste el carácter de quorum calificado.

Conforme a lo señalado, la Comisión no introdujo modificaciones a la iniciativa en su segundo informe, por lo cual dicha instancia propone a la Sala la aprobación en particular del articulado del proyecto de ley acordado en general por el Senado, el que a su vez fue aprobado en los mismos términos en que fuera despachado por la Honorable Cámara de Diputados.

Discusión en Sala

Sus Señorías tienen a su disposición un boletín comparado, que transcribe el texto aprobado en particular por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, correspondiente, como se dijo, al proyecto aprobado en general sin enmiendas.

Es todo, señor Presidente.

El señor PIZARRO (Vicepresidente).-

Muchas gracias, señor Secretario .

Vamos a dejar con la palabra, entonces, al Presidente de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, el Senador Pedro Araya.

Tiene la palabra, Senador.

El señor ARAYA.-

Gracias, Presidente.

La Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento presenta el segundo informe respecto al proyecto de ley en referencia, el cual ha relatado adecuadamente el señor Secretario .

Cabe hacer presente que, a juicio de la Comisión, hay ciertas normas que por las razones que se señalan poseen rango orgánico constitucional, por lo que por mandato del artículo 66, inciso segundo, de la Carta Fundamental, requieren para su aprobación de las cuatro séptimas partes de los Senadores en ejercicio.

Estas son la letra b) del número 2 del artículo 2; el artículo 5; los artículos tercero y cuarto transitorios, de conformidad con lo prescrito en el artículo 84, inciso primero, de la Constitución; los números 3, 7 y 8 del artículo 4, al tenor del artículo 77, inciso primero; el artículo 7, en aplicación del artículo 19, número 11°, de la Constitución de la República.

Las disposiciones que fueron aprobadas introdujeron una serie de modificaciones al decreto ley N° 645, del Ministerio de Justicia, sobre el Registro General de Condenas Como decía, Presidente , se aprobaron una serie de indicaciones mediante las cuales se modificó el decreto ley N° 645, del Ministerio de Justicia, sobre Registro General de Condenas .

(pausa, mientras el Senador revisa la información en su computador).

Se modificó, mediante dos literales, el artículo 6 bis, relativo al derecho de cualquier persona, natural o jurídica, a solicitar que se le informe o a informarse por sí misma, siempre que se identifique, si una persona se encuentra afecta a algunas de las inhabilidades establecidas en los artículos 39 bis y 39 ter del Código Penal, con el fin de contratarla o designarla para algún empleo, cargo u oficio que involucre una relación directa y habitual con menores de dieciocho años de edad, adultos mayores y personas en situación de discapacidad o para cualquier otro fin similar.

(Rumores).

Asimismo, se aprobó...

El señor PIZARRO (Vicepresidente).-

Perdón, Senador Araya.

¿Podría el colega Moreira hacer la reunión con la Oposición en la salita de atrás?

El señor COLOMA.-

¡Oiga, se cambió de lado...!

El señor PIZARRO (Vicepresidente).-

Discusión en Sala

Yo sé que los tiene entusiasmados ahí, pero dejen que el Senador Araya pueda dar el informe, por favor.

El señor COLOMA.-

¡Va a jubilar dentro de dos días...!

El señor PIZARRO (Vicepresidente).-

Colegas, por favor.

El señor ARAYA.-

¡El Senador Moreira está cambiando de posición para votar mañana matrimonio igualitario...!

El señor PIZARRO (Vicepresidente).-

¡Lo están convenciendo por el matrimonio igualitario...!

Siga, Senador Araya, por favor.

El señor ARAYA.-

Fueron presentadas una serie de indicaciones con el objeto de precisar algunos conceptos.

En tal sentido, una indicación de la Senadora Isabel Allende proponía intercalar un literal nuevo, del siguiente tenor: "La misma obligación tendrán las empresas reguladas en el título VII del Código del Trabajo, sin que las empresas principales puedan exonerar su responsabilidad civil ante dicha omisión."

La indicación se analizó y discutió en el entendido de que las referencias que se hacían respondían al Libro I, Título VII, del Código del Trabajo, cuyo epígrafe es "Del trabajo en régimen de subcontratación y del trabajo en empresas de servicios transitorios". La Comisión tuvo en consideración que el inciso segundo del artículo 6 bis, sobre el que recae, obliga a toda institución pública o privada que, por la naturaleza de su objeto o el ámbito específico de su actividad, requiera contratar o designar a una persona determinada para algún empleo, cargo, oficio o profesión que involucre una relación directa y habitual con menores de dieciocho años, adultos mayores y personas en situación de discapacidad, antes de efectuar dicha contratación o designación, a solicitar la información de que se trata.

Esta indicación de la Senadora Allende, en su minuto, fue rechazada producto del resultado que se produjo en la repetición de la votación.

Como consecuencia de lo anterior, se propone aprobar el proyecto con las normas que ya señaló el señor Secretario y que fueron ampliamente debatidas en la Comisión, las cuales tienen por objeto justamente proteger a los menores de edad y a las personas más vulnerables, sobre todo a quienes se encuentran en situación de discapacidad.

Dicho eso, Presidente, la Comisión propone aprobar el proyecto en los términos propuestos en su segundo informe.

El señor PIZARRO (Vicepresidente).-

Muchas gracias, Senador Araya.

Tiene la palabra el señor Ministro de Justicia , don Hernán Larraín.

Active el micrófono, Ministro .

Ahora sí.

El señor LARRAÍN (Ministro de Justicia y Derechos Humanos).-

Gracias, Presidente .

Discusión en Sala

Le agradezco esta oportunidad para poder, junto con saludarlo a usted, saludar a las Senadoras y Senadores que se encuentran presentes en esta sesión.

En verdad, este proyecto es de gran interés por el impacto que tiene, porque intenta proteger a los niños, niñas y adolescentes y evitar que puedan ser objeto de algún abuso por parte de personas que han sido condenadas por abuso sexual.

Como recordarán, la ley vigente exige que una persona condenada por haber cometido abuso sexual contra un menor de dieciocho años sea incorporada a un registro, de manera que cuando se realicen contrataciones no puedan ser consideradas. Y si se trató de un abuso a menores de catorce años, reciben inhabilidad perpetua, y en el caso de niños, niñas y adolescentes de entre catorce y dieciocho años, reciben una inhabilidad temporal por un plazo de diez años.

Sin embargo, para que eso opere, por una parte, la información que figura en los fallos judiciales tiene que incorporar a la condena la pena accesoria de inhabilidad, y, por otra, se debe transcribir esa información completa al Servicio de Registro Civil, de manera que el registro que lleva esta institución se encuentre al día. Así, quienes tienen la obligación de consultar, que corresponde a las personas que necesitan contratar a alguien para trabajar con niños, niñas y adolescentes, pueden contar con la información actualizada.

Pues bien, desgraciadamente hemos descubierto que muchos fallos que condenan a una persona por abuso sexual en contra de niños, niñas y adolescentes no incorporan dicha inhabilidad. Y al no acompañar esa información cuando el fallo se comunica al Registro Civil, no se puede incorporar en el registro. Por lo tanto, como esa persona queda fuera del listado, se hace muy difícil asegurar el debido control. Otras veces, sí se incorpora la inhabilidad a la sentencia, pero por problemas administrativos o por la falta de una comunicación debida entre el ámbito judicial y el Registro Civil se produce el mismo resultado.

Nosotros trabajamos desde el punto de vista administrativo y establecimos un nuevo convenio entre el Poder Judicial y el Servicio de Registro Civil para subsanar todas las dificultades de comunicación y logística entre ambas instituciones.

Pero con este proyecto de ley -como lo han explicado quienes han introducido el tema- quisimos hacer algunos cambios muy precisos para asegurar que el registro realmente sea completo. Y eso empieza por la obligación de los fiscales de incluir en su requerimiento la solicitud de inhabilitación cada vez que soliciten que una persona sea condenada por abuso sexual contra un menor de dieciocho años.

Se propone también que cada vez que los jueces fijen una pena y condenen a alguien por haber cometido abuso sexual contra un menor de dieciocho años incorporen la inhabilidad en su fallo judicial. Y se faculta al fiscal para impugnar la sentencia de condena que no incorpore esa pena adicional.

Algo muy importante, Presidente, es que con la iniciativa se termina aquella distinción según la cual hay algunas inhabilidades temporales y otras perpetuas: de aquí en adelante a toda persona que sea condenada por haber cometido un abuso sexual contra un menor de dieciocho años, independiente de la edad efectiva, se la sancionará con inhabilidad perpetua para poder trabajar en instituciones que atiendan a niños, niñas o adolescentes. Así aseguramos que haya una inhabilidad perpetua con independencia de la edad del menor afectado, y no durante un tiempo etario determinado, como era hasta ahora: entre catorce y dieciocho años.

También se incorporó dentro de este proyecto la posibilidad de eliminar los antecedentes penales, pero estableciendo que las inhabilitaciones perpetuas que corresponden a los ofensores sexuales queden fuera de esa alternativa.

Y un dato muy importante: se encuentran obligados a consultar el registro, para la contratación de personas, todas las instituciones que trabajan con niños, niñas y adolescentes, como los colegios, los transportes escolares, los jardines infantiles, en fin.

Pero también resulta relevante que en el caso de los certificados que se solicitan, las Seremías de Educación y de Transportes puedan tener acceso a las anotaciones que constan en estos registros de condena. Lo que estamos haciendo ahora es facilitar y habilitar para que esos seremis, en cada una de sus regiones, cuando les soliciten un certificado -por ejemplo, un conductor de transporte escolar-, puedan emitir un documento hecho con su pleno conocimiento, porque tienen acceso al registro de condenas. Así podemos asegurarnos de que se cumpla el

Discusión en Sala

objetivo que se persigue.

El proyecto incorpora otras obligaciones, como la de dar cuenta anualmente respecto del cumplimiento de estas medidas, y también la necesidad de contar con un mecanismo de consulta periódica anual de todos los conductores y acompañantes con inscripción vigente, a efectos de poder comprobar la inexistencia de anotaciones en el registro respectivo.

Finalmente, debo señalar que esto ha contado con el informe favorable de la Corte Suprema. Y quiero agradecer muy especialmente a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, integrada por el Senador Pedro Araya , quien la preside, el Senador De Urresti, el Senador Huenchumilla, la Senadora Luz Ebensperger y el Senador Rodrigo Galilea, quienes tuvieron a bien darle la unanimidad, con lo cual este proyecto sencillo y directo puede avanzar para convertirse en ley rápidamente.

Esta iniciativa va en la línea de asegurar la indemnidad y libertad sexual de los niños, niñas y adolescentes, y es una manera de formalizar un compromiso muy sólido y sistemático para poner a los niños primeros en la fila en un tema tan delicado como es el abuso sexual infantil.

Muchas gracias, Presidente .

El señor PIZARRO (Vicepresidente).-

Muchas gracias, señor Ministro .

Tengo inscrito para hacer uso de la palabra al Senador Francisco Huenchumilla.

El señor HUENCHUMILLA.-

Gracias, Presidente.

El señor PIZARRO (Vicepresidente).-

Senador, si le parece, ¿podemos abrir la votación, porque tenemos algunos colegas en Comisiones?

El señor HUENCHUMILLA.-

Sí.

La señora EBENSBERGER.-

Sí, porque es de quorum.

El señor PIZARRO (Vicepresidente).-

Manteniendo el tiempo, por supuesto.

El señor HUENCHUMILLA.-

Presidente , mi intervención va a ser muy breve.

En la tramitación del proyecto me llamó la atención que, estando en la disposición legal la pena accesoria de inhabilitación, el tribunal no sancionara con una pena que se encuentra establecida en el Código respectivo, aduciendo que el fiscal no se lo habría pedido.

Y me llamó también la atención que el fiscal, al pedir la pena, no solicitara además al tribunal en el momento procesal respectivo que aplicara la accesoria de inhabilitación.

Es curioso, en consecuencia, que ni los fiscales lo pidieran ni los tribunales aplicaran la pena completa, estando establecida por escrito en el Código pertinente.

Ahora, con el proyecto esperamos que se subsane ese problema.

Discusión en Sala

Y en relación con lo que señala el Ministro sobre el informe de la Corte Suprema, existe un pequeño matiz. Porque a un grupo de ministros del Máximo Tribunal no le gustó que la inhabilitación fuera perpetua, pues hay dos intereses en juego: el bien jurídico protegido por la disposición penal respecto de los menores, pero también en cuanto a la oportunidad que uno debe darles a los seres humanos para una posible rehabilitación, sobre todo si tienen que estar por muchos años sujetos a la pena, que, en definitiva, ahora será para toda su vida.

Pero ese es un matiz de un grupo de ministros de la Corte Suprema contenido en el informe que mandó a la Comisión.

En general, estamos de acuerdo, señor Presidente, y, por lo tanto, vamos a votar favorablemente en particular este proyecto de ley.

Gracias.

El señor PIZARRO (Vicepresidente).-

Bien.

No tengo a nadie más inscrito, colegas.

Entonces, corresponde votar lo propuesto en el informe.

El señor COLOMA.-

Abra la votación, Presidente.

El señor PIZARRO (Vicepresidente).-

Lo que sí necesitamos es contabilizar el cumplimiento del quorum, para lo cual vamos a hacer sonar los timbres, abrir la votación, y pedirles a los colegas de las Comisiones Especial del Adulto Mayor y de Ética que puedan acudir a la Sala, porque requerimos 22 votos.

El señor ELIZALDE.- En este momento falta un voto.

El señor ARAYA.-

Sí, falta uno.

El señor PIZARRO (Vicepresidente).-

Ahora tenemos los veintidós votos.

El señor ELIZALDE.-

Sí.

El señor PIZARRO (Vicepresidente).-

¿Señor Secretario , existe unanimidad?

Tenemos los 22 votos y podemos dar por aprobado el proyecto, cumpliendo con las normas.

El señor Secretario va a dejar constancia del cumplimiento del quorum.

El señor GUZMÁN (Secretario General).-

Hay veintidós Senadores y Senadoras presentes.

El señor PIZARRO (Vicepresidente).-

En consecuencia, queda aprobado el proyecto.

Discusión en Sala

El señor ELIZALDE.-

Veintitrés.

El señor PIZARRO (Vicepresidente).-

Veintitrés, con el Senador Montes.

El señor GUZMÁN (Secretario General).-

Exacto: 23 votos, con el del Senador señor Carlos Montes.

--Por unanimidad, se aprueba en particular el proyecto (23 votos), dejándose constancia de que se cumple con el quorum constitucional requerido, y queda despachado en este trámite.

2.6. Oficio de Cámara Revisora a Cámara de Origen

Oficio Aprobación sin Modificaciones . Fecha 06 de diciembre, 2021. Oficio en Sesión 108. Legislatura 369.

Valparaíso, 6 de diciembre de 2021.

Nº 575/SEC/21

A S.E. EL PRESIDENTE DE LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS

Tengo a honra comunicar a Vuestra Excelencia que el Senado ha aprobado, en los mismos términos en que lo hizo esa Honorable Cámara, el proyecto de ley que especifica y refuerza las penas principales y accesorias, y modifica las penas de inhabilitación contempladas en los incisos segundo y final del artículo 372 del Código Penal, correspondiente al Boletín Nº 12.208-07.

Hago presente a Vuestra Excelencia que este proyecto de ley fue aprobado, en general, con el voto favorable de 26 senadores, de un total de 43 en ejercicio.

En particular, la letra b) del número 2 del artículo 2; los números 3, 7 y 8 del artículo 4; el artículo 5, y el artículo 7, permanentes, y los artículos tercero y cuarto, transitorios, del proyecto de ley, fueron aprobados por 23 votos a favor, de un total de 38 senadores en ejercicio, dándose así cumplimiento a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 66 de la Constitución Política de la República.

Por su parte, los números 4 y 5 del artículo 4 permanente de esta iniciativa, también fueron aprobados por 23 votos a favor, de un total de 38 senadores en ejercicio, dándose así cumplimiento a lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 66 de la Constitución Política de la República.

Lo que comunico a Su Excelencia en respuesta a su oficio Nº 14.526, de 6 de marzo de 2019.

Devuelvo los antecedentes respectivos.

Dios guarde a Vuestra Excelencia.

JORGE PIZARRO SOTO

Vicepresidente del Senado

RAÚL GUZMÁN URIBE

Secretario General del Senado

3. Trámite Tribunal Constitucional

3.1. Oficio de Cámara de Origen al Ejecutivo

Oficio de Ley Consulta Facultad de Veto. Fecha 07 de diciembre, 2021. Oficio

S.E. El Presidente de la República comunica que no hará uso de la facultad de Veto en fecha 03 de enero del 2022.

VALPARAÍSO, 7 de diciembre de 2021

Oficio N° 17.093

A S.E. EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Tengo a honra comunicar a V.E. que el Congreso Nacional ha prestado su aprobación al proyecto de ley que especifica y refuerza las penas principales y accesorias, y modifica las penas de inhabilitación contempladas en los incisos segundo y final del artículo 372 del Código Penal, correspondiente al boletín N° 12.208-07.

Sin embargo, teniendo presente que el proyecto contiene normas propias de ley orgánica constitucional, ha de ser enviado al Tribunal Constitucional, de conformidad con lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 93 de la Carta Fundamental, en relación con el número 1º de ese mismo precepto.

En razón de lo anterior, la Cámara de Diputados, por ser cámara de origen, precisa saber previamente si V.E. hará uso de la facultad que le confiere el artículo 73 de la Constitución Política de la República.

En el evento de que V.E. aprobare sin observaciones el texto que más adelante se transcribe, le solicito comunicarlo a esta Corporación, devolviendo este oficio.

PROYECTO DE LEY

“Artículo 1.- Intercálase en el inciso primero del artículo 348 del Código Procesal Penal, a continuación del vocablo “fijará”, la palabra “todas”, y después de la expresión “las penas” la siguiente frase: “principales y accesorias que corresponda imponer, con indicación específica de cada una de ellas,”.

Artículo 2.- Introdúcense las siguientes modificaciones en el Código Penal:

1. Reemplázase el artículo 39 bis por el siguiente:

“Artículo 39 bis. La pena de inhabilitación absoluta perpetua para cargos, empleos, oficios o profesiones ejercidos en ámbitos educacionales o que involucren una relación directa y habitual con personas menores de edad, prevista en el artículo 372, produce:

1º La privación de todos los cargos, empleos, oficios y profesiones ejercidos en ámbitos educacionales o que involucren una relación directa y habitual con personas menores de edad que tenga el condenado.

2º La incapacidad para obtener los cargos, empleos, oficios y profesiones mencionados perpetuamente.”.

2. En el artículo 372:

a) Reemplázanse los incisos segundo y tercero por el siguiente:

“El que cometiere cualquiera de los delitos previstos en los artículos 361, 362, 363, 365 bis, 366, 366 bis, 366 quáter, 366 quinquies, 367, 367 ter y 372 bis en contra de un menor de edad será condenado, además, a la pena de inhabilitación absoluta perpetua para cargos, empleos, oficios o profesiones ejercidos en ámbitos educacionales o que involucren una relación directa y habitual con personas menores de edad. La misma pena se aplicará a quien cometiere cualquiera de los delitos establecidos en los artículos 142 y 433 N° 1º, cuando alguna de las víctimas hubiere sufrido violación y fuere menor de edad.”.

Oficio de Cámara de Origen al Ejecutivo

b) Agrégase el siguiente inciso final, nuevo:

“En los casos del inciso anterior, los fiscales del Ministerio Público, de conformidad con lo dispuesto en el literal g) del artículo 259 del Código Procesal Penal, deberán solicitar la pena de inhabilitación cuando formularen acusación, y el tribunal en caso de dictar sentencia condenatoria deberá imponerla de forma específica, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 348 del Código Procesal Penal. Si la sentencia condenatoria no cumpliera con esta exigencia, el fiscal siempre deberá deducir recurso en conformidad a la ley.”.

3. Reemplázase en el artículo 403 quinquies la expresión “General de Condenas” por “Seccional de Inhabilitaciones”.

Artículo 3.- Reemplázase el inciso segundo del artículo 1 del decreto ley N° 409, de 1932, del Ministerio de Justicia, que establece normas relativas a reos, por el siguiente:

“No obstará al efecto señalado en el inciso anterior que el condenado se encontrare cumpliendo la pena de inhabilitación perpetua prevista en el inciso segundo del artículo 372 del Código Penal, o la pena de inhabilitación perpetua prevista en el artículo 403 quáter del Código Penal. En tales casos la eliminación de los antecedentes a que diere lugar la concesión del beneficio señalado en el inciso anterior nunca implicará la eliminación de las inscripciones de las respectivas penas de inhabilitación perpetua, las que permanecerán anotadas en la Sección de Inhabilitaciones Perpetuas del Registro Seccional de Inhabilitaciones.”.

Artículo 4.- Introdúcense las siguientes modificaciones en el decreto ley N° 645, de 1925, del Ministerio de Justicia, sobre el Registro General de Condenas:

1. Incorpórase en la denominación del decreto ley, después del vocablo “CONDENAS”, la expresión “Y EL REGISTRO SECCIONAL DE INHABILITACIONES”.

2. En el artículo 1:

a) Agrégase en el inciso primero, a continuación del vocablo “Condenas”, la expresión “y el Registro Seccional de Inhabilitaciones”, y sustitúyese la expresión “a la Inspección de Identificación de Santiago” por “al Servicio de Registro Civil e Identificación”.

b) Incorpórase en el inciso segundo, a continuación de la palabra “Registro”, la voz “General”.

c) Agrégase en el inciso tercero, a continuación del vocablo “Registro”, la expresión “Seccional de Inhabilitaciones”, y sustitúyese la oración que sigue al punto y seguido por las siguientes: “En la primera Sección, denominada “Inhabilitaciones Perpetuas”, se inscribirán todas las inhabilitaciones establecidas en el artículo 39 bis del Código Penal que hayan sido impuestas por sentencia ejecutoriada, y las inhabilitaciones establecidas en el artículo 39 ter del Código Penal que hayan sido impuestas en carácter perpetuo por sentencia ejecutoriada. En la segunda Sección, denominada “Inhabilitaciones Temporales”, se inscribirán las inhabilitaciones establecidas en el artículo 39 ter del Código Penal que hayan sido impuestas en carácter temporal por sentencia ejecutoriada.”.

3. Sustitúyese en el artículo 5 las palabras “Deberán también” por la frase “Los tribunales respectivos también deberán”.

4. En el artículo 6:

a) Intercálase en el inciso primero, a continuación de la voz “Registro”, la expresión “General y en el Registro Seccional de Inhabilitaciones”, y reemplázase la expresión final “artículo siguiente” por “inciso siguiente y en el artículo 6 bis”.

b) Incorpórase el siguiente inciso segundo, nuevo, pasando el actual inciso segundo a ser tercero:

“Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior, la Superintendencia de Educación y las secretarías regionales ministeriales de educación podrán realizar consultas al Servicio de Registro Civil e Identificación respecto de anotaciones que consten en el Registro General o en el Registro Seccional de Inhabilitaciones, para efectos de lo dispuesto en el artículo 51 bis del decreto con fuerza de ley N° 2, de 2009, del Ministerio de Educación, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 20.370 con las normas no derogadas del decreto con

Oficio de Cámara de Origen al Ejecutivo

fuerza de ley N° 1, de 2005. Asimismo, las secretarías regionales ministeriales de transportes y telecomunicaciones podrán realizar consultas al Servicio de Registro Civil e Identificación respecto de anotaciones que consten en el Registro General o en el Registro Seccional de Inhabilitaciones, para efectos de lo dispuesto en el artículo 4 de la ley N° 19.831, que crea el Registro Nacional de Servicios de Transporte Remunerado de Escolares.”.

5. En el artículo 6 bis:

a) Intercálase en el inciso tercero, después de la expresión “conste en el Registro”, la siguiente: “General y en el Registro Seccional de Inhabilitaciones”.

b) Reemplázase en el inciso cuarto la expresión “al Registro” por “a los Registros”.

6. Incorpórase, a continuación del artículo 6 bis, el siguiente artículo 6° ter:

“Art. 6° ter.- La eliminación de los antecedentes contenidos en el prontuario penal, realizada en conformidad a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 1 del decreto ley N° 409, de 1932, del Ministerio de Justicia, que establece normas relativas a reos, y a los reglamentos correspondientes, nunca implicará la eliminación de las inscripciones de las penas de inhabilitación perpetua, las que permanecerán siempre anotadas en la Sección de Inhabilitaciones Perpetuas del Registro Seccional de Inhabilitaciones.”.

7. Reemplázase en el artículo 7 la expresión “del Registro” por “de los Registros”.

8. Reemplázase en el artículo 8 la expresión “del registro” por “de los Registros”.

Artículo 5.- Con el fin de garantizar la correcta implementación de la ley, y efectuar las mejoras que correspondan, el Fiscal Nacional del Ministerio Público, en el mes de marzo de cada año, deberá remitir a la Comisión de Coordinación del Sistema de Justicia Penal prevista en el artículo 12 ter de la ley N° 19.665, por intermedio de su presidente, un informe de todas las causas por delitos señalados en el inciso segundo del artículo 372 del Código Penal cometidos en contra de menor de edad, que hubieren concluido por sentencia firme de condena, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año inmediatamente anterior, que contendrá:

a) Solicitudes de pena de inhabilitación absoluta perpetua para cargos, empleos, oficios o profesiones ejercidos en ámbitos educacionales o que involucren una relación directa y habitual con personas menores de edad, que los fiscales del Ministerio Público hubieren formulado en dichas causas.

b) Penas de inhabilitación absoluta perpetua para cargos, empleos, oficios o profesiones ejercidos en ámbitos educacionales o que involucren una relación directa y habitual con personas menores de edad, que los tribunales hubieren impuesto en dichas causas.

c) Recursos deducidos por los fiscales del Ministerio Público en contra de las sentencias de condena dictadas en dichas causas, que no contuvieran las penas de inhabilitación que correspondía imponer.

La circunstancia de que algunas de las acusaciones respectivas hubieren sido formuladas con anterioridad al 1 de enero del año a que refiere el informe, no obstará a que se incluya la información respectiva a que hace alusión el literal a) del inciso precedente.

El informe del Fiscal Nacional será remitido en un formato que permita su publicación conforme al inciso final de este artículo, y deberá incluir los datos necesarios para individualizar cada uno de los procesos por los delitos señalados en el inciso segundo del artículo 372 del Código Penal cometidos en contra de menor de edad, así como cualquier otra información adicional que permita una comprensión completa de los datos proporcionados.

No obstante lo dispuesto en el inciso anterior, el informe aludido deberá contener los datos requeridos de forma innominada, es decir, no podrá incluirse en él información concerniente a personas naturales identificadas o identificables, a objeto de garantizar la debida protección de los datos de carácter personal, conforme a las disposiciones de la ley N° 19.628, sobre Protección de la Vida Privada.

En todo caso, la Comisión podrá requerir mayor información o antecedentes para una mejor comprensión de los datos proporcionados.

Oficio de Cámara de Origen al Ejecutivo

El Ministerio Público y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos deberán publicar el informe en sus respectivas páginas web institucionales a más tardar el décimo día hábil del mes de abril del mismo año del envío del informe.

Artículo 6.- Introdúcense las siguientes modificaciones en la ley N° 19.831, que crea el Registro Nacional de Servicios de Transporte Remunerado de Escolares:

1. En el artículo 4:

a) Reemplázanse los incisos segundo y tercero por los siguientes:

“El Secretario Regional Ministerial solo concederá la inscripción en el registro cuando hubiere acreditado el cumplimiento de los requisitos establecidos en el decreto supremo indicado en el inciso anterior y que las personas por quienes se pide la inscripción como conductores o acompañantes no registren anotaciones en el Registro General de Condenas o en el Registro Seccional de Inhabilitaciones, relativas a los delitos previstos en los párrafos 2º, 3º, 5º, 6º y 9º del Título VII del Libro II del Código Penal, y en los artículos 142, 372 bis, 374 bis y 411 quáter del mismo Código.

Para efecto de lo dispuesto en el inciso anterior, las secretarías regionales ministeriales de transportes y telecomunicaciones, además de la verificación de los certificados que presente el empresario de transportes, consultarán al Servicio de Registro Civil e Identificación si las personas por quienes se pide la inscripción como conductores o acompañantes presentan anotaciones relativas a los delitos señalados en el inciso anterior, en el Registro General de Condenas o en Registro Seccional de Inhabilitaciones, establecidos por el decreto ley N° 645, de 1925, del Ministerio de Justicia.”.

b) Agrégase el siguiente inciso final, nuevo:

“Asimismo, para el caso en que los secretarios regionales ministeriales tomen conocimiento de que un conductor o acompañante inscrito ha sido condenado por uno o más de los delitos referidos en el inciso segundo, consultarán en el más breve plazo posible al Servicio de Registro Civil e Identificación, de conformidad con lo dispuesto en el inciso anterior. El Secretario Regional Ministerial, una vez certificada la situación por el Servicio de Registro Civil e Identificación, procederá a la cancelación de la respectiva inscripción.”.

2. Incorpórase, a continuación del artículo 4, el siguiente artículo 4 bis:

“Artículo 4 bis.- En el mes de diciembre de cada año el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones remitirá al Servicio de Registro Civil e Identificación una nómina de los conductores y acompañantes que al mes del envío figuren con inscripción vigente en el Registro Nacional de Servicios de Transporte Remunerado de Escolares, con objeto de consultar si éstos presentan anotaciones en el Registro Seccional de Inhabilitaciones, establecido por el decreto ley N° 645, de 1925, del Ministerio de Justicia. La nómina consignará los antecedentes relativos a la identificación de los conductores y acompañantes, que por mandato del artículo 3 deben constar en el Registro, por resultar pertinentes para realizar la fiscalización y el control de estos servicios. En los casos en que el Servicio de Registro Civil e Identificación informe de conductores o acompañantes que presenten anotaciones, el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones remitirá los antecedentes de cada caso al correspondiente Secretario Regional Ministerial, quien procederá a la cancelación de la respectiva inscripción.”.

3. Incorpórase en el artículo 7 el siguiente inciso tercero, nuevo, pasando los actuales incisos tercero y cuarto a ser incisos cuarto y quinto, respectivamente:

“En caso de fiscalización de vehículos que realicen transporte escolar, se verificará especialmente que las identidades del conductor y de los adultos acompañantes correspondan con las identidades que constan en el certificado establecido en el inciso segundo del artículo 1 de esta ley.”.

Artículo 7.- Agrégase, a continuación del artículo 51, el siguiente artículo 51 bis en el decreto con fuerza de ley N° 2, de 2009, del Ministerio de Educación, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 20.370 con las normas no derogadas del decreto con fuerza de ley N° 1, de 2005:

“Art. 51 bis. Sin perjuicio de sus demás facultades, las secretarías regionales ministeriales de educación, para los efectos de la comprobación del cumplimiento de los requisitos para obtener Reconocimiento Oficial del Estado por Establecimientos Educacionales, y la Superintendencia de Educación, para los efectos de la fiscalización del

Oficio de Cámara de Origen al Ejecutivo

cumplimiento y mantención de los requisitos para obtener Reconocimiento Oficial, deberán consultar al Servicio de Registro Civil e Identificación si los docentes y el personal asistente de la educación de un establecimiento educacional presentan anotaciones relativas a los delitos señalados en el literal g) del artículo 46, en el Registro General de Condenas o en el Registro Seccional de Inhabilitaciones, establecidos por el decreto ley N° 645, de 1925, del Ministerio de Justicia. Para los mismos efectos, deberán consultar al Servicio de Registro Civil e Identificación si el representante legal y el administrador de la entidad sostenedora de un establecimiento educacional presentan anotaciones relativas a los delitos señalados en el literal a) del artículo 46 en el Registro General de Condenas o en el Registro Seccional de Inhabilitaciones.”.

Disposiciones transitorias

Artículo primero.- Las modificaciones señaladas en los numerales 1 y 2 letra a) del artículo 2 de esta ley sólo se aplicarán a los hechos delictivos cometidos con posterioridad a su entrada en vigencia. En consecuencia, la regulación legal existente con anterioridad a la publicación de esta ley en los artículos 39 bis y 372 del Código Penal continuará vigente para todos los efectos relativos a la ejecución de las penas ya impuestas y la persecución de los delitos perpetrados con anterioridad a dicha publicación.

Asimismo, la regulación legal contenida en el inciso segundo del artículo 1 del decreto ley N° 409, de 1932, del Ministerio de Justicia, que establece normas relativas a reos, existente con anterioridad a la publicación de esta ley, continuará vigente para todos los efectos relativos al ejercicio del derecho del inciso primero del mismo artículo, por personas condenadas a la pena temporal a que se refiere el artículo 39 bis, de conformidad con el artículo 372, ambos del Código Penal, por delitos perpetrados con anterioridad a dicha publicación.

Artículo segundo.- Transcurridos seis meses después de la publicación de esta ley en el Diario Oficial, las secciones especiales del Registro General de Condenas a que se refiere el inciso tercero del artículo 1 del decreto ley N° 645, de 1925, del Ministerio de Justicia, sobre el Registro General de Condenas, constituirán un nuevo registro seccional bajo la denominación de Registro Seccional de Inhabilitaciones.

En consecuencia, la regulación legal contenida en el inciso tercero del artículo 1 del decreto ley N° 645, de 1925, con anterioridad a la publicación de esta ley, continuará vigente para todos los efectos pertinentes hasta que se cumpla el plazo de seis meses señalados en el inciso anterior.

Artículo tercero.- El primer informe a que hace alusión el artículo 5 de esta ley será remitido por el Fiscal Nacional a la Comisión de Coordinación del Sistema de Justicia Penal prevista en el artículo 12 ter de la ley N° 19.665, a través de su presidente, en el mes de marzo del año siguiente a la entrada en vigencia de esta ley. Dicho informe contendrá todos los datos indicados en los literales a), b) y c) del artículo 5 respecto de las causas por delitos señalados en el inciso segundo del artículo 372 del Código Penal cometidos en contra de menor de edad, que hubieren concluido por sentencia firme de condena, entre la fecha de entrada en vigencia de esta ley y el 31 de diciembre del mismo año.

Artículo cuarto.- El Fiscal Nacional del Ministerio Público, en el plazo de tres meses desde la publicación de esta ley en el Diario Oficial, dictará instrucciones generales mediante las que regulará todo lo necesario para su correcta implementación y el adecuado desempeño de los fiscales del Ministerio Público en los casos en que debieren intervenir, previniendo que por mandato legal los fiscales siempre deben solicitar la pena de inhabilitación que corresponda cuando formularen acusación en contra de imputados por los delitos señalados en el inciso segundo del artículo 372 y en el artículo 403 quáter, ambos del Código Penal, como también que siempre deben deducir impugnación en contra de cualquier sentencia de condena que no contemple todas las penas principales y accesorias que corresponda imponer, con indicación específica de cada una de ellas.

Artículo quinto.- La Corte Suprema, en el plazo de tres meses desde la publicación de esta ley en el Diario Oficial, dictará un auto acordado por el que regulará todo lo necesario para la correcta implementación de la presente ley y, además, la forma en que se verifican las comunicaciones al Servicio de Registro Civil e Identificación, de las sentencias de condena, y de la forma y tiempo en que fue cumplida la pena y si no lo fue en todo o en parte por amnistía, indulto, evasión, libertad condicional u otra causa, para dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 4 y 5 del decreto ley N° 645, de 1925, del Ministerio de Justicia.

Artículo sexto.- Un reglamento expedido por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos dentro del plazo de seis meses contado desde la publicación de la presente ley establecerá la forma y las demás condiciones en que el

Oficio de Cámara de Origen al Ejecutivo

Servicio de Registro Civil e Identificación llevará el Registro Seccional de Inhabilitaciones, la forma en que éste eliminará los antecedentes de las inhabilitaciones temporales que se encuentren cumplidas conforme a la ley y la forma en que será entregada la información en los casos que proceda conforme a la ley.”.

Dios guarde a V.E.

FRANCISCO UNDURRAGA GAZITÚA

Presidente en ejercicio de la Cámara de Diputados

MIGUEL LANDEROS PERKI?

Secretario General de la Cámara de Diputados

Oficio al Tribunal Constitucional

3.2. Oficio al Tribunal Constitucional

Oficio de examen de Constitucionalidad. Fecha 03 de enero, 2022. Oficio

VALPARAÍSO, 3 de enero de 2022

Oficio N° 17.141

A S.E. EL PRESIDENTE DEL EXCMO. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Tengo a honra transcribir a V.E. el proyecto de ley que especifica y refuerza las penas principales y accesorias, y modifica las penas de inhabilitación contempladas en los incisos segundo y final del artículo 372 del Código Penal, correspondiente al boletín N° 12.208-07.

De conformidad con lo estatuido en el inciso segundo del artículo 93 de la Constitución Política de la República, informo a V.E. que el proyecto quedó totalmente tramitado por el Congreso Nacional el día de hoy, al darse cuenta del oficio N° 425-369, de 27 de diciembre de 2021, cuya copia se adjunta, mediante el cual S.E. el Presidente de la República manifiesta a esta Corporación que ha resuelto no hacer uso de la facultad que le confiere el inciso primero del artículo 73 de la Carta Fundamental.

En virtud de lo dispuesto en el N° 1° del inciso primero del artículo 93 de la Constitución Política de la República, corresponde a ese Excmo. Tribunal ejercer el control de constitucionalidad respecto de los artículos 5 y 7 permanentes, y los artículos tercero y cuarto transitorios del proyecto de ley.

PROYECTO DE LEY

“Artículo 1.- Intercálase en el inciso primero del artículo 348 del Código Procesal Penal, a continuación del vocablo “fijará”, la palabra “todas”, y después de la expresión “las penas” la siguiente frase: “principales y accesorias que corresponda imponer, con indicación específica de cada una de ellas,”.

Artículo 2.- Introdúcense las siguientes modificaciones en el Código Penal:

1. Reemplázase el artículo 39 bis por el siguiente:

“Artículo 39 bis. La pena de inhabilitación absoluta perpetua para cargos, empleos, oficios o profesiones ejercidos en ámbitos educacionales o que involucren una relación directa y habitual con personas menores de edad, prevista en el artículo 372, produce:

1º La privación de todos los cargos, empleos, oficios y profesiones ejercidos en ámbitos educacionales o que involucren una relación directa y habitual con personas menores de edad que tenga el condenado.

2º La incapacidad para obtener los cargos, empleos, oficios y profesiones mencionados perpetuamente.”.

2. En el artículo 372:

a) Reemplázanse los incisos segundo y tercero por el siguiente:

“El que cometiere cualquiera de los delitos previstos en los artículos 361, 362, 363, 365 bis, 366, 366 bis, 366 quáter, 366 quinquies, 367, 367 ter y 372 bis en contra de un menor de edad será condenado, además, a la pena de inhabilitación absoluta perpetua para cargos, empleos, oficios o profesiones ejercidos en ámbitos educacionales o que involucren una relación directa y habitual con personas menores de edad. La misma pena se aplicará a quien cometiere cualquiera de los delitos establecidos en los artículos 142 y 433 N° 1°, cuando alguna de las víctimas hubiere sufrido violación y fuere menor de edad.”.

b) Agrégase el siguiente inciso final, nuevo:

“En los casos del inciso anterior, los fiscales del Ministerio Público, de conformidad con lo dispuesto en el literal g) del artículo 259 del Código Procesal Penal, deberán solicitar la pena de inhabilitación cuando formularen acusación, y el tribunal en caso de dictar sentencia condenatoria deberá imponerla de forma específica, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 348 del Código Procesal Penal. Si la sentencia condenatoria no cumpliera con esta

Oficio al Tribunal Constitucional

exigencia, el fiscal siempre deberá deducir recurso en conformidad a la ley.”.

3. Reemplázase en el artículo 403 quinquies la expresión “General de Condenas” por “Seccional de Inhabilitaciones”.

Artículo 3.- Reemplázase el inciso segundo del artículo 1 del decreto ley N° 409, de 1932, del Ministerio de Justicia, que establece normas relativas a reos, por el siguiente:

“No obstará al efecto señalado en el inciso anterior que el condenado se encontrare cumpliendo la pena de inhabilitación perpetua prevista en el inciso segundo del artículo 372 del Código Penal, o la pena de inhabilitación perpetua prevista en el artículo 403 quáter del Código Penal. En tales casos la eliminación de los antecedentes a que diere lugar la concesión del beneficio señalado en el inciso anterior nunca implicará la eliminación de las inscripciones de las respectivas penas de inhabilitación perpetua, las que permanecerán anotadas en la Sección de Inhabilitaciones Perpetuas del Registro Seccional de Inhabilitaciones.”.

Artículo 4.- Introdúcense las siguientes modificaciones en el decreto ley N° 645, de 1925, del Ministerio de Justicia, sobre el Registro General de Condenas:

1. Incorpórase en la denominación del decreto ley, después del vocablo “CONDENAS”, la expresión “Y EL REGISTRO SECCIONAL DE INHABILITACIONES”.

2. En el artículo 1:

a) Agrégase en el inciso primero, a continuación del vocablo “Condenas”, la expresión “y el Registro Seccional de Inhabilitaciones”, y sustitúyese la expresión “a la Inspección de Identificación de Santiago” por “al Servicio de Registro Civil e Identificación”.

b) Incorpórase en el inciso segundo, a continuación de la palabra “Registro”, la voz “General”.

c) Agrégase en el inciso tercero, a continuación del vocablo “Registro”, la expresión “Seccional de Inhabilitaciones”, y sustitúyese la oración que sigue al punto y seguido por las siguientes: “En la primera Sección, denominada “Inhabilitaciones Perpetuas”, se inscribirán todas las inhabilitaciones establecidas en el artículo 39 bis del Código Penal que hayan sido impuestas por sentencia ejecutoriada, y las inhabilitaciones establecidas en el artículo 39 ter del Código Penal que hayan sido impuestas en carácter perpetuo por sentencia ejecutoriada. En la segunda Sección, denominada “Inhabilitaciones Temporales”, se inscribirán las inhabilitaciones establecidas en el artículo 39 ter del Código Penal que hayan sido impuestas en carácter temporal por sentencia ejecutoriada.”.

3. Sustitúyese en el artículo 5 las palabras “Deberán también” por la frase “Los tribunales respectivos también deberán”.

4. En el artículo 6:

a) Intercálase en el inciso primero, a continuación de la voz “Registro”, la expresión “General y en el Registro Seccional de Inhabilitaciones”, y reemplázase la expresión final “artículo siguiente” por “inciso siguiente y en el artículo 6 bis”.

b) Incorpórase el siguiente inciso segundo, nuevo, pasando el actual inciso segundo a ser tercero:

“Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior, la Superintendencia de Educación y las secretarías regionales ministeriales de educación podrán realizar consultas al Servicio de Registro Civil e Identificación respecto de anotaciones que consten en el Registro General o en el Registro Seccional de Inhabilitaciones, para efectos de lo dispuesto en el artículo 51 bis del decreto con fuerza de ley N° 2, de 2009, del Ministerio de Educación, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 20.370 con las normas no derogadas del decreto con fuerza de ley N° 1, de 2005. Asimismo, las secretarías regionales ministeriales de transportes y telecomunicaciones podrán realizar consultas al Servicio de Registro Civil e Identificación respecto de anotaciones que consten en el Registro General o en el Registro Seccional de Inhabilitaciones, para efectos de lo dispuesto en el artículo 4 de la ley N° 19.831, que crea el Registro Nacional de Servicios de Transporte Remunerado de Escolares.”.

5. En el artículo 6 bis:

Oficio al Tribunal Constitucional

a) Intercálase en el inciso tercero, después de la expresión “conste en el Registro”, la siguiente: “General y en el Registro Seccional de Inhabilitaciones”.

b) Reemplázase en el inciso cuarto la expresión “al Registro” por “a los Registros”.

6. Incorpórase, a continuación del artículo 6 bis, el siguiente artículo 6° ter:

“Art. 6° ter.- La eliminación de los antecedentes contenidos en el prontuario penal, realizada en conformidad a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 1 del decreto ley N° 409, de 1932, del Ministerio de Justicia, que establece normas relativas a reos, y a los reglamentos correspondientes, nunca implicará la eliminación de las inscripciones de las penas de inhabilitación perpetua, las que permanecerán siempre anotadas en la Sección de Inhabilitaciones Perpetuas del Registro Seccional de Inhabilitaciones.”.

7. Reemplázase en el artículo 7 la expresión “del Registro” por “de los Registros”.

8. Reemplázase en el artículo 8 la expresión “del registro” por “de los Registros”.

Artículo 5.- Con el fin de garantizar la correcta implementación de la ley, y efectuar las mejoras que correspondan, el Fiscal Nacional del Ministerio Público, en el mes de marzo de cada año, deberá remitir a la Comisión de Coordinación del Sistema de Justicia Penal prevista en el artículo 12 ter de la ley N° 19.665, por intermedio de su presidente, un informe de todas las causas por delitos señalados en el inciso segundo del artículo 372 del Código Penal cometidos en contra de menor de edad, que hubieren concluido por sentencia firme de condena, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año inmediatamente anterior, que contendrá:

a) Solicitudes de pena de inhabilitación absoluta perpetua para cargos, empleos, oficios o profesiones ejercidos en ámbitos educacionales o que involucren una relación directa y habitual con personas menores de edad, que los fiscales del Ministerio Público hubieren formulado en dichas causas.

b) Penas de inhabilitación absoluta perpetua para cargos, empleos, oficios o profesiones ejercidos en ámbitos educacionales o que involucren una relación directa y habitual con personas menores de edad, que los tribunales hubieren impuesto en dichas causas.

c) Recursos deducidos por los fiscales del Ministerio Público en contra de las sentencias de condena dictadas en dichas causas, que no contuvieran las penas de inhabilitación que correspondía imponer.

La circunstancia de que algunas de las acusaciones respectivas hubieren sido formuladas con anterioridad al 1 de enero del año a que refiere el informe, no obstará a que se incluya la información respectiva a que hace alusión el literal a) del inciso precedente.

El informe del Fiscal Nacional será remitido en un formato que permita su publicación conforme al inciso final de este artículo, y deberá incluir los datos necesarios para individualizar cada uno de los procesos por los delitos señalados en el inciso segundo del artículo 372 del Código Penal cometidos en contra de menor de edad, así como cualquier otra información adicional que permita una comprensión completa de los datos proporcionados.

No obstante lo dispuesto en el inciso anterior, el informe aludido deberá contener los datos requeridos de forma innominada, es decir, no podrá incluirse en él información concerniente a personas naturales identificadas o identificables, a objeto de garantizar la debida protección de los datos de carácter personal, conforme a las disposiciones de la ley N° 19.628, sobre Protección de la Vida Privada.

En todo caso, la Comisión podrá requerir mayor información o antecedentes para una mejor comprensión de los datos proporcionados.

El Ministerio Público y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos deberán publicar el informe en sus respectivas páginas web institucionales a más tardar el décimo día hábil del mes de abril del mismo año del envío del informe.

Artículo 6.- Introdúcense las siguientes modificaciones en la ley N° 19.831, que crea el Registro Nacional de Servicios de Transporte Remunerado de Escolares:

1. En el artículo 4:

Oficio al Tribunal Constitucional

a) Reemplázanse los incisos segundo y tercero por los siguientes:

“El Secretario Regional Ministerial solo concederá la inscripción en el registro cuando hubiere acreditado el cumplimiento de los requisitos establecidos en el decreto supremo indicado en el inciso anterior y que las personas por quienes se pide la inscripción como conductores o acompañantes no registren anotaciones en el Registro General de Condenas o en el Registro Seccional de Inhabilitaciones, relativas a los delitos previstos en los párrafos 2º, 3º, 5º, 6º y 9º del Título VII del Libro II del Código Penal, y en los artículos 142, 372 bis, 374 bis y 411 quáter del mismo Código.

Para efecto de lo dispuesto en el inciso anterior, las secretarías regionales ministeriales de transportes y telecomunicaciones, además de la verificación de los certificados que presente el empresario de transportes, consultarán al Servicio de Registro Civil e Identificación si las personas por quienes se pide la inscripción como conductores o acompañantes presentan anotaciones relativas a los delitos señalados en el inciso anterior, en el Registro General de Condenas o en Registro Seccional de Inhabilitaciones, establecidos por el decreto ley N° 645, de 1925, del Ministerio de Justicia.”.

b) Agrégase el siguiente inciso final, nuevo:

“Asimismo, para el caso en que los secretarios regionales ministeriales tomen conocimiento de que un conductor o acompañante inscrito ha sido condenado por uno o más de los delitos referidos en el inciso segundo, consultarán en el más breve plazo posible al Servicio de Registro Civil e Identificación, de conformidad con lo dispuesto en el inciso anterior. El Secretario Regional Ministerial, una vez certificada la situación por el Servicio de Registro Civil e Identificación, procederá a la cancelación de la respectiva inscripción.”.

2. Incorpórase, a continuación del artículo 4, el siguiente artículo 4 bis:

“Artículo 4 bis.- En el mes de diciembre de cada año el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones remitirá al Servicio de Registro Civil e Identificación una nómina de los conductores y acompañantes que al mes del envío figuren con inscripción vigente en el Registro Nacional de Servicios de Transporte Remunerado de Escolares, con objeto de consultar si éstos presentan anotaciones en el Registro Seccional de Inhabilitaciones, establecido por el decreto ley N° 645, de 1925, del Ministerio de Justicia. La nómina consignará los antecedentes relativos a la identificación de los conductores y acompañantes, que por mandato del artículo 3 deben constar en el Registro, por resultar pertinentes para realizar la fiscalización y el control de estos servicios. En los casos en que el Servicio de Registro Civil e Identificación informe de conductores o acompañantes que presenten anotaciones, el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones remitirá los antecedentes de cada caso al correspondiente Secretario Regional Ministerial, quien procederá a la cancelación de la respectiva inscripción.”.

3. Incorpórase en el artículo 7 el siguiente inciso tercero, nuevo, pasando los actuales incisos tercero y cuarto a ser incisos cuarto y quinto, respectivamente:

“En caso de fiscalización de vehículos que realicen transporte escolar, se verificará especialmente que las identidades del conductor y de los adultos acompañantes correspondan con las identidades que constan en el certificado establecido en el inciso segundo del artículo 1 de esta ley.”.

Artículo 7.- Agrégase, a continuación del artículo 51, el siguiente artículo 51 bis en el decreto con fuerza de ley N° 2, de 2009, del Ministerio de Educación, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 20.370 con las normas no derogadas del decreto con fuerza de ley N° 1, de 2005:

“Art. 51 bis. Sin perjuicio de sus demás facultades, las secretarías regionales ministeriales de educación, para los efectos de la comprobación del cumplimiento de los requisitos para obtener Reconocimiento Oficial del Estado por Establecimientos Educativos, y la Superintendencia de Educación, para los efectos de la fiscalización del cumplimiento y mantención de los requisitos para obtener Reconocimiento Oficial, deberán consultar al Servicio de Registro Civil e Identificación si los docentes y el personal asistente de la educación de un establecimiento educacional presentan anotaciones relativas a los delitos señalados en el literal g) del artículo 46, en el Registro General de Condenas o en el Registro Seccional de Inhabilitaciones, establecidos por el decreto ley N° 645, de 1925, del Ministerio de Justicia. Para los mismos efectos, deberán consultar al Servicio de Registro Civil e Identificación si el representante legal y el administrador de la entidad sostenedora de un establecimiento educacional presentan anotaciones relativas a los delitos señalados en el literal a) del artículo 46 en el Registro

Oficio al Tribunal Constitucional

General de Condenas o en el Registro Seccional de Inhabilitaciones.”.

Disposiciones transitorias

Artículo primero.- Las modificaciones señaladas en los numerales 1 y 2 letra a) del artículo 2 de esta ley sólo se aplicarán a los hechos delictivos cometidos con posterioridad a su entrada en vigencia. En consecuencia, la regulación legal existente con anterioridad a la publicación de esta ley en los artículos 39 bis y 372 del Código Penal continuará vigente para todos los efectos relativos a la ejecución de las penas ya impuestas y la persecución de los delitos perpetrados con anterioridad a dicha publicación.

Asimismo, la regulación legal contenida en el inciso segundo del artículo 1 del decreto ley N° 409, de 1932, del Ministerio de Justicia, que establece normas relativas a reos, existente con anterioridad a la publicación de esta ley, continuará vigente para todos los efectos relativos al ejercicio del derecho del inciso primero del mismo artículo, por personas condenadas a la pena temporal a que se refiere el artículo 39 bis, de conformidad con el artículo 372, ambos del Código Penal, por delitos perpetrados con anterioridad a dicha publicación.

Artículo segundo.- Transcurridos seis meses después de la publicación de esta ley en el Diario Oficial, las secciones especiales del Registro General de Condenas a que se refiere el inciso tercero del artículo 1 del decreto ley N° 645, de 1925, del Ministerio de Justicia, sobre el Registro General de Condenas, constituirán un nuevo registro seccional bajo la denominación de Registro Seccional de Inhabilitaciones.

En consecuencia, la regulación legal contenida en el inciso tercero del artículo 1 del decreto ley N° 645, de 1925, con anterioridad a la publicación de esta ley, continuará vigente para todos los efectos pertinentes hasta que se cumpla el plazo de seis meses señalados en el inciso anterior.

Artículo tercero.- El primer informe a que hace alusión el artículo 5 de esta ley será remitido por el Fiscal Nacional a la Comisión de Coordinación del Sistema de Justicia Penal prevista en el artículo 12 ter de la ley N° 19.665, a través de su presidente, en el mes de marzo del año siguiente a la entrada en vigencia de esta ley. Dicho informe contendrá todos los datos indicados en los literales a), b) y c) del artículo 5 respecto de las causas por delitos señalados en el inciso segundo del artículo 372 del Código Penal cometidos en contra de menor de edad, que hubieren concluido por sentencia firme de condena, entre la fecha de entrada en vigencia de esta ley y el 31 de diciembre del mismo año.

Artículo cuarto.- El Fiscal Nacional del Ministerio Público, en el plazo de tres meses desde la publicación de esta ley en el Diario Oficial, dictará instrucciones generales mediante las que regulará todo lo necesario para su correcta implementación y el adecuado desempeño de los fiscales del Ministerio Público en los casos en que debieren intervenir, previniendo que por mandato legal los fiscales siempre deben solicitar la pena de inhabilitación que corresponda cuando formularen acusación en contra de imputados por los delitos señalados en el inciso segundo del artículo 372 y en el artículo 403 quáter, ambos del Código Penal, como también que siempre deben deducir impugnación en contra de cualquier sentencia de condena que no contemple todas las penas principales y accesorias que corresponda imponer, con indicación específica de cada una de ellas.

Artículo quinto.- La Corte Suprema, en el plazo de tres meses desde la publicación de esta ley en el Diario Oficial, dictará un auto acordado por el que regulará todo lo necesario para la correcta implementación de la presente ley y, además, la forma en que se verifican las comunicaciones al Servicio de Registro Civil e Identificación, de las sentencias de condena, y de la forma y tiempo en que fue cumplida la pena y si no lo fue en todo o en parte por amnistía, indulto, evasión, libertad condicional u otra causa, para dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 4 y 5 del decreto ley N° 645, de 1925, del Ministerio de Justicia.

Artículo sexto.- Un reglamento expedido por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos dentro del plazo de seis meses contado desde la publicación de la presente ley establecerá la forma y las demás condiciones en que el Servicio de Registro Civil e Identificación llevará el Registro Seccional de Inhabilitaciones, la forma en que éste eliminará los antecedentes de las inhabilitaciones temporales que se encuentren cumplidas conforme a la ley y la forma en que será entregada la información en los casos que proceda conforme a la ley.”.

Para los fines a que haya lugar, me permito poner en conocimiento de V.E. lo siguiente:

Oficio al Tribunal Constitucional

La Cámara de Diputados, en primer trámite constitucional, aprobó los artículo 5 y 7 permanentes, y los artículos tercero y cuarto transitorios del proyecto de ley, tanto en general como en particular, con el voto favorable de 149 diputados, de un total de 155 en ejercicio.

El Senado, en segundo trámite constitucional, aprobó el proyecto de ley, en general, con el voto favorable de 26 senadores, de un total de 43 en ejercicio.

En particular, los artículo 5 y 7 permanentes, y los artículos tercero y cuarto transitorios del proyecto de ley, fueron aprobados por 23 votos a favor, de un total de 38 senadores en ejercicio.

Se dio cumplimiento así, en todos los casos anteriores, a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 66 de la Constitución Política de la República.

En conformidad con lo establecido en el inciso segundo del artículo 77 de la Carta Fundamental, en relación con el artículo 16 de la ley N° 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional, cúpleme informar a V.E. que, durante el primer trámite constitucional, la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento de la Cámara de Diputados, mediante oficio N° 70, de 25 de enero de 2019, remitió a la Excm. Corte Suprema copia del proyecto de ley.

Adjunto a V.E. copia de la respuesta de la Excm. Corte Suprema, contenida en el oficio N° 39-2019, de 19 de marzo de 2019.

La Cámara de Diputados consultó a S.E. el Presidente de la República, mediante oficio N° 17.093, de 7 de diciembre de 2021, si haría uso de la facultad que le confiere el artículo 73 de la Constitución Política de la República, el que fue contestado negativamente a través del señalado oficio N° 425-369.

Por último, me permito informar a V.E. que no se acompañan actas, por no haberse suscitado cuestión de constitucionalidad.

Dios guarde a V.E.

DIEGO PAULSEN KEHR

Presidente de la Cámara de Diputados

MIGUEL LANDEROS PERKI?

Secretario General de la Cámara de Diputados

3.3. Oficio del Tribunal Constitucional

Sentencia del Tribunal Constitucional. Fecha 20 de enero, 2022. Oficio en Sesión 126. Legislatura 369.

2022

REPÚBLICA DE CHILE

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Sentencia

Rol 12.701-22 CPR

[20 de enero de 2022]

CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DEL PROYECTO DE LEY QUE ESPECIFICA Y REFUERZA LAS PENAS PRINCIPALES Y ACCESORIAS, Y MODIFICA LAS PENAS DE INHABILITACIÓN CONTEMPLADAS EN LOS INCISOS SEGUNDO Y FINAL DEL ARTÍCULO 372 DEL CÓDIGO PENAL, CORRESPONDIENTE AL BOLETÍN N° 12.208-07

VISTOS

Y CONSIDERANDO:

I. PROYECTO DE LEY REMITIDO PARA SU CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD

PRIMERO: Que, por oficio N° 17.141, de 3 de enero de 2022, ingresado a esta Magistratura con igual fecha, la H. Cámara de Diputadas y Diputados ha remitido copia autenticada del Proyecto de Ley, aprobado por el Congreso Nacional, que especifica y refuerza las penas principales y accesorias, y modifica las penas de inhabilitación contempladas en los incisos segundo y final del artículo 372 del Código Penal, correspondiente al Boletín N° 12.208-07, con el objeto de que este Tribunal Constitucional, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 93, inciso primero, N° 1º, de la Constitución Política de la República, ejerza el control de constitucionalidad respecto de sus artículos 5 y 7 permanentes, y tercero y cuarto transitorios;

SEGUNDO: Que, el N° 1º del inciso primero del artículo 93 de la Carta Fundamental establece que es atribución de este Tribunal Constitucional “[e]jercer el control de constitucionalidad de las leyes que interpreten algún precepto de la Constitución, de las leyes orgánicas constitucionales y de las normas de un tratado que versen sobre materias propias de estas últimas, antes de su promulgación;”.

TERCERO: Que, de acuerdo con el precepto invocado en el considerando anterior, corresponde a esta Magistratura pronunciarse sobre las normas del proyecto de ley remitido que estén comprendidas dentro de las materias que el Constituyente ha reservado a una ley orgánica constitucional.

II. NORMAS DEL PROYECTO DE LEY SOMETIDAS A CONTROL PREVENTIVO DE CONSTITUCIONALIDAD

CUARTO: Que, las disposiciones del proyecto de ley remitido que han sido sometidas a control de constitucionalidad son las que se indican a continuación:

“Artículo 5.- Con el fin de garantizar la correcta implementación de la ley, y efectuar las mejoras que correspondan, el Fiscal Nacional del Ministerio Público, en el mes de marzo de cada año, deberá remitir a la Comisión de Coordinación del Sistema de Justicia Penal prevista en el artículo 12 ter de la ley N° 19.665, por intermedio de su presidente, un informe de todas las causas por delitos señalados en el inciso segundo del artículo 372 del Código Penal cometidos en contra de menor de edad, que hubieren concluido por sentencia firme de condena, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año inmediatamente anterior, que contendrá:

a) Solicitudes de pena de inhabilitación absoluta perpetua para cargos, empleos, oficios o profesiones ejercidos en

Oficio del Tribunal Constitucional

ámbitos educacionales o que involucren una relación directa y habitual con personas menores de edad, que los fiscales del Ministerio Público hubieren formulado en dichas causas.

b) Penas de inhabilitación absoluta perpetua para cargos, empleos, oficios o profesiones ejercidos en ámbitos educacionales o que involucren una relación directa y habitual con personas menores de edad, que los tribunales hubieren impuesto en dichas causas.

c) Recursos deducidos por los fiscales del Ministerio Público en contra de las sentencias de condena dictadas en dichas causas, que no contuvieran las penas de inhabilitación que correspondía imponer.

La circunstancia de que algunas de las acusaciones respectivas hubieren sido formuladas con anterioridad al 1 de enero del año a que refiere el informe, no obstará a que se incluya la información respectiva a que hace alusión el literal a) del inciso precedente.

El informe del Fiscal Nacional será remitido en un formato que permita su publicación conforme al inciso final de este artículo, y deberá incluir los datos necesarios para individualizar cada uno de los procesos por los delitos señalados en el inciso segundo del artículo 372 del Código Penal cometidos en contra de menor de edad, así como cualquier otra información adicional que permita una comprensión completa de los datos proporcionados.

No obstante lo dispuesto en el inciso anterior, el informe aludido deberá contener los datos requeridos de forma innominada, es decir, no podrá incluirse en él información concerniente a personas naturales identificadas o identificables, a objeto de garantizar la debida protección de los datos de carácter personal, conforme a las disposiciones de la ley N° 19.628, sobre Protección de la Vida Privada.

En todo caso, la Comisión podrá requerir mayor información o antecedentes para una mejor comprensión de los datos proporcionados.

El Ministerio Público y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos deberán publicar el informe en sus respectivas páginas web institucionales a más tardar el décimo día hábil del mes de abril del mismo año del envío del informe.

(...)

Artículo 7.-

Agrégase, a continuación del artículo 51, el siguiente artículo 51 bis en el decreto con fuerza de ley N° 2, de 2009, del Ministerio de Educación, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 20.370 con las normas no derogadas del decreto con fuerza de ley N° 1, de 2005:

“Art. 51 bis. Sin perjuicio de sus demás facultades, las secretarías regionales ministeriales de educación, para los efectos de la comprobación del cumplimiento de los requisitos para obtener Reconocimiento Oficial del Estado por Establecimientos Educacionales, y la Superintendencia de Educación, para los efectos de la fiscalización del cumplimiento y mantención de los requisitos para obtener Reconocimiento Oficial, deberán consultar al Servicio de Registro Civil e Identificación si los docentes y el personal asistente de la educación de un establecimiento educacional presentan anotaciones relativas a los delitos señalados en el literal g) del artículo 46, en el Registro General de Condenas o en el Registro Seccional de Inhabilitaciones, establecidos por el decreto ley N° 645, de 1925, del Ministerio de Justicia. Para los mismos efectos, deberán consultar al Servicio de Registro Civil e Identificación si el representante legal y el administrador de la entidad sostenedora de un establecimiento educacional presentan anotaciones relativas a los delitos señalados en el literal a) del artículo 46 en el Registro General de Condenas o en el Registro Seccional de Inhabilitaciones.”.

Disposiciones transitorias

(...)

Artículo tercero.- El primer informe a que hace alusión el artículo 5 de esta ley será remitido por el Fiscal Nacional a la Comisión de Coordinación del Sistema de Justicia Penal prevista en el artículo 12 ter de la ley N° 19.665, a través de su presidente, en el mes de marzo del año siguiente a la entrada en vigencia de esta ley. Dicho informe contendrá todos los datos indicados en los literales a), b) y c) del artículo 5 respecto de las causas por delitos señalados en el inciso segundo del artículo 372 del Código Penal cometidos en contra de menor de edad, que

Oficio del Tribunal Constitucional

hubieren concluido por sentencia firme de condena, entre la fecha de entrada en vigencia de esta ley y el 31 de diciembre del mismo año.

Artículo cuarto.- El Fiscal Nacional del Ministerio Público, en el plazo de tres meses desde la publicación de esta ley en el Diario Oficial, dictará instrucciones generales mediante las que regulará todo lo necesario para su correcta implementación y el adecuado desempeño de los fiscales del Ministerio Público en los casos en que debieren intervenir, previniendo que por mandato legal los fiscales siempre deben solicitar la pena de inhabilitación que corresponda cuando formularen acusación en contra de imputados por los delitos señalados en el inciso segundo del artículo 372 y en el artículo 403 quáter, ambos del Código Penal, como también que siempre deben deducir impugnación en contra de cualquier sentencia de condena que no contemple todas las penas principales y accesorias que corresponda imponer, con indicación específica de cada una de ellas.

(...).

III. OTRAS DISPOSICIONES DEL PROYECTO DE LEY SOBRE LAS CUALES SE EMITIRÁ PRONUNCIAMIENTO EN CONTROL PREVENTIVO DE CONSTITUCIONALIDAD

QUINTO: Que, no obstante que la H. Cámara de Diputadas y Diputados ha sometido a control de constitucionalidad ante esta Magistratura, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 93, inciso primero, N° 1°, de la Constitución Política, únicamente las disposiciones señaladas en el considerando primero de esta sentencia, este Tribunal -como lo ha hecho en oportunidades anteriores- se pronunciará respecto de las disposiciones que a continuación se indican, en tanto podrían revestir la naturaleza de leyes orgánicas constitucionales. Atendido lo anterior, se votó y estimó el carácter orgánico constitucional de los preceptos que se reproducen a continuación:

“Artículo 2.- Introdúcense las siguientes modificaciones en el Código Penal:

(...)

2. En el artículo 372:

(...)

b) Agrégase el siguiente inciso final, nuevo:

“En los casos del inciso anterior, los fiscales del Ministerio Público, de conformidad con lo dispuesto en el literal g) del artículo 259 del Código Procesal Penal, deberán solicitar la pena de inhabilitación cuando formularen acusación, y el tribunal en caso de dictar sentencia condenatoria deberá imponerla de forma específica, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 348 del Código Procesal Penal. Si la sentencia condenatoria no cumple con esta exigencia, el fiscal siempre deberá deducir recurso en conformidad a la ley.”.

(...)

Disposiciones transitorias

(...)

Artículo quinto.- La Corte Suprema, en el plazo de tres meses desde la publicación de esta ley en el Diario Oficial, dictará un auto acordado por el que regulará todo lo necesario para la correcta implementación de la presente ley y, además, la forma en que se verifican las comunicaciones al Servicio de Registro Civil e Identificación, de las sentencias de condena, y de la forma y tiempo en que fue cumplida la pena y si no lo fue en todo o en parte por amnistía, indulto, evasión, libertad condicional u otra causa, para dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 4 y 5 del decreto ley N° 645, de 1925, del Ministerio de Justicia.

(...).

IV. NORMAS DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA QUE ESTABLECEN EL ÁMBITO DE LAS LEYES ORGÁNICAS CONSTITUCIONALES RELACIONADAS CON EL CONTENIDO DEL PROYECTO DE LEY REMITIDO

SEXTO: Que, el artículo 19, N° 11, inciso quinto, de la Constitución, regula lo que a continuación se indica:

Oficio del Tribunal Constitucional

“Una ley orgánica constitucional establecerá los requisitos mínimos que deberán exigirse en cada uno de los niveles de la enseñanza básica y media y señalará las normas objetivas, de general aplicación, que permitan al Estado velar por su cumplimiento. Dicha ley, del mismo modo, establecerá los requisitos para el reconocimiento oficial de los establecimientos educacionales de todo nivel”;

SÉPTIMO: Que, el artículo 77, inciso primero, de la Carta Fundamental, señala que:

“Artículo 77. Una ley orgánica constitucional determinará la organización y atribuciones de los tribunales que fueren necesarios para la pronta y cumplida administración de justicia en todo el territorio de la República. La misma ley señalará las calidades que respectivamente deban tener los jueces y el número de años que deban haber ejercido la profesión de abogado las personas que fueren nombradas ministros de Corte o jueces letrados.”.

OCTAVO: Que, el artículo 84, inciso primero, de la Carta Fundamental, dispone lo siguiente:

“Artículo 84. Una ley orgánica constitucional determinará la organización y atribuciones del Ministerio Público, señalará las calidades y requisitos que deberán tener y cumplir los fiscales para su nombramiento y las causales de remoción de los fiscales adjuntos, en lo no contemplado en la Constitución. Las personas que sean designadas fiscales no podrán tener impedimento alguno que las inhabilite para desempeñar el cargo de juez. Los fiscales regionales y adjuntos cesarán en su cargo al cumplir 75 años de edad.”.

V. NORMAS DEL PROYECTO DE LEY REMITIDO QUE REVISTEN NATURALEZA DE LEY ORGÁNICA CONSTITUCIONAL

NOVENO: Que, de acuerdo con lo expuesto en los considerandos precedentes, corresponde a este Tribunal pronunciarse sobre las normas consultadas del proyecto de ley remitido y que están comprendidas dentro de las materias que la Constitución ha reservado a una ley orgánica constitucional. En dicha naturaleza jurídica se encuentran las disposiciones que se señalarán a continuación.

Artículo 2 , numeral 2, literal b), del proyecto de ley

DÉCIMO: Que, la disposición en examen introduce un nuevo inciso final al artículo 372 del Código Penal, a efectos de que, en el marco de los delitos previstos en dicha disposición, al ser deducida acusación por los fiscales del Ministerio Público conforme el artículo 259, literal g), del Código Procesal Penal, soliciten la pena de inhabilitación y el tribunal, en caso de dictar sentencia condenatoria, la imponga de forma específica. Unido a ello se regula el deber del fiscal de deducir recurso en conformidad a la ley cuando la sentencia condenatoria no cumpla con dicha exigencia;

DÉCIMO PRIMERO: Que, dicha disposición incide en el ámbito orgánico constitucional reservado por la Constitución en su artículo 77, inciso primero, al regular cuestiones relativas a “la organización y atribuciones de los tribunales que fueren necesarios para la pronta y cumplida administración de justicia en todo el territorio de la República”, y en el artículo 84, inciso primero, respecto de materias que se enmarcan en “la organización y atribuciones del Ministerio Público”.

Según fuera razonado en la STC Rol N° 3965-17, cc. 24, 26 y 27, examinando la que se transformaría en la Ley N° 21.057, y en la STC Rol N° 7463-19, cc. 12 y 13, ejerciendo control preventivo de un proyecto de ley que reformó dicho cuerpo legal, en 2019, innovaciones que conciernen a la investigación que lleva a cabo el fiscal del Ministerio Público alcanza el ámbito orgánico constitucional al incidir en la regulación que, de forma general, está prevista en el Código Procesal Penal, lo que se expresa, como se norma en el precepto en examen, en el ejercicio de la acción penal pública al deducir acusación.

Por lo anterior debe mantenerse dicho razonamiento, en tanto la normativa en examen alcanza cuestiones que la Constitución ha reservado al legislador orgánico constitucional en el artículo 84. El precepto analizado se enmarca en las atribuciones del Ministerio Público y, en particular, en la dirección de la investigación y en el ejercicio de la acción penal pública en los casos que los fiscales tengan a su cargo (así la STC Rol N° 11.654, c. 9°);

DÉCIMO SEGUNDO: Que, a lo expresado debe añadirse que esta regulación también incide en la ley orgánica constitucional prevista en el artículo 77, inciso primero, de la Constitución. El ámbito reservado por la Constitución a la ley orgánica constitucional abarca “la organización y atribuciones” de los tribunales de justicia, no distinguiendo el tipo de atribuciones que ha de otorgarse por el legislador. Lo anterior se manifiesta en que las competencias entregadas por ley abarcan el ámbito orgánico constitucional al ser parte del espectro normativo de

Oficio del Tribunal Constitucional

la expresión “atribuciones”, como sucede con una disposición como la examinada, al normar determinados requisitos que deberá contener la eventual sentencia condenatoria penal respecto de los ilícitos previstos en el artículo 372 del Código Penal, acto jurisdiccional que se enmarca en la esfera orgánica constitucional ya anotada.

Artículos 5, tercero y cuarto transitorios del proyecto de ley

DÉCIMO TERCERO: Que, a través del artículo 5 del proyecto en análisis y con la finalidad de garantizar la implementación de las diversas modificaciones que se introducen, se dispone que en el mes de marzo de cada año el Fiscal Nacional del Ministerio Público, deberá remitir a la Comisión de Coordinación del Sistema de Justicia Penal que se prevé en la Ley N° 19.665, por intermedio de su presidente, un informe de todas las causas por los delitos que se contemplan en el artículo 372, inciso segundo, del Código Penal, cometidos en contra de un menor de edad y que hubieren concluido por sentencia firme de condena entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año inmediatamente anterior.

En la disposición anotada se norman los contenidos que deberá contener el informe, el formato para su publicación y el deber que se entrega, en el inciso final, de que tanto el Ministerio Público como el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos lo publiquen en sus respectivas páginas web institucionales a más tardar el décimo día hábil del mes de abril del mismo año del envío del informe.

Por su parte, el proyecto dispone en su artículo tercero transitorio que el primer informe deberá ser remitido por el Fiscal Nacional a la anotada Comisión en el mes de marzo del año siguiente a la entrada en vigencia de la ley, y el artículo cuarto transitorio preceptúa que deberá dictarse por dicha autoridad en un determinado plazo desde la publicación de la ley en el Diario Oficial, las instrucciones generales para la correcta implementación del proyecto en examen y de los deberes que, a dicho efecto, se entregan a los fiscales adjuntos del Ministerio Público en relación a las penas de inhabilitación que deberán solicitar en los delitos previstos en el artículo 372, inciso segundo, del Código Penal y, de ser el caso, el deber de impugnar cuando éstas no sean impuestas;

DÉCIMO CUARTO: Que, por lo anterior, la normativa en análisis incide en cuestiones que la Constitución ha reservado al legislador orgánico constitucional en el artículo 84. Se prescriben nuevos deberes al Ministerio Público a través del envío de información por su Fiscal Nacional a un órgano creado por la Ley N° 19.665, los que se entregan en tanto órgano constitucional autónomo encargado en forma exclusiva de la investigación de los hechos constitutivos de delito, según lo prescribe el artículo 83, inciso primero, de la Constitución;

DÉCIMO QUINTO: Que, según se falló en la STC Rol N° 3081, c. 14, al examinar la actual Ley N° 20.931, de 2016, el envío de información por el Ministerio Público implica una modificación que alcanza lo previsto en la Ley N° 19.640, en tanto se refiere a la organización y atribuciones de dicha institución, regulación que incide en la esfera orgánica constitucional según el criterio asentado a través de las STC Roles N°s 1001, c. 7; 1939, c. 6; 2764, c. 9; 9939, c. 15, entre otras;

DÉCIMO SEXTO: Que, por su parte, la regulación a través de instrucciones generales por el Fiscal Nacional de lo necesario para el adecuado desempeño de los fiscales del Ministerio Público, en el marco de las materias previstas en el articulado examinado, alcanza las atribuciones que, de manera general, son normadas en el artículo 17 de la Ley N° 19.640, Orgánica Constitucional del Ministerio Público, precepto en el cual se regulan las atribuciones del Fiscal Nacional, normándose en el literal a) su deber de dictar “las instrucciones generales que estime necesarias para el adecuado cumplimiento de las tareas de dirección de la investigación de los hechos punibles, ejercicio de la acción penal y protección de las víctimas y testigos”, como sucede con el precepto contenido en el artículo cuarto transitorio.

Artículo 7 del proyecto de ley

DÉCIMO SÉPTIMO: Que, a través de la anotada disposición se modifica el D.F.L. N° 2, de 2009, del Ministerio de Educación, que fija el Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado de la Ley N° 20.370, con las normas no derogadas del D.F.L. N° 1, de 2005. Se agrega un nuevo artículo 51 bis a continuación del artículo 51, otorgando acceso a las Secretarías Regionales Ministeriales de Transportes y Telecomunicaciones y a la Superintendencia de Educación, a las anotaciones que consten en el Registro General de Condenas o en el Registro Seccional de Inhabilitaciones que se contemplan en el D.L. N° 645, de 1925, para la fiscalización del cumplimiento y mantención de los requisitos para obtener Reconocimiento Oficial del Estado por Establecimientos Educativos. Lo anterior respecto de los docentes y el personal asistente de la educación en torno a su eventual mantención de

Oficio del Tribunal Constitucional

anotaciones de los delitos señalados en el artículo 46, literal g), del anotado cuerpo que legal que viene a ser modificado.

Unido a ello se contempla la posibilidad de que sea consultado al Servicio de Registro Civil e Identificación si el representante legal y el administrador de la entidad sostenedora de un establecimiento educacional presentan anotaciones relativas a los delitos que se señalan en el artículo 46, literal a), en el Registro General de Condenas o en el Registro Seccional de Inhabilitaciones;

DÉCIMO OCTAVO: Que, con lo anterior se regulan materias que alcanzan a la ley orgánica constitucional que se contempla en el artículo 19, N° 11, inciso quinto, de la Constitución. Se ha reservado a dicho legislador la normativa de los requisitos mínimos que corresponderán exigirse en cada uno de los niveles de la enseñanza básica y media; las normas objetivas, de general aplicación, que permitan al Estado velar por su cumplimiento; los requisitos para el reconocimiento oficial de los establecimientos educacionales de todo nivel, como también aquellas normas o materias que constituyen elementos complementarios indispensables de los anteriores, criterio sostenido en la jurisprudencia de este Tribunal, entre otras, en las STC Roles N°s 2713, c. 14; 2779, c. 6; y 2978, c. 7.

Por lo anterior, la entrega de acceso al Registro General de Condenas y al Registro Seccional de Inhabilitaciones tanto a las secretarías regionales ministeriales de educación como a la Superintendencia de Educación para verificar cuestiones que inciden, precisamente, en el Reconocimiento Oficial, debe tenerse como normativa que alcanza a la ley orgánica constitucional y así deberá ser declarado.

Artículo quinto transitorio del proyecto de ley

DÉCIMO NOVENO: Que, por su parte, en la anotada disposición, al disponer el deber de la Corte Suprema, a través de auto acordado, de regular todo lo necesario para la correcta implementación de la ley y la forma en que se verificarán las comunicaciones al Servicio de Registro Civil e Identificación de las sentencias de condena, y de la forma y tiempo en que fue cumplida la pena y si no lo fue en todo o en parte por amnistía, indulto, evasión, libertad condicional u otra causa, dando cumplimiento a lo dispuesto en el D.L. N° 645, de 1925, del Ministerio de Justicia, incide en la ley orgánica constitucional prevista en el artículo 77, inciso primero, de la Constitución.

Con lo indicado se establece una nueva atribución para que dicho tribunal, en el marco de las atribuciones que emanan del artículo 82 de la Constitución para propender al más eficaz cumplimiento de las funciones jurisdiccionales que le han sido confiadas, regule por medio de esta fuente la implementación de la ley (así, STC Rol N° 6776-19, c. 8°, y recientemente la STC Rol N° 12.300, c. 11), materias reservadas por la Carta Fundamental al legislador orgánico constitucional.

VI. NORMAS ORGÁNICAS CONSTITUCIONALES DEL PROYECTO DE LEY REMITIDO QUE EL TRIBUNAL DECLARARÁ CONFORMES CON LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA

VIGÉSIMO: Que, las siguientes disposiciones del proyecto de ley son conformes con la Constitución Política:

1. Artículo 2, numeral 2, literal b), que introduce un nuevo inciso final al artículo 372 del Código Penal.
2. Artículo 5.
3. Artículo 7, que modifica el D.F.L. N° 2, de 2009, del Ministerio de Educación, que fija el Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado de la Ley N° 20.370, con las normas no derogadas del D.F.L. N° 1, de 2005, al agregar un nuevo artículo 51 bis a continuación del artículo 51.
4. Artículos tercero, cuarto y quinto transitorios.

VII. INFORMES DE LA CORTE SUPREMA EN MATERIAS DE SU COMPETENCIA

VIGÉSIMO PRIMERO: Que, conforme rola a fojas 20 y siguientes, en lo pertinente se ha oído previamente a la Corte Suprema, dándose cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 77 de la Constitución Política, conforme consta en Oficio N° 39-2019, de 19 de marzo de 2019, dirigido al Secretario de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento de la H. Cámara de Diputadas y Diputados, señor Patricio Velásquez Weisse.

Oficio del Tribunal Constitucional

VIII. CUMPLIMIENTO DE LOS QUÓRUM DE APROBACIÓN DE LAS NORMAS DEL PROYECTO DE LEY EN EXAMEN

VIGÉSIMO SEGUNDO: Que, de los antecedentes tenidos a la vista, consta que las normas sobre las cuales este Tribunal emite pronunciamiento, fueron aprobadas, en ambas Cámaras del Congreso Nacional, con las mayorías requeridas por el inciso segundo del artículo 66 de la Constitución Política.

Y TENIENDO PRESENTE, además, lo dispuesto en los artículos 19, N° 11, inciso quinto; 77, inciso primero; 84, inciso primero; y 93, inciso primero, de la Constitución Política de la República y lo prescrito en los artículos 48 a 51 de la Ley N° 17.997, Orgánica Constitucional de esta Magistratura,

SE DECLARA:

I. QUE LAS SIGUIENTES DISPOSICIONES CONTENIDAS EN EL PROYECTO DE LEY BOLETÍN N° 12.208-07, SON CONFORMES CON LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA:

1. Artículo 2, numeral 2, literal b), que introduce un nuevo inciso final al artículo 372 del Código Penal.
2. Artículo 5.
3. Artículo 7, que modifica el D.F.L. N° 2, de 2009, del Ministerio de Educación, que fija el Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado de la Ley N° 20.370, con las normas no derogadas del D.F.L. N° 1, de 2005, agregando un nuevo artículo 51 bis a continuación del artículo 51.
4. Artículos tercero, cuarto y quinto transitorios.

II. QUE NO SE EMITE PRONUNCIAMIENTO, EN EXAMEN PREVENTIVO DE CONSTITUCIONALIDAD, DE LAS RESTANTES DISPOSICIONES DEL PROYECTO DE LEY, POR NO REGULAR MATERIAS RESERVADAS A LA LEY ORGÁNICA CONSTITUCIONAL

DISIDENCIAS

Acordada con el voto en contra de los Ministros señores IVÁN ARÓSTICA MALDONADO, CRISTIÁN LETELIER AGUILAR, JOSÉ IGNACIO VÁSQUEZ MÁRQUEZ y MIGUEL ÁNGEL FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, quienes estuvieron por declarar orgánico constitucional el artículo 4, numeral 3°, del proyecto de ley, que modifica el artículo 5 del D.L. N° 645, de 1925, del Ministerio de Justicia, sobre Registro General de Condenas, al normar el deber de los tribunales respectivos de “comunicar, en su oportunidad, la forma y tiempo en que fue cumplida la pena y si no lo fue en todo o en parte por amnistía, indulto, evasión, libertad condicional u otra causa”, materias que, por lo señalado, se encuentran bajo el espectro normativo del artículo 77, inciso primero, de la Constitución, al incidir en las atribuciones de los tribunales en fase de ejecución de las penas que hayan dictado.

Acordada con el voto en contra de los Ministros señores GONZALO GARCÍA PINO y NELSON POZO SILVA, y de la Ministra señora MARÍA PÍA SILVA GALLINATO, quienes estuvieron por denegar carácter orgánico constitucional a los artículos 5, y tercero y cuarto transitorios, del proyecto de ley, en tanto el deber de entrega de determinada información por el Fiscal Nacional a la Comisión de Coordinación del Sistema de Justicia Pernal prevista en el artículo 12 ter de la Ley N° 19.665, no alcanza a dicho legislador, puesto que no se innova con originales facultades para la investigación de los hechos constitutivos de delitos y el ejercicio de la acción penal pública, lo que tampoco se tiene del deber que se señala a dicha autoridad de normar mediante instrucciones generales lo necesario para dar cumplimiento por los fiscales adjuntos a la normativa examinada.

Por el contrario, y según el criterio ya sostenido en el voto disidente de la STC Rol N° 3081-16, las nuevas disposiciones que incorpora este precepto vienen a profundizar el carácter permanente y consultivo de cooperación y coordinación entre las diversas instituciones integrantes del sistema de justicia penal, sin afectar ninguna de las competencias y atribuciones propias de cada uno de los organismos.

Acordada con el voto en contra de los Ministros señores GONZALO GARCÍA PINO y NELSON POZO SILVA, de la Ministra señora MARÍA PÍA SILVA GALLINATO, y del Ministro señor RODRIGO PICA FLORES, quienes disintieron de la calificación de ley orgánica constitucional que se entregó por la mayoría al artículo 2, numeral 2°, literal b), del proyecto de ley, precepto que introduce un nuevo inciso final al artículo 372 del Código Penal, estableciendo el deber de los fiscales del Ministerio Público de deducir acusación solicitando la aplicación de las penas de

Oficio del Tribunal Constitucional

inhabilitación por los delitos previstos en dicha disposición, y el deber consiguiente de recurrir si el tribunal competente no las indicare en la eventual sentencia condenatoria.

Dicha normativa no alcanza a las leyes orgánicas constitucionales que la Constitución prevé en sus artículos 77, inciso primero, y 84, inciso primero, toda vez que tanto el contenido de la acusación fiscal como de la sentencia penal encuentran ya regulación de forma general en los artículos 259 y 342 del Código Procesal Penal, por lo que la disposición examinada no innova puesto que no otorga nuevas competencias ni afecta las ya normadas en la ley.

Acordada con el voto disidente de los Ministros señores GONZALO GARCÍA PINO y NELSON POZO SILVA, de la Ministra señora MARÍA PÍA SILVA GALLINATO, y del Ministro señor RODRIGO PICA FLORES, quienes estuvieron por denegar la calificación de ley orgánica constitucional al artículo 7 del proyecto de ley, que agrega un nuevo artículo 51 bis al D.F.L. N° 2, de 2009, del Ministerio de Educación, que fija el Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado de la Ley N° 20.370, con las normas no derogadas del D.F.L. N° 1, de 2005.

Lo anterior por cuanto la modificación que se introduce a dicho cuerpo legal no alcanza a la ley orgánica constitucional que se contempla en el artículo 19, N° 11, inciso quinto, de la Constitución, la que sólo está reservada a “los requisitos mínimos que deberán exigirse en cada uno de los niveles de la enseñanza básica y media y señalará las normas objetivas, de general aplicación, que permitan al Estado velar por su cumplimiento. Dicha ley, del mismo modo, establecerá los requisitos para el reconocimiento oficial de los establecimientos educacionales de todo nivel”. Por el contrario, la disposición examinada sólo contempla un deber de consulta en los Registros especiales que se regulan en el D.L. N° 645, de 1925, del Ministerio de Justicia, lo que debe interpretarse en el contexto de las finalidades del proyecto examinado, por el que se busca otorgar efectividad al cumplimiento de determinadas penas de inhabilitación, materia que no incide en la señalada ley orgánica constitucional.

Acordada con el voto disidente de los Ministros señores GONZALO GARCÍA PINO y NELSON POZO SILVA, de la Ministra señora MARÍA PÍA SILVA GALLINATO, y del Ministro señor RODRIGO PICA FLORES, quienes no estimaron orgánico constitucional el artículo quinto transitorio del proyecto de ley, al establecer que, mediante auto acordado, la Corte Suprema deberá regulará todo lo necesario para la correcta implementación de la ley y la forma en que se verificarán las comunicaciones al Servicio de Registro Civil e Identificación de las sentencias de condena, así como las formas de cumplimientos pena en el marco de los delitos señalados en el articulado del proyecto.

Dicho precepto no alcanza la ley orgánica constitucional que se contempla en el artículo 77, inciso primero, de la Constitución, en tanto no se está derivando a la Corte Suprema la regulación de materias propias del ejercicio jurisdiccional, sino que cuestiones administrativas para dar operatividad a los fines del proyecto en examen, concretizando facultades previstas en los artículos 82 de la Constitución y 3° del Código Orgánico de Tribunales.

El Ministro señor CRISTIÁN LETELIER AGUILAR, estuvo por declarar la inconstitucionalidad del artículo 2 N°2 letra b) que agrega en el artículo 372 del Código Penal un inciso final nuevo, por las razones siguientes:

1°. Que, el artículo 83 constitucional consagra la institución del Ministerio Público, organismo autónomo y jerarquizado, el que tiene la exclusividad de la persecución de aquellas conductas que revistan los caracteres de delito. Dicha autonomía contempla un conjunto de atribuciones en el ejercicio del *jus puniendi* del Estado que se manifiestan en la facultad de abrir carpeta de investigación, formalizar al imputado si de los antecedentes aparecen indicios serios y concluyentes de la existencia del hecho punible y la responsabilidad del sindicado en el mismo, acusar, pedir el sobreseimiento o decidir no perseverar. Acciones del orden procesal penal que el ente persecutor resuelve en forma autónoma en consideración a la disposición constitucional mencionada;

2°. Que, por su parte el Poder Judicial, conforme al artículo 76 de la Carta Fundamental, le corresponde, en forma privativa, la facultad de conocer, juzgar y hacer ejecutar lo juzgado de las causas civiles y criminales que se promuevan en el orden temporal de la República. El texto supremo impide a los otros poderes del Estado inmiscuirse en las funciones jurisdiccionales de los Tribunales de Justicia al declarar que “Ni el Presidente de la República ni el Congreso pueden, en caso alguno, ejercer funciones judiciales, avocarse causas pendientes, revisar los fundamentos o contenido de sus resoluciones o hacer revivir procesos fenecidos”. A su vez el artículo 12 del Código Orgánico de Tribunales (LOC) expresa que el Poder Judicial es independiente de toda autoridad en el ejercicio de sus funciones;

Oficio del Tribunal Constitucional

3°. Que, tanto la autonomía de que goza el Ministerio Público para llevar a efecto sus atribuciones de investigar y acusar como la independencia e imparcialidad que detentan los tribunales del orden penal para conocer y juzgar las acciones delictivas constituyen la base central del proceso penal que hacen posible los principios fundamentales de presunción de inocencia, derecho a defensa, proporcionalidad, dignidad humana, tutela judicial efectiva, entre otros que aseguran a imputados y víctimas la Constitución y la ley procesal penal. Cualquier regla que altere la autonomía e independencia de los órganos públicos señalados afecta el ejercicio de las atribuciones que el ordenamiento jurídico les entrega;

4°. Que, la persecución del delincuente y la sanción del hecho y de su autor tiene un propósito que el derecho constitucional penal busca: el castigo al sujeto que ha vulnerado el bien jurídico protegido, satisfaciendo, objetiva y subjetivamente, los requerimientos del tipo penal, pero a su vez la resocialización del infractor penal con la finalidad de que abandone la actividad delictiva. Aspirar sólo a la imposición de la pena que signifique la imposibilidad perpetua para desempeñar determinadas labores no se aviene con el valor supremo declarado en nuestro Código Político, y que es el pleno respeto a la dignidad humana;

5°. Que, la norma jurídica, al imponer la obligación al persecutor penal de solicitar en la acusación la pena de inhabilitación absoluta perpetua para desempeñar cargos del ámbito educacional respecto de imputados que se les atribuya la autoría de delitos de los señalados en los nuevos incisos segundo y tercero del artículo 372 del Código Criminal restringe las facultades autónomas que tiene cada fiscal para determinar el delito y la respectiva pena que contendrá la acusación, y que resolverá el Juez de Garantía o el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal, según corresponda;

6°. Que, la disposición contenida en el proyecto de ley que se controla por esta Magistratura Constitucional también limita a los jueces sentenciadores en sus facultades de independencia para conocer y juzgar las causas penales, al disponer que en la sentencia condenatoria tienen que aplicar en forma específica la sanción de inhabilitación absoluta y perpetua a que se refiere el nuevo texto del artículo 372 del cuerpo legal citado, lo que deberá consignar en los términos que exige el artículo 348 del Código Procesal Penal, y si el tribunal omite esta obligación, el fiscal de la causa deberá interponer el pertinente recurso para ante el tribunal superior a fin de que repare esta omisión. Ello redundaría en que la norma legal reitera la afectación a la autonomía del Ministerio Público explicitada en el considerando anterior;

7°. Que, la libertad que garantiza la ley suprema y las normas procesales a los encargados de perseguir y sancionar a los infractores del sistema penal se ve erosionada, en este caso, por el precepto que les impone el deber de tener que solicitar una pena de inhabilitación absoluta y perpetua, situación de los fiscales, y consignar dicha sanción en la sentencia condenatoria pormenorizadamente, obligación de los jueces. La consecuencia jurídica de tal condena conlleva también la alteración de los fines de la pena que inclusive algunos ordenamientos constitucionales los consagran, como ocurre en la Constitución Española, cuyo artículo 25.2 señala que las penas privativas de libertad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social del condenado. De manera que si el fiscal de la respectiva causa penal estima que no es procedente incluir en la acusación la pena referida, no puede esquivarla. Lo mismo ocurre con los jueces que tienen el deber de imponerla en forma específica;

8°. Que, en consideración a lo precedentemente dicho, la ley penal que se cuestiona constitucionalmente trastoca la finalidad de la pena en cuanto ella busca la resocialización del sujeto sancionado, precisamente, la pena como consecuencia jurídica del delito encuentra su fundamento en la necesidad preservar y avanzar en un orden social conjuntamente con despertar en la ciudadanía la sensación de seguridad en su quehacer cotidiano para lo cual la resocialización del infractor penal, como fin de la pena constituye un aspecto esencial en un Estado Constitucional de Derecho. y que se traduce materialmente en la reincorporación del infractor penal a la sociedad. El objeto de la sanción penal, esto es, la resocialización del delincuente no es incompatible al reconocimiento de que a la víctima se le indemnice por el injusto sufrido, aparejado con la manifestación de protección y solidaridad que la autoridad debe dar a la comunidad en virtud del bien común;

9°. Que, por consiguiente, el artículo 2 N°2 letra b) del Proyecto de Ley examinado, que agrega un nuevo inciso final al artículo 372 del Código Penal no se ajusta a la Constitución porque vulnera la autonomía debida que se le reconoce constitucionalmente al Ministerio Público (art. 83 CPR) al obligarlo el precepto a incluir en la acusación pertinente la pena de inhabilitación absoluta perpetua y deducir recurso contra la sentencia condenatoria que no considere esa pena. Además resulta contraria a la Carta Fundamental por comprometer a los jueces a sancionar con tal inhabilitación al sujeto y así tener que señalarlo en fallo condenatorio (art. 76 CPR), y también porque al imponer esas obligaciones busca sólo el castigo del sujeto activo del ilícito obviando los fines propios de la pena

Oficio del Tribunal Constitucional

precedentemente descritos, frustrando la posibilidad de reinserción y reeducación del delincuente lo que es constitucionalmente reñido con el principio de proporcionalidad que busca la existencia de una equilibrio entre la entidad del delito y la pena, conforme el artículo 19 N° 3, de la Constitución.

Redactaron la sentencia las señoras y los señores Ministros que la suscriben.

Comuníquese a la H. Cámara de Diputadas y Diputados, regístrese y archívese.

Rol N° 12.701-22-CPR.

Pronunciada por el Excmo. Tribunal Constitucional, integrado por su Presidente, Ministro señor JUAN JOSÉ ROMERO GUZMÁN, y por sus Ministros señor IVÁN ARÓSTICA MALDONADO, señora MARÍA LUISA BRAHM BARRIL, señores CRISTIÁN LETELIER AGUILAR, GONZALO GARCÍA PINO, NELSON POZO SILVA y JOSÉ IGNACIO VÁSQUEZ MÁRQUEZ, señora MARÍA PÍA SILVA GALLINATO, y señores MIGUEL ÁNGEL FERNÁNDEZ GONZÁLEZ y RODRIGO PICA FLORES.

Se certifica que el Ministro señor NELSON POZO SILVA concurre al acuerdo y fallo, pero no firma por encontrarse con permiso.

Firma el señor Presidente del Tribunal, y se certifica que los demás señoras y señores Ministros concurren al acuerdo y fallo, pero no firman por no encontrarse en dependencias físicas de esta Magistratura, en cumplimiento de las medidas dispuestas ante la alerta sanitaria existente en el país.

Autoriza la Secretaria del Tribunal Constitucional, señora María Angélica Barriga Meza.

4. Trámite Finalización: Cámara de Diputados

4.1. Oficio de Cámara de Origen al Ejecutivo

Oficio Ley a S. E. El Presidente de la República. Fecha 26 de enero, 2022. Oficio

VALPARAÍSO, 26 de enero de 2022

Oficio N° 17.206

A S.E. EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Tengo a honra poner en conocimiento de V.E. que la Cámara de Diputados, por oficio N° 17.141, de 3 de enero de 2022, remitió al Excmo. Tribunal Constitucional el proyecto de ley que especifica y refuerza las penas principales y accesorias, y modifica las penas de inhabilitación contempladas en los incisos segundo y final del artículo 372 del Código Penal, correspondiente al boletín N° 12.208-07, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 93, N° 1, de la Constitución Política de la República, con el fin de someter a control preventivo de constitucionalidad los artículos 5 y 7 permanentes, y los artículos tercero y cuarto transitorios del proyecto de ley.

En virtud de lo anterior, el Excmo. Tribunal Constitucional, mediante correo electrónico, ha remitido el oficio N° 269-2022, de 20 de enero de 2022, con la sentencia recaída en la materia, y ha declarado:

I. Que las siguientes disposiciones contenidas en el proyecto de ley boletín N° 12.208-07, son conformes con la Constitución Política:

1. Artículo 2, numeral 2, literal b), que introduce un nuevo inciso final al artículo 372 del Código Penal.
2. Artículo 5.
3. Artículo 7, que modifica el D.F.L. N° 2, de 2009, del Ministerio de Educación, que fija el Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado de la Ley N° 20.370, con las normas no derogadas del D.F.L. N° 1, de 2005, agregando un nuevo artículo 51 bis a continuación del artículo 51.
4. Artículos tercero, cuarto y quinto transitorios.

II. Que no se emite pronunciamiento, en examen preventivo de constitucionalidad, de las restantes disposiciones del proyecto de ley, por no regular materias reservadas a la ley orgánica constitucional.

Por tanto, y habiéndose dado cumplimiento al control de constitucionalidad establecido en el artículo 93, N° 1, de la Constitución Política de la República, corresponde a V.E. promulgar el siguiente:

PROYECTO DE LEY

“Artículo 1.- Intercálase en el inciso primero del artículo 348 del Código Procesal Penal, a continuación del vocablo “fijará”, la palabra “todas”, y después de la expresión “las penas” la siguiente frase: “principales y accesorias que corresponda imponer, con indicación específica de cada una de ellas,”.

Artículo 2.- Introdúcense las siguientes modificaciones en el Código Penal:

1. Reemplázase el artículo 39 bis por el siguiente:

“Artículo 39 bis. La pena de inhabilitación absoluta perpetua para cargos, empleos, oficios o profesiones ejercidos en ámbitos educacionales o que involucren una relación directa y habitual con personas menores de edad, prevista en el artículo 372, produce:

1º La privación de todos los cargos, empleos, oficios y profesiones ejercidos en ámbitos educacionales o que involucren una relación directa y habitual con personas menores de edad que tenga el condenado.

2º La incapacidad para obtener los cargos, empleos, oficios y profesiones mencionados perpetuamente.”.

Oficio de Cámara de Origen al Ejecutivo

2. En el artículo 372:

a) Reemplázanse los incisos segundo y tercero por el siguiente:

“El que cometiere cualquiera de los delitos previstos en los artículos 361, 362, 363, 365 bis, 366, 366 bis, 366 quáter, 366 quinquies, 367, 367 ter y 372 bis en contra de un menor de edad será condenado, además, a la pena de inhabilitación absoluta perpetua para cargos, empleos, oficios o profesiones ejercidos en ámbitos educacionales o que involucren una relación directa y habitual con personas menores de edad. La misma pena se aplicará a quien cometiere cualquiera de los delitos establecidos en los artículos 142 y 433 N° 1°, cuando alguna de las víctimas hubiere sufrido violación y fuere menor de edad.”.

b) Agrégase el siguiente inciso final, nuevo:

“En los casos del inciso anterior, los fiscales del Ministerio Público, de conformidad con lo dispuesto en el literal g) del artículo 259 del Código Procesal Penal, deberán solicitar la pena de inhabilitación cuando formularen acusación, y el tribunal en caso de dictar sentencia condenatoria deberá imponerla de forma específica, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 348 del Código Procesal Penal. Si la sentencia condenatoria no cumple con esta exigencia, el fiscal siempre deberá deducir recurso en conformidad a la ley.”.

3. Reemplázase en el artículo 403 quinquies la expresión “General de Condenas” por “Seccional de Inhabilitaciones”.

Artículo 3.- Reemplázase el inciso segundo del artículo 1 del decreto ley N° 409, de 1932, del Ministerio de Justicia, que establece normas relativas a reos, por el siguiente:

“No obstará al efecto señalado en el inciso anterior que el condenado se encuentre cumpliendo la pena de inhabilitación perpetua prevista en el inciso segundo del artículo 372 del Código Penal, o la pena de inhabilitación perpetua prevista en el artículo 403 quáter del Código Penal. En tales casos la eliminación de los antecedentes a que diere lugar la concesión del beneficio señalado en el inciso anterior nunca implicará la eliminación de las inscripciones de las respectivas penas de inhabilitación perpetua, las que permanecerán anotadas en la Sección de Inhabilitaciones Perpetuas del Registro Seccional de Inhabilitaciones.”.

Artículo 4.- Introdúcense las siguientes modificaciones en el decreto ley N° 645, de 1925, del Ministerio de Justicia, sobre el Registro General de Condenas:

1. Incorpórase en la denominación del decreto ley, después del vocablo “CONDENAS”, la expresión “Y EL REGISTRO SECCIONAL DE INHABILITACIONES”.

2. En el artículo 1:

a) Agrégase en el inciso primero, a continuación del vocablo “Condenas”, la expresión “y el Registro Seccional de Inhabilitaciones”, y sustitúyese la expresión “a la Inspección de Identificación de Santiago” por “al Servicio de Registro Civil e Identificación”.

b) Incorpórase en el inciso segundo, a continuación de la palabra “Registro”, la voz “General”.

c) Agrégase en el inciso tercero, a continuación del vocablo “Registro”, la expresión “Seccional de Inhabilitaciones”, y sustitúyese la oración que sigue al punto y seguido por las siguientes: “En la primera Sección, denominada “Inhabilitaciones Perpetuas”, se inscribirán todas las inhabilitaciones establecidas en el artículo 39 bis del Código Penal que hayan sido impuestas por sentencia ejecutoriada, y las inhabilitaciones establecidas en el artículo 39 ter del Código Penal que hayan sido impuestas en carácter perpetuo por sentencia ejecutoriada. En la segunda Sección, denominada “Inhabilitaciones Temporales”, se inscribirán las inhabilitaciones establecidas en el artículo 39 ter del Código Penal que hayan sido impuestas en carácter temporal por sentencia ejecutoriada.”.

3. Sustitúyese en el artículo 5 las palabras “Deberán también” por la frase “Los tribunales respectivos también deberán”.

4. En el artículo 6:

Oficio de Cámara de Origen al Ejecutivo

a) Intercálase en el inciso primero, a continuación de la voz “Registro”, la expresión “General y en el Registro Seccional de Inhabilitaciones”, y reemplázase la expresión final “artículo siguiente” por “inciso siguiente y en el artículo 6 bis”.

b) Incorpórase el siguiente inciso segundo, nuevo, pasando el actual inciso segundo a ser tercero:

“Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior, la Superintendencia de Educación y las secretarías regionales ministeriales de educación podrán realizar consultas al Servicio de Registro Civil e Identificación respecto de anotaciones que consten en el Registro General o en el Registro Seccional de Inhabilitaciones, para efectos de lo dispuesto en el artículo 51 bis del decreto con fuerza de ley N° 2, de 2009, del Ministerio de Educación, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 20.370 con las normas no derogadas del decreto con fuerza de ley N° 1, de 2005. Asimismo, las secretarías regionales ministeriales de transportes y telecomunicaciones podrán realizar consultas al Servicio de Registro Civil e Identificación respecto de anotaciones que consten en el Registro General o en el Registro Seccional de Inhabilitaciones, para efectos de lo dispuesto en el artículo 4 de la ley N° 19.831, que crea el Registro Nacional de Servicios de Transporte Remunerado de Escolares.”.

5. En el artículo 6 bis:

a) Intercálase en el inciso tercero, después de la expresión “conste en el Registro”, la siguiente: “General y en el Registro Seccional de Inhabilitaciones”.

b) Reemplázase en el inciso cuarto la expresión “al Registro” por “a los Registros”.

6. Incorpórase, a continuación del artículo 6 bis, el siguiente artículo 6 ter:

“Art. 6 ter.- La eliminación de los antecedentes contenidos en el prontuario penal, realizada en conformidad a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 1 del decreto ley N° 409, de 1932, del Ministerio de Justicia, que establece normas relativas a reos, y a los reglamentos correspondientes, nunca implicará la eliminación de las inscripciones de las penas de inhabilitación perpetua, las que permanecerán siempre anotadas en la Sección de Inhabilitaciones Perpetuas del Registro Seccional de Inhabilitaciones.”.

7. Reemplázase en el artículo 7 la expresión “del Registro” por “de los Registros”.

8. Reemplázase en el artículo 8 la expresión “del registro” por “de los Registros”.

Artículo 5.- Con el fin de garantizar la correcta implementación de la ley, y efectuar las mejoras que correspondan, el Fiscal Nacional del Ministerio Público, en el mes de marzo de cada año, deberá remitir a la Comisión de Coordinación del Sistema de Justicia Penal prevista en el artículo 12 ter de la ley N° 19.665, por intermedio de su presidente, un informe de todas las causas por delitos señalados en el inciso segundo del artículo 372 del Código Penal cometidos en contra de menor de edad, que hubieren concluido por sentencia firme de condena, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año inmediatamente anterior, que contendrá:

a) Solicitudes de pena de inhabilitación absoluta perpetua para cargos, empleos, oficios o profesiones ejercidos en ámbitos educacionales o que involucren una relación directa y habitual con personas menores de edad, que los fiscales del Ministerio Público hubieren formulado en dichas causas.

b) Penas de inhabilitación absoluta perpetua para cargos, empleos, oficios o profesiones ejercidos en ámbitos educacionales o que involucren una relación directa y habitual con personas menores de edad, que los tribunales hubieren impuesto en dichas causas.

c) Recursos deducidos por los fiscales del Ministerio Público en contra de las sentencias de condena dictadas en dichas causas, que no contuvieran las penas de inhabilitación que correspondía imponer.

La circunstancia de que algunas de las acusaciones respectivas hubieren sido formuladas con anterioridad al 1 de enero del año a que refiere el informe, no obstará a que se incluya la información respectiva a que hace alusión el literal a) del inciso precedente.

El informe del Fiscal Nacional será remitido en un formato que permita su publicación conforme al inciso final de este artículo, y deberá incluir los datos necesarios para individualizar cada uno de los procesos por los delitos

Oficio de Cámara de Origen al Ejecutivo

señalados en el inciso segundo del artículo 372 del Código Penal cometidos en contra de menor de edad, así como cualquier otra información adicional que permita una comprensión completa de los datos proporcionados.

No obstante lo dispuesto en el inciso anterior, el informe aludido deberá contener los datos requeridos de forma innominada, es decir, no podrá incluirse en él información concerniente a personas naturales identificadas o identificables, a objeto de garantizar la debida protección de los datos de carácter personal, conforme a las disposiciones de la ley N° 19.628, sobre Protección de la Vida Privada.

En todo caso, la Comisión podrá requerir mayor información o antecedentes para una mejor comprensión de los datos proporcionados.

El Ministerio Público y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos deberán publicar el informe en sus respectivas páginas web institucionales a más tardar el décimo día hábil del mes de abril del mismo año del envío del informe.

Artículo 6.- Introdúcense las siguientes modificaciones en la ley N° 19.831, que crea el Registro Nacional de Servicios de Transporte Remunerado de Escolares:

1. En el artículo 4:

a) Reemplázanse los incisos segundo y tercero por los siguientes:

“El Secretario Regional Ministerial sólo concederá la inscripción en el registro cuando hubiere acreditado el cumplimiento de los requisitos establecidos en el decreto supremo indicado en el inciso anterior y que las personas por quienes se pide la inscripción como conductores o acompañantes no registren anotaciones en el Registro General de Condenas o en el Registro Seccional de Inhabilitaciones, relativas a los delitos previstos en los párrafos 2º, 3º, 5º, 6º y 9º del Título VII del Libro II del Código Penal, y en los artículos 142, 372 bis, 374 bis y 411 quáter del mismo Código.

Para efecto de lo dispuesto en el inciso anterior, las secretarías regionales ministeriales de transportes y telecomunicaciones, además de la verificación de los certificados que presente el empresario de transportes, consultarán al Servicio de Registro Civil e Identificación si las personas por quienes se pide la inscripción como conductores o acompañantes presentan anotaciones relativas a los delitos señalados en el inciso anterior, en el Registro General de Condenas o en Registro Seccional de Inhabilitaciones, establecidos por el decreto ley N° 645, de 1925, del Ministerio de Justicia.”.

b) Agrégase el siguiente inciso final, nuevo:

“Asimismo, para el caso en que los secretarios regionales ministeriales tomen conocimiento de que un conductor o acompañante inscrito ha sido condenado por uno o más de los delitos referidos en el inciso segundo, consultarán en el más breve plazo posible al Servicio de Registro Civil e Identificación, de conformidad con lo dispuesto en el inciso anterior. El Secretario Regional Ministerial, una vez certificada la situación por el Servicio de Registro Civil e Identificación, procederá a la cancelación de la respectiva inscripción.”.

2. Incorpórase, a continuación del artículo 4, el siguiente artículo 4 bis:

“Artículo 4 bis.- En el mes de diciembre de cada año el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones remitirá al Servicio de Registro Civil e Identificación una nómina de los conductores y acompañantes que al mes del envío figuren con inscripción vigente en el Registro Nacional de Servicios de Transporte Remunerado de Escolares, con objeto de consultar si éstos presentan anotaciones en el Registro Seccional de Inhabilitaciones, establecido por el decreto ley N° 645, de 1925, del Ministerio de Justicia. La nómina consignará los antecedentes relativos a la identificación de los conductores y acompañantes, que por mandato del artículo 3 deben constar en el Registro, por resultar pertinentes para realizar la fiscalización y el control de estos servicios. En los casos en que el Servicio de Registro Civil e Identificación informe de conductores o acompañantes que presenten anotaciones, el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones remitirá los antecedentes de cada caso al correspondiente Secretario Regional Ministerial, quien procederá a la cancelación de la respectiva inscripción.”.

3. Incorpórase en el artículo 7 el siguiente inciso tercero, nuevo, pasando los actuales incisos tercero y cuarto a ser incisos cuarto y quinto, respectivamente:

Oficio de Cámara de Origen al Ejecutivo

“En caso de fiscalización de vehículos que realizaren transporte escolar, se verificará especialmente que las identidades del conductor y de los adultos acompañantes correspondan con las identidades que constan en el certificado establecido en el inciso segundo del artículo 1 de esta ley.”.

Artículo 7.- Agrégase, a continuación del artículo 51, el siguiente artículo 51 bis en el decreto con fuerza de ley N° 2, de 2009, del Ministerio de Educación, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 20.370 con las normas no derogadas del decreto con fuerza de ley N° 1, de 2005:

“Art. 51 bis. Sin perjuicio de sus demás facultades, las secretarías regionales ministeriales de educación, para los efectos de la comprobación del cumplimiento de los requisitos para obtener Reconocimiento Oficial del Estado por Establecimientos Educacionales, y la Superintendencia de Educación, para los efectos de la fiscalización del cumplimiento y mantención de los requisitos para obtener Reconocimiento Oficial, deberán consultar al Servicio de Registro Civil e Identificación si los docentes y el personal asistente de la educación de un establecimiento educacional presentan anotaciones relativas a los delitos señalados en el literal g) del artículo 46, en el Registro General de Condenas o en el Registro Seccional de Inhabilitaciones, establecidos por el decreto ley N° 645, de 1925, del Ministerio de Justicia. Para los mismos efectos, deberán consultar al Servicio de Registro Civil e Identificación si el representante legal y el administrador de la entidad sostenedora de un establecimiento educacional presentan anotaciones relativas a los delitos señalados en el literal a) del artículo 46 en el Registro General de Condenas o en el Registro Seccional de Inhabilitaciones.”.

Disposiciones transitorias

Artículo primero.- Las modificaciones señaladas en los numerales 1 y 2 letra a) del artículo 2 de esta ley sólo se aplicarán a los hechos delictivos cometidos con posterioridad a su entrada en vigencia. En consecuencia, la regulación legal existente con anterioridad a la publicación de esta ley en los artículos 39 bis y 372 del Código Penal continuará vigente para todos los efectos relativos a la ejecución de las penas ya impuestas y la persecución de los delitos perpetrados con anterioridad a dicha publicación.

Asimismo, la regulación legal contenida en el inciso segundo del artículo 1 del decreto ley N° 409, de 1932, del Ministerio de Justicia, que establece normas relativas a reos, existente con anterioridad a la publicación de esta ley, continuará vigente para todos los efectos relativos al ejercicio del derecho del inciso primero del mismo artículo, por personas condenadas a la pena temporal a que se refiere el artículo 39 bis, de conformidad con el artículo 372, ambos del Código Penal, por delitos perpetrados con anterioridad a dicha publicación.

Artículo segundo.- Transcurridos seis meses después de la publicación de esta ley en el Diario Oficial, las secciones especiales del Registro General de Condenas a que se refiere el inciso tercero del artículo 1 del decreto ley N° 645, de 1925, del Ministerio de Justicia, sobre el Registro General de Condenas, constituirán un nuevo registro seccional bajo la denominación de Registro Seccional de Inhabilitaciones.

En consecuencia, la regulación legal contenida en el inciso tercero del artículo 1 del decreto ley N° 645, de 1925, con anterioridad a la publicación de esta ley, continuará vigente para todos los efectos pertinentes hasta que se cumpla el plazo de seis meses señalado en el inciso anterior.

Artículo tercero.- El primer informe a que hace alusión el artículo 5 de esta ley será remitido por el Fiscal Nacional a la Comisión de Coordinación del Sistema de Justicia Penal prevista en el artículo 12 ter de la ley N° 19.665, a través de su presidente, en el mes de marzo del año siguiente a la entrada en vigencia de esta ley. Dicho informe contendrá todos los datos indicados en los literales a), b) y c) del artículo 5 respecto de las causas por delitos señalados en el inciso segundo del artículo 372 del Código Penal cometidos en contra de menor de edad, que hubieren concluido por sentencia firme de condena, entre la fecha de entrada en vigencia de esta ley y el 31 de diciembre del mismo año.

Artículo cuarto.- El Fiscal Nacional del Ministerio Público, en el plazo de tres meses desde la publicación de esta ley en el Diario Oficial, dictará instrucciones generales mediante las que regulará todo lo necesario para su correcta implementación y el adecuado desempeño de los fiscales del Ministerio Público en los casos en que debieren intervenir, previniendo que por mandato legal los fiscales siempre deben solicitar la pena de inhabilitación que corresponda cuando formularen acusación en contra de imputados por los delitos señalados en el inciso segundo del artículo 372 y en el artículo 403 quáter, ambos del Código Penal, como también que siempre deben deducir impugnación en contra de cualquier sentencia de condena que no contemple todas las penas principales y

Oficio de Cámara de Origen al Ejecutivo

accesorias que corresponda imponer, con indicación específica de cada una de ellas.

Artículo quinto.- La Corte Suprema, en el plazo de tres meses desde la publicación de esta ley en el Diario Oficial, dictará un auto acordado por el que regulará todo lo necesario para la correcta implementación de la presente ley y, además, la forma en que se verifican las comunicaciones al Servicio de Registro Civil e Identificación, de las sentencias de condena, y de la forma y tiempo en que fue cumplida la pena y si no lo fue en todo o en parte por amnistía, indulto, evasión, libertad condicional u otra causa, para dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 4 y 5 del decreto ley N° 645, de 1925, del Ministerio de Justicia.

Artículo sexto.- Un reglamento expedido por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos dentro del plazo de seis meses contado desde la publicación de la presente ley establecerá la forma y las demás condiciones en que el Servicio de Registro Civil e Identificación llevará el Registro Seccional de Inhabilitaciones, la forma en que éste eliminará los antecedentes de las inhabilitaciones temporales que se encuentren cumplidas conforme a la ley y la forma en que será entregada la información en los casos que proceda conforme a la ley.”.

Adjunto a V.E. copia de la sentencia respectiva.

Dios guarde a V.E.

FRANCISCO UNDURRAGA GAZITÚA

Presidente (A) de la Cámara de Diputados

MIGUEL LANDEROS PERKI?

Secretario General de la Cámara de Diputados

Ley N° 21.418

5. Publicación de Ley en Diario Oficial

5.1. Ley N° 21.418

Tipo Norma	:	Ley 21418
URL	:	http://www.leychile.cl/N?i=1172371&t=0
Fecha	:	27-01-2022
Promulgación		
URL Corta	:	http://bcn.cl/2x2oz
Organismo	:	MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
Título	:	ESPECIFICA Y REFUERZA LAS PENAS PRINCIPALES Y ACCESORIAS CONTEMPLADAS EN EL ARTÍCULO 372 DEL CÓDIGO PENAL Y MODIFICA CUERPOS LEGALES QUE INDICA
Fecha	:	05-02-2022
Publicación		

LEY NÚM. 21.418

ESPECIFICA Y REFUERZA LAS PENAS PRINCIPALES Y ACCESORIAS CONTEMPLADAS EN EL ARTÍCULO 372 DEL CÓDIGO PENAL Y MODIFICA CUERPOS LEGALES QUE INDICA

Teniendo presente que el H. Congreso Nacional ha dado su aprobación al siguiente

Proyecto de ley:

"Artículo 1.- Intercálase en el inciso primero del artículo 348 del Código Procesal Penal, a continuación del vocablo "fijará", la palabra "todas", y después de la expresión "las penas" la siguiente frase: "principales y accesorias que corresponda imponer, con indicación específica de cada una de ellas,".

Artículo 2.- Introdúcense las siguientes modificaciones en el Código Penal:

1. Reemplázase el artículo 39 bis por el siguiente:

"Artículo 39 bis. La pena de inhabilitación absoluta perpetua para cargos, empleos, oficios o profesiones ejercidos en ámbitos educacionales o que involucren una relación directa y habitual con personas menores de edad, prevista en el artículo 372, produce:

1º La privación de todos los cargos, empleos, oficios y profesiones ejercidos en ámbitos educacionales o que involucren una relación directa y habitual con personas menores de edad que tenga el condenado.

2º La incapacidad para obtener los cargos, empleos, oficios y profesiones mencionados perpetuamente.".

2. En el artículo 372:

a) Reemplázanse los incisos segundo y tercero por el siguiente:

Ley N° 21.418

"El que cometiere cualquiera de los delitos previstos en los artículos 361, 362, 363, 365 bis, 366, 366 bis, 366 quáter, 366 quinquies, 367, 367 ter y 372 bis en contra de un menor de edad será condenado, además, a la pena de inhabilitación absoluta perpetua para cargos, empleos, oficios o profesiones ejercidos en ámbitos educacionales o que involucren una relación directa y habitual con personas menores de edad. La misma pena se aplicará a quien cometiere cualquiera de los delitos establecidos en los artículos 142 y 433 N° 1º, cuando alguna de las víctimas hubiere sufrido violación y fuere menor de edad.".

b) Agrégase el siguiente inciso final, nuevo:

"En los casos del inciso anterior, los fiscales del Ministerio Público, de conformidad con lo dispuesto en el literal g) del artículo 259 del Código Procesal Penal, deberán solicitar la pena de inhabilitación cuando formularen acusación, y el tribunal en caso de dictar sentencia condenatoria deberá imponerla de forma específica, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 348 del Código Procesal Penal. Si la sentencia condenatoria no cumple con esta exigencia, el fiscal siempre deberá deducir recurso en conformidad a la ley.".

3. Reemplázase en el artículo 403 quinquies la expresión "General de Condenas" por "Seccional de Inhabilitaciones".

Artículo 3.- Reemplázase el inciso segundo del artículo 1 del decreto ley N° 409, de 1932, del Ministerio de Justicia, que establece normas relativas a reos, por el siguiente:

"No obstará al efecto señalado en el inciso anterior que el condenado se encuentre cumpliendo la pena de inhabilitación perpetua prevista en el inciso segundo del artículo 372 del Código Penal, o la pena de inhabilitación perpetua prevista en el artículo 403 quáter del Código Penal. En tales casos la eliminación de los antecedentes a que diere lugar la concesión del beneficio señalado en el inciso anterior nunca implicará la eliminación de las inscripciones de las respectivas penas de inhabilitación perpetua, las que permanecerán anotadas en la Sección de Inhabilitaciones Perpetuas del Registro Seccional de Inhabilitaciones.".

Artículo 4.- Introdúcense las siguientes modificaciones en el decreto ley N° 645, de 1925, del Ministerio de Justicia, sobre el Registro General de Condenas:

1. Incorpórase en la denominación del decreto ley, después del vocablo "CONDENAS", la expresión "Y EL REGISTRO SECCIONAL DE INHABILITACIONES".

2. En el artículo 1:

a) Agrégase en el inciso primero, a continuación del vocablo "Condenas", la expresión "y el Registro Seccional de Inhabilitaciones", y sustitúyese la expresión "a la Inspección de Identificación de Santiago" por "al Servicio de Registro Civil e Identificación".

b) Incorpórase en el inciso segundo, a continuación de la palabra "Registro", la voz "General".

c) Agrégase en el inciso tercero, a continuación del vocablo "Registro", la expresión "Seccional de Inhabilitaciones", y sustitúyese la oración que sigue al punto

Ley Nº 21.418

y seguido por las siguientes: "En la primera Sección, denominada "Inhabilitaciones Perpetuas", se inscribirán todas las inhabilitaciones establecidas en el artículo 39 bis del Código Penal que hayan sido impuestas por sentencia ejecutoriada, y las inhabilitaciones establecidas en el artículo 39 ter del Código Penal que hayan sido impuestas en carácter perpetuo por sentencia ejecutoriada. En la segunda Sección, denominada "Inhabilitaciones Temporales", se inscribirán las inhabilitaciones establecidas en el artículo 39 ter del Código Penal que hayan sido impuestas en carácter temporal por sentencia ejecutoriada."

3. Sustitúyese en el artículo 5 las palabras "Deberán también" por la frase "Los tribunales respectivos también deberán".

4. En el artículo 6:

a) Intercálase en el inciso primero, a continuación de la voz "Registro", la expresión "General y en el Registro Seccional de Inhabilitaciones", y reemplázase la expresión final "artículo siguiente" por "inciso siguiente y en el artículo 6 bis".

b) Incorpórase el siguiente inciso segundo, nuevo, pasando el actual inciso segundo a ser tercero:

"Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior, la Superintendencia de Educación y las secretarías regionales ministeriales de educación podrán realizar consultas al Servicio de Registro Civil e Identificación respecto de anotaciones que consten en el Registro General o en el Registro Seccional de Inhabilitaciones, para efectos de lo dispuesto en el artículo 51 bis del decreto con fuerza de ley Nº 2, de 2009, del Ministerio de Educación, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley Nº 20.370 con las normas no derogadas del decreto con fuerza de ley Nº 1, de 2005. Asimismo, las secretarías regionales ministeriales de transportes y telecomunicaciones podrán realizar consultas al Servicio de Registro Civil e Identificación respecto de anotaciones que consten en el Registro General o en el Registro Seccional de Inhabilitaciones, para efectos de lo dispuesto en el artículo 4 de la ley Nº 19.831, que crea el Registro Nacional de Servicios de Transporte Remunerado de Escolares."

5. En el artículo 6 bis:

a) Intercálase en el inciso tercero, después de la expresión "conste en el Registro", la siguiente: "General y en el Registro Seccional de Inhabilitaciones".

b) Reemplázase en el inciso cuarto la expresión "al Registro" por "a los Registros".

6. Incorpórase, a continuación del artículo 6 bis, el siguiente artículo 6 ter:

"Art. 6 ter.- La eliminación de los antecedentes contenidos en el prontuario penal, realizada en conformidad a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 1 del decreto ley Nº 409, de 1932, del Ministerio de Justicia, que establece normas relativas a reos, y a los reglamentos correspondientes, nunca implicará la eliminación de las inscripciones de las penas de inhabilitación perpetua, las que permanecerán siempre anotadas en la Sección de Inhabilitaciones Perpetuas del Registro Seccional de Inhabilitaciones."

Ley N° 21.418

7. Reemplázase en el artículo 7 la expresión "del Registro" por "de los Registros".

8. Reemplázase en el artículo 8 la expresión "del registro" por "de los Registros".

Artículo 5.- Con el fin de garantizar la correcta implementación de la ley, y efectuar las mejoras que correspondan, el Fiscal Nacional del Ministerio Público, en el mes de marzo de cada año, deberá remitir a la Comisión de Coordinación del Sistema de Justicia Penal prevista en el artículo 12 ter de la ley N° 19.665, por intermedio de su presidente, un informe de todas las causas por delitos señalados en el inciso segundo del artículo 372 del Código Penal cometidos en contra de menor de edad, que hubieren concluido por sentencia firme de condena, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año inmediatamente anterior, que contendrá:

a) Solicitudes de pena de inhabilitación absoluta perpetua para cargos, empleos, oficios o profesiones ejercidos en ámbitos educacionales o que involucren una relación directa y habitual con personas menores de edad, que los fiscales del Ministerio Público hubieren formulado en dichas causas.

b) Penas de inhabilitación absoluta perpetua para cargos, empleos, oficios o profesiones ejercidos en ámbitos educacionales o que involucren una relación directa y habitual con personas menores de edad, que los tribunales hubieren impuesto en dichas causas.

c) Recursos deducidos por los fiscales del Ministerio Público en contra de las sentencias de condena dictadas en dichas causas, que no contuvieran las penas de inhabilitación que correspondía imponer.

La circunstancia de que algunas de las acusaciones respectivas hubieren sido formuladas con anterioridad al 1 de enero del año a que refiere el informe, no obstará a que se incluya la información respectiva a que hace alusión el literal a) del inciso precedente.

El informe del Fiscal Nacional será remitido en un formato que permita su publicación conforme al inciso final de este artículo, y deberá incluir los datos necesarios para individualizar cada uno de los procesos por los delitos señalados en el inciso segundo del artículo 372 del Código Penal cometidos en contra de menor de edad, así como cualquier otra información adicional que permita una comprensión completa de los datos proporcionados.

No obstante lo dispuesto en el inciso anterior, el informe aludido deberá contener los datos requeridos de forma innominada, es decir, no podrá incluirse en él información concerniente a personas naturales identificadas o identificables, a objeto de garantizar la debida protección de los datos de carácter personal, conforme a las disposiciones de la ley N° 19.628, sobre Protección de la Vida Privada.

En todo caso, la Comisión podrá requerir mayor información o antecedentes para una mejor comprensión de los datos proporcionados.

El Ministerio Público y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos deberán publicar el informe en sus respectivas páginas web institucionales a más tardar el décimo día hábil del mes de abril del mismo año del envío del informe.

Artículo 6.- Introdúcense las siguientes modificaciones en la ley N° 19.831, que crea el Registro Nacional de Servicios de Transporte Remunerado de Escolares:

Ley N° 21.418

1. En el artículo 4:

a) Reemplázanse los incisos segundo y tercero por los siguientes:

"El Secretario Regional Ministerial sólo concederá la inscripción en el registro cuando hubiere acreditado el cumplimiento de los requisitos establecidos en el decreto supremo indicado en el inciso anterior y que las personas por quienes se pide la inscripción como conductores o acompañantes no registren anotaciones en el Registro General de Condenas o en el Registro Seccional de Inhabilitaciones, relativas a los delitos previstos en los párrafos 2º, 3º, 5º, 6º y 9º del Título VII del Libro II del Código Penal, y en los artículos 142, 372 bis, 374 bis y 411 quáter del mismo Código.

Para efecto de lo dispuesto en el inciso anterior, las secretarías regionales ministeriales de transportes y telecomunicaciones, además de la verificación de los certificados que presente el empresario de transportes, consultarán al Servicio de Registro Civil e Identificación si las personas por quienes se pide la inscripción como conductores o acompañantes presentan anotaciones relativas a los delitos señalados en el inciso anterior, en el Registro General de Condenas o en Registro Seccional de Inhabilitaciones, establecidos por el decreto ley N° 645, de 1925, del Ministerio de Justicia."

b) Agrégase el siguiente inciso final, nuevo:

"Asimismo, para el caso en que los secretarios regionales ministeriales tomen conocimiento de que un conductor o acompañante inscrito ha sido condenado por uno o más de los delitos referidos en el inciso segundo, consultarán en el más breve plazo posible al Servicio de Registro Civil e Identificación, de conformidad con lo dispuesto en el inciso anterior. El Secretario Regional Ministerial, una vez certificada la situación por el Servicio de Registro Civil e Identificación, procederá a la cancelación de la respectiva inscripción."

2. Incorpórase, a continuación del artículo 4, el siguiente artículo 4 bis:

"Artículo 4 bis.- En el mes de diciembre de cada año el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones remitirá al Servicio de Registro Civil e Identificación una nómina de los conductores y acompañantes que al mes del envío figuren con inscripción vigente en el Registro Nacional de Servicios de Transporte Remunerado de Escolares, con objeto de consultar si éstos presentan anotaciones en el Registro Seccional de Inhabilitaciones, establecido por el decreto ley N° 645, de 1925, del Ministerio de Justicia. La nómina consignará los antecedentes relativos a la identificación de los conductores y acompañantes, que por mandato del artículo 3 deben constar en el Registro, por resultar pertinentes para realizar la fiscalización y el control de estos servicios. En los casos en que el Servicio de Registro Civil e Identificación informe de conductores o acompañantes que presenten anotaciones, el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones remitirá los antecedentes de cada caso al correspondiente Secretario Regional Ministerial, quien procederá a la cancelación de la respectiva inscripción."

3. Incorpórase en el artículo 7 el siguiente inciso tercero, nuevo, pasando los actuales incisos tercero y cuarto a ser incisos cuarto y quinto, respectivamente:

"En caso de fiscalización de vehículos que realizaren transporte escolar, se

Ley Nº 21.418

verificará especialmente que las identidades del conductor y de los adultos acompañantes correspondan con las identidades que constan en el certificado establecido en el inciso segundo del artículo 1 de esta ley."

Artículo 7.- Agrégase, a continuación del artículo 51, el siguiente artículo 51 bis en el decreto con fuerza de ley Nº 2, de 2009, del Ministerio de Educación, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley Nº 20.370 con las normas no derogadas del decreto con fuerza de ley Nº 1, de 2005:

"Art. 51 bis. Sin perjuicio de sus demás facultades, las secretarías regionales ministeriales de educación, para los efectos de la comprobación del cumplimiento de los requisitos para obtener Reconocimiento Oficial del Estado por Establecimientos Educativos, y la Superintendencia de Educación, para los efectos de la fiscalización del cumplimiento y mantención de los requisitos para obtener Reconocimiento Oficial, deberán consultar al Servicio de Registro Civil e Identificación si los docentes y el personal asistente de la educación de un establecimiento educacional presentan anotaciones relativas a los delitos señalados en el literal g) del artículo 46, en el Registro General de Condenas o en el Registro Seccional de Inhabilitaciones, establecidos por el decreto ley Nº 645, de 1925, del Ministerio de Justicia. Para los mismos efectos, deberán consultar al Servicio de Registro Civil e Identificación si el representante legal y el administrador de la entidad sostenedora de un establecimiento educacional presentan anotaciones relativas a los delitos señalados en el literal a) del artículo 46 en el Registro General de Condenas o en el Registro Seccional de Inhabilitaciones."

Disposiciones transitorias

Artículo primero.- Las modificaciones señaladas en los numerales 1 y 2 letra a) del artículo 2 de esta ley sólo se aplicarán a los hechos delictivos cometidos con posterioridad a su entrada en vigencia. En consecuencia, la regulación legal existente con anterioridad a la publicación de esta ley en los artículos 39 bis y 372 del Código Penal continuará vigente para todos los efectos relativos a la ejecución de las penas ya impuestas y la persecución de los delitos perpetrados con anterioridad a dicha publicación.

Asimismo, la regulación legal contenida en el inciso segundo del artículo 1 del decreto ley Nº 409, de 1932, del Ministerio de Justicia, que establece normas relativas a reos, existente con anterioridad a la publicación de esta ley, continuará vigente para todos los efectos relativos al ejercicio del derecho del inciso primero del mismo artículo, por personas condenadas a la pena temporal a que se refiere el artículo 39 bis, de conformidad con el artículo 372, ambos del Código Penal, por delitos perpetrados con anterioridad a dicha publicación.

Artículo segundo.- Transcurridos seis meses después de la publicación de esta ley en el Diario Oficial, las secciones especiales del Registro General de Condenas a que se refiere el inciso tercero del artículo 1 del decreto ley Nº 645, de 1925, del Ministerio de Justicia, sobre el Registro General de Condenas, constituirán un nuevo registro seccional bajo la denominación de Registro Seccional de Inhabilitaciones.

En consecuencia, la regulación legal contenida en el inciso tercero del artículo 1 del decreto ley Nº 645, de 1925, con anterioridad a la publicación de esta ley, continuará vigente para todos los efectos pertinentes hasta que se cumpla el plazo de seis meses señalado en el inciso anterior.

Artículo tercero.- El primer informe a que hace alusión el artículo 5 de esta ley será remitido por el Fiscal Nacional a la Comisión de Coordinación del Sistema de

Ley N° 21.418

Justicia Penal prevista en el artículo 12 ter de la ley N° 19.665, a través de su presidente, en el mes de marzo del año siguiente a la entrada en vigencia de esta ley. Dicho informe contendrá todos los datos indicados en los literales a), b) y c) del artículo 5 respecto de las causas por delitos señalados en el inciso segundo del artículo 372 del Código Penal cometidos en contra de menor de edad, que hubieren concluido por sentencia firme de condena, entre la fecha de entrada en vigencia de esta ley y el 31 de diciembre del mismo año.

Artículo cuarto.- El Fiscal Nacional del Ministerio Público, en el plazo de tres meses desde la publicación de esta ley en el Diario Oficial, dictará instrucciones generales mediante las que regulará todo lo necesario para su correcta implementación y el adecuado desempeño de los fiscales del Ministerio Público en los casos en que debieren intervenir, previniendo que por mandato legal los fiscales siempre deben solicitar la pena de inhabilitación que corresponda cuando formularen acusación en contra de imputados por los delitos señalados en el inciso segundo del artículo 372 y en el artículo 403 quáter, ambos del Código Penal, como también que siempre deben deducir impugnación en contra de cualquier sentencia de condena que no contemple todas las penas principales y accesorias que corresponda imponer, con indicación específica de cada una de ellas.

Artículo quinto.- La Corte Suprema, en el plazo de tres meses desde la publicación de esta ley en el Diario Oficial, dictará un auto acordado por el que regulará todo lo necesario para la correcta implementación de la presente ley y, además, la forma en que se verifican las comunicaciones al Servicio de Registro Civil e Identificación, de las sentencias de condena, y de la forma y tiempo en que fue cumplida la pena y si no lo fue en todo o en parte por amnistía, indulto, evasión, libertad condicional u otra causa, para dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 4 y 5 del decreto ley N° 645, de 1925, del Ministerio de Justicia.

Artículo sexto.- Un reglamento expedido por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos dentro del plazo de seis meses contado desde la publicación de la presente ley establecerá la forma y las demás condiciones en que el Servicio de Registro Civil e Identificación llevará el Registro Seccional de Inhabilitaciones, la forma en que éste eliminará los antecedentes de las inhabilitaciones temporales que se encuentren cumplidas conforme a la ley y la forma en que será entregada la información en los casos que proceda conforme a la ley."

Habiéndose cumplido con lo establecido en el N° 1 del artículo 93 de la Constitución Política de la República y por cuanto he tenido a bien aprobarlo y sancionarlo; por tanto, promúlguese y llévase a efecto como Ley de la República.

Santiago, 27 de enero de 2022.- RODRIGO DELGADO MOCARQUER, Vicepresidente de la República.- Hernán Larraín Fernández, Ministro de Justicia y Derechos Humanos.- Raúl Figueroa Salas, Ministro de Educación.- José Luis Domínguez Covarrubias, Ministro de Transportes y Telecomunicaciones (S).

Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.- Saluda atentamente a Ud., Sebastián Valenzuela Agüero, Subsecretario de Justicia.

Tribunal Constitucional

Proyecto de ley que especifica y refuerza las penas principales y accesorias, y modifica las penas de inhabilitación contempladas en los incisos segundo y final del artículo 372 del Código Penal, correspondiente al Boletín N° 12.208-07

Ley N° 21.418

La Secretaria del Tribunal Constitucional, quien suscribe, certifica que la H. Cámara de Diputadas y Diputados envió el proyecto de ley enunciado en el rubro, aprobado por el Congreso Nacional, a fin de que este Tribunal ejerciera el control de constitucionalidad respecto de sus artículos 5 y 7 permanentes, y tercero y cuarto transitorios, y por sentencia de 20 de enero de 2022, en los autos Rol 12.701-22-CPR.

Se declara:

I. Que las siguientes disposiciones contenidas en el proyecto de ley Boletín N°12.208-07, son conformes con la Constitución Política:

1. Artículo 2, numeral 2, literal b), que introduce un nuevo inciso final al artículo 372 del Código Penal.

2. Artículo 5.

3. Artículo 7, que modifica el DFL N° 2, de 2009, del Ministerio de Educación, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 20.370, con las normas no derogadas del DFL N° 1, de 2005, agregando un nuevo artículo 51 bis a continuación del artículo 51.

4. Artículos tercero, cuarto y quinto transitorios.

II. Que no se emite pronunciamiento, en examen preventivo de constitucionalidad, de las restantes disposiciones del proyecto de ley, por no regular materias reservadas a la Ley Orgánica Constitucional.

Santiago, 20 de enero de 2022.- María Angélica Barriga Meza, Secretaria.